

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

CADERNO DE ESTUDOS DA LEGISLAÇÃO

- ✓ Maior espaço para suas anotações
- ✓ Legislações com destaques
- ✓ Indicação dos principais artigos
- ✓ Diagramação desenvolvida para tornar a leitura da legislação mais agradável
- ✓ Tabelas e comentários integrando lei seca, jurisprudência e doutrina

EDIÇÃO ATUALIZADA

2026

2026.3

LEGISLAÇÃO ISOLADA
DIREITO PENAL

MAIS CONTEÚDOS
E ATUALIZAÇÕES!



www.legislacao360.com.br

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

2026.3, 20.04.2026

Seu caderno de estudos!

MAIOR ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES

Avance no estudo das legislações e organize todas as suas anotações em um só lugar.

Criamos este formato de caderno de estudos, combinando a letra da lei, jurisprudência, tabelas, comentários e o espaço dedicado para as suas anotações.

★ INDICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ARTIGOS

Além das demais marcações, destacamos com uma estrela os artigos com maior incidência em provas e dispositivos que merecem atenção especial.

TABELAS E JURISPRUDÊNCIA

Para aprofundar seus estudos, incluímos as jurisprudências relacionadas aos dispositivos e tabelas esquematizando a doutrina.

REDAÇÃO SIMPLIFICADA

Desenvolvemos uma diagramação especial para as legislações, facilitando muito a sua leitura. Além disso, também simplificamos a redação dos dispositivos, especialmente nos números.

LEGISLAÇÃO COM DESTAQUES

Desde a criação da Legislação 360, em 2018, desenvolvemos materiais que facilitam o estudo da lei seca, o principal pilar para a aprovação em concursos públicos. O formato dos cadernos de estudos, além de integrar legislação, jurisprudência e doutrina, também inclui marcações, organizadas da seguinte forma:

NEGRITO > Utilizado para realçar termos importantes.

ROXO > Aplicado para destacar números, incluindo datas, prazos, percentuais e outros valores numéricos.

LARANJA > Expressões que denotam negação, ressalva ou exceção.

CINZA TACHADO > Indica vetos e revogações.

CINZA SUBLINHADO > Dispositivos cuja eficácia está prejudicada, mas não estão revogados expressamente.

Desenvolvimento editorial e todos os direitos reservados a 360® Editora Jurídica Ltda.

Material protegido por direitos autorais. A aquisição deste produto está vinculada à concessão de licença de uso pessoal. É proibida a reprodução ou a distribuição, ainda que sem fins lucrativos, sem a expressa autorização da 360 Editora Jurídica Ltda., nos termos da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

Todos os materiais da Legislação 360, vendidos exclusivamente pelo site www.legislacao360.com.br, possuem dados de identificação do usuário, incluídos também na codificação não editável de cada arquivo.

www.legislacao360.com.br — editora@360.ltda — CNPJ 51.278.476/0001-20

SUMÁRIO

ÍNDICE DAS TABELAS	5
Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP)	14
Lei 9.099/95 - Juizados Especiais Criminais	88
DL 3.688/41 - Lei das Contravenções Penais (LCP).....	102
Lei 12.850/13 - Organização Criminosa	119
Lei 15.358/26 - Lei Antifacção - Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil.....	138
Lei 13.869/19 - Abuso de Autoridade	153
Lei 13.260/16 - Lei Antiterrorismo	166
Lei 11.343/06 - Lei de Drogas	171
Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha	215
Lei 14.344/22 - Lei Henry Borel - Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.....	242
Lei 8.072/90 - Crimes Hediondos	253
Lei 9.455/97 - Crimes de Tortura	263
Lei 2.889/56 - Crime de Genocídio	268
Lei 7.716/89 - Preconceito de Raça ou de Cor.....	270
Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento	278
Lei 9.613/98 - Lavagem de Dinheiro	294
Lei 12.037/09 - Identificação Criminal.....	312
Lei 12.830/13 - Investigação Criminal	316
Lei 9.296/96 - Interceptação Telefônica	320
Lei 7.960/89 - Prisão Temporária	327
Lei 9.807/99 - Proteção à Testemunha	331
Lei 8.069/90 - Crimes do ECA.....	336
Lei 10.741/03 - Crimes do Estatuto da Pessoa Idosa	351
Lei 8.078/90 - Crimes no CDC.....	355
Lei 9.605/98 - Crimes Ambientais.....	359
Lei 4.737/65 - Crimes Eleitorais	386
Lei 11.101/05 - Crimes Falimentares	403
Lei 8.137/90 - Crimes Tributários.....	409
Lei 7.492/86 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.....	416
Lei 1.521/51 - Crimes Contra a Economia Popular.....	430
Lei 9.503/97 - Crimes de Trânsito.....	435
Lei 14.597/23 - Crimes da Lei Geral do Esporte.....	446
Lei 13.964/19 - Lei Anticrime.....	452
Referências	501

ÍNDICE DAS TABELAS

Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP)	14
☐ Pena x Medida de segurança x Medida socioeducativa	15
☐ Cronologia da jurisprudência sobre execução provisória da pena	16
☐ Princípio da individualização da pena na fase de execução	18
☐ Comissão Técnica de Classificação	18
☐ Exame de classificação x Exame criminológico	19
☐ Jurisprudência sobre exame criminológico	19
☐ Súmulas sobre exame criminológico	19
☐ Identificação do perfil genético - Antes e depois da Lei 15.295/25	20
☐ Identificação do perfil genético	21
☐ Jurisprudência sobre a identificação do perfil genético	21
☐ Egresso	24
☐ Jurisprudência sobre trabalho remunerado do preso	25
☐ Trabalho do preso	25
☐ Jornada de trabalho do preso	26
☐ Requisitos para concessão do trabalho externo	27
☐ Jurisprudência sobre a exigência objetiva do art. 37 da LEP - STF x STJ	27
☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 41, § 1º, da LEP	29
☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 41, § 2º, da LEP	29
☐ Revistas íntimas em presídios	30
☐ Classificação das faltas disciplinares	32
☐ Condenado à pena restritiva de direitos - Faltas	33
☐ Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)	34
☐ Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) - Antes e depois da Lei 13.964/19	35
☐ Consequências decorrentes da prática de falta grave *	36
☐ Falta grave e a utilização de aparelho celular durante o trabalho externo	37
☐ Súmulas sobre falta grave	37
☐ Falta grave em execução penal - Jurisprudência em Teses nº 7 do STJ	38
☐ Falta grave em execução penal II - Jurisprudência em Teses nº 144 do STJ	39
☐ Falta grave em execução penal III - Jurisprudência em Teses nº 145 do STJ	39
☐ Falta grave em execução penal IV - Jurisprudência em Teses nº 146 do STJ	40
☐ Súmulas sobre juiz da execução	44
☐ Falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso	49
☐ Estabelecimento adequado para o cumprimento de pena por pessoas LGBTI+	49
☐ Separação dos presos	51
☐ Antes e depois da Lei 15.358/26 - Art. 86, § 3º, da LEP	51
☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 86, § 4º, da LEP	52
☐ Antes e depois da Lei 15.358/26 - Art. 86, § 5º, da LEP	52
☐ Progressão de regime	57
☐ Progressão de regime - Condições	58
☐ Reincidência do inciso VII não se aplica ao reincidente não específico	58

☐ Progressão de regime do condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico, quando a condenação tenha ocorrido antes da entrada do Pacote Anticrime	59
☐ É possível a execução em separado de cada uma das guias de execução	59
☐ Prisão domiciliar - CPP x LEP	60
☐ Súmulas sobre progressão	61
☐ Requisitos da saída temporária	63
☐ Distinções das autorizações de saída	63
☐ Remição *	65
☐ Mulheres presas têm direito à remição de pena pelo período dedicado aos cuidados de seus filhos na unidade prisional *	65
☐ Remição pela leitura	66
☐ Resolução CNJ 391/21 e a remição pela leitura *	66
☐ Remição pelo trabalho e a comprovação efetiva do cumprimento de carga laboral diária	67
☐ Remição de pena em virtude de curso na modalidade EaD	67
☐ Remição ficta *	67
☐ É cabível a remição penal por aprovação no ENEM ao reeducando que já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional?	68
☐ O art. 127 da LEP é constitucional e a Súmula Vinculante 9 foi cancelada *	69
☐ Súmulas sobre remição	69
☐ Remição de pena - Jurisprudência em Teses nº 12 do STJ	70
☐ Jurisprudência sobre remição	70
☐ Revogação do livramento condicional	73
☐ Livramento condicional - Prorrogação e suspensão	73
☐ Hipossuficiência e a presunção de que o condenado não pode pagar a pena de multa	78
☐ Réu assistido pela Defensoria Pública, presunção de hipossuficiência e a extinção da punibilidade sem o pagamento da multa	79
☐ Anistia, graça e indulto *	83
☐ Do indulto e da comutação de pena - Jurisprudência em Teses nº 139 do STJ	84

Lei 9.099/95 - Juizados Especiais Criminais.....88

☐ Infrações penais de menor potencial ofensivo	89
☐ Juizados Especiais Criminais - Princípios e objetivos	89
☐ Juizados Especiais Criminais - Competência absoluta e relativa	90
☐ Juizados Especiais Criminais - Citação	90
☐ Polícia Rodoviária Federal pode lavrar termo circunstanciado de ocorrência (TCO)	91
☐ Lei estadual pode autorizar que policiais militares e bombeiros militares lavrem TCO ..	91
☐ Principais pontos da composição dos danos civis	92
☐ Transação penal	93
☐ Composição por danos civis x Transação penal	94
☐ Apelação - CPP x JECRIM	96
☐ JECRIM - Meios de impugnação	96
☐ JECRIM - Recurso Extraordinário e Especial	96
☐ O que acontece se a decisão da Turma Recursal disser respeito à interpretação de lei federal e contrariar entendimento consolidado ou mesmo sumulado do STJ? *	96
☐ Recursos contra a decisão que rejeitar a denúncia - JECRIM x CPP	96
☐ Embargos de declaração - CPP x JECRIM	97
☐ Deixa de aplicar suspensão condicional do processo quando *	98
☐ Revogação da suspensão condicional do processo *	98

☐ Suspensão condicional da pena x Suspensão condicional do processo	100
☐ Sistemas do Sursis	100
DL 3.688/41 - Lei das Contravenções Penais (LCP)	102
☐ Crimes que não admitem tentativa	103
☐ Reincidência	104
☐ Sursis - Prazos do período de prova	105
☐ Súmulas sobre contravenção	106
☐ Crime x Contravenção	106
☐ Porte de arma branca é conduta que permanece típica na LCP	107
☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 21, § 2º, da LCP	108
☐ Perigo abstrato x Perigo concreto	110
☐ Simulação da qualidade de funcionário (LCP) e usurpação de função pública (CP)	112
☐ Revogação do art. 61 da LCP	116
☐ Continuidade normativo-típica da conduta descrita no art. 61 da LCP	116
Lei 12.850/13 - Organização Criminosa	119
☐ Associação e organização criminosa	120
☐ Perda automática e prazo de interdição do cargo público nas condenações	122
☐ É legal o compartilhamento com a CGU de informações coletadas em inquérito em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva *	123
☐ Utilidade e interesse público	123
☐ A colaboração premiada não se submete à reserva de jurisdição	123
☐ Colaboração premiada feita por advogado	124
☐ Colaboração Premiada na Lei de Organização Criminosa	125
☐ Anuência do MP é condição de eficácia para o acordo	126
☐ Vítima não pode ser colaboradora	127
☐ Pessoa jurídica não pode ser colaboradora	127
☐ Acordo de colaboração premiada é título executivo judicial	128
☐ É possível celebrar acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes *	128
☐ Sigilo do acordo de colaboração	129
☐ Colaboração premiada x Delação premiada	129
☐ O delatado possui legitimidade para impugnar o acordo de colaboração premiada?	129
☐ Jurisprudência relevante sobre impugnação do acordo de colaboração premiada	130
☐ Necessidade de autorização judicial na ação controlada	131
☐ Infiltração de agentes	132
☐ Espécies de infiltração *	132
Lei 13.869/19 - Abuso de Autoridade	153
☐ Elemento subjetivo especial dos crimes de abuso de autoridade	154
☐ Não configura abuso de autoridade	154
☐ Princípio da independência de instâncias *	156
☐ Deixar injustificadamente de comunicar prisão	157
☐ Art. 1º da Lei de Tortura x Art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade *	157
☐ Horário no qual o interrogatório policial deve ser realizado *	159
☐ Art. 150 do Código Penal x Art. 22 da Lei de Abuso de Autoridade	160

☐ Hipóteses em que é possível entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador	160
☐ Providências que devem ser adotadas por policiais ao ingressarem no domicílio suspeito sem mandado judicial *	160
☐ Principais conclusões do STJ sobre ingresso de policiais no domicílio na hipótese de suspeita de flagrância delitiva *	161
☐ Jurisprudência relevante sobre entrada forçada em domicílio	161
☐ Pescaria probatória *	162
☐ Jurisprudência relevante sobre pescaria probatória	162
☐ Art. 347 do Código Penal x Art. 23 da Lei de Abuso de Autoridade	163

Lei 13.260/16 - Lei Antiterrorismo..... 166

☐ Atos preparatórios de terrorismo: crime subsidiário e exigência de motivação especial*	168
☐ Conspiração ao terrorismo *	168

Lei 11.343/06 - Lei de Drogas 171

☐ Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 - para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de <i>cannabis sativa</i> para uso pessoal	182
☐ A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06 não configura reincidência.....	183
☐ Jurisprudência sobre o crime do art. 28 da Lei de Drogas	184
☐ Pena de multa na Lei de Drogas.....	185
☐ Prazo para destruição da droga	186
☐ Salvo-conduto para o plantio de maconha	186
☐ O plantio e a aquisição das sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não configuram conduta criminosa.....	187
☐ Tráfico de drogas é crime equiparado ao hediondo *	187
☐ Tráfico Privilegiado.....	188
☐ Tráfico privilegiado não configura crime hediondo.....	189
☐ Jurisprudência sobre tráfico privilegiado.....	189
☐ Atenuante da confissão no crime de tráfico de drogas	190
☐ Jurisprudências relevantes sobre entrada da polícia em domicílio em casos de suspeita de traficância.....	190
☐ Local de ocultação da droga	192
☐ Entendimentos recentes do STJ sobre indivíduo que combina a compra de drogas ou solicita a entrega de drogas enquanto cumpre pena em presídio - Tráfico consumado x Conduta atípica *	192
☐ Associação e organização criminosa.....	193
☐ Interestadualidade.....	195
☐ Escola fechada em razão da COVID-19	195
☐ Colaboração premiada na Lei de Drogas	195
☐ Inconstitucionalidade da proibição da liberdade provisória.....	196
☐ Perito - CPP e Lei de Drogas	198
☐ Prazos para conclusão do inquérito policial	198
☐ Infiltração de agentes	199
☐ Necessidade de autorização judicial na ação controlada.....	200
☐ Número de testemunhas	200
☐ Interrogatório do réu como último ato de instrução	201
☐ Compilado: Lei de Drogas - Jurisprudência em Teses nº 131 do STJ	209

Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha 215

- ☐ Aplicação da Lei Maria da Penha 216
- ☐ A Lei 11.340/06 é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica 218
- ☐ Aplicação analógica da Lei Maria da Penha para abarcar a população LGBTQIA+ * 219
- ☐ Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher 220
- ☐ Retratação da representação 227
- ☐ Jurisprudências relevantes sobre audiência de retratação 227
- ☐ Medidas protetivas de urgência - Lei Henry Borel x Lei Maria da Penha 229
- ☐ Jurisprudências relevantes sobre medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha 230
- ☐ Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha 232
- ☐ Antes e depois da Lei 15.383/26 - Art. 22, §§ 5º ao 9º 233
- ☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 24-A da LMP 234
- ☐ Consentimento da vítima e o descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha 235
- ☐ Crimes em contexto de violência doméstica - Lei Henry Borel x Lei Maria da Penha 235
- ☐ Súmulas sobre a Lei Maria da Penha 239
- ☐ Violência doméstica e familiar contra mulher - Jurisprudência em Teses nº 41 do STJ 239

Lei 14.344/22 - Lei Henry Borel - Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente 242

- ☐ Lei 14.826/24 - Parentalidade positiva 244
- ☐ Medidas protetivas de urgência - Lei Henry Borel x Lei Maria da Penha 246
- ☐ Requisição, pela autoridade policial ao Ministério Público, de ação cautelar de antecipação de prova nas causas envolvendo violência contra criança e adolescente * 248
- ☐ Crimes em contexto de violência doméstica - Lei Henry Borel x Lei Maria da Penha 251

Lei 8.072/90 - Crimes Hediondos 253

- ☐ Antes e depois da Lei 15.159/25 - Art. 1º, I-A, da Lei de Crimes Hediondos 254
- ☐ Antes e depois da Lei 14.994/24 - Art. 1º da Lei de Crimes Hediondos 254
- ☐ Crimes Hediondos 256
- ☐ Consideram-se também hediondos - Art. 1º, parágrafo único 259
- ☐ Crimes equiparados a hediondo * 260
- ☐ Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo 260

Lei 9.455/97 - Crimes de Tortura 263

- ☐ Art. 1º da Lei de Tortura x Art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade * 264
- ☐ Omissão imprópria x Omissão própria 265
- ☐ Tortura qualificada pela morte x Homicídio qualificado pela tortura 265
- ☐ Espécies do crime de tortura da Lei 9.455/97 266
- ☐ Tortura - Extraterritorialidade incondicionada 266

Lei 7.716/89 - Preconceito de Raça ou de Cor 270

- ☐ Crimes resultantes de discriminação ou preconceito 271
- ☐ Aplicação da Lei 7.716/89 às condutas homofóbicas e transfóbicas 271
- ☐ Racismo Social 271
- ☐ Racismo x Preconceito x Discriminação * 271
- ☐ Racismo Individual x Institucional x Estrutural * 271
- ☐ Injúria racial e a Lei 14.532/23 273

☐ Injúria Racial e o Princípio da Continuidade Normativo-Típica	273
☐ Injúria racial e racismo.....	273
☐ Art. 20, § 2º - Antes e depois da Lei 14.532/23	275
☐ Liberdade religiosa x Racismo: Proselitismo religioso x Incitação ao ódio	276

Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento..... 278

☐ Inconstitucionalidade dos decretos que flexibilizaram os critérios e requisitos para a aquisição de armas de fogo.....	280
☐ Posse x Porte de arma de fogo	285
☐ Posse x Porte de arma de fogo com registro vencido	285
☐ Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.....	286
☐ Posse x Porte de arma de fogo - Crimes	287
☐ Abolitio criminis temporária	290
☐ Estatuto do Desarmamento I - Jurisprudência em Teses nº 102 do STJ	292
☐ Estatuto do Desarmamento II - Jurisprudência em Teses nº 108 do STJ.....	293

Lei 9.613/98 - Lavagem de Dinheiro..... 294

☐ Gerações das leis de lavagem *	295
☐ Fases da lavagem *	295
☐ Infiltração de agentes	296
☐ Não é necessário que a pessoa que praticou a lavagem tenha sido a mesma que cometeu a infração penal antecedente.....	297
☐ Jurisprudência sobre autolavagem (<i>selflaundering</i>)	297
☐ Outras jurisprudências relevante sobre lavagem de dinheiro	297
☐ Necessidade de autorização judicial na ação controlada.....	301
☐ Unidade de Inteligência Financeira *	306
☐ Compartilhamento dos Relatórios de Inteligência do COAF com os órgãos de persecução penal *	307
☐ Do crime de lavagem I - Jurisprudência em Teses nº 166 do STJ	309
☐ Do crime de lavagem II - Jurisprudência em Teses nº 167 do STJ	310

Lei 12.037/09 - Identificação Criminal..... 312

☐ Exclusão dos perfis genéticos.....	314
---	-----

Lei 12.830/13 - Investigação Criminal..... 316

☐ Entendimento atual sobre julgamento de autoridades com foro por prerrogativa de função *	317
☐ Indiciamento envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função *	318

Lei 9.296/96 - Interceptação Telefônica..... 320

☐ Elementos migratórios.....	322
☐ Interceptação telefônica I - Jurisprudência em Teses nº 117 do STJ	326

Lei 7.960/89 - Prisão Temporária..... 327

☐ Requisitos para a validade da prisão temporária.....	328
---	-----

Lei 8.069/90 - Crimes do ECA..... 336

☐ Tutela penal infanto-juvenil	337
☐ Prescrição.....	337
☐ Classificação do delito do art. 228.....	338
☐ Classificação do delito do art. 229.....	338

☐	Classificação do delito do art. 230.....	338
☐	Classificação do delito do art. 231.....	338
☐	Classificação do delito do art. 232.....	339
☐	Classificação do delito do art. 234.....	339
☐	Classificação do delito do art. 235.....	339
☐	Classificação do delito do art. 236.....	339
☐	Classificação do delito do art. 237.....	340
☐	Classificação do delito do art. 238.....	340
☐	Classificação do delito do art. 239.....	340
☐	Classificação do delito do art. 240.....	341
☐	Infiltração de agentes	342
☐	Classificação do delito do art. 241.....	343
☐	Classificação do delito do art. 241-A.....	343
☐	Classificação do delito do art. 241-B.....	345
☐	Classificação do delito do art. 241-C.....	346
☐	Classificação do delito do art. 241-D	346
☐	Classificação do delito do art. 241-E	347
☐	Quem é punido em cada tipo penal do art. 240 ao 241-D.....	347
☐	Classificação do delito do art. 242.....	347
☐	Classificação do delito do art. 243.....	348
☐	Classificação do delito do art. 244.....	348
☐	Classificação do delito do art. 244-A.....	349
☐	Classificação do delito do art. 244-B	349
☐	Corrupção de menores *	349
Lei 10.741/03 - Crimes do Estatuto da Pessoa Idosa		351
☐	Antes e depois da Lei 15.163/25 - Art. 94 do Estatuto da Pessoa Idosa	352
☐	Antes e depois da Lei 15.163/25 - Art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa	353
Lei 8.078/90 - Crimes no CDC.....		355
☐	Poderão intervir como assistente do MP (art. 82, III e IV)	358
Lei 9.605/98 - Crimes Ambientais		359
☐	Responsabilidade ambiental: Civil x Administrativa x Penal	360
☐	Teoria do fato consumado e danos ambientais	362
☐	Espécies de danos ambientais e a reparação do dano: Dano em si x Dano remanescente x Dano interino	362
☐	Danos punitivos (<i>punitive damages</i>) no caso de danos ambientais.....	363
☐	Responsabilidade penal da pessoa jurídica	364
☐	Princípio da intranscendência da pena aplicado às pessoas jurídicas	364
☐	Requisitos para a substituição da PPL por PRD	365
☐	Interdição temporária de direito.....	365
☐	Sursis - Prazos do período de prova.....	366
☐	Apreensão dos produtos e dos instrumentos de infração administrativa ou de crime *368	
☐	Jurisprudência sobre bens apreendidos em operações de fiscalização ambiental	369
☐	Jurisprudência relevante sobre competência para julgar crime ambiental	370
☐	Práticas envolvendo animais	373
☐	Jurisprudência relevante sobre o delito do art. 48 da Lei 9.605/98.....	376
☐	Jurisprudência relevante sobre a competência da Capitania dos Portos	381

Lei 4.737/65 - Crimes Eleitorais	386
☐ Pena mínima	387
☐ Gravação ambiental clandestina no processo eleitoral	388
☐ Tipos penais - Código Penal x Código Eleitoral	401
Lei 11.101/05 - Crimes Falimentares.....	403
☐ Não aplicação da Teoria da Ubiquidade *	407
Lei 8.137/90 - Crimes Tributários.....	409
☐ Suspensão da pretensão punitiva e extinção da punibilidade.....	410
Lei 7.492/86 - Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional	416
☐ Instituições financeiras: Instituição financeira em sentido próprio x Instituição financeira por equiparação	417
☐ Gestão fraudulenta x Gestão temerária.....	418
☐ Pontos relevantes sobre gestão fraudulenta e gestão temerária *	420
☐ Art. 6º da Lei 7.492/86 x Art. 171 do CP (estelionato) *	421
☐ Pontos relevantes sobre fraude na obtenção de financiamento *	425
☐ Fraude na obtenção de financiamento x Estelionato.....	426
☐ Dólar-cabo *	428
Lei 1.521/51 - Crimes Contra a Economia Popular.....	430
☐ Recurso de ofício.....	433
☐ Prazos para conclusão do inquérito policial	434
Lei 9.503/97 - Crimes de Trânsito	435
☐ Denúncia no caso de homicídio culposo deve apontar qual foi a conduta culposa *	439
☐ Aplicação do perdão judicial ao art. 302 do CTB *	439
☐ Crime de dirigir sem habilitação é absorvido pela lesão corporal culposa na direção de veículo	443
☐ Legislação de trânsito - II: Dos crimes de trânsito - Jurisprudência em Teses nº 114 do STJ.....	445
Lei 14.597/23 - Crimes da Lei Geral do Esporte.....	446
☐ Ação Penal	449
☐ Se o jogador de futebol aceitar dinheiro para tomar um cartão amarelo de propósito para ajudar apostadores, ele comete esse crime do art. 198? *	450
☐ Lei Geral da Copa X Lei Geral do Esporte	451
Lei 13.964/19 - Lei Anticrime	452
☐ Execução da pena de multa	453
☐ Tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade.....	453
☐ Requisitos do livramento condicional	454
☐ Causas impeditivas da prescrição antes do trânsito em julgado.....	454
☐ Roubo com emprego de arma	456
☐ Ação penal no crime de estelionato	456
☐ Juiz das Garantias.....	457
☐ Sistemas processuais	457
☐ Principais características do Juiz das Garantias	461
☐ Arquivamento de inquérito policial	463

☐ Prisão cautelar	468
☐ Falta de exibição do mandado de prisão – audiência de custódia	468
☐ Sentença no Tribunal do Júri	471
☐ Nulidade	471
☐ Recurso em sentido estrito (RESE)	472
☐ Recurso Extraordinário (RE) e Recurso Especial (REsp)	472
☐ Regime Disciplinar Diferenciado (RDD)	474
☐ Progressão de regime - comparativo geral	476
☐ Progressão de regime – condições	477
☐ Crimes hediondos	480
☐ Exclusão dos perfis genéticos	489



Lei 7.210/84

—

***Lei de
Execução
Penal (LEP)***

Institui a Lei de Execução Penal.

Atualizada até a Lei 15.358/26.

TÍTULO I - DO OBJETO E DA APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

★ Art. 1º

A execução penal tem por **OBJETIVO** efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

PENA X MEDIDA DE SEGURANÇA X MEDIDA SOCIOEDUCATIVA		
PENA	MEDIDA DE SEGURANÇA	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
› Código Penal › LEP (Lei 7.210/84)	› Código Penal › LEP (Lei 7.210/84)	› ECA (Lei 8.069/90) e leis correlatas
Maiores de idade que cometeram infrações penais .	Inimputáveis ou semi-imputáveis (art. 26, CP).	Adolescentes (12 a 18 anos) que cometeram atos infracionais .
Pressupõe fato típico, ilícito, praticado por alguém culpável .	Pressupõe fato típico, ilícito, praticado por alguém não imputável , porém perigoso (periculosidade).	Pressupõe fato típico, ilícito, praticado por adolescente (jamais criança) em conflito com a lei.
Finalidade: › Prevenção especial; › Retribuição; › Ressocialização.	Finalidade: › Essencialmente preventiva; › Não se nega, porém, seu caráter penoso, em especial na de natureza detentiva.	Finalidade: › Integração social do adolescente; › Garantia de seus direitos individuais e sociais.
Natureza punitiva .	Natureza preventiva e terapêutica .	Natureza educativa e ressocializadora .
Duração fixa e determinada na sentença.	Duração indeterminada , depende da cessação da periculosidade.	Duração variável conforme a gravidade do ato infracional.
Responsabilidade: › Culpabilidade (responsabilidade penal).	Responsabilidade: › Periculosidade.	Responsabilidade: › Responsabilidade atenuada pela idade (atos infracionais).
Sanções: › Reclusão; › Detenção; › Prisão simples; › Multa.	Sanções: › Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico; › Tratamento ambulatorial.	Sanções: › Advertência; › Obrigação de reparar o dano; › Prestação de serviços à comunidade; › Liberdade assistida; › Inserção em regime de semi-liberdade; › Internação em estabelecimento educacional; › Qualquer uma das medidas de proteção previstas no art. 101, I a VI, do ECA.

Art. 2º

A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

SÚMULA 192, STJ: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a Administração Estadual.

Atenção! Ainda que a condenação não tenha transitado em julgado, caso o réu esteja preso em unidade prisional estadual, a competência para decidir sobre os incidentes da execução penal será da Justiça Estadual.

SÚMULA 639, STJ: Não fere o contraditório e o devido processo decisório que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.

SÚMULA 662, STJ: Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Art. 3º

Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.

Art. 4º

O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

CRONOLOGIA DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

Até 02/2009	O STF PERMITIA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. “A ordem de prisão, em decorrência de decreto de custódia preventiva, de sentença de pronúncia ou de decisão de órgão julgador de segundo grau e de natureza processual e concerne aos interesses de garantia da aplicação da lei penal ou de execução da pena imposta, após o devido processo legal, não conflita com o art. 5º, inciso LVII, da Constituição.” STF. Tribunal Pleno. HC 68726/DF, rel. Min. Néri da Silveira, julgado em 28/06/1991.
De 02/2009 até 02/2016	STF PROIBIU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O réu poderia aguardar recursos preso sob prisão preventiva. “HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA “EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA”. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. [...] A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei 7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar.” STF. Tribunal Pleno. HC 84.078-7/MG, rel. Min. Eros Grau, julgado em 05/02/2009.
De 02/2016 até 11/2019	STF VOLTOU A PERMITIR a execução provisória após acórdão condenatório em 2º grau. “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR

	TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, <i>ainda que</i> sujeito a recurso especial ou extraordinário, <i>não compromete</i> o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado.” STF. Plenário. HC 126.292/SP, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 7/02/2016.
Desde 11/2019	STF PROIBIU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, exigindo trânsito em julgado para o cumprimento da pena. “O cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos É proibida a chamada execução provisória da pena.” STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF, ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 07/11/2019.
Desde 12/09/2024 para as condenações impostas pelo Tribunal do Júri	O STF decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri justifica a execução imediata da pena imposta. Dessa forma, CONDENADOS POR JÚRI POPULAR PODEM SER PRESOS IMEDIATAMENTE APÓS A DECISÃO. “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” STF. Plenário. RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024 (Tema 1068 Repercussão Geral).

TÍTULO II - DO CONDENADO E DO INTERNADO

Capítulo I - Da Classificação

★ Art. 5º

Os condenados *serão* classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal.

PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO		
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA	O princípio da individualização da pena é garantido constitucionalmente (art. 5º, XLVI, CF), e visa assegurar que a pena seja aplicada de forma proporcional e justa, levando em consideração as características específicas do condenado. A individualização ocorre em 3 fases: › Legislativa (tipo penal e penas cominadas); › Judicial (durante a sentença) › Executória (cumprimento da pena). O artigo 5º da LEP se refere à fase executória, onde a pena já foi determinada e deve ser cumprida de acordo com as condições pessoais do condenado.	
OBJETIVO	Adequar o cumprimento da pena às características pessoais do condenado.	
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO	Antecedentes criminais	Histórico criminal e social do condenado, verificando reincidência e comportamento anterior.
	Personalidade	Análise psicológica, psiquiátrica e comportamental para entender motivações e periculosidade.
FINALIDADE	› Ressocialização; › Reintegração social do condenado; › Redução da reincidência.	
INSTRUMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO	› Exames criminológicos; › Relatórios de comportamento; › Avaliações psicossociais.	
CONSEQUÊNCIAS DA CLASSIFICAÇÃO	Influência na escolha do regime de cumprimento, concessão de benefícios (progressão de regime, saídas temporárias, etc.).	
IMPORTÂNCIA PRÁTICA	Humanização das penas e tratamento individualizado conforme as necessidades e perigosidade do condenado.	

Art. 6º

A classificação será feita por **Comissão Técnica de Classificação** que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório.
(Lei 10.792/03)

Art. 7º

A **Comissão Técnica de Classificação**, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por **2 chefes de serviço**, **1 psiquiatra**, **1 psicólogo** e **1 assistente social**, quando se tratar de condenado à **pena privativa de liberdade**.

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço social.

COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO	
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE	2 chefes de serviço
	1 psiquiatra
	1 psicólogo
	1 assistente social

DEMAIS CASOS	A Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais do serviço social.
--------------	--

★ Art. 8º

O **CONDENADO** ao cumprimento de **pena privativa de liberdade, em regime fechado**, será submetido a **EXAME CRIMINOLÓGICO** para a obtenção dos elementos necessários a uma **adequada classificação** e com vistas à individualização da execução.

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo **poderá** ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em **regime semiaberto**.

EXAME DE CLASSIFICAÇÃO X EXAME CRIMINOLÓGICO	
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO	EXAME CRIMINOLÓGICO
Ampla e genérica	Específico
Orienta o modo de cumprimento da pena, guia seguro visando a ressocialização.	Busca construir um prognóstico de periculosidade do reeducando, partindo do binômio delito-delinquente.
Envolve aspectos relacionados à personalidade do condenado, seus antecedentes, sua vida familiar e social, sua capacidade laborativa.	Envolve a parte psicológica e psiquiátrica, atestando a maturidade do condenado, sua disciplina e capacidade de suportar frustrações (prognóstico criminológico).

JURISPRUDÊNCIA SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO

Nada impede que o magistrado das execuções criminais, facultativamente, requirite o exame criminológico e o utilize como fundamento da decisão que julga o pedido de progressão.

STF. 2ª Turma. Rcl 27616 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/10/2018 (Info 919).

Atenção! O julgado acima está **PARCIALMENTE SUPERADO**.

Com a Lei 14.843/24, o juiz **DEVERÁ** exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão de regime e, **somente se for dispensar o exame**, é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base nas peculiaridades do caso.

Não existe qualquer vício no fato de o exame criminológico **não ter sido feito** por médico psiquiatra.

Além do psiquiatra, o STJ admite também a realização do exame criminológico por psicólogo ou assistente social: A elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime com base em tal documento, mormente porque qualquer destes profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de regime.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 440208/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/10/2018.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 451804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/09/2018.

O cometimento de falta grave justifica a determinação de exame criminológico.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 396439/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/06/2018.

SÚMULAS SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO

Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439, STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Atenção! Tanto a Súmula Vinculante 26 quanto a Súmula 439 do STJ estão **superadas em parte**.

Isso porque, com a Lei 14.843/24 o juiz **DEVERÁ** exigir o exame criminológico em todas as situações de progressão de regime e, **somente se for dispensar o exame**, é que deverá fundamentar essa excepcionalidade com base nas peculiaridades do caso.

Art. 9º

A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá:

- I. entrevistar pessoas;
- II. requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado;
- III. realizar outras diligências e exames necessários.

★ Art. 9º-A

O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (Lei 15.295/25)

§ 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. (Lei 12.654/12)

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. (Lei 13.964/19)

§ 2º. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Lei 12.654/12)

§ 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. (Lei 13.964/19)

§ 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. (Lei 13.964/19)

§ 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética. (Lei 15.295/25)

§ 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia, nos termos do regulamento, vedada a sua utilização para qualquer outro fim. (Lei 15.295/25)

§ 7º. A coleta da amostra biológica será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. (Lei 15.295/25)

§ 8º. Constitui FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Lei 13.964/19)

§ 9º. A elaboração do laudo da amostra biológica coletada nos termos do § 7º será realizada por perito oficial. (Lei 15.295/25)

§ 10. Nos casos dos crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos coletados em locais de crime e corpos de delito e a inclusão dos respectivos perfis genéticos no banco deverão ser realizados, se possível, em até 30 dias contados da recepção da amostra pelo laboratório de DNA. (Lei 15.295/25)

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO - ANTES E DEPOIS DA LEI 15.295/25

ANTES DA LEI 15.295/25	DEPOIS DA LEI 15.295/25
O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional.	O condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional.

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO	
DESTINATÁRIO	Condenados à pena de reclusão em regime inicial fechado.
PROCEDIMENTO	Coleta de DNA no ingresso no estabelecimento prisional (obrigatório).
FINALIDADE	Identificação do perfil genético (<i>uso exclusivo para identificação</i>).
BANCO DE DADOS	Sigiloso e regulamentado pelo Poder Executivo, com garantias mínimas de proteção de dados genéticos.
RECUSA DO CONDENADO	Configura falta grave (sanções no cumprimento da pena).
ACESSO AOS DADOS	Autoridade policial pode solicitar ao juiz. O condenado tem direito de acessar seus dados e a cadeia de custódia.
USO RESTRITO	Apenas para identificação do perfil genético. É proibida fenotipagem genética.
DESCARTE DA AMOSTRA	Amostra biológica deve ser descartada <i>imediatamente após a identificação do perfil genético</i> , guardando-se material suficiente para a eventualidade de nova perícia, nos termos do regulamento, vedada a sua utilização para qualquer outro fim.
GARANTIA TÉCNICA	Procedimento conduzido por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia

JURISPRUDÊNCIA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO
O fornecimento de perfil genético, nos termos do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, não constitui violação do princípio da vedação à autoincriminação, configurando falta grave a recusa. STJ. 6ª Turma. HC 879.757/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 20/8/2024 (Info 822). Atenção! Márcio Cavalcante* ensina que a obrigatoriedade de fornecer o perfil genético, como estabelecido no art. 9º-A da LEP, não está relacionada a uma investigação de crime específico que a pessoa cometeu. O objetivo não é produzir uma prova contra o condenado, mas sim registrar e identificar o indivíduo. Trata-se de uma ampliação dos métodos de identificação, possibilitada pelos avanços técnicos, e pode ser usada para elucidação de crimes futuros. Portanto, não há ilegalidade na exigência de coleta do perfil genético do condenado, especialmente em casos como o do art. 217-A do Código Penal. A recusa em fornecer esse material configura falta grave, conforme os arts. 9º-A, § 8º, e 50, VIII, da LEP, não sendo possível justificar a recusa com base em crimes futuros e incertos. <i>* Buscador Dizer o Direito. O fornecimento de perfil genético, nos termos do art. 9º-A da LEP, não constitui violação do princípio da vedação à autoincriminação, configurando falta grave a recusa.</i> É nula, para fins de identificação criminal, a coleta compulsória de material orgânico não descartado de pessoas definitivamente não condenadas. STJ. 6ª Turma. RHC 162.703/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/09/2022 (Info 750)

Capítulo II - Da Assistência

Seção I - Disposições Gerais

Art. 10

A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

★ Art. 11

A ASSISTÊNCIA será:

- I. material;

- II. à saúde;
- III. jurídica;
- IV. educacional;
- V. social;
- VI. religiosa.

Seção II - Da Assistência Material

Art. 12

A ASSISTÊNCIA MATERIAL ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.

Art. 13

O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

Seção III - Da Assistência à Saúde

Art. 14

A ASSISTÊNCIA À SAÚDE do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§ 1º. (VETADO)

§ 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

§ 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Lei 11.942/09)

§ 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. (Lei 14.326/22)

Seção IV - Da Assistência Jurídica

Art. 15

A ASSISTÊNCIA JURÍDICA é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado.

Art. 16

As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. (Lei 12.313/10)

§ 1º. As Unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais. (Lei 12.313/10)

§ 2º. Em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor Público. (Lei 12.313/10)

§ 3º. Fora dos estabelecimentos penais, serão implementados Núcleos Especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. (Lei 12.313/10)

Seção V - Da Assistência Educacional

Art. 17

A ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado.

Art. 18

O ensino de **1º grau** será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa.

Art. 18-A

O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Lei 13.163/15)

§ 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. (Lei 13.163/15)

§ 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. (Lei 13.163/15)

§ 3º. A União, os Estados, os Municípios e o DF incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. (Lei 13.163/15)

Art. 19

O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico.

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.

Art. 20

As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.

Art. 21

Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.

Art. 21-A

O censo penitenciário deverá apurar: (Lei 13.163/15)

- I. o nível de escolaridade dos presos e das presas; (Lei 13.163/15)
- II. a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; (Lei 13.163/15)
- III. a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; (Lei 13.163/15)
- IV. a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; (Lei 13.163/15)
- V. outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. (Lei 13.163/15)

Seção VI - Da Assistência Social

Art. 22

A ASSISTÊNCIA SOCIAL tem por finalidade **amparar** o preso e o internado e **prepará-los para o retorno à liberdade**.

Art. 23

Incumbe ao SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- I. conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames;
- II. relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido;
- III. acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias;
- IV. promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação;

- V. promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade;
- VI. providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho;
- VII. orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima.

Seção VII - Da Assistência Religiosa

Art. 24

A ASSISTÊNCIA RELIGIOSA, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos.

§ 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Seção VIII - Da Assistência ao Egresso

Art. 25

A ASSISTÊNCIA ao EGRESSO consiste:

- I. na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade;
- II. na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II poderá ser prorrogado 1 única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego.

★ Art. 26

CONSIDERA-SE EGRESSO para os efeitos desta Lei:

- I. o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento;
- II. o liberado condicional, durante o período de prova.

EGRESSO	
Liberado DEFINITIVO	Pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento.
Liberado CONDICIONAL	Durante o período de prova.

Art. 27

O serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho.

Capítulo III - Do Trabalho

Seção I - Disposições Gerais

★ Art. 28

O TRABALHO do CONDENADO, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

§ 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene.

§ 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

★ Art. 29

O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo.

§ 1º. O PRODUTO DA REMUNERAÇÃO pelo trabalho deverá atender:

- a. à indenização dos danos causados pelo crime, **desde que** determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
- b. à assistência à família;
- c. a pequenas despesas pessoais;
- d. ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.

§ 2º. **Ressalvadas** outras aplicações legais, **será depositada a parte restante para constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança**, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade.

JURISPRUDÊNCIA SOBRE TRABALHO REMUNERADO DO PRESO

O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no art. 29, *caput*, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP) **não representa violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, sendo inaplicável à hipótese a garantia de salário-mínimo** prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal.

STF. Plenário. ADPF 336/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).

O art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal garante como direito ao trabalhador urbano e rural a duração do trabalho normal **não superior a 44 horas semanais**.

Assim, malgrado não exista regramento específico que precise um limite máximo de horas de trabalho externo semanais na Lei de Execução Penal, **não se pode deixar de observar o limite estabelecido pela Constituição Federal**, estatuído a fim de garantir ao trabalhador - categoria de que não se exclui aquele em cumprimento de pena - o repouso necessário e preservá-lo de excessos que lhe possam prejudicar a saúde, **sob pena de desvirtuar os próprios objetivos ressocializadores que norteiam a concessão do benefício**.

STJ. 5ª Turma. HC 480.385/RS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 21/02/2019.

★ Art. 30

As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade **não serão remuneradas**.

Seção II - Do Trabalho Interno

★ Art. 31

O CONDENADO à PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE **está OBRIGADO AO TRABALHO** na medida de suas aptidões e capacidade.

Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho **não é obrigatório** e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.

TRABALHO DO PRESO

REGRA	OBRIGATÓRIO
O trabalho não é obrigatório	› Preso provisório (art. 31, parágrafo único) › Preso político (art. 200)
CLT	Não está sujeito ao regime da CLT (art. 28, § 2º)
Remuneração	Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo (art. 29)
Jornada de trabalho	Não será inferior a 6 nem superior a 8 horas , com descanso nos domingos e feriados (art. 33)

A LEP prevê que o condenado à pena privativa de liberdade que não cumprir o dever de trabalho comete falta grave (art. 50, VI).

Assim, constitui falta grave na execução penal a recusa injustificada do condenado ao exercício de trabalho interno.

STJ. 6ª Turma. HC 264.989-SP, Rel. Min. Ericson Marinho, julgado em 4/8/2015 (Info 567)

Márcio Cavalcante destaca que o dever de trabalho imposto pela LEP ao apenado não é considerado como pena de trabalho forçado. Em outras palavras, quando a CF/88 proíbe penas de trabalhos forçados, isso não significa que ela vede o trabalho interno obrigatório nos presídios.

Sobre o tema, veja o que diz o art. 6º, 3, a, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica):

Art. 6º (...)

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo:

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado.

★ Art. 32

Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a **habilitação**, a **condição pessoal** e as **necessidades futuras do preso**, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

§ 1º. Deverá ser **limitado**, tanto quanto possível, o **artesanato sem expressão econômica**, **salvo** nas regiões de turismo.

§ 2º. Os **maiores de 60 anos** poderão solicitar **ocupação adequada** à sua idade.

§ 3º. Os **doentes ou deficientes físicos** somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado.

★ Art. 33

A **JORNADA NORMAL DE TRABALHO** **não será inferior a 6 nem superior a 8 horas**, com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.

JORNADA DE TRABALHO DO PRESO	
REGRA	A jornada de trabalho não pode ser inferior a 6h nem superior a 8h , com descanso nos domingos e feriados (art. 33, <i>caput</i>).
EXCEÇÃO 1	Pode ser atribuído HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal (art. 33, parágrafo único). O cálculo para remição da pena em razão de trabalho interno de conservação e manutenção do estabelecimento penal, realizado em horário especial inferior a 6 horas diárias, deve se dar pela quantidade de dias efetivamente trabalhados. STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.356.272/RN, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgado em 27/2/2024 (Info 21 - Edição Extraordinária). Segundo o art. 33 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8 horas. Apesar disso, se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas diárias (menos do que prevê a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição de pena. Como esse trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio, isso gerou uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que seja desprezado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. STF. 2ª Turma. RHC 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860).
EXCEÇÃO 2	Se o apenado desempenhar atividade laboral fora do limite máximo da jornada de trabalho (8 horas diárias), o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena, considerando-se cada 6 horas extras realizadas como 1 dia de trabalho. STJ. 6ª Turma. REsp 1.064.934/RS, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 11/12/2009.
EXCEÇÃO 3	Se o preso, ainda que sem autorização do juízo ou da direção do estabelecimento prisional, efetivamente trabalhar nos domingos e feriados, esses dias deverão ser considerados no cálculo da remição da pena.

	STJ. 5ª Turma. HC 346.948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/6/2016 (Info 586)
EXCEÇÃO 4	Trabalho cumprido em jornada inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado para fins de remição caso tenha sido uma determinação da direção do presídio. STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860)

Art. 34

O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.

§ 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. (Lei 10.792/03)

§ 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. (Lei 10.792/03)

Art. 35

Os órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Territórios, DF e dos Municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal.

Seção III - Do Trabalho Externo

Art. 36

O TRABALHO EXTERNO será admissível para os presos em regime fechado **somente** em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, **desde que** tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º. O limite máximo do número de presos será de **10%** do total de empregados na obra.

§ 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expreso do preso.

★ Art. 37

A prestação de TRABALHO EXTERNO, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, **dependerá** de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de **1/6 da pena**.

Parágrafo único. REVOGAR-SE-Á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRABALHO EXTERNO

Requisitos SUBJETIVOS	Autorização da direção do estabelecimento, a qual dependerá de: › Aptidão, › Disciplina e › Responsabilidade.
Requisitos OBJETIVOS	Cumprimento mínimo de 1/6 da pena (fração aplicável somente para regime fechado).

JURISPRUDÊNCIA SOBRE A EXIGÊNCIA OBJETIVA DO ART. 37 DA LEP - STF X STJ

STF	A exigência objetiva do art. 37 de que o condenado tenha cumprido no
-----	---

	mínimo 1/6 da pena, para fins de trabalho externo, aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em REGIME FECHADO. Assim, o trabalho externo é admissível aos apenados que estejam no regime semiaberto ou aberto mesmo que ainda não tenham cumprido 1/6 da pena. Em tese, o condenado ao regime semiaberto ou aberto poderia ter direito ao trabalho externo já no primeiro dia de cumprimento da pena. STF. Plenário. EP 2 TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/6/2014 (Info 752)
STJ	Para o STJ, o cumprimento do requisito de 1/6 da pena, previsto no art. 37 da LEP, É EXIGIDO TAMBÉM para os apenados que iniciaram a pena no REGIME SEMIABERTO. Embora o recorrente tenha iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto, as instâncias ordinárias negaram o benefício por falta do requisito objetivo. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual exige o cumprimento de 1/6, inclusive, para apenados que iniciaram a pena no regime semiaberto. STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 853.617/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 30/10/2023.

É possível autorização para trabalho externo em empresa da família.

O fato de o irmão do apenado ser um dos sócios da empresa empregadora não constitui óbice à concessão do benefício do trabalho externo, ainda que se argumente sobre o risco de ineficácia da realização do trabalho externo devido à fragilidade na fiscalização.

STJ. 5ª Turma. HC 310.515-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 17/9/2015 (Info 569)

Capítulo IV - Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina

Seção I - Dos Deveres

Art. 38

Cumpra ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena.

Art. 39

Constituem **DEVERES DO CONDENADO**:

- I. comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
- II. obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
- III. urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
- IV. conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
- V. execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
- VI. submissão à sanção disciplinar imposta;
- VII. indenização à vítima ou aos seus sucessores;
- VIII. indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
- IX. higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
- X. conservação dos objetos de uso pessoal.

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.

Seção II - Dos Direitos

Art. 40

Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios.

Art. 41

Constituem **DIREITOS DO PRESO**:

- I. alimentação suficiente e vestuário;
- II. atribuição de trabalho e sua remuneração;
- III. Previdência Social;
- IV. constituição de pecúlio;
- V. proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
- VI. exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, **desde que** compatíveis com a execução da pena;
- VII. assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
- VIII. proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;
- IX. entrevista pessoal e reservada com o advogado;
- X. visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

O fato de o **visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita** em estabelecimento prisional.

STJ. 3ª Seção. REspS 2.119.556/DF e 2.109.337/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), julgado em 12/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1274) (Info 840).

- XI. chamamento nominal;
- XII. igualdade de tratamento **salvo quanto** às exigências da individualização da pena;
- XIII. audiência especial com o diretor do estabelecimento;
- XIV. representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;
- XV. contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
- XVI. atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. (Lei 10.713/03)

§ 1º. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV **poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal.** (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 41, § 1º, DA LEP

ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO.	Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL.

LEP, art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos **não poderão exceder a 30 dias, ressalvada** a hipótese do regime disciplinar diferenciado.

§ 2º. O preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Código Penal, **não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal.** (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 41, § 2º, DA LEP

ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
Visita íntima ou conjugal ao preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino	
Não havia previsão específica.	Não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal.

Atenção! Segundo Rogério Sanches, a proibição do § 2º do art. 41 deve ser interpretada de forma **restritiva**, aplicando-se **apenas** à visita íntima da vítima

específica da violência. Para outros casos, a proibição deveria depender de fundamentação específica.

REVISTAS ÍNTIMAS EM PRESÍDIOS

1. Em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é **INADMISSÍVEL** a **REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA** com o **desnudamento de visitantes** ou **exames invasivos com finalidade de causar humilhação**. A prova obtida por esse tipo de revista é **ilícita**, **salvo** decisões judiciais em cada caso concreto. A presente decisão tem efeitos prospectivos a partir da publicação da ata do julgamento.
 2. A **autoridade administrativa**, de forma fundamentada e por escrito, tem o poder de **não permitir** a visita diante da presença de **indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado**, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos. São considerados **robustos indícios embasados em elementos tangíveis e verificáveis**, como informações prévias de inteligência, denúncias, e comportamentos suspeitos.
 3. Confere-se o **prazo de 24 meses**, a contar da data deste julgamento, para **aquisição e instalação de equipamentos como scanners corporais**, esteiras de raio X e portais detectores de metais em todos os estabelecimentos penais.
 4. Fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e aos Estados que, por meio dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo Nacional de Segurança Pública, promovam a aquisição ou locação, e distribuição de scanners corporais para as unidades prisionais, em conformidade com sua atribuição de coordenação nacional da política penitenciária, assegurando a proteção dos servidores, a integridade dos detentos e a dignidade dos visitantes, prevenindo práticas abusivas e ilícitas, sem interferir na autonomia dos entes federativos, e garantindo a aplicação uniforme das diretrizes de segurança penitenciária no país.
 5. Devem os entes federados, no âmbito de suas atribuições, garantir que a aquisição ou locação de scanners corporais para as unidades prisionais esteja contemplada no respectivo planejamento administrativo e orçamento, com total prioridade na aplicação dos recursos.
 6. **Excepcionalmente**, na impossibilidade ou inefetividade de utilização do scanner corporal, esteira de raio-x, portais detectores de metais, a **REVISTA ÍNTIMA** para ingresso em estabelecimentos prisionais, diante de indícios robustos de suspeitas, tangíveis e verificáveis, **deverá ser motivada para cada caso específico e dependerá da plena concordância do visitante, vedada, em qualquer circunstância, a execução da revista como forma de humilhação e de exposição vexatória**; deve ser realizada em local adequado, **exclusivo** para tal verificação, e **apenas** em pessoas maiores e que possam emitir consentimento válido por si ou por meio de seu representante legal, de acordo com protocolos gerais e nacionais preestabelecidos e por **pessoas do mesmo gênero** do visitante, **preferencialmente por profissionais de saúde**, nas hipóteses de desnudamento e exames invasivos.
 - (i) O **excesso ou o abuso** da realização da revista íntima acarretarão **responsabilidade do agente público ou do profissional de saúde habilitado e ilicitude** de eventual prova obtida.
 - (ii) **Caso não haja concordância** do visitante, a **autoridade administrativa** poderá, de forma fundamentada e por escrito, **impedir a realização da visita**.
 - (iii) O procedimento de **revista em criança, adolescente ou pessoa com deficiência intelectual que não possa** emitir consentimento válido será substituído pela **REVISTA INVERTIDA**, direcionada à pessoa a ser visitada.
- STF. Plenário. ARE 959.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/04/2025 (Repercussão Geral – Tema 998) (Info 1172).

★ Art. 41-A

Os **ENCONTROS REALIZADOS NO PARLATÓRIO OU POR MEIO VIRTUAL** entre **presos provisórios ou condenados** vinculados a organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas e os seus visitantes **poderão ser monitorados por meio de captação audiovisual e gravação**. (Lei 15.358/26)

§ 1º. O **monitoramento** poderá ser requerido pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público ou pela administração penitenciária. (Lei 15.358/26)

§ 2º. A **visitação e o monitoramento nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima** ficam sujeitos às **regras especiais previstas na Lei 11.671/08**. (Lei 15.358/26)

★ Art. 41-B

Observado o disposto no § 2º do art. 41-A desta Lei, o conteúdo das comunicações monitoradas entre advogado e cliente, **quando** o monitoramento houver sido autorizado por razões fundadas de conluio criminoso reconhecidas judicialmente, será submetido à análise exclusiva do juízo competente para o controle da legalidade da investigação, **distinto** do juízo responsável pela instrução e pelo julgamento da ação penal. (Lei 15.358/26)

§ 1º. O juízo de controle decidirá sobre a licitude, a pertinência e a necessidade da prova e sobre a sua eventual inutilização, antes de qualquer remessa ao juízo da instrução. (Lei 15.358/26)

§ 2º. As gravações ou os registros que não interessarem à prova deverão ser inutilizados por decisão fundamentada do juízo de controle, a requerimento do Ministério Público ou da parte interessada, facultada a presença do acusado ou de seu defensor. (Lei 15.358/26)

§ 3º. O conteúdo das comunicações **INDEFERIDAS** ou **DECLARADAS ILÍCITAS** **não poderá** ser acessado, direta ou indiretamente, pelo juízo da instrução criminal. (Lei 15.358/26)

Art. 42

Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber, o disposto nesta Seção.

Art. 43

É garantida a liberdade de contratar MÉDICO DE CONFIANÇA PESSOAL do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.

Seção III - Da Disciplina

Subseção I - Disposições Gerais

Art. 44

A DISCIPLINA consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.

Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório.

★ Art. 45

Não haverá falta nem sanção disciplinar **sem** expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

§ 1º. As sanções **não poderão** colocar em perigo a integridade física e moral do condenado.

§ 2º. É **VEDADO** o emprego de cela escura.

§ 3º. São **VEDADAS** as sanções coletivas.

É proibida a aplicação de sanções coletivas.

Se, na execução penal, não foi possível identificar o autor da falta grave, não é possível aplicar a punição a todos os detentos que estavam no local do fato. Isso porque a LEP proíbe a aplicação de sanções coletivas (art. 45, § 3º) e a CF/88 determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado (art. 5º, XLV), exigindo, portanto, a individualização da conduta.

O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave.

STJ. 6ª Turma. HC 177.293-SP, Rel. Min Mario Tereza de Assis Moura. Julgado em 24/04/2012

Art. 46

O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.

Art. 47

O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.

Art. 48

Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado.

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.

Subseção II - Das Faltas Disciplinares

Art. 49

As **FALTAS DISCIPLINARES** classificam-se em **leves, médias e graves**. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.

Parágrafo único. Pune-se a **tentativa** com a **sanção correspondente à falta consumada**.

CLASSIFICAÇÃO DAS FALTAS DISCIPLINARES	
FALTAS GRAVES	Apenas as faltas graves geram repercussão direta na dimensão judicial da execução da pena.
FALTAS LEVES e MÉDIAS	Dão ensejo à aplicação de sanções disciplinares, bem como são definidas pela legislação local (estadual) a qual deverá prever ainda as punições aplicáveis.

★ Art. 50

Comete **FALTA GRAVE** o condenado à **PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE** que:

- I. incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
- II. fugir;
- III. possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
- IV. provocar acidente de trabalho;
- V. descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
- VI. inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
- VII. tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Lei 11.466/07)

SÚMULA 660, STJ: A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave.

SÚMULA 661, STJ: A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais.

- VIII. recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.

JDPP 16: O rol trazido pelo art. 50 da LEP é **taxativo**, não comportando interpretação extensiva ou equiparação analógica.

★ Art. 51

Comete **FALTA GRAVE** o condenado à **PENA RESTRITIVA DE DIREITOS** que:

- I. descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;
- II. retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;
- III. inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

CONDENADO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - FALTAS	
FALTAS LEVES e MÉDIAS (art. 49 da LEP)	FALTAS GRAVES (art. 51 da LEP)
É aplicada pelo diretor do estabelecimento.	O diretor representa ao juízo da execução penal para que este aplique as sanções.
Sujeitam o sentenciado ao poder disciplinar da administração prisional (art. 48 da LEP).	Cabe à administração carcerária representar ao juízo da execução para fins de conversão da pena em privativa de liberdade (art. 48, parágrafo único, e 181, §§ 1º, d, 2º e 3º, da LEP).

★ Art. 52

A prática de fato previsto como CRIME DOLOSO constitui FALTA GRAVE e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), com as seguintes características: (Lei 13.964/19)

- I. duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; (Lei 13.964/19)
- II. recolhimento em cela individual; (Lei 13.964/19)
- III. visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas; (Lei 13.964/19)
- IV. direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; (Lei 13.964/19)
- V. entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário; (Lei 13.964/19)
- VI. fiscalização do conteúdo da correspondência; (Lei 13.964/19)
- VII. participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. (Lei 13.964/19)

§ 1º. O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: (Lei 13.964/19)

- I. que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; (Lei 13.964/19)
- II. sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. (Lei 13.964/19)

§ 2º. (REVOGADO pela Lei 13.964/19)

§ 3º. Existindo INDÍCIOS de que o preso exerce LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. (Lei 13.964/19)

§ 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) poderá ser PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso: (Lei 13.964/19)

- I. continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; (Lei 13.964/19)
- II. mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais. (Lei 13.964/19)

§ 6º. A VISITA de que trata o inciso III do *caput* deste artigo será **GRAVADA** em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com autorização judicial, e acompanhada por policial penal. (Lei 15.358/26)

§ 7º. Após os **primeiros 6 meses** de RDD, o preso que **não receber** a visita de que trata o inciso III do *caput* deste artigo **poderá**, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com **1 pessoa da família, 2 vezes por mês** e por **10 minutos**. (Lei 13.964/19)

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)		
HIPÓTESES	Sanção	› Quando há prática de crime doloso , por preso provisório ou condenado, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas.
	Medida Cautelar	› Quando houver alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; ou › Fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa , associação criminosa ou milícia privada , independente da prática de falta grave.
RESTRIÇÕES		› Cella individual; › Banho de sol por 2 horas diárias , fora da cela, em grupos de até 4 presos , desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso; › Entrevistas sempre monitoradas, exceto com o defensor; › Fiscalização do conteúdo da correspondência; › Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência , garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.
	Visitas	› Quinzenais , de 2 pessoas por vez , sem contato físico e passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas ; › Gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com autorização judicial , e acompanhada por policial penal. › Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber a visita poderá , após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com 1 pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos .
LOCAL	Se existirem indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação , o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL .	
AUTORIZAÇÃO	Por despacho do juiz competente, após requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa, precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias .	
DURAÇÃO	› Duração máxima de até 2 anos , sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie; › Pode ser PRORROGADO SUCESSIVAMENTE , por períodos de 1 ano , existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e segurança ou que mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada , considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.	

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) - ANTES E DEPOIS DA LEI 13.964/19	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
REGRA	REGRA
Preso provisório ou condenado.	Preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro.
EXCEÇÃO	
Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	
HIPÓTESES DE CABIMENTO	
Prática de fato previsto como crime doloso, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas.	Prática de fato previsto como crime doloso, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas.
Quando apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	Quando que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.
Quando recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	Quando recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave.
CARACTERÍSTICAS	
Duração máxima de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada.	Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie.
Recolhimento em cela individual.	Recolhimento em cela individual.
Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas.	Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas.
Direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.	Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso.
-	Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário.
-	Fiscalização do conteúdo da correspondência.
-	Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.
-	Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em

	estabelecimento prisional federal.
-	Poderá ser prorrogado sucessivamente, por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso: › Continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; › Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.
-	As visitas quinzenais , de 2 pessoas por vez, serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizadas por agente penitenciário.
-	Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com 1 pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos .

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal, desde que ocorra a apuração do ilícito com as garantias constitucionais.

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

STF. Plenário. RE 776.823, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 758) (Info 1001)

Não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do MP.

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Isso significa que está superada – apesar de não formalmente cancelada – a Súmula 533 do STJ.

STF. Plenário. RE 972.598, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 941) (Info 985)

CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE *

ATRAPALHA	› PROGRESSÃO: interrompe o prazo para a progressão de regime (Súmula 534 STJ); › REGRESSÃO: acarreta a regressão de regime (art. 118, I); › REMIÇÃO: revoga até 1/3 do tempo remido (art. 127); › SAÍDAS TEMPORÁRIAS: revoga as saídas temporárias (art. 125, caput); › TRABALHO EXTERNO: revoga a autorização de trabalho externo (art. 37, parágrafo único);
------------------	--

	› RDD: pode sujeitar o condenado ao RDD (<i>art. 52, caput</i>); › MONITORAÇÃO ELETRÔNICA: pode revogar a monitoração eletrônica (<i>art. 146-D, II</i>); › CONVERSÃO: se o condenado está cumprindo pena restritiva de direitos, esta poderá ser convertida em privativa de liberdade (<i>art. 181, § 1º, d</i>); › ISOLAMENTO: isolamento na própria cela ou em local adequado (<i>art. 57, parágrafo único c/c art. 53, IV</i>); › DIREITOS: suspensão ou restrição de direitos (<i>art. 57, parágrafo único c/c art. 53, III</i>).
NÃO ATRAPALHA	› LIVRAMENTO CONDICIONAL: não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (<i>Súmula 441 STJ</i>); › INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA: não interfere no tempo para a concessão de indulto e comutação de pena (<i>Súmula 535 STJ</i>), salvo se o requisito for expressamente previsto no Decreto Presidencial.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (*Buscador Dizer o Direito. Resumo das consequências decorrentes da prática de falta grave*).

FALTA GRAVE E A UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO

Se o preso, durante o trabalho externo, for encontrado portando celular ou seus componentes essenciais, haverá a prática de falta grave?

5ª Turma do STJ: SIM	Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei 11.466/07 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel. <i>STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 839.818/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/10/2023.</i>
6ª Turma do STJ: NÃO	O entendimento da Sexta Turma é no sentido de que, durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP. <i>STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 866.758-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgado em 15/4/2024 (Info 817).</i>

SÚMULAS SOBRE FALTA GRAVE

Súmula 661, STJ: A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais.

Súmula 660, STJ: A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave.

Súmula 535, STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.

Súmula 534, STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 526, STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Súmula 441, STJ: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 7 DO STJ

1. **A posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave.** (Súmula 660/STJ)
 - › Tese atualizada pela adoção da redação da Súmula 660 do STJ.
Redação anterior: Após a vigência da Lei 11.466, de 28 de março de 2007, constitui falta grave a posse de aparelho celular ou de seus componentes, tendo em vista que a *ratio essendi* da norma é proibir a comunicação entre os presos ou destes com o meio externo.
2. **O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.** (Súmula 526/STJ)
 - › Tese atualizada pela adoção da redação da Súmula 526 do STJ.
Redação anterior: A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. (Recurso Repetitivo - Tema 655).
3. **Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos.**
 - › Tese atualizada.
Redação anterior: Diante da inexistência de legislação específica quanto ao prazo prescricional para apuração de falta grave, deve ser adotado o menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP, ou seja, o de 3 anos para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei 12.234/10 ou o de 2 anos se a falta tiver ocorrido até essa data.
4. **Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.**
 - › Tese atualizada.
Redação anterior: Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Recurso Repetitivo - Tema 652)
5. **A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva.**
6. **É possível a regressão de regime para o cumprimento de pena mais gravoso, inclusive na modalidade *per saltum*, em razão do cometimento de falta grave.**
 - › Tese atualizada.
Redação anterior: O cometimento de falta grave enseja a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso.
7. **A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.** (Súmula 534/STJ)
 - › Tese atualizada pela adoção da redação da Súmula 534 do STJ.
Redação anterior: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime.
8. **Com o advento da Lei n. 12.433, de 29 de junho de 2011, o cometimento de falta grave não mais enseja a perda da totalidade do tempo remido, mas limita-se ao patamar de 1/3, cabendo ao juízo das execuções penais dimensionar o quantum, segundo os critérios do art. 57 da LEP.**
9. **A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.** (Súmula n. 441/STJ).
 - › Com a publicação da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o art. 83, III, "b", do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses

para a concessão do livramento condicional. Essa alteração legislativa, contudo, não altera a tese acima exposta.

10. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios.

› Tese atualizada.

Redação anterior: A prática de falta grave não interrompe o prazo para aquisição do indulto e da comutação, salvo se houver expressa previsão a respeito no decreto concessivo dos benefícios.

FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL II - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 144 DO STJ

1. Faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime, para que os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena e o direito ao esquecimento sejam respeitados.
2. O cometimento de falta de natureza especialmente grave constitui fundamento idôneo para decretação de perda dos dias remidos na fração legal máxima de 1/3 (art. 127 da Lei N. 7.210/1984 - Lei de Execução Penal).
3. O cometimento de falta grave durante a execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (art. 118, I, da Lei de Execução Penal - LEP), não havendo falar em ofensa à coisa julgada.
4. Quando não houver regressão de regime prisional, é dispensável a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave.
5. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data-base para fins de saída temporária e trabalho externo.
6. A posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal e materialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra e extramuros.
7. É prescindível a perícia de aparelho celular apreendido para a configuração da falta disciplinar de natureza grave do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/1984.
8. O reconhecimento de falta grave prevista no art. 50, III, da Lei n. 7.210/1984 dispensa a realização de perícia no objeto apreendido para verificação da potencialidade lesiva, por falta de previsão legal.
9. É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.
10. A posse de drogas no curso da execução penal, ainda que para uso próprio, constitui falta grave.

FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL III - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 145 DO STJ

1. A decisão proferida pela autoridade administrativa prisional em processo administrativo disciplinar - PAD que apura o cometimento de falta grave disciplinar no âmbito da execução penal é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
2. A decisão que reconhece a prática de falta grave disciplinar deverá ser desconstituída diante das hipóteses de arquivamento de inquérito policial ou de posterior absolvição na esfera penal, por inexistência do fato ou negativa de autoria, tendo em vista a atipicidade da conduta.
3. No processo administrativo disciplinar que apura a prática de falta grave, não há obrigatoriedade de que o interrogatório do sentenciado seja o último ato da instrução, bastando que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, e que um defensor esteja presente.
4. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

5. No processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal, a inexistência de defesa técnica por advogado na oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade do PAD.
6. A ausência de defesa técnica em procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave em execução penal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e enseja nulidade absoluta do PAD.
7. É dispensável nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave, se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.
8. A nova redação do art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP, que prevê a limitação da perda dos dias remidos a 1/3 (um terço) do total no caso da prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais benéfica.
9. O reconhecimento de falta grave no curso da execução penal justifica a perda de até 1/3 do total de dias trabalhados pelo apenado até a data do ato de indisciplina carcerária, ainda que não haja declaração judicial da remição, consoante a interpretação sistemática e teleológica do art. 127 da LEP.
10. O rol do art. 50 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), que prevê as condutas que configuram falta grave, é taxativo, não possibilitando interpretação extensiva ou complementar, a fim de acrescer ou ampliar o alcance das condutas previstas.

FALTA GRAVE EM EXECUÇÃO PENAL IV - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 146 DO STJ

1. É necessária a individualização da conduta para reconhecimento de falta grave praticada pelo apenado em autoria coletiva, não se admitindo a sanção coletiva a todos os participantes indistintamente.
É importante não confundir "sanção coletiva" com "autoria coletiva". Sanção coletiva é vedada pelo ordenamento jurídico. A autoria coletiva, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (STJ, 5ª Turma. AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 28/6/2018).
2. A imposição da falta grave ao executado em razão de conduta praticada por terceiro, quando não comprovada a autoria do reeducando, viola o princípio constitucional da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal).
3. A desobediência aos agentes penitenciários configura falta de natureza grave, a teor da combinação entre os art. 50, VI, e art. 39, II e V, da Lei de Execuções Penais.
4. A inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP.
5. A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP.
6. O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, a teor dos art. 50, VI e art. 146-C da Lei n. 7.210/1989 - LEP.
7. A fuga configura falta grave de natureza permanente, porquanto o ato de indisciplina se prolonga no tempo, até a recaptura do apenado.
8. O marco inicial da prescrição para apuração da falta grave em caso de fuga é o dia da recaptura do foragido.
9. A falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de benefícios da execução penal.
10. A prática de falta grave no curso da execução penal constitui fundamento idôneo para negar a progressão de regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
11. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal justifica a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime.
Súmula 439-STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
12. Os efeitos da prática de outra infração penal, no curso do livramento condicional, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os

consectários legais da falta grave.

(...) II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.

III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes. IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional.

STJ. 5ª Turma. HC 479.923/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 26/02/2019.

13. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal - CP.
14. O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
15. A falta grave disciplinar deve ser sopesada pelo órgão jurisdicional na análise do requisito subjetivo para fins de concessão de trabalho externo, nos termos do art. 37 da LEP.
16. Consoante previsão dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP, configura falta grave a recusa pelo condenado à execução de trabalho interno regularmente determinado pelo agente público competente, não havendo que se confundir o dever de trabalho, referendado pela Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 6º), com a pena de trabalho forçado, vedada pela CF - art. 5º, XLVIII, c.
17. A falta disciplinar de natureza grave praticada no período estabelecido pelos decretos presidenciais que tratam de benefícios executórios impede a concessão de indulto ou de comutação da pena, ainda que a penalidade tenha sido homologada após a publicação das normas.
18. A prática de falta grave durante a execução permite a regressão de regime de pena *per saltum* (art. 118, I, da LEP), sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112 da mesma lei.

Subseção III - Das Sanções e das Recompensas

★ Art. 53

Constituem **SANÇÕES DISCIPLINARES**:

- I. **advertência verbal**;
- II. **repreensão**;
- III. **suspensão ou restrição de direitos** (artigo 41, parágrafo único);
- IV. **isolamento na própria cela, ou em local adequado**, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.
- V. **inclusão no regime disciplinar diferenciado**. (Lei 10.792/03)

★ Art. 54

As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do **DIRETOR DO ESTABELECIMENTO** e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do **JUIZ COMPETENTE**. (Lei 10.792/03)

§ 1º. A autorização para a inclusão do preso em **regime disciplinar** dependerá de **requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa**. (Lei 10.792/03)

§ 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em **regime disciplinar** será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no **prazo máximo de 15 dias**. (Lei 10.792/03)

Art. 55

As **RECOMPENSAS** têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Art. 56

São **RECOMPENSAS**:

- I. o elogio;
- II. a concessão de regalias.

Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias.

Subseção IV - Da Aplicação das Sanções

Art. 57

Na aplicação das **SANÇÕES DISCIPLINARES**, levar-se-ão em conta a **natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato**, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. (Lei 10.792/03)

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei. (Lei 10.792/03)

★ Art. 58

O **ISOLAMENTO, a SUSPENSÃO E A RESTRIÇÃO DE DIREITOS não poderão exceder a 30 dias, ressalvada** a hipótese do regime disciplinar diferenciado. (Lei 10.792/03)

Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao **Juiz da execução**.

Subseção V - Do Procedimento Disciplinar

Art. 59

Praticada a **falta disciplinar**, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.

Parágrafo único. A decisão será motivada.

★ Art. 60

A **AUTORIDADE ADMINISTRATIVA** poderá decretar o **ISOLAMENTO PREVENTIVO** do faltoso pelo **prazo de até 10 dias**. A inclusão do preso no **regime disciplinar diferenciado**, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. (Lei 10.792/03)

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. (Lei 10.792/03)

JDPP 21: A decisão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que avalia a falta disciplinar sujeita-se a posterior análise e decisão judicial, podendo ser novamente examinadas as questões de fato e de direito, bem como o magistrado proferir nova decisão, para reconhecimento ou não da referida falta.

TÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL

Capítulo I - Disposições Gerais

★ Art. 61

São ÓRGÃOS da EXECUÇÃO PENAL:

- I. o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
- II. o Juízo da Execução;
- III. o Ministério Público;
- IV. o Conselho Penitenciário;
- V. os Departamentos Penitenciários;
- VI. o Patronato;
- VII. o Conselho da Comunidade.
- VIII. a Defensoria Pública. (Lei 12.313/10)

Capítulo II - Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

Art. 62

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na Capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça.

Art. 63

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por **13 membros** designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos Ministérios da área social.

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de **2 anos**, renovado **1/3 em cada ano**.

Art. 64

Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe:

- I. propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança;
- II. contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária;
- III. promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País;
- IV. estimular e promover a pesquisa criminológica;
- V. elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor;
- VI. estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados;
- VII. estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal;
- VIII. inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e DF, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento;
- IX. representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal;
- X. representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.

Capítulo III - Do Juízo da Execução

Art. 65

A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

★ Art. 66

COMPETE ao JUIZ DA EXECUÇÃO:

- I. aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;
- II. declarar extinta a punibilidade;
- III. decidir sobre:
 - a. soma ou unificação de penas;
 - b. progressão ou regressão nos regimes;
 - c. detração e remição da pena;
 - d. suspensão condicional da pena;
 - e. livramento condicional;
 - f. incidentes da execução.
- IV. autorizar saídas temporárias;
- V. determinar:
 - a. a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;
 - b. a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;
 - c. a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
 - d. a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
 - e. a revogação da medida de segurança;
 - f. a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;
 - g. o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca;
 - h. a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do art. 86, desta Lei.
 - i. (VETADO)
 - j. a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais; (Lei 14.843/24)
- VI. zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;
- VII. inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;
- VIII. interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei;
- IX. compor e instalar o Conselho da Comunidade.
- X. emitir anualmente atestado de pena a cumprir. (Lei 10.713/03)

SÚMULAS SOBRE JUIZ DA EXECUÇÃO

Súmula 611, STF: Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna.

Súmula 192, STJ: Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a Administração Estadual.

› Ainda que a condenação não tenha transitado em julgado, caso o réu esteja preso em unidade prisional estadual, a competência para decidir sobre os incidentes da execução penal será da Justiça Estadual.

Capítulo IV - Do Ministério Público

Art. 67

O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.

★ Art. 68

INCUMBE, ainda, ao MINISTÉRIO PÚBLICO:

- I. fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;
- II. requerer:
 - a. todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;
 - b. a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução;
 - c. a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança;
 - d. a revogação da medida de segurança;
 - e. a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional;
 - f. a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.
- III. interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução.

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.

Capítulo V - Do Conselho Penitenciário

Art. 69

O CONSELHO PENITENCIÁRIO é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.

§ 1º. O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do DF e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.

§ 2º. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de **4 anos**.

Art. 70

INCUMBE ao CONSELHO PENITENCIÁRIO:

- I. emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, **excetuada** a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso; (Lei 10.792/03)
- II. inspecionar os estabelecimentos e serviços penais;
- III. apresentar, no **1º trimestre de cada ano**, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior;
- IV. supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.

Capítulo VI - Dos Departamentos Penitenciários

Seção I - Do Departamento Penitenciário Nacional

ATENÇÃO! De acordo com o art. 59 da Lei 14.600/23, o Departamento Penitenciário Nacional passa a ser denominado **Secretaria Nacional de Políticas Penais**.

Art. 71

O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 72

São ATRIBUIÇÕES do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL:

- I. acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional;
- II. inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais;
- III. assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta Lei;
- IV. colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais;
- V. colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado.
- VI. estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. (Lei 10.792/03)
- VII. acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. (Lei 13.769/18)

§ 1º. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. (Lei 13.769/18)

§ 2º. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso VII do *caput* deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o § 3º do art. 112 desta Lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. (Lei 13.769/18)

Seção II - Do Departamento Penitenciário Local

Art. 73

A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer.

Art. 74

O Departamento Penitenciário local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que pertencer.

Parágrafo único. Os órgãos referidos no *caput* deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso VII do *caput* do art. 72 desta Lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. (Lei 13.769/18)

Seção III - Da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais

Art. 75

O ocupante do cargo de DIRETOR DE ESTABELECIMENTO deverá satisfazer os seguintes REQUISITOS:

- I. ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais;
- II. possuir experiência administrativa na área;
- III. ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função.

Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função.

Art. 76

O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.

Art. 77

A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato.

§ 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício.

§ 2º. No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, **salvo quando** se tratar de pessoal técnico especializado.

Capítulo VII - Do Patronato

Art. 78

O Patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos (art. 26).

Art. 79

INCUMBE também ao PATRONATO:

- I. orientar os condenados à pena restritiva de direitos;
- II. fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana;
- III. colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional.

Capítulo VIII - Do Conselho da Comunidade

Art. 80

Haverá, em cada comarca, **1 Conselho da Comunidade** composto, no mínimo, por **1 representante de associação** comercial ou industrial, **1 advogado** indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, **1 Defensor Público** indicado pelo Defensor Público Geral e **1 assistente social** escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. (Lei 12.313/10)

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81

INCUMBE ao CONSELHO DA COMUNIDADE:

- I. visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca;
- II. entrevistar presos;
- III. apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;
- IV. diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

Capítulo IX - Da Defensoria Pública

Art. 81-A

A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. (Lei 12.313/10)

★ Art. 81-B

INCUMBE, ainda, à DEFENSORIA PÚBLICA: (Lei 12.313/10)

- I. requerer: (Lei 12.313/10)
 - a. todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo; (Lei 12.313/10)
 - b. a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; (Lei 12.313/10)



- c. a declaração de extinção da punibilidade; (Lei 12.313/10)
 - d. a unificação de penas; (Lei 12.313/10)
 - e. a detração e remição da pena; (Lei 12.313/10)
 - f. a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução; (Lei 12.313/10)
 - g. a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança; (Lei 12.313/10)
 - h. a conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto; (Lei 12.313/10)
 - i. a autorização de saídas temporárias; (Lei 12.313/10)
 - j. a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; (Lei 12.313/10)
 - k. o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; (Lei 12.313/10)
 - l. a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º do art. 86 desta Lei; (Lei 12.313/10)
- II. requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir; (Lei 12.313/10)
- III. interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução; (Lei 12.313/10)
- IV. representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal; (Lei 12.313/10)
- V. visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; (Lei 12.313/10)
- VI. requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. (Lei 12.313/10)

Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. (Lei 12.313/10)

TÍTULO IV - DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS

Capítulo I - Disposições Gerais

★ Art. 82

Os ESTABELECIMENTOS PENAIS destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.

§ 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. (Lei 9.460/97)

§ 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados.

FALTA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO CONDENADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO

Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Parâmetros fixados pelo RE 641.320/RS

Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime, viola os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.

São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.

Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

- (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
- (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
- (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.

ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA POR PESSOAS LGBTI+

Pessoas transexuais e travestis podem escolher cumprir pena em estabelecimentos prisionais femininos ou masculinos conforme sua identidade de gênero.

STF. ADPF 527, rel. Min. Luís Roberto Barroso, rel. p/ acórdão Luiz Fux, julgado em 15/08/2023.

É dever do Judiciário consultar a pessoa trans sobre a preferência de unidade prisional para respeitar sua liberdade sexual e de gênero.

STJ. 6ª Turma. HC 861.817-SC, julgado em 6/2/2024

Atenção! As decisões acima estão em conformidade com a Resolução 348/20 do CNJ, segundo a qual, em caso de prisão da pessoa autodeclarada parte da população LGBTI, o local de privação de liberdade será definido pelo magistrado em decisão fundamentada, que será proferida após questionamento da preferência da pessoa presa.

Art. 83

O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. (Lei 9.046/95)

§ 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de **berçário**, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, **no mínimo, até 6 meses de idade**. (Lei 11.942/09)

§ 3º. Os estabelecimentos de que trata o § 2º deste artigo **deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas**. (Lei 12.121/09)

§ 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. (Lei 12.245/10)

§ 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. (Lei 12.313/10)

Art. 83-A

Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente: (Lei 13.190/15)

- I. serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos; (Lei 13.190/15)
- II. serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. (Lei 13.190/15)

§ 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. (Lei 13.190/15)

§ 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. (Lei 13.190/15)

Art. 83-B

São **indelegáveis** as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: (Lei 13.190/15)

- I. classificação de condenados; (Lei 13.190/15)
- II. aplicação de sanções disciplinares; (Lei 13.190/15)
- III. controle de rebeliões; (Lei 13.190/15)
- IV. transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. (Lei 13.190/15)

★ Art. 84

O PRESO PROVISÓRIO *ficará SEPARADO* do condenado por sentença transitada em julgado.

§ 1º. Os PRESOS PROVISÓRIOS *ficarão separados de acordo com os seguintes critérios*: (Lei 13.167/15)

- I. acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (Lei 13.167/15)
- II. acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; (Lei 13.167/15)
- III. acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II. (Lei 13.167/15)

§ 2º. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal *ficará em dependência separada*.

§ 3º. Os PRESOS CONDENADOS *ficarão separados de acordo com os seguintes critérios*: (Lei 13.167/15)

- I. condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; (Lei 13.167/15)
- II. reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; (Lei 13.167/15)
- III. primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; (Lei 13.167/15)

IV. demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III. (Lei 13.167/15)

§ 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará **segregado em local próprio**. (Lei 13.167/15)

SEPARAÇÃO DOS PRESOS	
PRESO PROVISÓRIO	PRESO CONDENADO
› Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; › Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; › Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos I e II.	› Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; › Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; › Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; › Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III.
REGRA GERAL	O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado.

Art. 85

O estabelecimento penal deverá ter **lotação compatível com a sua estrutura e finalidade**.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.

★ Art. 86

As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa **PODEM SER EXECUTADAS EM OUTRA UNIDADE**, em estabelecimento local ou da União.

§ 1º. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. (Lei 10.792/03)

§ 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas.

§ 3º. Caberá ao juiz competente, no **prazo de 24 horas**, a requerimento da administração penitenciária, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. (Lei 15.358/26)

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.358/26 - ART. 86, § 3º, DA LEP	
ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 15.358/26
Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.	Caberá ao juiz competente, no prazo de 24 horas, a requerimento da administração penitenciária , definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

§ 4º. Será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, **ainda que** localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, **ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena**. (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 86, § 4º, DA LEP	
ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
Transferência de presos	
Não havia previsão específica.	Será TRANSFERIDO para estabelecimento penal DISTANTE DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena.

§ 5º. Na hipótese de risco iminente e grave à segurança, à vida ou à integridade física de detento, de servidor ou de terceiros, como nos casos de motim, rebelião ou outras situações de grave perturbação da ordem no estabelecimento prisional, a administração penitenciária poderá promover, em caráter excepcional, a transferência de presos para outros estabelecimentos prisionais e deverá comunicá-la imediatamente ao juiz competente, que decidirá, no **prazo de 24 horas**, sobre os respectivos destinos. (Lei 15.358/26)

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.358/26 - ART. 86, § 5º, DA LEP	
ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 15.358/26
Não havia previsão específica.	Na hipótese de risco iminente e grave à segurança, à vida ou à integridade física de detento, de servidor ou de terceiros, como nos casos de motim, rebelião ou outras situações de grave perturbação da ordem no estabelecimento prisional, a administração penitenciária poderá promover, em caráter excepcional, a transferência de presos para outros estabelecimentos prisionais e deverá comunicá-la imediatamente ao juiz competente, que decidirá, no prazo de 24 horas , sobre os respectivos destinos.

SÚMULA 662, STJ: Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.

SÚMULA 639, STJ: Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.

Impossibilidade de transferência do apenado para outro Estado da Federação sob a alegação de que estaria recebendo tratamento privilegiado.

É inviável a remoção de apenado para outro Estado com fundamento em suposto tratamento privilegiado. Apenas razões excepcionais e devidamente fundamentadas poderiam legitimar essa medida.

STF. 2ª Turma. HC 152.720/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/4/2018 (Info 897)

Capítulo II - Da Penitenciária

Art. 87

A PENITENCIÁRIA destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado.

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o DF e os Territórios poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei. (Lei 10.792/03)

Art. 88

O condenado será alojado em cela individual que conterà dormitório, aparelho sanitário e lavatório.

Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

- salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana;
- área mínima de 6 m².

Art. 89

Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças **maiores de 6 meses e menores de 7 anos**, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa.
(Lei 11.942/09)

Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo:
(Lei 11.942/09)

- atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e (Lei 11.942/09)
- horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. (Lei 11.942/09)

Art. 90

A penitenciária de homens será construída, em local afastado do centro urbano, à distância que **não restrinja** a visitação.

Capítulo III - Da Colônia Agrícola, Industrial ou Similar

★ Art. 91

A COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Art. 92

O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra a, do parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas:

- a seleção adequada dos presos;
- o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena.

Capítulo IV - Da Casa do Albergado

★ Art. 93

A CASA DO ALBERGADO destina-se ao cumprimento de **pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana**.

Art. 94

O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga.

Art. 95

Em cada região haverá, **pelo menos, 1 Casa do Albergado**, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras.

Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados.

Capítulo V - Do Centro de Observação

Art. 96

No CENTRO DE OBSERVAÇÃO realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação.

Parágrafo único. No Centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas.

Art. 97

O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal.

Art. 98

Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação, na falta do Centro de Observação.

Capítulo VI - Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

Art. 99

O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal.

Parágrafo único. Aplica-se ao hospital, no que couber, o disposto no parágrafo único, do artigo 88, desta Lei.

Art. 100

O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados.

Art. 101

O tratamento ambulatorial, previsto no art. 97, segunda parte, do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada.

Capítulo VII - Da Cadeia Pública

Art. 102

A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Art. 103

Cada comarca terá, pelo menos, 1 cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Art. 104

O estabelecimento de que trata este Capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta Lei.

TÍTULO V - DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE

Capítulo I - Das Penas Privativas de Liberdade

Seção I - Disposições Gerais

★ Art. 105

TRANSITANDO EM JULGADO a sentença que aplicar **PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE**, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de **GUIA DE RECOLHIMENTO** para a execução.

Competência para expedição de guia de recolhimento de réu em execução provisória de pena.

Em execução provisória de pena fixada em ação penal originária, a expedição de guia de recolhimento de réu cabe ao tribunal competente para processá-la e julgá-la.

STJ. 6ª Turma. EDcl no REsp 1.484.415-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/3/2016 (Info 581)

★ Art. 106

A **GUIA DE RECOLHIMENTO**, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

- I. o nome do condenado;
- II. a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação;
- III. o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado;
- IV. a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução;
- V. a data da terminação da pena;
- VI. outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário.

§ 1º. Ao **Ministério Público** se dará ciência da guia de recolhimento.

§ 2º. A guia de recolhimento será **retificada** sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena.

§ 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da **Administração da Justiça Criminal**, far-se-á, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no § 2º, do artigo 84, desta Lei.

Art. 107

Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, **sem a guia expedida pela autoridade judiciária**.

§ 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado.

§ 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remições e de outras retificações posteriores.

★ Art. 108

O **CONDENADO** a quem **SOBREVIER DOENÇA MENTAL** será internado em **Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico**.

Art. 109

Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do Juiz, se por outro motivo não estiver preso.

Seção II - Dos Regimes

Art. 110

O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no art. 33 e seus parágrafos do Código Penal.

★ Art. 111

Quando houver condenação por **mais de 1 crime**, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, as penas de reclusão e de detenção devem ser consideradas cumulativamente, já que ambas são da mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.991.853-MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 17/4/2023 (Info 771).

★ Art. 112

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, **quando o preso tiver cumprido ao menos:** (Lei 13.964/19)

- I. **16% da pena**, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (Lei 13.964/19)
- II. **20% da pena**, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **sem violência à pessoa ou grave ameaça**; (Lei 13.964/19)
- III. **25% da pena**, se o apenado for **primário** e o crime tiver sido cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (Lei 13.964/19)
- IV. **30% da pena**, se o apenado for **reincidente** em crime cometido **com violência à pessoa ou grave ameaça**; (Lei 13.964/19)
- V. **70% da pena**, se o apenado for condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, se for **primário**; (Lei 15.358/26)
- VI. **75% da pena**, se o apenado for: (Lei 15.358/26)
 - a. condenado pela prática de **crime hediondo ou equiparado**, com resultado **morte**, se for **primário**, **vedado** o livramento condicional; (Lei 13.964/19)
 - b. condenado por exercer o **comando**, individual ou coletivo, de **organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado**, **vedado** o livramento condicional; (Lei 15.358/26)
 - c. condenado pela prática do crime de **constituição de milícia privada**; (Lei 13.964/19)
 - d. condenado pela prática de **feminicídio**, se for **primário**, **vedado** o livramento condicional; (Lei 15.358/26)

~~VI-A.~~ (REVOGADO pela Lei 15.358/26)

VII. **80% da pena**, se o apenado for **reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado**; (Lei 15.358/26)

VIII. **85% da pena**, se o apenado for **reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte**, **vedado** o livramento condicional. (Lei 15.358/26)

§ 1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar **boa conduta carcerária**, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, **respeitadas as normas que vedam a progressão**. (Lei 14.843/24)

§ 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, **respeitados os prazos previstos nas normas vigentes**. (Lei 13.964/19)

§ 3º. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (Lei 13.769/18)

- I. não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Lei 13.769/18)
- II. não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (Lei 13.769/18)
- III. ter cumprido **ao menos 1/8** da pena no regime anterior; (Lei 13.769/18)
- IV. ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (Lei 13.769/18)
- V. não ter integrado organização criminosa. (Lei 13.769/18)

A vedação da progressão especial de regime, prevista no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP, restringe-se às condenações por organização criminosa (Lei 12.850/13), **não alcançando** os delitos de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), sob pena de analogia *in malam partem*.
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.225.788/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4/11/2025 (Info 872).

A vedação da progressão especial prevista no inciso V do § 3º do art. 112 da Lei de Execução Penal deve se restringir aos casos em houve condenação por crime associativo, **não servindo como óbice** ao benefício o mero afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
STJ. 6ª Turma. HC 888.336/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/24 (Info 827).

§ 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (Lei 13.769/18)

§ 5º. **Não se considera** hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (Lei 13.964/19)

§ 6º. O cometimento de **FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTERROMPE** o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (Lei 13.964/19)

§ 7º. O bom comportamento é readquirido após **1 ano** da ocorrência do fato, **ou antes**, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (Lei 13.964/19)

PROGRESSÃO DE REGIME	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I. 16% da pena, (...); * II. 20% da pena, (...); * III. 25% da pena, (...); * IV. 30% da pena, (...); * V. 40% da pena, (...); * VI. 50% da pena, (...); * VII. 60% da pena, (...); * VIII. 70% da pena, (...); * * Ver as condições na próxima tabela. § 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 1º. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.	

§ 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.	§ 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
	§ 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
§ 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. <i>(O § 3º faz referência à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência)</i>	§ 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente
	§ 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes , após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

PROGRESSÃO DE REGIME - CONDIÇÕES

% DA PENA	CONDIÇÕES	
16%	Primário	Sem violência ou grave ameaça
20%	REINCIDENTE	Sem violência ou grave ameaça
25%	Primário	Com violência ou grave ameaça
30%	REINCIDENTE	Com violência ou grave ameaça
70%	Primário	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO
75%	Primário	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO Com resultado MORTE › Vedado o livramento condicional.
	Primário	Crime de FEMINICÍDIO › Vedado o livramento condicional.
	Exercer o COMANDO , individual ou coletivo, de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ULTRAVIOLENTA estruturada para a prática de crime HEDIONDO ou EQUIPARADO › Vedado o livramento condicional.	
	Crime de constituição de MILÍCIA PRIVADA	
80%	REINCIDENTE	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO
85%	REINCIDENTE	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO Com resultado MORTE › Vedado o livramento condicional.

REINCIDÊNCIA DO INCISO VII NÃO SE APLICA AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO

Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de **60%** (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de

regime.

Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia *in bonam partem*, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.

(STF, Plenário, ARE 1327963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17/09/2021 - Repercussão Geral - Tema 1169 - Info 1032)

PROGRESSÃO DE REGIME DO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE GENÉRICO, QUANDO A CONDENAÇÃO TENHA OCORRIDO ANTES DA ENTRADA DO PACOTE ANTICRIME

É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei 13.964/19 no art. 112, inc. VI, alínea "a", da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), **bem como a posterior concessão do livramento condicional**, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que **não configura** combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.012.101/MG, 2.012.112/MG e 2.016.358/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 22/5/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1196) (Info 813).

Atenção! O STF tem algumas decisões monocráticas em sentido contrário a esse entendimento do STJ. Nesse sentido: STF. ARE 1449284/SC, Min. Nunes Marques, julgado em 01/04/2024.

Aplica-se se o percentual previsto no art. 112, inciso VI, alínea "a", da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico, quando a condenação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime).

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.015.414/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/10/2022 (Info 755).

Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.086.361/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/6/2022.

A progressão de regime do reincidente **não específico** em crime hediondo ou equiparado com resultado morte deve observar o que previsto no inciso VI, "a", do art. 112 da LEP.

STJ. 6ª Turma. HC 581.315-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/10/2020 (Info 681).

É POSSÍVEL A EXECUÇÃO EM SEPARADO DE CADA UMA DAS GUIAS DE EXECUÇÃO

Após as alterações promovidas pela Lei 13.964/19, é possível a execução em separado de cada uma das guias de execução, de modo que o cálculo para obtenção de benefícios que dizem respeito à execução penal deve considerar a primariedade em parte da pena, a reincidência comum em outra e a reincidência específica apenas nas guias que dizem respeito a crimes de mesma natureza.

STJ. 6ª Turma. HC 654.870-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/9/2022 (Info Especial 10).

★ Art. 113

O INGRESSO do condenado em REGIME ABERTO *supõe* a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.

★ Art. 114

Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

- I. estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

- II. apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime. (Lei 14.843/24)

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei.

★ Art. 115

O juiz poderá estabelecer **CONDIÇÕES ESPECIAIS** para a **CONCESSÃO DE REGIME ABERTO**, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, **sem prejuízo** das seguintes condições gerais e obrigatórias: (Lei 14.843/24)

- I. permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;
- II. sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;
- III. não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;
- IV. comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Art. 116

O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, **desde que** as circunstâncias assim o recomendem.

★ Art. 117

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular **quando** se tratar de:

- I. condenado **maior de 70 anos**;
- II. condenado **acometido de doença grave**;
- III. condenada **com filho menor ou deficiente físico ou mental**;
- IV. condenada **gestante**.

JDPP 20: É possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto.

PRISÃO DOMICILIAR - CPP X LEP

CPP (arts. 317 a 318-B)	LEP (art. 117)
Momento: ANTES da condenação	Momento: APÓS a condenação
Espécie de prisão cautelar em substituição a prisão preventiva.	Espécie de prisão penal em substituição a casa de albergado ou estabelecimento adequado (Regime Aberto *).
Hipóteses: - Maior de 80 anos; - Extremamente debilitado por motivo de doença grave; - Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; - Gestante; - Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos; - Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.	Hipóteses: - Condenado maior de 70 anos; - Condenado acometido de doença grave; - Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental**; - Condenada gestante.
O preso provisório em regime domiciliar também pode ser obrigado a usar aparelho de monitoração eletrônica , como medida cautelar (art. 319, IX, CPP).	Condenado beneficiado pela prisão domiciliar pode ser obrigado a usar aparelho de monitoração eletrônica (art. 146-B, IV, LEP).
	* Embora seja requisito que o condenado

	esteja em regime aberto, há jurisprudência excetuando esta regra a possibilitar que condenado em regime fechado ou semi-aberto possa cumprir sua pena em prisão domiciliar, caso demonstrado grave estado de saúde (STJ, HC 138.986/DF e HC 358.682/PR).
	** Embora o art. 117, III, da LEP fale apenas em "Condenada", é possível conceder este benefício também ao "Condenado".
	Quando não houver vaga em estabelecimento prisional, impõe-se o cumprimento da pena em prisão domiciliar, não sendo permitido o cumprimento em regime mais gravoso (S. V. 56 STF e STF, RE 641.320/RS).

★ Art. 118

A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à **FORMA REGRESSIVA**, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

- I. praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
- II. sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111).

§ 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º. Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Art. 119

A legislação local poderá estabelecer **normas complementares** para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto (art. 36, § 1º, do Código Penal).

★ Art. 119-A

O condenado por crimes contra a dignidade sexual **somente** ingressará em regime mais benéfico de cumprimento de pena ou perceberá **benefício penal que autorize a saída** do estabelecimento **se os resultados do exame criminológico afirmarem a existência de indícios de que não voltará a cometer crimes da mesma natureza.** (Lei 15.280/25)

SÚMULAS SOBRE PROGRESSÃO

Súmula Vinculante 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Súmula 715, STF: A pena unificada para atender ao limite de ~~30 anos~~ **(40 anos)** de cumprimento, determinado pelo art. 75 do CP, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

› Conforme a nova redação do art. 75 do CP, dada pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime):
O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a **40 anos**.

Súmula 716, STF: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Súmula 717, STF: Não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial.

Súmula 491, STJ: É inadmissível a chamada progressão *per saltum* de regime prisional.

› Progressão *per saltum* seria a possibilidade do apenado que está cumprindo pena no regime fechado progredir diretamente para o regime aberto, sem passar pelo semiaberto.

Súmula 534, STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Seção III - Das Autorizações de Saída

Subseção I - Da Permissão de Saída

★ Art. 120

Os **CONDENADOS** que cumprem pena em **REGIME FECHADO** ou **SEMIABERTO** e os **PRESOS PROVISÓRIOS** poderão obter **permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta**, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

- I. falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
- II. necessidade de tratamento médico (parágrafo único do art. 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

Art. 121

A permanência do preso fora do estabelecimento terá a **duração necessária à finalidade da saída**.

Subseção II - Da Saída Temporária

★ Art. 122

Os **CONDENADOS** que cumprem pena em **REGIME SEMIABERTO** poderão obter **autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta**, nos seguintes casos:

- I. (REVOGADO pela Lei 14.843/24)
- II. frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do **2º grau ou superior**, na Comarca do Juízo da Execução;
- III. (REVOGADO pela Lei 14.843/24)

§ 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. (Lei 13.964/19)

§ 2º. **Não terá direito à SAÍDA TEMPORÁRIA** de que trata o *caput* deste artigo **ou a trabalho externo sem vigilância direta** o condenado que **cumprir pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa**. (Lei 14.843/24)

§ 3º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, **o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes**. (Lei 14.843/24)

★ Art. 123

A autorização será concedida por ato motivado **do JUIZ DA EXECUÇÃO**, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

- I. comportamento adequado;
- II. cumprimento mínimo de **1/6 da pena**, se o condenado for **primário**, e **1/4**, se reincidente;
- III. compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

STJ. 5ª Turma. HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/3/2023 (Info 767).

REQUISITOS DA SAÍDA TEMPORÁRIA

COMPORTAMENTO ADEQUADO DO REEDUCANDO	É chamado de requisito subjetivo . Normalmente isso é provado por meio da certidão carcerária fornecida pela administração penitenciária.
CUMPRIMENTO MÍNIMO 1/6 DA PENA (SE FOR PRIMÁRIO) E 1/4 (SE REINCIDENTE)	Trata-se do requisito objetivo . Deve-se lembrar que o apenado só terá direito à saída temporária se estiver no regime semiaberto. No entanto, a jurisprudência permite que, se ele começou a cumprir a pena no regime fechado e depois progrediu para o semiaberto, aproveite o tempo que esteve no regime fechado para preencher esse requisito de 1/6 ou 1/4 . Em outras palavras, ele não precisa ter 1/6 ou 1/4 da pena no regime semiaberto . Poderá se valer do tempo que cumpriu no regime fechado para preencher o requisito objetivo. Com outras palavras, foi isso o que o STJ quis dizer ao editar a Súmula 40: "Para obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado."
COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA	Ressalte-se que o simples fato de o condenado que cumpria pena no regime fechado ter ido para o regime semiaberto não significa que, automaticamente , ele terá direito ao benefício da saída temporária. Isso porque o juiz deverá analisar se ele preenche os demais requisitos do art. 123 da LEP. <i>STJ. 6ª Turma. RHC 49.812/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06/11/2014.</i>

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo para concessão de saída temporária).

Art. 124

(REVOGADO pela Lei 14.843/24)

★ Art. 125

O benefício será **AUTOMATICAMENTE REVOGADO** quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária **dependerá** da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

DISTINÇÕES DAS AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA

PERMISSÃO DE SAÍDA (Arts. 120 e 121 da LEP)	SAÍDA TEMPORÁRIA (Arts. 122 a 125 da LEP)
Beneficiários: › Regime fechado, › Regime semiaberto e › Preso provisório.	Beneficiários: › Apenas regime semiaberto. Desde que: - Não cumpra pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa; - Apresentem comportamento adequado; - Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. - Cumprimento mínimo de 1/6 da pena se primário; ou - Cumprimento mínimo de 1/4 se reincidente;

Hipóteses: › Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; › Necessidade de tratamento médico.	Hipóteses: › Frequência a curso supletivo profissionalizante; › Frequência a curso de instrução do 2º grau ou superior.
VIGILÂNCIA DIRETA (com escolta policial)	VIGILÂNCIA INDIRETA (sem escolta)
Prazo: › Enquanto necessária à finalidade da saída. Não há limite no número de concessões durante o ano	Prazo: › Tempo de saída necessário para o cumprimento das atividades discentes.
Autoridade competente: › DIRETOR DO ESTABELECIMENTO, podendo o juízo da execução suprir a ordem, quando negada ilegalmente.	Autoridade competente: › JUÍZO DA EXECUÇÃO, depois de ouvido o MP e a Administração Penitenciária (atestar bom comportamento).
Revogação: › A LEP não prevê.	Revogação: O benefício da saída temporária será automaticamente revogado quando o condenado: › Praticar fato definido como CRIME DOLOSO (não se exige condenação; basta a notícia); › For punido por FALTA GRAVE (aqui se exige que o condenado tenha recebido punição disciplinar); › DESATENDER AS CONDIÇÕES impostas na autorização; ou › Revelar BAIXO GRAU DE APROVEITAMENTO do curso.

Condenado que se encontra cumprindo pena em prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto tem direito à saída temporária como se estivesse efetivamente no regime semiaberto.

Há compatibilidade entre o benefício da saída temporária e prisão domiciliar por falta de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena de reeducando que se encontre no regime semiaberto.

STJ. 6ª Turma. HC 489.106/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 13/08/2019 (Info 655)

Seção IV - Da Remição

★ Art. 126

O CONDENADO que cumpre a pena em REGIME FECHADO ou SEMIABERTO poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Lei 12.433/11)

§ 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Lei 12.433/11)

- 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 dias; (Lei 12.433/11)
- 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. (Lei 12.433/11)

§ 2º. As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Lei 12.433/11)

§ 3º. Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Lei 12.433/11)

§ 4º. O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. (Lei 12.433/11)

Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4º, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia

e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da **SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DA PANDEMIA DE COVID-19**, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de **efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico**.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.953.607-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/09/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1120) (Info 749).

§ 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será **acrescido de 1/3** no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, **desde que** certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Lei 12.433/11)

§ 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. (Lei 12.433/11)

§ 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. (Lei 12.433/11)

§ 8º. A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. (Lei 12.433/11)

REMIÇÃO *	
REMIÇÃO PELO TRABALHO	REMIÇÃO PELO ESTUDO
A cada 3 dias de trabalho, diminui 1 dia de pena. Obs: somente poderão ser considerados, para fins de remição, os dias em que o condenado cumprir a jornada normal de trabalho, que não pode ser inferior a 6h nem superior a 8h (art. 33).	A cada 12 horas de estudo, diminui 1 dia de pena. Obs: as 12 horas de estudo deverão ser divididas em, no mínimo, 3 dias.
Somente é aplicada se o condenado cumpre pena em REGIME FECHADO ou SEMIABERTO. Obs: não se aplica se o condenado estiver cumprindo pena no regime aberto ou se estiver em livramento condicional.	Pode ser aplicada ao condenado que cumpra pena em REGIME FECHADO, SEMIABERTO, ABERTO ou, ainda, que esteja em LIVRAMENTO CONDICIONAL.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Remição).

MULHERES PRESAS TÊM DIREITO À REMIÇÃO DE PENA PELO PERÍODO DEDICADO AOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS NA UNIDADE PRISIONAL *

1. A interpretação extensiva do termo “trabalho” no art. 126 da LEP inclui os cuidados maternos como atividade para fins de remição de pena.

2. A amamentação e os cuidados maternos são reconhecidos como formas de trabalho para remição de pena, considerando sua importância para o desenvolvimento da criança.

3. As desigualdades de gênero devem ser consideradas nas decisões judiciais, eliminando estereótipos que influenciam negativamente as decisões.

STJ. 3ª Seção. HC 920.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 859).

Atenção! A decisão do STJ se relaciona com a **teoria da economia do cuidado**. Este conceito foi inicialmente formulado pela cientista política Joan Tronto em 1993, definindo-o como “**todo tipo de trabalho, remunerado ou não, motivado pelo objetivo de melhorar a vida de outra pessoa**”.

Essa teoria busca **chamar atenção para o valor econômico e social do cuidado**, propondo que ele seja **dividido de forma mais justa** entre homens, mulheres, Estado e instituições, além de ser reconhecido em políticas públicas, como previdência, salário-maternidade ou, como no caso analisado pelo STJ, remição de pena.

Assim, a teoria da economia do cuidado fundamenta que **as atividades de cuidado, historicamente desempenhadas por mulheres e subvalorizadas economicamente, devem ser reconhecidas como formas de trabalho**. No contexto prisional, essa teoria justifica que a **amamentação e os cuidados maternos** exigem esforço contínuo, dedicação e tempo, sendo indispensáveis ao desenvolvimento saudável da criança, devendo ser equiparados ao trabalho para fins de remição de pena mediante **interpretação extensiva do art. 126 da LEP**.

Ao reconhecer os cuidados maternos no cárcere como forma de trabalho, a Justiça

aplica a economia do cuidado para garantir igualdade de condições às mulheres presas, muitas vezes impedidas de trabalhar ou estudar por estarem dedicadas exclusivamente aos filhos.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Mulheres presas têm direito à remição de pena pelo período dedicado aos cuidados de seus filhos na unidade prisional. Acesso em: 17/09/2025).

REMIÇÃO PELA LEITURA

Em decorrência dos objetivos da execução penal, a leitura pode resultar na remição de pena, com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal, **desde que** observados os requisitos previstos para sua validação, **não podendo** ser acolhido o atestado realizado por profissional contratado pelo apenado.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.121.878/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1278) (Info 859).

RESOLUÇÃO CNJ 391/21 E A REMIÇÃO PELA LEITURA *

A Lei de Execução Penal – LEP (Lei 7.210/84), no art. 126, prevê a remição de pena pelo trabalho e pelo estudo. A LEP **não menciona** explicitamente a leitura de livros como forma de remição.

Mesmo assim, o CNJ fez uma interpretação extensiva do art. 126 da LEP e editou dois atos normativos permitindo a remição pela leitura, **desde que** cumpridos certos procedimentos.

Em 2013, o CNJ publicou a **Recomendação 44/2013**, que já admitia a remição pela leitura, de forma complementar ao estudo.

Em 2021, a **Resolução 391** foi além: institucionalizou a leitura como prática social educativa autônoma, com regras claras (**4 dias** de remição por livro, **até 12 livros/ano**).

PRINCIPAIS REGRAS DA RESOLUÇÃO CNJ 391/21 SOBRE REMIÇÃO PELA LEITURA

A Resolução 391/21, do CNJ, **estabelece procedimentos para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas**. Esta Resolução prevê expressamente a remição da pena pela leitura de livros.

Regras principais do art. 5º da Resolução sobre a remição pela leitura:

- › **Caráter voluntário:** a leitura não é obrigatória, mas quem desejar pode pegar livros da biblioteca da unidade prisional.
- › **Comprovação da leitura:** a pessoa registra o empréstimo e tem **entre 21 e 30 dias** para ler. Depois, deve **apresentar um relatório de leitura (em até 10 dias)**, seguindo um roteiro fornecido pelo juiz ou comissão.
- › **Cômputo da remição:** cada livro lido e validado equivale a **4 dias de pena a menos**. O limite é de **12 livros por ano**, totalizando **até 48 dias** de remição por leitura **anual**. Com isso, o preso tem de 21 a 30 dias para ler a obra e mais 10 dias para apresentar o relatório, sempre utilizando livros do acervo oficial da biblioteca da unidade prisional.
- › **Comissão de validação:** o Juízo competente instituirá Comissão de Validação, com atribuição de analisar o relatório de leitura. Essa análise não é como uma prova escolar. **A comissão apenas verifica se a leitura foi realizada.**
- › **Composição da comissão:** a Comissão de Validação será composta por membros do Poder Executivo, especialmente aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas de educação no sistema prisional da unidade federativa ou União, incluindo docentes e bibliotecários que atuam na unidade, bem como representantes de organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e de instituições de ensino públicas ou privadas, além de pessoas privadas de liberdade e familiares.
- › **Inclusão e acessibilidade:** pessoas em alfabetização ou com deficiência podem comprovar a leitura por meio de **relatórios orais, audiobooks, leitura compartilhada ou até desenhos**.
- › **O Estado deve disponibilizar livros em braile e outros formatos acessíveis.**

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. A leitura pode gerar remição da pena, desde que haja avaliação por comissão oficial instituída pelo juízo da execução. Acesso em: 17/09/2025).

REMIÇÃO PELO TRABALHO E A COMPROVAÇÃO EFETIVA DO CUMPRIMENTO DE CARGA LABORAL DIÁRIA

O STJ consolidou o entendimento de que, tendo sido comprovada a atividade laboral, **não é correto** negar a remição **apenas porque não houve** supervisão do trabalho nem comprovação da jornada mínima de 6 horas diárias. Isso porque a LEP não distingue o local de trabalho para fins de remição, exigindo apenas que o apenado esteja em regime fechado ou semiaberto.

Assim, o trabalho autônomo, **embora não tenha** supervisão direta de um empregador, **não impede** a remição se a atividade for comprovada.

Vejam os:

Estando devidamente comprovado o exercício de atividade laboral autônoma pelo apenado, é **ilegítimo** afastar a remição **quando não há comprovação** de supervisão da atividade e do cumprimento da jornada **mínima de 6 horas diárias**.

STJ. Corte Especial. AgRg na Pet 13.604-DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12/8/2024 (Info 836).

Atenção! Havia entendimento no sentido diverso no STJ. Anteriormente, o STJ entendia que, para o apenado ter direito à remição, não bastava comprovar que trabalhou, era necessário que a atividade fosse supervisionada e que fosse cumprida uma jornada mínima de 6 horas diárias.

Nesse sentido:

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

A Lei de Execução Penal não distingue o local do trabalho para fins de remição, exigindo apenas que o condenado esteja em regime fechado ou semiaberto.

A atividade laboral extramuros contribui para a ressocialização do apenado, alinhando-se à função social da pena e reduzindo as chances de reincidência.

A ausência de condições estruturais no sistema penitenciário para oferecer trabalho digno a todos os apenados não deve penalizar o condenado que já exerce trabalho extramuros.

A supervisão direta do trabalho fica a cargo do empregador, enquanto a administração carcerária deve monitorar sua regularidade.

Tese fixada: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.381.315/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2015 (Recurso Repetitivo - Tema 917) (Info 562).

A remição pelo trabalho pressupõe o exercício de atividade laboral mediante subordinação e controle de horário, **não se admitindo o autocontrole de carga horária**.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 709901/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), julgado em 27/9/2022 (Info Especial 10).

REMIÇÃO DE PENA EM VIRTUDE DE CURSO NA MODALIDADE EAD

A remição de pena em virtude de curso profissionalizante, realizado pelo apenado na modalidade à distância (EaD), **exige a apresentação de certificado emitido por entidade educacional** devidamente credenciada perante o Ministério da Educação (MEC).

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 722388-SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 09/08/2022 (Info 748).

A ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas a distância pelo condenado **não pode obstaculizar** o seu direito de remição da pena, sendo suficiente para comprová-las a certificação fornecida pela entidade educacional.

STF. 1ª Turma. RHC 203546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/6/2022 (Info 1061).

REMIÇÃO FICTA *

Em regra, **não se admite** a remição ficta da pena.

Exceção: em razão da pandemia da Covid-19, o STJ admitiu a remição ficta “em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico” (REsp 1.953.607/SC - Tema Repetitivo 1120).

Caso concreto: Pedro participa do “Projeto Mãos Dadas”, que oferece trabalho, remunerado ou voluntário, ao público encarcerado, para pequenas intervenções urbanas, como reformas de espaços públicos, limpeza e manutenção de patrimônio público, em caráter não habitual e eventual. Com a pandemia da Covid-19, o projeto teve suas

atividades suspensas. A Defensoria Pública requereu o reconhecimento da remição ficta em favor de Pedro. O STJ não admitiu. Sendo o trabalho de natureza eventual, é incabível a aplicação da remição ficta, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Isso porque não se pode presumir que o reeducando ficou impossibilitado de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico.

Em suma:

Não cabe a remição ficta no trabalho de natureza eventual, porquanto não se pode presumir que deixou de ser oferecido e exercido em razão do estado pandêmico.

STJ. 6ª Turma. HC 684.875/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/3/2023 (Info 768).

Embora o Estado tenha o dever de prover trabalho aos internos que desejem laborar, reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que todas as pessoas do sistema prisional obtivessem o benefício, fato que causaria substancial mudança na política pública do sistema carcerário, além de invadir a esfera do Poder Executivo.

O instituto da remição exige, necessariamente, a prática de atividade laboral ou educacional. Trata-se de reconhecimento pelo Estado do direito à diminuição da pena em virtude de trabalho efetuado pelo detento. **Não sendo realizado trabalho, estudo ou leitura, não há que se falar em direito à remição.**

STF. 1ª Turma. HC 124520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

STJ. 5ª Turma. HC 421.425/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 27/02/2018.

STJ. 6ª Turma. HC 425.155/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018.

(...) 1. **O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo**, consoante se denota do art. 126 da LEP, **pressupõe que os reeducandos DEMONSTREM A EFETIVA DEDICAÇÃO A TRABALHO OU ESTUDO, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.**

2. A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...)

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 22/05/2018.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Não cabe a remição ficta no trabalho de natureza eventual, mesmo durante a pandemia da Covid-19, considerando que não se pode presumir que deixou de ser oferecido e exercido em razão do estado pandêmico).

É CABÍVEL A REMIÇÃO PENAL POR APROVAÇÃO NO ENEM AO REEDUCANDO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL?

Existe divergência dentro do STJ:

SIM	É CABÍVEL a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes de dar início ao cumprimento da pena, ressalvado o acréscimo de 1/3, com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. STJ. 5ª Turma. HC 786.844-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8/8/2023 (Info 783). STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 768.530-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023 (Info 767).
NÃO	Não é possível a remição da pena pela certificação no Exame Nacional de Ensino Médio quando o reeducando concluiu essa etapa educacional antes da execução penal. STJ. 6ª Turma. AgRg no RHC n. 169.075/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), julgado em 13/3/2023. O CNJ, por meio da Recomendação 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. No caso, contudo, o ora agravante, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em

remição, por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 828.464/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/8/2023.

★ Art. 127

Em caso de **FALTA GRAVE**, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomendoando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (Lei 12.433/11)

O ART. 127 DA LEP É CONSTITUCIONAL E A SÚMULA VINCULANTE 9 FOI CANCELADA *

1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.

2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.

STF. Plenário. RE 1.116.485/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 477) (Info 1084).

Depois do julgado acima, o STF decidiu **cancelar** a SV 9.

A Súmula Vinculante 9, que admitia a perda integral dos dias remidos em caso de falta grave, é incompatível com a atual redação do art. 127 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), alterado pela Lei 12.433/11, que estabeleceu o limite máximo de um terço para a perda dos dias remidos.

O STF já declarou a constitucionalidade da atual redação do art. 127 da LEP no julgamento do RE 1.116.485 (Tema 477). Por esse motivo, não há utilidade em alterar a SV 9 apenas para dizer que a perda dos dias remidos (limitada a 1/3) é constitucional.

Em suma:

A Súmula Vinculante 9, que admite a perda integral dos dias remidos em caso de falta grave, é incompatível com a atual redação do art. 127 da LEP e deve ser cancelada diante da existência de precedente vinculante do STF sobre a matéria.

STF. Plenário. PSV 60/DF e PSV 64, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26/09/2025 (Info 1193).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O art. 127 da LEP é constitucional; a súmula vinculante 9 foi cancelada).

★ Art. 128

O tempo remido será computado como **pena cumprida**, para todos os efeitos. (Lei 12.433/11)

Art. 129

A autoridade administrativa encaminhará **mensalmente** ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Lei 12.433/11)

§ 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Lei 12.433/11)

§ 2º. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Lei 12.433/11)

Art. 130

Constitui o crime do art. 299 do Código Penal (**falsidade ideológica**) declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remição.

SÚMULAS SOBRE REMIÇÃO

Súmula 562, STJ: É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Súmula 341, STJ: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

REMIÇÃO DE PENA - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 12 DO STJ

1. Há remição da pena quando o trabalho é prestado fora ou dentro do estabelecimento prisional, uma vez que o art. 126 da Lei de Execução Penal não faz distinção quanto à natureza do trabalho ou quanto ao local de seu exercício.
2. O tempo remido pelo apenado por estudo ou por trabalho deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a ser descontado do total da pena.
3. Não há remição da pena na hipótese em que o condenado deixa de trabalhar ou estudar em virtude da omissão do Estado em fornecer tais atividades.
4. Nos regimes fechado e semiaberto, a remição é conferida tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.
5. No regime aberto, a remição somente é conferida se há frequência em curso de ensino regular ou de educação profissional, sendo inviável o benefício pelo trabalho.
6. A remição pelo estudo pressupõe a frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, independentemente da sua conclusão ou do aproveitamento satisfatório.
 - › O STJ vem flexibilizando as regras previstas do art. 126 da LEP a fim de se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato, não sendo, portanto, razoável que se afaste a remição da pena por atividade laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional - representante de galeria -, sob pena de se inviabilizar o benefício para apenados que estejam encarcerados em unidades sem outras atividades laborais.
(STJ. 6ª Turma. REsp 1804266/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019)
7. A decisão que reconhece a remição da pena, em virtude de dias trabalhados, não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido.
8. Cabe ao juízo da execução fixar a fração aplicável de perda dos dias remidos na hipótese de cometimento de falta grave, observando o limite máximo de 1/3 (um terço) do total e a necessidade de fundamentar a decisão em elementos concretos, conforme o art. 57 da Lei de Execução Penal.
9. A nova redação do art. 127 da Lei de Execução Penal, que prevê a limitação da perda dos dias remidos a 1/3 (um terço) do total no caso da prática de falta grave, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma penal mais benéfica.

JURISPRUDÊNCIA SOBRE REMIÇÃO

Não é possível a remição ficta da pena.

Embora o Estado tenha o dever de prover trabalho aos internos que desejem laborar, reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que todas as pessoas do sistema prisional obtivessem o benefício, fato que causaria substancial mudança na política pública do sistema carcerário, além de invadir a esfera do Poder Executivo.

O instituto da remição exige, necessariamente, a prática de atividade laboral ou educacional. Trata-se de reconhecimento pelo Estado do direito à diminuição da pena em virtude de trabalho efetuado pelo detento. Não sendo realizado trabalho, estudo ou leitura, não há que se falar em direito à remição.

STF. 1ª Turma. HC 124520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/5/2018 (Info 904)

Remição pelo trabalho antes do início da execução da pena.

É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da execução da pena, desde que em data posterior à prática do delito.

STJ. 6ª Turma. HC 420.257-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/04/2018 (Info 625)

Trabalho cumprido em jornada inferior ao mínimo legal pode ser aproveitado para fins de remição caso tenha sido uma determinação da direção do presídio.

Segundo o art. 30 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado deve ser de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8 horas.

Apesar disso, se um condenado, por determinação da direção do presídio, trabalha 4 horas diárias (menos do que prevê a Lei), este período deverá ser computado para fins de remição de pena.

Como esse trabalho do preso foi feito por orientação ou estipulação da direção do presídio, isso gerou uma legítima expectativa de que ele fosse aproveitado, não sendo possível que

seja desprezado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Vale ressaltar, mais uma vez, o trabalho era cumprido com essa jornada por conta da determinação do presídio e não por um ato de insubmissão ou de indisciplina do preso.

STF. 2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/4/2017 (Info 860)

Remição de pena por leitura e resenha de livros.

O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal, não impede que ele obtenha também a remição pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários.

STJ. 5ª Turma. HC 353.689-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/6/2016 (Info 587)

Seção V - Do Livramento Condicional

Art. 131

O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.

Requisitos do livramento condicional

CP, art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade **igual ou superior a 2 anos**, desde que:

- I. cumprida **mais de 1/3** da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
- II. cumprida **mais da metade (1/2)** se o condenado for reincidente em crime doloso;
- III. comprovado:
 - a. bom comportamento durante a execução da pena;
 - b. não cometimento de falta grave nos **últimos 12 meses**;
 - c. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
 - d. aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
- IV. tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
- V. cumpridos **mais de 2/3** da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - **deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.**

STJ. 3ª Seção. REsp 1.970.217-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/5/2023 (Recurso Repetitivo - Tema 1161) (Info 776).

Art. 132

Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.

§ 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:

- a. obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;
- b. comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;
- c. não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.

§ 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, **ENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES**, as seguintes:

- a. não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

- b. recolher-se à habitação em hora fixada;
- c. não frequentar determinados lugares;
- d. (VETADO)
- e. utilizar equipamento de monitoração eletrônica. (Lei 14.843/24)

Art. 133

Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do Juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao Juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção.

Art. 134

O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior.

Art. 135

Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao Juízo da execução, para as providências cabíveis.

Art. 136

Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário.

Art. 137

A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo Presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte:

- I. a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo Juiz;
- II. a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento;
- III. o liberando declarará se aceita as condições.

§ 1º. De tudo em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao Juiz da execução.

Art. 138

Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exhibirá à autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida.

§ 1º. A caderneta conterá:

- a. a identificação do liberado;
- b. o texto impresso do presente Capítulo;
- c. as condições impostas.

§ 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo.

§ 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta Lei.

Art. 139

A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de:

- I. fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício;

- II. proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.

Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta Lei.

Art. 140

A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 do Código Penal.

REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL	
REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA (CP, art. 86)	REVOGAÇÃO FACULTATIVA (CP, art. 87)
Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:	O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.
I. por crime cometido durante a vigência do benefício;	
II. por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.	

Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o Juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições.

Art. 141

Se a revogação for motivada por **infração penal anterior à vigência do livramento**, **computar-se-á** como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo **das 2 penas**.

Art. 142

No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento.

Art. 143

A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou, de ofício, pelo Juiz, ouvido o liberado.

Art. 144

O Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do *caput* do art. 137 desta Lei, observado o disposto nos incisos II e III e §§ 1º e 2º do mesmo artigo. (Lei 12.313/10)

★ Art. 145

Praticada pelo liberado outra **infração penal**, o Juiz poderá ordenar a sua **prisão**, **ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público**, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja **revogação**, entretanto, ficará dependendo da **decisão final**.

LIVRAMENTO CONDICIONAL - PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO	
PRORROGAÇÃO (Art. 89 do CP)	Pressupõe cometimento de crime na vigência do livramento
	Impede o juiz de julgar extinta a pena (prorrogando o período de prova)
	Prorroga-se o período de prova até o julgamento definitivo
SUSPENSÃO (Art. 145 da LEP)	Pressupõe cometimento de crime na vigência do livramento
	Autoriza o juiz a ordenar o recolhimento cautelar do liberado (suspendendo sua vida em liberdade)
	O recolhimento persiste enquanto necessário, não podendo exceder o prazo previsto para a pena em cumprimento.

Art. 146

O Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação.

Seção VI - Da Monitoração Eletrônica

Art. 146-A

(VETADO)

★ Art. 146-B

O juiz poderá definir a fiscalização por meio da **MONITORAÇÃO ELETRÔNICA** quando: (Lei 12.258/10)

- ~~I.~~ (VETADO)
- II. autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Lei 12.258/10)
- ~~III.~~ (VETADO)
- IV. determinar a prisão domiciliar; (Lei 12.258/10)
- ~~V.~~ (VETADO)
- VI. aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; (Lei 14.843/24)
- VII. aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos; (Lei 14.843/24)
- VIII. conceder o livramento condicional. (Lei 14.843/24)

Parágrafo único: (VETADO)

★ Art. 146-C

O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: (Lei 12.258/10)

- I. receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Lei 12.258/10)
- II. abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Lei 12.258/10)
- ~~III.~~ (VETADO)

Parágrafo único. A VIOLAÇÃO COMPROVADA DOS DEVERES previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: (Lei 12.258/10)

- I. a regressão do regime; (Lei 12.258/10)
- II. a revogação da autorização de saída temporária; (Lei 12.258/10)
- ~~III a V.~~ (VETADOS)
- VI. a revogação da prisão domiciliar; (Lei 12.258/10)
- VII. advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. (Lei 12.258/10)
- VIII. a revogação do livramento condicional; (Lei 14.843/24)
- IX. a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. (Lei 14.843/24)

★ Art. 146-D

A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA poderá ser REVOGADA: (Lei 12.258/10)

- I. quando se tornar desnecessária ou inadequada; (Lei 12.258/10)
- II. se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. (Lei 12.258/10)

★ Art. 146-E

O condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Código Penal, ou por crimes contra a dignidade sexual, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de **monitoração eletrônica**. (Lei 15.280/25)

Capítulo II - Das Penas Restritivas de Direitos

Seção I - Disposições Gerais

Art. 147

Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, **promoverá a execução**, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

SÚMULA 643, STJ: A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação.

Este é o mesmo entendimento adotado pelo STF:

(...) I - O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente as Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.

STF. 2ª Turma. ARE 1235057 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, julgado em 27/03/2020.

Art. 148

Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Seção II - Da Prestação de Serviços à Comunidade

Art. 149

Caberá ao Juiz da execução:

- I. designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
- II. determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena;
- III. alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.

§ 1º. O trabalho terá a **duração de 8 horas semanais** e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º. A execução terá início a partir da data do **1º comparecimento**.

Art. 150

A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, ao Juiz da execução, relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar.

Seção III - Da Limitação de Fim de Semana

Art. 151

Caberá ao Juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do 1º comparecimento.

★ Art. 152

Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas.

Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. (Lei 14.344/22)

Art. 153

O estabelecimento designado encaminhará, mensalmente, ao Juiz da execução, relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado.

Seção IV - Da Interdição Temporária de Direitos

Art. 154

Caberá ao Juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado.

§ 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I, do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início.

§ 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos II e III, do Código Penal, o Juízo da execução determinará a apreensão dos documentos, que autorizam o exercício do direito interdito.

Art. 155

A autoridade deverá comunicar imediatamente ao Juiz da execução o descumprimento da pena.

Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado.

Capítulo III - Da Suspensão Condicional

Art. 156

O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal.

Art. 157

O Juiz ou Tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue.

Art. 158

Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

§ 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, § 2º, do Código Penal.

§ 2º. O Juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado.

§ 3º. A fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados, Territórios e DF por normas supletivas, será atribuída a serviço social penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

§ 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive.

§ 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições.

§ 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao Juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente.

Art. 159

Quando a suspensão condicional da pena for concedida por Tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício.

§ 1º. De igual modo proceder-se-á quando o Tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida.

§ 2º. O Tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao Juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício, e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória.

Art. 160

Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Art. 161

Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

Art. 162

A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do art. 81 e respectivos parágrafos do Código Penal.

Art. 163

A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do Juízo a que couber a execução da pena.

§ 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro.

§ 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal.

Capítulo IV - Da Pena de Multa

Art. 164

Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora.

§ 1º. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a lei processual civil.

Art. 165

Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao Juízo Cível para prosseguimento.

Art. 166

Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do § 2º do artigo 164, desta Lei.

Art. 167

A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental (art. 52 do Código Penal).

Art. 168

O Juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do art. 50, § 1º, do Código Penal, observando-se o seguinte:

- I. o limite máximo do desconto mensal será o de 1/4 da remuneração e o mínimo o de 1/10;
- II. o desconto será feito mediante ordem do Juiz a quem de direito;
- III. o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo Juiz, a importância determinada.

É possível a penhora de até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para saldar a pena de multa determinada em sentença condenatória.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.113.000-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 2/4/2024 (Info 806).

Atenção! Os arts. 168 e 170 da LEP não entram em conflito com o disposto no § 2º do art. 50 do CP, o qual estabelece que “o desconto [da pena de multa] não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. Isso porque, cabe ao juízo da execução, no caso concreto, avaliar se a penhora de parte da remuneração comprometerá a subsistência do condenado e de sua família.

Art. 169

Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1º. O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

§ 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

Art. 170

Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado (art. 168).

§ 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste Capítulo.

§ 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena.

HIPOSSUFICIÊNCIA E A PRESUNÇÃO DE QUE O CONDENADO NÃO PODE PAGAR A PENA DE MULTA

Se a defesa alegar a hipossuficiência, haverá uma presunção de que o condenado não pode pagar a pena de multa?

1ª corrente:
SIM

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, salvo decisão motivada do juiz competente que indique concretamente a possibilidade de pagamento.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.852.685/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17/6/2025.

2ª corrente:
NÃO

1. A hipossuficiência alegada pela defesa não presume a impossibilidade de pagamento da pena de multa, devendo ser comprovada concretamente.

	2. A extinção da punibilidade pelo inadimplemento da multa requer a demonstração da impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.096.649-CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 18/2/2025 (Info 27 - Edição Extraordinária).
--	--

RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O PAGAMENTO DA MULTA

O fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública é suficiente para se presumir a hipossuficiência do condenado e permitir a extinção da punibilidade mesmo sem o pagamento da multa?

1ª corrente: SIM	O fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública robustece a presunção de sua hipossuficiência, ao corroborar o prognóstico acerca da sua conjuntura socioeconômica, sendo tal circunstância apta a justificar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, não obstante o inadimplemento da pena de multa. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.139.228/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/5/2025 (Info 27 - Edição Extraordinária).
2ª corrente: NÃO	O fato de o condenado estar sendo representado pela Defensoria Pública não gera, por si só, uma presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de isenção do pagamento da multa penal. A assistência jurídica prestada pela Defensoria tem como finalidade garantir o direito constitucional de defesa e o acesso à Justiça, independentemente da situação financeira da pessoa. Na área penal, inclusive, a defesa pública é obrigatória para todos que necessitem, não apenas para quem comprovar formalmente pobreza. Por isso, a atuação da Defensoria não dispensa o condenado de apresentar provas concretas de que não tem condições de pagar a multa, seja por documentos, informações detalhadas sobre sua renda, despesas, bens, ou outros elementos que demonstrem a real incapacidade, mesmo para pagamento parcelado. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.096.649/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 18/2/2025 (Info 27 - Edição Extraordinária).

TÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 171

Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução.

Art. 172

Ninguém será internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou submetido a tratamento ambulatorial, para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária.

Art. 173

A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o Juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá:

- I. a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação;
- II. o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado;
- III. a data em que terminará o prazo mínimo de internação, ou do tratamento ambulatorial;
- IV. outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento.

§ 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento.

§ 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução.

Art. 174

Aplicar-se-á, na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos arts. 8º e 9º desta Lei.

Capítulo II - Da Cessação da Periculosidade

Art. 175

A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:

- I. a autoridade administrativa, até 1 mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida;
- II. o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;
- III. juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um;
- IV. o Juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver;
- V. o Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança;
- VI. ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o Juiz proferirá a sua decisão, no prazo de 5 dias.

Art. 176

Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior.

Art. 177

Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior.

Art. 178

Nas hipóteses de desinternação ou de liberação (art. 97, § 3º, do Código Penal), aplicar-se-á o disposto nos arts. 132 e 133 desta Lei.

Art. 179

Transitada em julgado a sentença, o Juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação.

TÍTULO VII - DOS INCIDENTES DE EXECUÇÃO

Capítulo I - Das Conversões

★ Art. 180

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, não superior a 2 anos, poderá ser CONVERTIDA em RESTRITIVA DE DIREITOS, desde que:

- I. o condenado a esteja cumprindo em regime aberto;
- II. tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena;
- III. os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável.

Art. 181

A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do art. 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

- a. não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;
- b. não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço;
- c. recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;
- d. praticar falta grave;
- e. sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

§ 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior.

§ 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo.

Art. 182

(REVOGADO pela Lei 9.268/96)

★ Art. 183

Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA. (Lei 12.313/10)

Ver tabela no art. 108 (Superveniência de doença mental e conversão da pena em medida de segurança).

Art. 184

O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida.

Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano.

Capítulo II - Do Excesso ou Desvio

★ Art. 185

Haverá EXCESSO OU DESVIO DE EXECUÇÃO sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares.

★ Art. 186

Podem SUSCITAR O INCIDENTE de excesso ou desvio de execução:

- I. o Ministério Público;
- II. o Conselho Penitenciário;
- III. o sentenciado;
- IV. qualquer dos demais órgãos da execução penal.

Capítulo III - Da Anistia e do Indulto

Art. 187

Concedida a anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade.

Art. 188

O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa.

Art. 189

A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça.

Art. 190

O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição.

Art. 191

Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar.

Art. 192

Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação.

Art. 193

Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior.

ANISTIA, GRAÇA E INDULTO *		
ANISTIA	GRAÇA (ou indulto individual)	INDULTO (ou indulto coletivo)
É um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (art. 48, VIII, CF/88), por meio do qual se "perdoa" a prática de um fato criminoso. Normalmente, incide sobre crimes políticos, mas também pode abranger outras espécies de delito.	Concedidos por Decreto do Presidente da República. Apagam o efeito executório da condenação. A atribuição para conceder pode ser delegada ao: › Procurador Geral da República; › Advogado Geral da União; › Ministros de Estado.	
É concedida por meio de uma lei federal ordinária.	Concedidos por meio de um Decreto.	
Pode ser concedida: › Antes do trânsito em julgado	Tradicionalmente, a doutrina afirma que tais benefícios só podem ser concedidos após o trânsito	

(anistia própria); › Depois do trânsito em julgado (anistia imprópria).	em julgado da condenação. Esse entendimento, no entanto, está cada dia mais superado, considerando que o indulto natalino, por exemplo, permite que seja concedido o benefício desde que tenha havido o trânsito em julgado para a acusação ou quando o MP recorreu, mas não para agravar a pena imposta (art. 5º, I e II, do Decreto 7.873/2012).	
Classificação › Propriamente dita: quando concedida antes da condenação. › Impropriamente dita: quando concedida após a condenação. › Irrestrita: quando atinge indistintamente todos os autores do fato punível. › Restrita: quando exige condição pessoal do autor do fato punível. Ex.: exige primariedade. › Incondicionada: não se exige condição para a sua concessão. › Condicionada: exige-se condição para a sua concessão. Ex.: reparação do dano. › Comum: atinge crimes comuns. › Especial: atinge crimes políticos.	Classificação › Pleno: quando extingue totalmente a pena. › Parcial: quando somente diminui ou substitui a pena (comutação). › Incondicionado: quando não impõe qualquer condição. › Condicionado: quando impõe condição para sua concessão. › Restrito: exige condições pessoais do agente. Ex.: exige primariedade. › Irrestrito: quando não exige condições pessoais do agente.	
Extingue os efeitos penais (principais e secundários) do crime. Os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.	Só extinguem o efeito principal do crime (a pena). Os efeitos penais secundários e os efeitos de natureza civil permanecem íntegros.	
O réu condenado que foi anistiado, se cometer novo crime, não será reincidente.	O réu condenado que foi beneficiado por graça ou indulto, se cometer novo crime, será reincidente.	
É um benefício coletivo que, por referir-se somente a fatos, atinge apenas os que o cometeram.	É um benefício individual (com destinatário certo). Depende de pedido do sentenciado.	É um benefício coletivo (sem destinatário certo). É concedido de ofício (não depende de provocação).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O decreto de indulto pode ser julgado inconstitucional caso fique demonstrado que tinha por finalidade atingir objetivos de interesse pessoal ao invés do interesse público).

DO INDULTO E DA COMUTAÇÃO DE PENA - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 139 DO STJ

1. O instituto da graça, previsto no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação de pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.
2. A sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial.
3. O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

4. A análise do preenchimento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios de indulto e de comutação de pena deve considerar todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do decreto presidencial, sendo indiferente o fato de a juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do referido decreto.
5. A superveniência de condenação, seja por fato anterior ou posterior ao início do cumprimento da pena, não altera a data-base para a concessão da comutação de pena e do indulto.
6. O indulto e a comutação de pena incidem sobre as execuções em curso no momento da edição do decreto presidencial, não sendo possível considerar na base de cálculo dos benefícios as penas já extintas em decorrência do integral cumprimento.
7. Para a concessão de indulto, deve ser considerada a pena originalmente imposta, não sendo levada em conta, portanto, a pena remanescente em decorrência de comutações anteriores.
8. O cumprimento da fração de pena prevista como critério objetivo para a concessão de indulto deve ser aferido em relação a cada uma das sanções alternativas impostas, consideradas individualmente.
9. ~~Compete ao Juízo da Execução Fiscal a apreciação do pedido de indulto em relação à pena de multa convertida em dívida de valor.~~
 - › *Superada.* O STF, ao julgar a ADI 3150/DF, decidiu que, a Lei nº 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, "c", da CF/88. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais (ADI 3150 e AP 470/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 12 e 13/12/2018).
O Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) acolheu esse entendimento e alterou a redação do art. 59 do CP para dizer expressamente que a competência para executar a multa é do juízo da vara de execuções penais:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Logo, se a multa, convertida em dívida de valor, estiver sendo executada no juízo da execução penal, caberá a ele apreciar o pedido de indulto.
10. Não dispondo o decreto autorizador de forma contrária, os condenados por crimes de natureza hedionda têm direito aos benefícios de indulto ou de comutação de pena, desde que as infrações penais tenham sido praticadas antes da vigência da Lei n. 8.072/1990 e suas modificadoras.
11. É possível a concessão de comutação de pena aos condenados por crime comum praticado em concurso com crime hediondo, desde que o apenado tenha cumprido as frações referentes aos delitos comum e hediondo, exigidas pelo respectivo decreto presidencial.
12. É possível a concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico de drogas privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por estar desprovido de natureza hedionda.
13. O indulto humanitário requer, para sua concessão, a necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução, de que a enfermidade que acomete o sentenciado é grave, permanente e exige cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional.
14. O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. (Súmula n. 631/STJ)

TÍTULO VIII - DO PROCEDIMENTO JUDICIAL

Art. 194

O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial, desenvolvendo-se perante o Juízo da execução.

Art. 195

O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.

Art. 196

A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, **em 3 dias**, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.

§ 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o Juiz decidirá de plano, em igual prazo.

§ 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o Juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada.

★ Art. 197

Das decisões proferidas pelo Juiz caberá **RECURSO DE AGRAVO**, **sem efeito suspensivo**.

SÚMULA 700, STF: É de **5 dias** o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 198

É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena.

Art. 199

O emprego de **algemas** será disciplinado por **decreto federal**.

★ Art. 200

O **CONDENADO POR CRIME POLÍTICO** **não está obrigado** ao trabalho.

Art. 201

Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em seção especial da Cadeia Pública.

Art. 202

Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, **salvo** para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei.

Art. 203

No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta Lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis.

§ 1º. Dentro do mesmo prazo deverão as Unidades Federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta Lei.

§ 2º. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados.

§ 3º. O prazo a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos.

§ 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as Unidades Federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança.

Art. 204

Esta Lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 3.274/57.

Lei 9.099/95

—

Juizados Especiais Criminais

A Lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Neste material incluímos apenas os Capítulos III (Juizados Especiais Criminais) e IV (Disposições Finais Comuns).

Atualizada até a Lei 14.245/21.

Capítulo III - Dos Juizados Especiais Criminais

Disposições Gerais

★ Art. 60

O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Lei 11.313/06)

Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Lei 11.313/06)

São constitucionais o art. 60 da Lei 9.099/95 e o art. 2º da Lei 10.259/2001, que preveem a possibilidade de infrações penais de menor potencial ofensivo não serem julgadas pelo Juizado Especial em casos de conexão ou continência.

Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual se permite que essas infrações sejam julgadas por outro juízo com *vis atractiva* para o crime de maior gravidade, pela conexão ou continência, observados, quanto àqueles, os institutos despenalizadores, quando cabíveis.

STF. Plenário. ADI 5264/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 4/12/2020 (Info 1001)

★ Art. 61

Consideram-se **INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO**, para os efeitos desta Lei, as **contravenções penais** e os crimes a que a lei comine pena máxima **não superior a 2 anos**, cumulada ou não com multa. (Lei 11.313/06)

INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO	
CONTRAVENÇÕES PENAIS	Infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. (LICP, art. 1º)
CRIMES	Pena privativa de liberdade máxima (em abstrato) não superior a 2 anos , cumulada ou não com multa.

★ Art. 62

O PROCESSO perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos **CRITÉRIOS** da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, **OBJETIVANDO**, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (Lei 13.603/18)

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - PRINCÍPIOS E OBJETIVOS	
PRINCÍPIOS	› Oralidade › Simplicidade › Informalidade › Economia processual › Celeridade
OBJETIVOS	Sempre que possível: › A reparação dos danos sofridos pela vítima › A aplicação de pena não privativa de liberdade

Seção I - Da Competência e dos Atos Processuais

★ Art. 63

A **COMPETÊNCIA** do Juizado será **determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal**.

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA E RELATIVA

COMPETÊNCIA ABSOLUTA (em razão da matéria – <i>ratione materiae</i>)	O critério predominante nos Juizados Especiais Criminais é o material (<i>ratione materiae</i>), ou seja, cabe a eles o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo (competência absoluta).
COMPETÊNCIA RELATIVA (em razão do lugar – <i>ratione loci</i>)	Fixada a competência material, passa-se para a segunda etapa (que consiste qual Juizado Especial Criminal será competente – competência em razão do lugar). Para isso a Lei 9.099/95 adotou a teoria da atividade . A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (art. 63). E por ser competência relativa , a não observância do art. 63 gera nulidade sanável se não for alegada no momento oportuno, em razão da prevenção .

Art. 64

Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em **horário noturno** e em **qualquer dia da semana**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

Art. 65

Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no art. 62 desta Lei.

§ 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

§ 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.

§ 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.

★ Art. 66

A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - CITAÇÃO

Citação por HORA CERTA	CABÍVEL FONAJE - ENUNCIADO 110 – No Juizado Especial Criminal é cabível a citação com hora certa.
Citação por EDITAL	VEDADA Lei 9.099/95, art. 66, parágrafo único.
Citação por CARTA PRECATÓRIA	CABÍVEL FONAJE - ENUNCIADO 93 – É cabível a expedição de precatória para citação, apresentação de defesa preliminar e proposta de suspensão do processo no juízo deprecado. Aceitas as condições, o juízo deprecado comunicará ao deprecante o qual, recebendo a denúncia, deferirá a suspensão, a ser cumprida no juízo deprecado (XXI Encontro – Vitória/ES).
Citação por CARTA ROGATÓRIA	VEDADA Incompatível com o rito dos juizados.

★ Art. 67

A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.

Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.

Art. 68

Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.

Seção II - Da Fase Preliminar

★ Art. 69

A AUTORIDADE POLICIAL que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. (Lei 10.455/02)

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL PODE LAVRAR TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO)

É constitucional — por ausência de usurpação das funções das polícias judiciárias — a prerrogativa conferida à Polícia Rodoviária Federal de lavrar termo circunstanciado de ocorrência (TCO), o qual, diversamente do inquérito policial, não constitui ato de natureza investigativa, dada a sua finalidade de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. Tese fixada pelo STF: O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa.

STF. Plenário. ADI 6245/DF e ADI 6264/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 17/02/2023 (Info 1083).

LEI ESTADUAL PODE AUTORIZAR QUE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES LAVREM TCO

É constitucional norma estadual que prevê a possibilidade da lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O art. 69 da Lei dos Juizados Especiais, ao dispor que “a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado” não se refere exclusivamente à polícia judiciária, englobando também as demais autoridades legalmente reconhecidas.

O termo circunstanciado é o instrumento legal que se limita a constatar a ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual não configura atividade investigativa e, por via de consequência, não se revela como função privativa de polícia judiciária.

STF. Plenário. ADI 5637/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/3/2022 (Info 1046).

Art. 70

Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.

Art. 71

Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.

Art. 72

Na **AUDIÊNCIA PRELIMINAR**, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

Sobre a **presença do responsável civil na audiência preliminar**, Renato Brasileiro (*Legislação Criminal Especial Comentada*, 2020) ensina:

O **comparecimento do responsável civil à audiência preliminar também é extremamente importante**, sobretudo por ser ele peça chave na tentativa de **composição civil dos danos provocados à vítima**. De fato, por mais que a responsabilidade penal seja sempre pessoal, não se pode perder de vista que, a depender do caso concreto (v.g., o autor do fato estava prestando serviços para determinada empresa à época do fato), **é possível que a responsabilidade civil recaia sobre pessoa diversa**. Por isso, sempre que possível, também é recomendável a intimação do responsável civil.

★ Art. 73

A **CONCILIAÇÃO** será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, **excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal**.

★ Art. 74

A **COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS** será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a **renúncia ao direito de queixa ou representação**.

★ Art. 75

Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o **direito de representação verbal**, que será reduzida a termo.

Parágrafo único. O **não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica** decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

PRINCIPAIS PONTOS DA COMPOSIÇÃO DOS DANOS CIVIS

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (art. 74)	A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível , terá eficácia de título executivo no juízo civil competente.
RENÚNCIA AO DIREITO DE QUEIXA (art. 74, § único)	Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação .
REPRESENTAÇÃO VERBAL (art. 75)	Não obtida a composição dos danos civis , será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal , que será reduzida a termo.
DECADÊNCIA DO DIREITO (art. 75, § único)	O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Atenção! O prazo legal para a representação é de 6 meses do dia em que se soube quem era o autor do fato .

★ **Art. 76**

Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá **reduzi-la até a metade**.

§ 2º. **Não se admitirá** a proposta se ficar comprovado:

- I. ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
- II. ter sido o agente beneficiado anteriormente, no **prazo de 5 anos**, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
- III. não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, **que não importará em reincidência**, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no **prazo de 5 anos**.

§ 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a **APELAÇÃO** referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º. A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo **não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível**.

SV 35: A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

SÚMULA 536, STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

TRANSAÇÃO PENAL

A TRANSAÇÃO PENAL consiste em...	Um acordo celebrado entre o Ministério Público (ou querelante, nos crimes de ação penal privada) e o autor do fato delituoso, por meio do qual é proposta a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas – antes de oferecer a denúncia (ou queixa-crime) –, evitando-se, assim, a instauração do processo.
PRESSUPOSTOS de ADMISSIBILIDADE	› Infração de menor potencial ofensivo: Para que seja cabível a transação penal, a infração penal deve ser tida como de menor potencial ofensivo, assim compreendidas as contravenções penais e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Súmula 536 do STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. › Crimes de ação penal pública condicionada à representação, de ação penal pública incondicionada e de ação penal privada: Conforme ensina Renato Brasileiro (<i>Legislação Criminal Especial Comentada</i>, 2020), a interpretação literal do art. 76, caput, da Lei 9.099/95, pode levar à conclusão equivocada de que a proposta de transação penal só pode ser oferecida em relação aos crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação, já que o dispositivo refere-se apenas a tais delitos. Assim, pelo menos de acordo com o texto da lei, a transação penal não seria cabível em crimes de ação penal de iniciativa privada. Não é essa, todavia, a orientação que prevalece. Doutrina e jurisprudência entendem que não há fundamento razoável para não se admitir a transação penal em crimes de ação penal privada.

	› Não ser caso de arquivamento do termo circunstanciado: Se houver algum motivo que autorize o arquivamento do termo circunstanciado, a acusação não deverá propor transação penal e, se o fizer, o juiz não deverá homologá-la. Isso porque o <i>caput</i> do art. 76 da Lei 9.099/95 afirma claramente que a transação somente deverá ser oferecida se não for caso de arquivamento dos autos. Assim, por exemplo, se não houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a hipótese é de arquivamento, não devendo ser proposto o acordo.
	› Não ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva (art. 76, § 2º, I): Renato Brasileiro destaca que o dispositivo faz referência apenas àquele que tem contra si sentença condenatória com trânsito em julgado à pena privativa de liberdade pela prática de crime. Portanto, anterior condenação à pena restritiva de direitos ou multa pela prática de crime, ou prévia condenação pela prática de contravenção, não são óbices à concessão da transação penal.
	› O autor do fato não pode ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, com a transação penal (art. 76, § 2º, II).
	› Os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do fato devem indicar que a transação penal é medida necessária e suficiente para o caso (art. 76, § 2º, III).

COMPOSIÇÃO POR DANOS CÍVIS X TRANSAÇÃO PENAL

COMPOSIÇÃO POR DANOS CÍVIS (art. 74 da Lei 9.099/95)	TRANSAÇÃO PENAL (art. 76 da Lei 9.099/95)
A sentença que homologa a composição por danos civis é irrecorrível (art. 74).	A sentença que homologa a transação penal é recorrível (art. 76, § 5º).
Na composição dos danos civis (art. 74), a sentença homologatória possui eficácia de título executivo judicial.	Na transação penal (art. 76), a sentença homologatória não possui eficácia de título executivo judicial (em razão da ausência de título executivo, não gera execução na esfera cível).

ATENÇÃO! Conforme destaca Márcio Cavalcante, se for cabível transação penal, o membro do MP deve propor a transação (e não o ANPP). Isso porque se trata de benefício mais vantajoso ao investigado.

Por outro lado, mesmo que seja cabível a suspensão condicional do processo, ainda assim, o membro do MP pode propor o ANPP.

Seção III - Do Procedimento Sumaríssimo

★ Art. 77

Na ação penal de iniciativa pública, **quando não houver** aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei (**transação penal**), o Ministério Público oferecerá ao Juiz, **de imediato, denúncia oral**, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis.

§ 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, **prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.**

§ 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

§ 3º. Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida **queixa oral**, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 78

Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização.

§ 2º. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79

No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

★ Art. 80

NENHUM ATO SERÁ ADIADO, determinando o Juiz, quando imprescindível, a **CONDUÇÃO COERCITIVA** de quem deva comparecer.

★ Art. 81

Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

§ 1º. **TODAS AS PROVAS** serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou **excluir** as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

§ 1º-A. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão **RESPEITAR A DIGNIDADE DA VÍTIMA**, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, **vedadas**: (Lei 14.245/21)

- I. a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; (Lei 14.245/21)
- II. a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. (Lei 14.245/21)

§ 2º. De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.

§ 3º. A sentença, **dispensado o relatório**, mencionará os elementos de convicção do Juiz.

★ Art. 82

Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença **cabará APELAÇÃO**, que poderá ser julgada por turma composta de **3 Juízes** em exercício no **1º grau de jurisdição**, reunidos na sede do Juizado.

§ 1º. A **APELAÇÃO** será interposta no **prazo de 10 dias**, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no **prazo de 10 dias**.

§ 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 65 desta Lei.

§ 4º. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.

§ 5º. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

APELAÇÃO - CPP X JECRIM	
CPP	5 dias (interposição)
	8 dias (razões e contrarrazões)
Lei 9.099/95	10 dias (prazo único para interposição e razões)

JECRIM - MEIOS DE IMPUGNAÇÃO
› Recurso de apelação (art. 82) › Embargos de declaração (art. 83) › Recurso extraordinário (Súmula 640 do STF) › Agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário (Súmula 727/STF) › Mandado de segurança (Súmula 376/STJ e Enunciado 62/Fonaje) › Habeas corpus (Enunciado 62/Fonaje) › Reclamação ao TJ (Resolução 3/2016 do STJ) › Revisão criminal

JECRIM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL	
RECURSO EXTRAORDINÁRIO	RECURSO ESPECIAL
Cabe contra decisões de Turma Recursal	Não cabe contra decisões de Turma Recursal
Súmula 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de 1º grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.	Súmula 203 do STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de 2º grau dos Juizados Especiais.

O QUE ACONTECE SE A DECISÃO DA TURMA RECURSAL DISSER RESPEITO À INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL E CONTRARIAR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO OU MESMO SUMULADO DO STJ? *

O instrumento jurídico cabível contra acórdão de Turma Recursal que viole entendimento consolidado ou mesmo sumulado do STJ é a **RECLAMAÇÃO** dirigida ao TJ, com fundamento na Resolução 03/2016 do STJ.

Hipóteses de cabimento:

Cabível quando a decisão da Turma contrariar jurisprudência do STJ consolidada em:

- incidente de assunção de competência;
- incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR);
- julgamento de recurso especial repetitivo;
- Súmulas do STJ;
- precedentes do STJ.

Compete às **CÂMARAS REUNIDAS** ou à **SEÇÃO ESPECIALIZADA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA** a competência para **processar e julgar as Reclamações** destinadas a **dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça**, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.

STJ. 1ª Seção. AgInt na Rcl 41841-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 8/2/2023 (Info 763).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O que acontece se a decisão da Turma Recursal disser respeito à interpretação de lei federal e contrariar entendimento consolidado ou mesmo sumulado do STJ?).

RECURSOS CONTRA A DECISÃO QUE REJEITAR A DENÚNCIA - JECRIM X CPP	
NO JECRIM	NO CPP
APELAÇÃO	RESE
Art. 82	Art. 581, I

★ Art. 83

Cabem **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** quando, em **sentença ou acórdão**, houver **obscuridade, contradição ou omissão**. (Lei 13.105/15)

§ 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no **prazo de 5 dias**, contados da ciência da decisão.

§ 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. (Lei 13.105/15)

§ 3º. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CPP X JECRIM	
CPP	Ambiguidade , obscuridade, contradição ou omissão › 2 dias
Lei 9.099/95	Obscuridade, contradição ou omissão › 5 dias

Seção IV - Da Execução

Art. 84

Aplicada **EXCLUSIVAMENTE PENA DE MULTA**, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na **Secretaria do Juizado**.

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, **exceto** para fins de requisição judicial.

Art. 85

Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

Art. 86

A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada perante o órgão competente, nos termos da lei.

Seção V - Das Despesas Processuais

Art. 87

Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual.

Seção VI - Disposições Finais

★ Art. 88

Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, **dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas**.

★ Art. 89

Nos crimes em que a pena mínima cominada for **igual ou inferior a 1 ano**, abrangidas ou não por esta Lei, o **Ministério Público**, ao oferecer a denúncia, poderá propor a **SUSPENSÃO DO PROCESSO, por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime**, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes **CONDIÇÕES**:

- I. **reparação do dano, salvo** impossibilidade de fazê-lo;
- II. **proibição de frequentar determinados lugares**;

- III. proibição de ausentar-se da comarca onde reside, **sem** autorização do Juiz;
- IV. comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º. O Juiz poderá especificar **OUTRAS CONDIÇÕES** a que fica subordinada a suspensão, **desde que** adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei 9.099/95, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a **sanções penais** (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do *sursis* processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.498.034-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2015 (recurso repetitivo) (Info 574).

§ 3º. A suspensão **SERÁ REVOGADA** se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º. A suspensão **PODERÁ SER REVOGADA** se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º. Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará **EXTINTA A PUNIBILIDADE**.

§ 6º. **Não correrá** a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º. **Se o acusado não aceitar** a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.

SÚMULA 723, STF: **Não se admite** a suspensão condicional do processo por crime continuado, **se** a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um 1/6 for **superior a 1 ano**.

SÚMULA 243, STJ: O benefício da suspensão do processo **não é aplicável** em relação às infrações penais cometidas em **concurso material**, **concurso formal** ou **continuidade delitiva**, quando a **pena mínima cominada**, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, **ultrapassar o limite de 1 ano**.

DEIXA DE APLICAR SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO QUANDO *

CONCURSO MATERIAL	CONCURSO FORMAL	CRIME CONTINUADO
Se a SOMA das penas mínimas cominadas ultrapassar 1 ano	Se a EXASPERAÇÃO da pena na fração mínima ultrapassar 1 ano	Se a EXASPERAÇÃO da pena na fração mínima ultrapassar 1 ano
Soma das penas mínimas	Crime mais grave + Fração mínima de 1/6	Crime mais grave + Fração mínima: 1/6

* Segundo o entendimento das Súmulas 243 do STJ e 723 do STF.

REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO *

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA	REVOGAÇÃO FACULTATIVA
A suspensão será obrigatoriamente revogada se , no curso do prazo: a) o beneficiário vier a ser processado por outro CRIME ; ou b) NÃO EFETUAR , sem motivo justificado, a REPARAÇÃO DO DANO .	A suspensão poderá ser revogada pelo juiz se: a) o acusado vier a ser processado , no curso do prazo, por CONTRAVENÇÃO , ou b) DESCUMPRIR qualquer outra CONDIÇÃO IMPOSTA .

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o período de prova).

Não cabe a utilização de óbice previsto para o acordo de não persecução penal para negar o oferecimento da suspensão condicional do processo.

STJ. 5ª Turma. Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1º/10/2024 (Info 828).

Atenção! Embora a suspensão condicional do processo não se trate de mero direito subjetivo do réu, **não pode ser** obstado **sem** fundamentação idônea, em atenção à disciplina legalmente prevista.

A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu nem mera

faculdade do Ministério Público. Trata-se de um **poder-dever do Parquet**.

No caso concreto, o Ministério Público recusou-se a propor a suspensão condicional do processo usando um óbice de um instituto diverso (ANPP). Ao fazer isso, o MP realizou **analogia in malam partem**, o que **não se admite** em direito penal.

A falta de acordo entre as partes quanto ao valor a ser pago a título de reparação do dano inviabiliza o benefício legal da suspensão condicional do processo.

STJ. 6ª Turma. RHC 163.897-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), julgado em 18/10/2022 (Info 754).

A homologação de suspensão condicional do processo não torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal, considerando que se o indivíduo descumprir as condições impostas, a ação penal pode ser retomada.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC n. 117.540/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/5/2020.

STJ. 6ª Turma. RHC n. 102.202/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 9/4/2019.

É constitucional a norma do art. 89 da Lei 9.099/95, que estabelece os requisitos para a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, entre eles o de não responder o acusado por outros delitos.

STF. 1ª Turma. AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/5/2018 (Info 903).

STF. 2ª Turma. RHC 133945 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/06/2016.

Quando para o crime seja prevista, alternativamente, **pena de multa**, que é menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direito, **tem-se por satisfeito um dos requisitos legais para a suspensão condicional do processo.**

STF. 2ª Turma. HC 83926, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 07/08/2007.

SÚMULA 667, STJ: Eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo **não prejudica** a análise do pedido de trancamento de ação penal.

SÚMULA 536, STJ: A **suspensão condicional do processo** e a transação penal **não se** aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da **Lei Maria da Penha**.

SÚMULA 723, STF: Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o **aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano**.

SÚMULA 243, STJ: O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, **ultrapassar o limite de 1 ano**.

Art. 90

As disposições desta Lei **não se aplicam** aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada.

O STF, no julgamento da ADIN 1.719-9 (DJU 03.08.2007), exclui da abrangência deste artigo as normas de direito penal mais favoráveis ao réu contidas nesta Lei.

★ Art. 90-A

As disposições desta Lei **não se aplicam** no âmbito da Justiça Militar. (Lei 9.839/99)

★ Art. 91

Nos casos em que esta Lei **passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública**, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no **prazo de 30 dias**, sob pena de **DECADÊNCIA**.

Art. 92

Aplicam-se **subsidiariamente** as disposições dos **Códigos Penal** e de **Processo Penal**, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA X SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO	
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (arts. 77 a 82 do CP e arts. 156 a 163 da LEP)	SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (art. 89 da Lei 9.099/95)
Sursis penal	Sursis processual
Adotou o sistema franco-belga : réu é submetido a um período após ser reconhecida sua culpa.	Adotou o sistema do probation of first offenders act : o réu é submetido a um período de prova antes de ser reconhecida a sua culpa.
Há condenação e a pena é suspensão, se preenchidos os requisitos.	Não há condenação . Suspende a ação penal nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 ano .
A condenação poderá ser utilizada, futuramente, para caracterizar reincidência ou maus antecedentes .	A ausência de condenação impede que o fato seja considerado, futuramente, para caracterizar reincidência ou maus antecedentes.
Descumpridas as condições, o processo é retomado para execução da pena .	Descumpridas as condições, o processo é retomado .

SISTEMAS DO SURSIS		
FRANCO-BELGA	ANGLO-AMERICANO (Probation System)	PROBATION OF FIRST OFFENDERS ACT
O RÉU É PROCESSADO		
É RECONHECIDO CULPADO	-	-
EXISTE CONDENÇÃO	-	-
Suspende-se a execução da pena	Suspende-se o processo evitando a imposição da pena	Suspende-se o processo sem o reconhecimento da culpa
SURSIS PENAL Arts. 77 a 82 do CP	NÃO É ADOTADO PELO BRASIL	SURSIS PROCESSUAL Art. 89 da Lei 9.099/95

Na lição de Rogério Sanches (*Leis Penais Especiais Comentadas*, 2024), o "sursis" pode se fundamentar em 3 sistemas:

- › **ANGLO-AMERICANO (PROBATION SYSTEM)**: Caracterizado pela submissão do réu ao período de prova após o reconhecimento da sua responsabilidade penal, mas sem imposição de pena. Descumpridas as condições, o julgamento é retomado, determinando-se a pena privativa de liberdade a ser cumprida. **Não foi contemplado em lugar algum do nosso ordenamento jurídico.**
- › **PROBATION OF FIRST OFFENDERS ACT**: Também de origem norte-americana, representa a suspensão prematura da ação penal, sem reconhecimento da responsabilidade do réu e com a imposição de condições que, não adimplidas, implicam no prosseguimento do processo até condenação e aplicação da sanção penal. Entre nós, o **art. 89 da Lei 9.099/95 reconhece este sistema, ao criar a medida despenalizadora da suspensão condicional do processo.**
- › **FRANCO-BELGA**: Adotado pelo CP nos arts. 77 a 82. Nesse sistema, a ação penal segue o seu curso regular com a condenação e imposição da pena privativa de liberdade para, em momento imediatamente posterior, serem estabelecidas condições previstas em lei às quais deverá o condenado se submeter para alcançar a extinção da sanção imposta.

Capítulo IV - Disposições Finais Comuns

Art. 93

Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.

Art. 94

Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.

Art. 95

Os Estados, DF e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no **prazo de 6 meses**, a contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. No **prazo de 6 meses**, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. (Lei 12.726/12)

Art. 96

Esta Lei entra em vigor no prazo de **60 dias** após a sua publicação.

Art. 97

Ficam revogadas a Lei 4.611/65 e a Lei 7.244/84.

DL 3.688/41

—

***Lei das
Contravenções
Penais (LCP)***

Lei das Contravenções Penais.

Atualizado até a Lei 14.994/24.

PARTE GERAL

Aplicação das regras gerais do Código Penal

Art. 1º

Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.

Territorialidade

★ Art. 2º

A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.

Victor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior destacam que:

Esse dispositivo consagrou o princípio da **territorialidade exclusiva** em relação às contravenções. De acordo com ele, a Lei das Contravenções Penais **só tem aplicação para os fatos contravençionais praticados dentro do território nacional**.

Veja-se que, com relação aos crimes, é possível a aplicação da lei brasileira a fatos cometidos no exterior, desde que presentes certos requisitos previstos no art. 7º do Código Penal. É a chamada extraterritorialidade da lei penal brasileira, que vigora apenas em relação aos crimes.

Voluntariedade, dolo e culpa

★ Art. 3º

Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.

Quanto aos crimes, a conduta é sempre dolosa ou culposa.

No caso das contravenções, conforme o art. 3º da LCP, basta a ação ou a omissão voluntária, independentemente de dolo ou culpa. Por esse dispositivo, não se analisa a intenção do agente. Investiga-se, simplesmente, se ele realizou ou não a conduta. É a chamada **voluntariedade**.

No entanto, o art. 3º da LCP faz uma ressalva, possibilitando exceções a tal regra, exigindo em uma ou outra contravenção a existência do dolo ou da culpa.

Exemplos: os arts. 26, 29 (2ª parte), 30 e 31 (2ª parte) da exigem **culpa**; o art. 21 exige **dolo**.

Tentativa

★ Art. 4º

NÃO É PUNÍVEL a TENTATIVA de contravenção.

CRIMES QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA	› CULPOSOS (<i>exceto culpa imprópria</i>) › CONTRAÇÕES PENAS (A tentativa até pode ocorrer, mas não é punível - art. 4º da LCP) › HABITUAIS › OMISSIVOS PRÓPRIOS › UNISSUBSISTENTES › PRETERDOLOSOS › ATENTADO / EMPREENHIMENTO (A tentativa já é punida com a pena do crime consumado, pois ela está descrita no tipo penal)
---	---

Penas principais

★ Art. 5º

As penas principais são:

- I. PRISÃO SIMPLES.
- II. MULTA.

A pena de prisão simples prevista para as contravenções deve ser cumprida, **sem rigor penitenciário**, em cadeia pública, no regime semiaberto ou aberto (a espécie de regime dependerá da pena aplicada e de eventual reincidência).

O preso ficará sempre separado dos condenados a penas de reclusão ou detenção (art. 6º, § 1º).

Prisão simples

★ Art. 6º

A pena de PRISÃO SIMPLES deve ser cumprida, **sem rigor penitenciário**, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. (Lei 6.416/77)

§ 1º. O condenado a pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados a pena de reclusão ou de detenção.

§ 2º. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada, **não excede a 15 dias**.

Reincidência

★ Art. 7º

Verifica-se a REINCIDÊNCIA quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.

REINCIDÊNCIA		
Infração penal ANTERIOR	Infração penal POSTERIOR	RESULTADO
CRIME (Brasil ou estrangeiro)	CRIME	REINCIDENTE (Art. 63 do CP)
	CONTRAVENÇÃO	REINCIDENTE (Art. 7º da LCP)
CONTRAVENÇÃO (Brasil)	CONTRAVENÇÃO	
	CRIME	NÃO REINCIDENTE
CONTRAVENÇÃO (Estrangeiro)	CRIME	
	CONTRAVENÇÃO	

Erro de direito

Art. 8º

No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, **quando** escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.

Conversão da multa em prisão simples

Art. 9º

A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção.

Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se faz entre os **limites de 15 dias e 3 meses**.

Limites das penas

★ Art. 10

A duração da pena de prisão simples **não pode**, em caso algum, ser **superior a 5 anos**, nem a importância das multas ultrapassar **cinquenta contos**.

Suspensão condicional da pena de prisão simples

★ Art. 11

Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano nem superior a 3, a execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. (Lei 6.416/77)

SURSIS - PRAZOS DO PERÍODO DE PROVA	
Código Penal	› Sursis simples/especial: 2 a 4 anos (art. 77, caput) › Sursis etário/humanitário: 4 a 6 anos (art. 77, § 2º)
LEP (DL 3.688/41)	› 1 a 3 anos (art. 11)
Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)	› 2 a 4 anos (art. 16) * * A lei de crimes ambientais não estipulou o prazo do período de prova, razão pela qual aplica-se o prazo do sursis comum do CP.
Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83)	› 2 a 6 anos (art. 5º)

Penas acessórias

Art. 12

As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos:

- I. a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público;
- II. a suspensão dos direitos políticos.

Parágrafo único. INCORREM:

- a. na interdição sob nº I, por 1 mês a 2 anos, o condenado por motivo de contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a ela inerente;
- b. na interdição sob nº II, o condenado a pena privativa de liberdade, enquanto dure a execução da pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva.

Medidas de segurança

Art. 13

Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local.

Presunção de periculosidade

Art. 14

Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os ns. I e II do art. 78 do Código Penal:

- I. o condenado por motivo de contravenção cometido, em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez;
- II. o condenado por vadiagem ou mendicância;

~~III e IV.~~ (REVOGADOS pela Lei 6.416/77)

O mencionado art. 78 (sem correspondência no texto atual) faz referência à antiga Parte Geral do CP, revogada pela Lei 7.209/1984.

Internação em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional

Art. 15

São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de 1 ano:

- I. o condenado por vadiagem (art. 59);
- II. o condenado por mendicância (art. 60 e seu parágrafo);
- III. (REVOGADO pela Lei 6.416/77)

Internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento

Art. 16

O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de **6 meses**.

Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o indivíduo a liberdade vigiada.

Ação penal

★ Art. 17

A AÇÃO PENAL É PÚBLICA, devendo a autoridade proceder de ofício.

SÚMULAS SOBRE CONTRAÇÃO

Súmula 38, STJ: Compete a Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.

› Márcio Cavalcante destaca que existe uma **exceção** na qual a Justiça Federal julgaria contravenção penal. Trata-se da hipótese de contravenção penal praticada por pessoa com foro privativo no TRF. Seria o caso, por exemplo, de contravenção penal cometida por Juiz Federal ou Procurador da República. Em tais situações, o julgamento ocorreria no TRF (e não na Justiça Estadual). É a posição, dentre outros, de Renato Brasileiro de Lima.

Súmula 720, STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

Súmula 51, STJ: A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do "apostador" ou do "banqueiro".

CRIME X CONTRAÇÃO

	CRIME (delito)	CONTRAÇÃO (crime anão, crime vagabundo ou delito liliputiano)
ELEMENTO SUBJETIVO	DOLO ou CULPA (art. 18 do CP)	VOLUNTARIEDADE (art. 3º da LCP)
TENTATIVA	PUNE	NÃO PUNE
AÇÃO PENAL	PÚBLICA (condicionada e incondicionada) ou PRIVADA	PÚBLICA INCONDICIONADA
LIMITE DAS PENAS	40 anos	5 anos
PRINCÍPIO DA EXTRATERRITORIALIDADE	ADMITE	NÃO ADMITE
PERÍODO DE PROVA DO SURSIS	2 a 4 anos ou 4 a 6 anos	1 a 3 anos
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE	RECLUSÃO e DETENÇÃO	PRISÃO SIMPLES
COMPETÊNCIA	Justiça Estadual e Justiça Federal	Justiça Estadual
REGIME DA PENA	FECHADO, SEMIABERTO e ABERTO	SEMIABERTO ou ABERTO

PARTE ESPECIAL

Capítulo I - Das Contravenções Referentes à Pessoa

Fabrico, comércio, ou detenção de armas ou munição

Art. 18

Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição:

Pena: *prisão simples, de 3 meses a 1 ano, ou multa, de um a cinco contos de réis*, ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social.

Quanto às armas de fogo e às munições, o fabrico, o comércio, a importação ou exportação e a detenção passaram a constituir crime, previsto na Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O art. 18 da LCP só continua a aplicar-se para as **armas brancas** – faca, punhal, soco inglês, espada etc.

Porte de arma

★ Art. 19

Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:

Pena: *prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis*, ou ambas cumulativamente.

§ 1º. A pena é *aumentada de 1/3 até metade*, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa.

§ 2º. Incorre na pena de *prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis*, quem, possuindo arma ou munição:

- deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina;
- permite que alienado **menor de 18 anos** ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo;
- omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, **menor de 18 anos** ou pessoa inexperiente em manejá-la.

PORTE DE ARMA BRANCA É CONDUTA QUE PERMANECE TÍPICA NA LCP

Por revelar interpretação mais adequada com os fins sociais da norma, o preceito incriminador descrito no **art. 19 da Lei de Contravenções Penais** (DL 3.688/41) – até que sobrevenha disposição em contrário – possui **plena aplicabilidade na hipótese de porte de arma branca**, devendo o julgador orientar-se, no caso concreto, pelo contexto fático, pela intenção do agente e pelo potencial de lesividade do objeto (grau de potencialidade lesiva ou efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal).

Tese fixada: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.

STF. Plenário. ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024 (Repercussão geral – Tema 857) (Info 1153).

Assim, a previsão do art. 19 da LCP continua válida ainda hoje?

› **Em relação à arma de fogo: NÃO.** O porte ilegal de arma de fogo caracteriza, atualmente, o crime previsto nos arts. 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento.

› **Em relação à branca: SIM.** O art. 19 do DL 3.688/41 permanece vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do DL 3.688/41, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade.

STJ. 5ª Turma. RHC 56.128/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668)

Anúncio de meio abortivo ou anticoncepcional

Art. 20

Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto: (Lei 6.734/79)

Pena: multa de mil cruzeiros a dez mil cruzeiros. (Lei 6.734/79)

Conforme ensinam Víctor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior (*Legislação penal especial*, 2022):

A conduta punida é anunciar, que significa divulgar, tornar público, por meio de cartazes, panfletos, faixas, anúncios em jornal ou revistas, alto-falantes etc.

Meio abortivo é aquele capaz de interromper a gravidez pela provocação da morte do produto da concepção.

É preciso que o agente queira que o anúncio chegue a número indeterminado de pessoas. Narrar um método abortivo a pessoa determinada não constitui infração penal, podendo, contudo, configurar participação em crime de aborto se a destinatária da informação pretende fazer uso de referido meio para interromper uma gestação e o agente sabe disso.

Vias de fato

Art. 21

Praticar vias de fato contra alguém:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

§ 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 até a METADE se a vítima é maior de 60 anos. (Lei 14.994/24)

§ 2º. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Código Penal, aplica-se a pena em TRIPLO. (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 21, § 2º, DA LCP

ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
Vias de fato cometida contra mulher por razões da condição do sexo feminino	
Não havia previsão específica	Aplica-se a pena em TRIPLO

Internação irregular em estabelecimento psiquiátrico

Art. 22

Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental:

Pena: multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

§ 1º. Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar a autoridade competente, no prazo legal, internação que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as formalidades legais.

§ 2º. Incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de estabelecimento psiquiátrico pessoa nele, internada.

Indevida custódia de doente mental

Art. 23

Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo anterior, sem autorização de quem de direito:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Capítulo II - Das Contravenções Referentes ao Patrimônio

Instrumento de emprego usual na prática de furto

Art. 24

Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto:

Pena: prisão simples, de 6 meses a 2 anos, e multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto

Art. 25

Ter alguém em seu poder, depois de condenado, por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo, gazuas, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto, desde que não prove destinação legítima:

Pena: prisão simples, de 2 meses a 1 ano, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O art. 25 da Lei de Contravenções Penais **não foi recepcionado** pela CF/88 por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

STF. Plenário. RE 583523/RS e RE 755565/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 03/10/2013 (Info 722)

Violação de lugar ou objeto

Art. 26

Abrir alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou objeto:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.

Exploração da credulidade pública

Art. 27

(REVOGADO pela Lei 9.521/97)

Capítulo III - Das Contravenções Referentes à Incolumidade Pública

Disparo de arma de fogo

Art. 28

Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela:

Pena: prisão simples, de 1 a 6 meses, ou multa, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 15 dias a 2 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo de artifício ou solta balão aceso.

Desabamento de construção

Art. 29

Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa:

Pena: multa, de um a dez contos de réis, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.

Perigo de desabamento

Art. 30

Omitir alguém a providência reclamada pelo Estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe:

Pena: multa, de um a cinco contos de réis.

Omissão de cautela na guarda ou condução de animais

★ Art. 31

Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso:

Pena: prisão simples, de 10 dias a 2 meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis.

Segundo Victor Eduardo Rios, cuida-se de contravenção de perigo abstrato, não sendo necessário que alguém seja efetivamente exposto à situação de perigo, pois a Lei o presume com a realização das condutas do tipo. Assim, existe a contravenção mesmo que o animal perigoso não tenha investido contra alguém.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

- na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia à pessoa inexperiente;
- excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia;
- conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.

PERIGO ABSTRATO X PERIGO CONCRETO

PERIGO ABSTRATO	Art. 31, caput, e parágrafo único, a
	Consuma-se no momento da conduta típica, independentemente de qualquer outro resultado.
PERIGO CONCRETO	Art. 31, parágrafo único, b e c
	Consuma-se no instante em que é produzida situação de risco a pessoa determinada.

Falta de habilitação para dirigir veículo

★ Art. 32

Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em águas públicas:

Pena: multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

SÚMULA 720, STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, **derrogou** o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

Direção não licenciada de aeronave

Art. 33

Dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Direção perigosa de veículo na via pública

★ Art. 34

Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis.

Abuso na prática da aviação

Art. 35

Entregar-se na prática da aviação, a acrobacias ou a voos baixos, fora da zona em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse fim:

Pena: *prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.*

Sinais de perigo

Art. 36

Deixar de colocar na via pública, sinal ou obstáculo, determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes:

Pena: *prisão simples, de 10 dias a 2 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

- apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes;
- remove qualquer outro sinal de serviço público.

Arremesso ou colocação perigosa

Art. 37

Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém:

Pena: *multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de uso alheio, possa ofender, sujar ou molestar alguém.

Emissão de fumaça, vapor ou gás

Art. 38

Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou molestar alguém:

Pena: *multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Capítulo IV - Das Contravenções Referentes à Paz Pública

Associação secreta

Art. 39

(REVOGADO pela Lei 14.197/21)

Provocação de tumulto. Conduta inconveniente

Art. 40

Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave;

Pena: *prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Falso alarma

Art. 41

Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto:

Pena: *prisão simples, de 15 dias a 6 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Perturbação do trabalho ou do sossego alheios

Art. 42

Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

- I. com gritaria ou algazarra;
- II. exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
- III. abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
- IV. provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Capítulo V - Das Contravenções Referentes à Fé Pública

Recusa de moeda de curso legal

Art. 43

Recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país:

Pena: multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Imitação de moeda para propaganda

Art. 44

Usar, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda:

Pena: multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Simulação da qualidade de funcionário

★ Art. 45

Fingir-se funcionário público:

Pena: prisão simples, de 1 a 3 meses, ou multa, de quinhentos mil réis a três contos de réis.

Na lição de Victor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior, a contravenção do art. 45 admite qualquer modo de execução, como palavras, gestos, escritos etc.

O crime em estudo é nitidamente subsidiário, cedendo espaço quando o fato constituir infração penal mais grave. A motivação do agente, por exemplo, pode alterar o enquadramento penal. Na contravenção, em regra, ele atua por vaidade ou para obter pequenas vantagens morais.

Se a intenção do agente, ao se passar por funcionário público, é a de obter vantagem indevida ou causar prejuízo a outrem, incorre no crime de falsa identidade do art. 307 do Código Penal. Ex.: ao ser parado por policial rodoviário por excesso de velocidade, o sujeito mente que é promotor de justiça e diz que está atrasado para uma audiência, a fim de que o policial não lave a multa.

Se o agente se limita a se passar por funcionário público, sem assumir especificamente a função de qualquer funcionário e sem praticar atos inerentes ao cargo, responde pela contravenção. Se vai além, chegando a realizar atos próprios e exclusivos da função pública, comete crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328 do Código Penal. Pratica o crime, por exemplo, quem, passando-se por policial de trânsito, começa a parar veículos em via pública e revistar os automóveis e as pessoas.

SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO (LCP) E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (CP)

CONTRAVENÇÃO PENAL da simulação da qualidade de funcionário (art. 45 da LCP)	USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA (art. 328 do CP)
Fingir-se funcionário público: Pena: Prisão simples, de 1 a 3 meses, OU multa	Usurar o exercício de função pública: Pena: Detenção, de 3 meses a 2 anos, E multa

-	Se do fato o agente auferir vantagem: Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos, E multa.
---	--

Uso ilegítimo de uniforme ou distintivo

★ Art. 46

Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não exerce; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. (DL 6.916/44)

Pena: **multa**, de duzentos a dois mil cruzeiros, se o fato não constitui infração penal mais grave. (DL 6.916/44)

Victor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior destacam que:

São punidas duas condutas típicas. Na primeira, o sujeito faz uso de uniforme ou distintivo de função que não exerce. É necessário que o fato ocorra em público, conforme exige o tipo penal. O uso de uniforme em recinto privado e não acessível ao público constitui irrelevante penal. Na segunda, o agente exerce a função, mas só pode utilizar o distintivo, sinal ou denominação nas hipóteses admitidas na legislação, cometendo a contravenção por fazer o uso fora das hipóteses permitidas (uso indevido). Nessa modalidade, cuida-se de norma penal em branco.

Capítulo VI - Das Contravenções Relativas à Organização do Trabalho

Exercício ilegal de profissão ou atividade

Art. 47

Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:

Pena: **prisão simples**, de 15 dias a 3 meses, ou **multa**, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Exercício ilegal do comércio de coisas antigas e obras de arte

Art. 48

Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros:

Pena: **prisão simples**, de 1 a 6 meses, ou **multa**, de um a dez contos de réis.

Matrícula ou escrituração de indústria e profissão

Art. 49

Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria, de comércio, ou de outra atividade:

Pena: **multa**, de duzentos mil réis a cinco contos de réis.

Capítulo VII - Das Contravenções Relativas à Polícia de Costumes

Jogo de azar

★ Art. 50

Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena: **prisão simples**, de 3 meses a 1 ano, e **multa**, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local.

§ 1º. A pena é **aumentada de 1/3**, se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa **menor de 18 anos**.

§ 2º. Incorre na pena de multa, **de R\$ 2 mil a R\$ 200 mil**, quem é encontrado a participar do jogo, **ainda que** pela *internet* ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. (Lei 13.155/15)

§ 3º. Consideram-se, jogos de azar:

- o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
- as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
- as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.

§ 4º. Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:

- a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa;
- o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar;
- a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar;
- o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, **ainda que** se dissimule esse destino.

Victor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior destacam que **a jurisprudência tem exigido a reiteração de atos (habitualidade)**.

Quanto aos apostadores, não se exige habitualidade, configurando-se a contravenção sempre que for flagrado jogando mediante apostas.

Loteria não autorizada

Art. 51

Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:

Pena: *prisão simples*, **de 6 meses a 2 anos**, e *multa*, *de cinco a dez contos de réis*, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis existentes no local.

§ 1º. Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.

§ 2º. Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.

§ 3º. Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial.

Loteria estrangeira

Art. 52

Introduzir, no país, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tómbola estrangeiras:

Pena: *prisão simples*, **de 4 meses a 1 ano**, e *multa*, *de um a cinco contos de réis*.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estrangeira.

Loteria estadual

Art. 53

Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território onde não possa legalmente circular:

Pena: *prisão simples*, **de 2 a 6 meses**, e *multa*, *de um a três contos de réis*.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de loteria estadual, em território onde não possa legalmente circular.

Exibição ou guarda de lista de sorteio

Art. 54

Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira:

Pena: *prisão simples, de 1 a 3 meses, e multa, de duzentos mil réis a um conto de réis.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exhibe ou tem sob sua guarda lista de sorteio de loteria estadual, em território onde esta não possa legalmente circular.

Impressão de bilhetes, lista ou anúncios

Art. 55

Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio, avisos ou cartazes relativos a loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular:

Pena: *prisão simples, de 1 a 3 meses, e multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.*

Distribuição ou transporte de listas ou avisos

Art. 56

Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde ela não possa legalmente circular:

Pena: *prisão simples, de 1 a 3 meses, e multa, de cem a quinhentos mil réis.*

Publicidade de sorteio

Art. 57

Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, **ainda que** disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal:

Pena: *multa, de um a dez contos de réis.*

Jogo do bicho

Art. 58

Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:

Pena: *prisão simples, de 4 meses a 1 ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.*

Parágrafo único. Incorre na pena de multa, *de duzentos mil réis a dois contos de réis*, aquele que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.

SÚMULA 51, STJ: A punição do intermediador, no jogo do bicho, independe da identificação do "apostador" ou do "banqueiro".

Vadiagem

Art. 59

Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita:

Pena: *prisão simples, de 15 dias a 3 meses.*

Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a pena.

Mendicância

Art. 60

(REVOGADO pela Lei 11.983/09)

Importunação ofensiva ao pudor

Art. 61

(REVOGADO pela Lei 13.718/18)

REVOGAÇÃO DO ART. 61 DA LCP

A Lei 13.718/18, além de revogar o art. 61 do DL 3.688/41, contravenção penal que era chamada de importunação ofensiva ao pudor, também inseriu o crime do art. 215-A no CP. Vejamos as diferenças:

IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR	IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
LCP, art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor: Pena: multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.	Código Penal, art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave.
Era uma contravenção penal.	Trata-se de CRIME.
REVOGADO pela Lei 13.718/18	INCLUÍDO pela Lei 13.718/18

CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 61 DA LCP

A conduta descrita no art. 61 do DL 3.688/41 passou a ser prevista no art. 215-A do Código Penal, ainda que com outra redação mais abrangente.

Desse modo, **não houve abolitio criminis**, mas sim continuidade normativo-típica.

O princípio da continuidade normativa ocorre “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.” (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

Logo, nada muda para as pessoas que estavam respondendo ou haviam sido condenadas pelo art. 61 do DL 3.688/41 antes da Lei 13.654/18.

Embriguez

★ Art. 62

Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:

Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de custódia e tratamento.

Bebidas alcoólicas

★ Art. 63

Servir bebidas alcoólicas:

↓ (REVOGADO pela Lei 13.106/15)

- II. a quem se acha em estado de embriaguez;
- III. a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;
- IV. a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza:

Pena: prisão simples, de 2 meses a 1 ano, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis.

Crueldade contra animais

Art. 64

Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:

Pena: prisão simples, de 10 dias a 1 mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.

§ 1º. Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.

§ 2º. Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público.

Essa contravenção penal foi **revogada** pelo art. 32 da Lei 9.605/98 (Lei de Proteção ao Meio Ambiente), que transformou as condutas em crime. Tal dispositivo prevê pena de **detenção, de 3 meses a 1 ano**, e **multa**, para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Perturbação da tranquilidade

Art. 65

(REVOGADO pela Lei 14.132/21)

Capítulo VIII - Das Contravenções Referentes à Administração Pública

Omissão de comunicação de crime

Art. 66

Deixar de comunicar à autoridade competente:

- I. crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública, **desde que** a ação penal não dependa de representação;
- II. crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, **desde que** a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal:

Pena: **multa**, de trezentos mil réis a três contos de réis.

Inumação ou exumação de cadáver

Art. 67

Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais:

Pena: **prisão simples, de 1 mês a 1 ano**, ou **multa**, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Recusa de dados sobre própria identidade ou qualificação

★ **Art. 68**

Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, **dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência**:

Pena: **multa**, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de **prisão simples, de 1 a 6 meses**, e **multa**, de duzentos mil réis a dois contos de réis, se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, **faz declarações inverídicas** a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio e residência.

Proibição de atividade remunerada a estrangeiro

Art. 69

(REVOGADO pela Lei 6.815/80)

Violação do privilégio postal da união

Art. 70

Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União:

Pena: prisão simples, de 3 meses a 1 ano, ou multa, de três a dez contos de réis, ou ambas cumulativamente.

Este artigo foi **revogado** pela Lei 6.538/78, que em seu art. 42 passou a considerar crime a referida conduta.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 71

Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça e pesca, revogam-se as disposições em contrário.

Art. 72

Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.

Lei 12.850/13

—

Organização Criminosa

Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 15.245/25.

Capítulo I - Da Organização Criminosa

★ Art. 1º

Esta Lei **define** organização criminosa e **dispõe sobre** a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º. Considera-se **ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA** a associação de **4 ou mais pessoas** estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, **ainda que** informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, **mediante** a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam **superiores a 4 anos**, ou que sejam de caráter transnacional.

§ 2º. Esta Lei se aplica também:

- I. às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
- II. às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Lei 13.260/16)

ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA	
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do CP)	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/13)
Associação de 3 ou mais pessoas	Associação de 4 ou mais pessoas
Estabilidade e permanência	Estabilidade e permanência
Dispensa estrutura ordenada e divisão de tarefas	Pressupõe estrutura ordenada e divisão de tarefas, ainda que informalmente
Destina-se à prática de crimes, independentemente da pena cominada	Destina-se à prática de infrações penais (crime ou contravenção), cuja pena máxima é superior a 4 anos ou que tenha caráter transnacional
Exige o especial fim de agir de cometer crimes	Exige o especial fim de agir de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza
Reclusão, de 1 a 3 anos	Reclusão, de 3 a 8 anos
ADMITE SURSIS PROCESSUAL	NÃO ADMITE SURSIS PROCESSUAL

A Lei 12.830/13 se limita à disciplina da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e a sua interpretação no sentido de restringir a competência investigativa do Ministério Público (art. 129, I, VI e IX, CF/88) ou de outras autoridades administrativas é **inconstitucional**.

STF. Plenário. ADI 5.043/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/03/2025 (Info 1171).

★ Art. 2º

Promover, constituir, financiar ou integrar, **PESSOALMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA**, organização criminosa:

Pena: **reclusão, de 3 a 8 anos**, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, **se o fato não constituir crime mais grave**. (Lei 15.245/25)

O delito do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 é **crime material**, inclusive na modalidade embaraçar.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.817.416-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03/08/2021 (Info 703).

O STF, na ADI 5.567/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 2º, § 1º, § 6º e § 7º.

Sobre o § 1º do art. 2º a Corte Superior decidiu que:

Não viola o princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II e XXXIX, da CF) a norma

penal incriminadora do § 1º do art. 2º da Lei 12.850/13, na qual apresentadas as condutas delituosas de “impedir” e de “embaraçar” a investigação de infração penal a envolver organização criminosa.

STF. Plenário ADI 5.567/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/11/23 (Info 1117).

A mera circunstância de o agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei 12.850/13 não justifica a imposição automática da prisão preventiva, devendo-se avaliar a presença de elementos concretos, previstos no art. 312 do CPP.

STJ. 5ª Turma. HC 708.148-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/04/2022 (Info 732).

A imputação de 2 crimes de organização criminosa ao agente não revela, por si só, a litispendência das ações penais, se não ficar demonstrado o liame entre as condutas praticadas por ambas as organizações criminosas.

STJ. 5ª Turma. RHC 158.083-RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/05/2022 (Info 737).

O Plenário deste STF assentou a **INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO NECESSÁRIA** entre o delito de organização criminosa e os demais eventualmente praticados no seu contexto, permitindo a tramitação concomitante das respectivas propostas acusatórias perante juízos distintos e atestando a não ocorrência, em tais hipóteses, do vedado *bis in idem*.

STF. Segunda Turma. Inquérito 3989/DF, Relator Ministro Edson Fachin, j. 11/06/2019

Crime de embaraçar investigação previsto na Lei do Crime Organizado não é restrito à fase do inquérito.

Quando o art. 2º, § 1º fala em “investigação”, ele está se limitando à fase pré-processual ou abrange também a ação penal? Se o agente embaraça o processo penal, ele também comete este delito?

SIM. A tese de que a investigação criminal descrita no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 limita-se à fase do inquérito não foi aceita pelo STJ. Isso porque as investigações se prolongam durante toda a persecução criminal, que abarca tanto o inquérito policial quanto a ação penal deflagrada pelo recebimento da denúncia.

Assim, como o legislador não inseriu uma expressão estrita como “inquérito policial”, compreende-se ter conferido à investigação de infração penal o sentido de “persecução penal”, até porque carece de razoabilidade punir mais severamente a obstrução das investigações do inquérito do que a obstrução da ação penal.

Ademais, sabe-se que muitas diligências realizadas no âmbito policial possuem o contraditório diferido, de tal sorte que não é possível tratar inquérito e ação penal como dois momentos absolutamente independentes da persecução penal.

O tipo penal previsto pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 define conduta delituosa que abrange o inquérito policial e a ação penal.

STJ. 5ª Turma. HC 487.962-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 28/05/2019 (Info 650)

§ 2º. As penas **AUMENTAM-SE até a metade (1/2)** se na atuação da organização criminosa houver **emprego de arma de fogo**.

§ 3º. A pena é **AGRAVADA** para quem **exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não** pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4º. A pena é **AUMENTADA de 1/6 a 2/3**:

- I. se há participação de criança ou adolescente;
- II. se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;
- III. se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;
- IV. se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;
- V. se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.

§ 5º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

§ 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo **prazo de 8 anos subsequentes** ao cumprimento da pena.

O STF, na ADI 5.567/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 2º, § 1º, § 6º e § 7º.

Sobre o § 6º do art. 2º a Corte Superior decidiu que:

É compatível com o princípio da proporcionalidade, em sua acepção substancial, a previsão normativa de perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo **prazo de 8 anos** subsequente ao cumprimento da pena, no caso em que funcionário público esteja envolvido com organizações criminosas (art. 2º, § 6º, Lei 12.850/2013).

STF. Plenário ADI 5.567/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/11/23 (Info 1117).

§ 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão.

O STF, na ADI 5.567/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 2º, § 1º, § 6º e § 7º.

Sobre o § 7º do art. 2º a Corte Superior decidiu que:

É possível a designação de membro do Ministério Público para acompanhar as investigações que envolvam policiais em crime de organização criminosa (art. 2º, § 7º, Lei 12.850/13).

STF. Plenário ADI 5.567/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/11/23 (Info 1117).

§ 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição **deverão INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA em ESTABELECIMENTOS PENAIIS DE SEGURANÇA MÁXIMA.** (Lei 13.964/19)

§ 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **NÃO PODERÁ progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver** elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. (Lei 13.964/19)

PERDA AUTOMÁTICA E PRAZO DE INTERDIÇÃO DO CARGO PÚBLICO NAS CONDENAÇÕES

CRIME	PERDA AUTOMÁTICA	PRAZO DE INTERDIÇÃO
Tortura	SIM	DOBRO da pena
Organização criminosa	SIM	8 anos
Lavagem de dinheiro	NÃO	DOBRO da pena
Abuso de autoridade	NÃO	1 a 5 anos

Capítulo II - Da Investigação e dos Meios de Obtenção da Prova

★ Art. 3º

Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA:

- I. colaboração premiada;
- II. captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos;
- III. ação controlada;
- IV. acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais;
- V. interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica;
- VI. afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica;
- VII. infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11;
- VIII. cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.

§ 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser **DISPENSADA LICITAÇÃO para contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas** previstas nos incisos II e V. (Lei 13.097/15)

§ 2º. No caso do § 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. (Lei 13.097/15)

É LEGAL O COMPARTILHAMENTO COM A CGU DE INFORMAÇÕES COLETADAS EM INQUÉRITO EM QUE SE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA *

O compartilhamento de informações coletadas em inquérito com a Controladoria-Geral da União encontra respaldo no art. 3º, VIII, da Lei 12.850/13.

Além disso, **essa medida tem fundamento em Tratados promulgados pelo Brasil e introduzidos no ordenamento pátrio com status de lei ordinária**, como é o caso da Convenção de Palermo, da Convenção de Mérida e da Convenção de Caracas.

Os supostos delitos praticados pelos agentes públicos investigados envolvem, em tese, vultosos valores transacionados por meio de operações bancárias e aquisição e venda de bens móveis e imóveis, condutas praticadas com o possível escopo de ocultar a origem pública dos recursos, fato que, por si só, revela a **imprescindibilidade** do compartilhamento de informações com a CGU, **órgão com expertise em apurar eventuais infrações que tenham lesado o erário**.

Em suma:

É legal o compartilhamento com a Controladoria-Geral da União de informações coletadas em inquérito em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.

STJ. Corte Especial. AgRg na Pet 15270/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/2/2023 (Info 764).

** Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. É legal o compartilhamento com a CGU de informações coletadas em inquérito em que se apura suposta prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva).*

Seção I - Da Colaboração Premiada

★ Art. 3º-A

O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA é NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL e MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA, que pressupõe utilidade e interesse públicos. (Lei 13.964/19)

UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO

A compreensão da expressão "utilidade e interesse público" pode ser extraída da Orientação Conjunta 1/2018 do Ministério Público Federal, segundo a qual:

24.3. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO:

- a) **oportunidade do acordo**;
- b) **efetividade e utilidade do acordo**: relativa à capacidade real de contribuição do colaborador para a investigação, por meio do fornecimento de elementos concretos que possam servir de prova;
- c) **explicitação sobre quantos e quais são os fatos ilícitos e pessoas envolvidas** que ainda não sejam de conhecimento do Ministério Público Federal;
- d) **indicação dos meios pelos quais se fará a respectiva prova**.

** Conforme ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023).*

A COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO SE SUBMETE À RESERVA DE JURISDIÇÃO

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa **não se submete** à reserva de jurisdição (não exige autorização judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal. Nesse sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas **exclusivamente entre o Ministério Público e o pretendo colaborador**. O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos negociais apenas para aferir os requisitos legais de existência e validade, com a indispensável homologação.

STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870).

COLABORAÇÃO PREMIADA FEITA POR ADVOGADO

Ainda que o advogado seja investigado, é **inadmissível** o acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional.

STJ. 6ª Turma. RHC 179.805/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/5/2024 (Info 813).

Não é lícito que o advogado, sem justa causa, ofereça *delatio criminis* contra seu cliente com base em fatos de que teve conhecimento no exercício do mandato.

No caso concreto, o advogado espontaneamente apresentou notícia criminis ao Ministério Público, informando ter provas, mas condicionando sua apresentação a exclusão de eventual denúncia e isenção das demais consequências não criminais.

O advogado não estava sendo investigado ou acusado de prática delitiva, nem estava se defendendo de acusação por seu cliente da prática delitiva.

O dever de sigilo profissional imposto ao advogado e as prerrogativas profissionais a ele asseguradas não têm em vista assegurar privilégios pessoais, mas sim os direitos dos cidadãos e o sistema democrático.

É ilícita a conduta do advogado que, sem justa causa, independentemente de provocação e na vigência de mandato, grava clandestinamente suas comunicações com seus clientes com objetivo de delatá-los, entregando às autoridades investigativas documentos de que dispõe em razão da profissão, em violação ao dever de sigilo profissional imposto no art. 34, VII, da Lei 8.906/94.

O Poder Judiciário **não deve reconhecer** a validade de atos negociais firmados em desrespeito à lei e em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

Desse modo, são **ilícitas** as provas obtidas em acordo de delação premiada firmado com advogado que, sem justa causa, entrega às autoridades investigativas documentos e gravações obtidas em virtude de mandato que lhe fora outorgado, violando o dever de sigilo profissional.

STJ. 5ª Turma. RHC 164.616/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27/09/2022 (Info 751).

★ Art. 3º-B

O RECEBIMENTO DA PROPOSTA para formalização de acordo de colaboração **demarca o INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES** e constitui também **MARCO DE CONFIDENCIALIDADE**, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. (Lei 13.964/19)

§ 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada **poderá ser sumariamente indeferida**, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. (Lei 13.964/19)

§ 2º. **Caso não haja indeferimento sumário**, as partes deverão firmar **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. (Lei 13.964/19)

§ 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade **não implica**, por si só, a suspensão da investigação, **ressalvado** acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, **bem como** medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. (Lei 13.964/19)

§ 4º. O acordo de colaboração premiada **poderá ser precedido de instrução**, **quando** houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. (Lei 13.964/19)

§ 6º. **Na hipótese** de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse **não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas** apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade. (Lei 13.964/19)

★ Art. 3º-C

A PROPOSTA de COLABORAÇÃO PREMIADA **deve estar** instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, **ou** firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. (Lei 13.964/19)

§ 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada **sem a presença de advogado constituído ou defensor público**. (Lei 13.964/19)

§ 2º. Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. (Lei 13.964/19)

§ 3º. No ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. (Lei 13.964/19)

§ 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. (Lei 13.964/19)

★ Art. 4º

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade OU substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

- I. a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
- II. a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
- III. a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
- IV. a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

O STF, por unanimidade, no julgamento da ADPF 569, conferiu INTERPRETAÇÃO CONFORME ao art. 4º, IV, da Lei 12.850/13 para assentar que, não havendo previsão legal específica acerca da destinação de receitas derivadas provenientes de sistemas normativos de responsabilização pessoal, a qual vincula os órgãos jurisdicionais no emprego de tais recursos, tais ingressos, como aqueles originados de acordos de colaboração premiada, devem observar os estritos termos do art. 91 do CP, sendo destinados, à míngua de lesados e de terceiros de boa-fé, à União para sujeitarem-se à apropriação somente após o devido processo orçamentário constitucional, vedando-se sua distribuição de maneira diversa, seja por determinação ou acordo firmado pelo MP, seja por ordem judicial, excetuadas as previsões legais específicas.

STF. Plenário. ADPF 569/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/05/2024.

- V. a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

REQUISITOS	› Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; › Revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; › Prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; › Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; › Localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.
BENEFÍCIOS	› Perdão judicial; › Redução da pena em até 2/3; › Substituição da pena privativa de liberdade (PPL) por restritiva de direitos (PRD).

§ 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

§ 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP.

§ 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por **até 6 meses**, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.

§ 4º. Nas mesmas hipóteses do *caput* deste artigo, o **MINISTÉRIO PÚBLICO PODERÁ DEIXAR DE OFERECER DENÚNCIA SE a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador:** (Lei 13.964/19)

- I. não for o líder da organização criminosa;
- II. for o **1º** a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 4º-A. CONSIDERA-SE EXISTENTE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA INFRAÇÃO **quando** o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser **reduzida até a metade** ou será admitida a progressão de regime **ainda que** ausentes os requisitos objetivos.

§ 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

ANUÊNCIA DO MP É CONDIÇÃO DE EFICÁCIA PARA O ACORDO

O entendimento anterior do STF era no sentido de que "Delegado de Polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial" (ADI 5508/DF, julgado em 20/06/2018 – Info 907).

Entretanto, houve **parcial mudança de entendimento** e, em 2021, o Supremo afirmou que, em que pese a possibilidade de Delegado de Polícia formalizar acordos de colaboração premiada, nesses casos a anuência do Ministério Público é condição de eficácia do acordo.

Nesse sentido:

Considerada a estrutura acusatória dada ao processo penal conformado à Constituição Federal, a anuência do Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia do acordo de colaboração premiada celebrado pela autoridade policial.

STF. Plenário. Pet 8482 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 31/05/2021.

§ 7º. REALIZADO O ACORDO na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: (Lei 13.964/19)

- I. regularidade e legalidade; (Lei 13.964/19)
- II. adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no *caput* e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; (Lei 13.964/19)
- III. adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do *caput* deste artigo; (Lei 13.964/19)
- IV. voluntariedade da manifestação de vontade, **especialmente** nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. (Lei 13.964/19)

§ 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Código Penal e do CPP, antes de conceder os benefícios pactuados, **exceto quando** o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo **ou** já tiver sido proferida sentença. (Lei 13.964/19)

§ 7º-B. São NULAS DE PLENO DIREITO as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. (Lei 13.964/19)

§ 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta **que não atender** aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. (Lei 13.964/19)

§ 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador **não poderão** ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.

§ 10-A. Em todas as fases do processo, *deve-se* **GARANTIR AO RÉU DELATADO A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE** após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. (Lei 13.964/19)

§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.

§ 12. **Ainda que** beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.

§ 13. O REGISTRO DAS TRATATIVAS E DOS ATOS DE COLABORAÇÃO *deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive* audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. (Lei 13.964/19)

§ 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.

O STF, na ADI 5.567/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 4º, § 14º, da Lei 12.850/13, conferindo, contudo, **INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, a fim de declarar que o termo "RENÚNCIA" contido no § 14º do art. 4º da Lei 12.850/13 deve ser interpretado **não como** forma de esgotamento da garantia do direito ao silêncio, que é irrenunciável e inalienável, mas sim como forma de "LIVRE EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO e da NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO pelos colaboradores, em relação aos fatos ilícitos que constituem o objeto dos negócios jurídicos", haja vista que o acordo de colaboração premiada é ato voluntário, firmado na presença da defesa técnica (que deverá orientar o investigado acerca das consequências do negócio jurídico) e que possibilita grandes vantagens ao acusado. STF. Plenário. ADI 5.567/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.11.2023 (Info 1.117).

§ 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor.

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida **com fundamento apenas** nas declarações do colaborador: (Lei 13.964/19)

- I. medidas cautelares reais ou pessoais; (Lei 13.964/19)
- II. recebimento de denúncia ou queixa-crime; (Lei 13.964/19)
- III. sentença condenatória. (Lei 13.964/19)

JDPP 22: As restrições previstas no § 16 do art. 4º da Lei 12.850/2013, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, aplicam-se também aos processos penais para os quais a colaboração premiada foi trasladada como prova emprestada.

§ 17. O ACORDO HOMOLOGADO *poderá ser* **RESCINDIDO** em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. (Lei 13.964/19)

§ 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. (Lei 13.964/19)

VÍTIMA NÃO PODE SER COLABORADORA

A colaboração premiada é um acordo realizado entre o acusador e a defesa, **não podendo** a vítima ser colaboradora.

STJ. 6ª Turma. HC 750.946-RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), julgado em 11/10/2022 (Info 754).

PESSOA JURÍDICA NÃO PODE SER COLABORADORA

Como, nos termos da lei, **não se mostra possível** o enquadramento de pessoa jurídica como investigada ou acusada no tipo de crime de organização criminosa, também não seria razoável qualificá-la como ente capaz de celebrar o acordo de colaboração nela previsto, menos ainda em relação aos seus dirigentes.

Em suma:

Pessoa jurídica não possui capacidade para celebrar acordo de colaboração premiada, previsto na Lei 12.850/13.

STJ. 6ª Turma. RHC 154979-SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), julgado em 09/08/2022 (Info 747).

ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA É TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Apesar da pactuação de cláusulas gravosas, o acordo de colaboração premiada deve ser visto na sua integralidade, como um corpo único, e passa a configurar, a partir de sua homologação, um título executivo judicial.

STJ. 6ª Turma. AgRg no RHC 163.224-RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 14/3/2023 (Info 769).

É POSSÍVEL CELEBRAR ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM QUAISQUER CONDUTAS PRATICADAS EM CONCURSO DE AGENTES *

No caso concreto, antes da delação premiada, já estavam sendo investigadas, na fase administrativa, ao menos 7 pessoas. Assim, os pressupostos para que eventualmente pudesse ser caracterizada a organização criminosa estavam, a priori, presentes no caso.

Na denúncia oferecida posteriormente foram acusadas 7 pessoas naturais.

Muito embora não tenham sido acusadas de integrar organização criminosa, tal circunstância não impedia o acordo de delação premiada, nem compromete a validade do material probatório dela oriundo.

A doutrina e a jurisprudência têm admitido que, em outros crimes cometidos em concurso de agentes, seja celebrada colaboração premiada.

Em suma:

É possível celebrar acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes.

STJ. 6ª Turma. HC 582.678/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. É possível celebrar acordo de colaboração premiada em quaisquer condutas praticadas em concurso de agentes).

★ Art. 5º

São DIREITOS do COLABORADOR:

- I. usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica;
- II. ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados;
- III. ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes;
- IV. participar das audiências sem contato visual com os outros acusados;
- V. não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito;
- VI. cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. (Lei 13.964/19)

★ Art. 6º

O TERMO de ACORDO DA COLABORAÇÃO PREMIADA deverá ser feito por escrito e conter:

- I. o relato da colaboração e seus possíveis resultados;
- II. as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;
- III. a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;
- IV. as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;
- V. a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário.

★ Art. 7º

O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO do ACORDO será sigilosamente distribuído, **contendo apenas** informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no **prazo de 48 horas**.

Se o delator ou se o delatado tiver foro por prerrogativa de função, a homologação da colaboração premiada será de competência do respectivo Tribunal.

STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

§ 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, **ressalvados** os referentes às diligências em andamento.

§ 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão **MANTIDOS EM SIGILO até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.** (Lei 13.964/19)

SIGILO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia , observado o disposto no art. 5º.	O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.

Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo.

A SV 14 prevê: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Terceiros que tenham sido mencionados pelos colaboradores podem obter acesso integral aos termos dos colaboradores para viabilizar, de forma plena e adequada, sua defesa, invocando a SV 14?

SIM, desde que estejam presentes os requisitos positivo e negativo.

a) Requisito positivo: o acesso deve abranger somente documentos em que o requerente é de fato mencionado como tendo praticado crime (o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente); e

b) Requisito negativo: o ato de colaboração não se deve referir a diligência em andamento (devem ser excluídos os atos investigativos e diligências que ainda se encontram em andamento e não foram consubstanciados e relatados no inquérito ou na ação penal em tramitação).

STF. 2ª Turma. Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/5/2020 (Info 978)

COLABORAÇÃO PREMIADA X DELAÇÃO PREMIADA

COLABORAÇÃO PREMIADA	É um mecanismo previsto na legislação por meio do qual o investigado ou acusado de uma infração penal colabora, efetiva e voluntariamente, com a investigação e com o processo, recebendo, em contrapartida, benefícios penais. Uma das formas de colaboração premiada é a delação dos coautores ou partícipes.
DELAÇÃO PREMIADA	É uma espécie do gênero "colaboração premiada". Ocorre quando o investigado ou acusado decide colaborar com as autoridades delatando os comparsas, ou seja, apontando as outras pessoas que também praticaram as infrações penais.

O DELATADO POSSUI LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA?

1ª corrente: SIM	O delatado tem, sim, a legitimidade de questionar o acordo de colaboração premiada. É o que vem decidindo a 6ª Turma do STJ: O terceiro delatado tem o direito de impugnar a validade do acordo de colaboração premiada, o que pressupõe o direito de acessar as gravações das tratativas e da audiência de homologação do acordo pelo juiz, a fim de verificar a legalidade, a regularidade e a voluntariedade do colaborador ao assinar o instrumento de colaboração. STJ. 6ª Turma. REsp 1.954.842/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
-------------------------	--

	14/5/2024 (Info 814). Não obstante haver precedentes importantes em sentido contrário, não encontro razão para outra afirmação senão a de que os delatados têm, sim, a legitimidade de questionar o acordo de colaboração premiada com a alegação de não ter sido firmado com observância da imperiosa legalidade. A partir do momento que sua esfera jurídica foi afetada pelo teor da delação é evidente a sua legitimidade para questionar esse acordo que, de forma negativa, afeta direitos seus. É também possível, portanto, que constatada a ilegalidade do acordo, em casos excepcionais, a invalidação das provas decorrentes do mesmo. STJ. 6ª Turma. RHC 179.805/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 21/5/2024 (Info 813).
2ª corrente: NÃO	O delatado não detém legitimidade para impugnar o acordo de colaboração. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.423, Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que, “[p]or se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no ‘relato da colaboração e seus possíveis resultados’ (art. 6º, I, da Lei 12.850/13). De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados — no exercício do contraditório — poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor”. (...) STF. 1ª Turma. HC 217.396 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/11/2022. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o delatado não detém legitimidade para impugnar o acordo de colaboração. STJ. Corte Especial. AgRg no Inq 1.467/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 16/11/2022. Atenção! A conclusão dessa corrente é mencionada na Edição 193 do Jurisprudência em Teses do STJ. Vejamos: Tese nº 3: O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre as partes celebrantes e não interfere, automaticamente, na esfera jurídica de terceiros, razão pela qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas declarações, não têm legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE IMPUGNAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA

Cabe HC contra a decisão que não homologa ou que homologa apenas parcialmente o acordo de colaboração premiada.

STF. 2ª Turma. HC 192063/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2021 (Info 1004).

Ante a ausência de previsão normativa, a **APELAÇÃO é o recurso adequado para impugnar decisão de juiz de primeiro grau** que recusa homologação do acordo de colaboração premiada.

STJ. REsp 1834215/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 (Info 683).

Ante a ausência de previsão normativa, o **AGRAVO REGIMENTAL é o recurso adequado para impugnar decisão de desembargador relator** que recusa homologação do acordo de colaboração premiada.

STJ. 5ª Turma. HC 354800/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/09/2017.

Não constitui erro grosseiro a interposição de correição parcial, ao invés de apelação, contra a decisão que recusa homologação de acordo de colaboração premiada diante da existência de dúvida objetiva quanto ao instrumento adequado, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

STJ. REsp 1834215/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 (Info 683).

"6. Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada **não pode ser impugnado** por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, **ainda que** venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no "relato da colaboração e seus possíveis resultados" (art. 6º, I, da Lei nº 12.850/13).

7. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor (...)."

STF. Plenário. HC 127483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/08/2015.

Em regra, o delatado **não tem legitimidade** para impugnar o acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de negócio jurídico personalíssimo. **Esse entendimento, contudo, não se aplica em caso de homologação sem respeito à prerrogativa de foro.** Desse modo, **é possível que o delatado questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as regras constitucionais de prerrogativa de foro.** Em outras palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne essa homologação alegando usurpação de competência.

STF. 2ª Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/3/2018 (Info 895).

Seção II - Da Ação Controlada

★ Art. 8º

Consiste a **AÇÃO CONTROLADA** em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, **desde que** mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

§ 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa **será previamente comunicado ao juiz competente** que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

§ 2º. A comunicação **será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.**

§ 3º. Até o encerramento da diligência, **o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia**, como forma de garantir o êxito das investigações.

§ 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.

NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO CONTROLADA

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS	NÃO	A ação controlada prevista no § 1º do art. 8º da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO , bastando sua comunicação prévia à autoridade judicial.
LEI DE DROGAS	SIM	A ação controlada é chamada de não-atuação policial (Art. 53, II, da Lei 11.343/06). Neste caso, exige-se a autorização judicial, informando o itinerário provável e a identificação dos agentes e dos colaboradores da infração penal.
LAVAGEM DE DINHEIRO	SIM	Art. 4º-B da Lei 9.613/98: a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.

★ Art. 9º

Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa **somente** poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

Seção III - Da Infiltração de Agentes

★ Art. 10

A INFILTRAÇÃO DE AGENTES DE POLÍCIA em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites.

§ 1º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis.

§ 3º. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade.

§ 4º. Findo o prazo previsto no § 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

INFILTRAÇÃO DE AGENTES			
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (arts. 10 a 14)	ECA (arts. 190-A a 190-E)	LEI DE DROGAS (art. 53, I)	LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1º, § 6º)
Crimes: Organizações criminosas	Crimes: ECA: arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D; CP: arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B	Crimes: Tráfico de drogas	Crimes: Lavagem de dinheiro
Prazo: 6 meses (podendo ser sucessivamente prorrogada)	Prazo: 90 dias (sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 720 dias)	Não prevê prazo máximo	
Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis (ultima ratio)		Não disciplina procedimento a ser adotado	
É cabível a infiltração policial virtual	A infiltração de agentes ocorre apenas na internet	-	-

ESPÉCIES DE INFILTRAÇÃO *	
Grau de DURAÇÃO	LIGHT COVER
	Espécie de infiltração mais branda, que não demora mais de 6 meses, esta modalidade não demanda inserção contínua e permanente, nem tampouco mudança de identidade ou perda de

	contato significativo com a família, sendo que, a depender do caso concreto, pode se resumir a um único encontro para o recolhimento de elementos de informação acerca das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa.
	DEEP COVER
	São infiltrações que se prolongam por mais de 6 meses, necessitando de uma imersão mais profunda e complexa no seio da organização criminosa. Por exigir um detalhamento mais abrangente, esta espécie de infiltração geralmente é feita com a mudança de identidade por parte da autoridade policial, assim como perda significativa do contato com sua entidade familiar.
Pode acontecer de duas MANEIRAS	INFILTRAÇÃO PREVENTIVA
	O agente apenas se infiltra para acompanhar o que acontece, sem adotar nenhuma postura ativa, com a finalidade precípua de intervir no momento da ação policial global que for intentada para o desmantelamento da organização.
	INFILTRAÇÃO REPRESSIVA
	O agente atua efetivamente na organização, cometendo condutas ilícitas inerentes à organização de que momentaneamente faz parte.
Com a entrada em vigor da Lei 13.441/17 e do Pacote Anticrime, também é possível classificar as infiltrações em PRESENCIAIS e VIRTUAIS (cibernética ou eletrônica) . Enquanto a infiltração prevista na Lei de Drogas e no art. 10 da Lei das Organizações Criminosas têm natureza presencial (física), aquela introduzida no art. 190-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 10-A da Lei 12.850/13 funcionam como espécie de infiltração virtual (cibernética ou eletrônica), já que não é efetuada no ambiente físico, mas sim pela <i>internet</i> .	

* Conforme ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023).

★ Art. 10-A

Será admitida a ação de **AGENTES DE POLÍCIA INFILTRADOS VIRTUAIS**, obedecidos os requisitos do *caput* do art. 10, na *internet*, com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. (Lei 13.964/19)

§ 1º. Para efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se: (Lei 13.964/19)

- I. **dados de conexão:** informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão; (Lei 13.964/19)
- II. **dados cadastrais:** informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. (Lei 13.964/19)

§ 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. (Lei 13.964/19)

§ 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. (Lei 13.964/19)

§ 4º. A **INFILTRAÇÃO** será autorizada pelo prazo de até **6 meses**, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a **720 dias** e seja comprovada sua necessidade. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. (Lei 13.964/19)

§ 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. (Lei 13.964/19)

§ 7º. É NULA a PROVA OBTIDA **sem a observância** do disposto neste artigo. (Lei 13.964/19)

★ Art. 10-B

As **INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO DE INFILTRAÇÃO** serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. (Lei 13.964/19)

★ Art. 10-C

Não comete crime o **POLICIAL QUE OCULTA A SUA IDENTIDADE** para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei. (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. (Lei 13.964/19)

★ Art. 10-D

CONCLUÍDA A INVESTIGAÇÃO, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, **juntamente com relatório circunstanciado**. (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no *caput* deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. (Lei 13.964/19)

Art. 11

O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. (Lei 13.964/19)

Art. 12

O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado.

§ 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no **prazo de 24 horas**, após manifestação do Ministério Público na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado.

§ 2º. Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente.

§ 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operação será sustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial.

★ Art. 13

O agente que não guardar, em sua atuação, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação, responderá pelos excessos praticados.

Parágrafo único. **Não é punível**, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, **quando inexigível conduta diversa**.

★ Art. 14

São DIREITOS DO AGENTE:

- I. recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada;

- II. ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9º da Lei 9.807/99, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas;
- III. ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, **salvo** se houver decisão judicial em contrário;
- IV. não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito.

Seção IV - Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informações

★ **Art. 15**

O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, **independentemente** de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem **exclusivamente** a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

Art. 16

As empresas de transporte possibilitarão, pelo **prazo de 5 anos**, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens.

Art. 17

As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão, pelo **prazo de 5 anos**, à disposição das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais.

Seção V - Dos Crimes Ocorridos na Investigação e na Obtenção da Prova

Art. 18

Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prévia autorização por escrito:

Pena: **reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.**

Art. 19

Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas:

Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.**

Art. 20

Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes:

Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.**

Art. 21

Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo:

Pena: **reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa.**

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei.

Obstrução de ações contra o crime organizado

★ Art. 21-A

Solicitar, mediante promessa ou concessão de vantagem de qualquer natureza, ou ordenar a alguém a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, **COM O FIM DE** impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. (Lei 15.245/25)

Pena: reclusão, de **4 a 12 anos**, e multa. (Lei 15.245/25)

§ 1º. Incorre nas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo **até o 3º grau**, ou por afinidade, das pessoas relacionadas no *caput* deste artigo. (Lei 15.245/25)

§ 2º. Se a violência ou grave ameaça é tentada ou consumada, aplica-se também a pena cominada ao crime correspondente. (Lei 15.245/25)

§ 3º. O condenado pelo crime previsto neste artigo deverá **INICIAR** o cumprimento da pena em estabelecimento penal federal de **SEGURANÇA MÁXIMA**. (Lei 15.245/25)

§ 4º. O PRESO PROVISÓRIO investigado ou processado por crime previsto neste artigo será recolhido a estabelecimento penal federal de **SEGURANÇA MÁXIMA**. (Lei 15.245/25)

Conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado

★ Art. 21-B

Ajustarem-se **2 ou mais pessoas** para a prática de violência ou de grave ameaça contra agente público, advogado, defensor dativo, jurado, testemunha, colaborador ou perito, **COM O FIM DE** impedir, embaraçar ou retaliar o regular andamento de processo ou investigação de crimes praticados por organização criminosa ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. (Lei 15.245/25)

Pena: reclusão, de **4 a 12 anos**, e multa. (Lei 15.245/25)

§ 1º. Incorre nas penas deste artigo quem pratica as condutas nele previstas contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo **até o 3º grau**, ou por afinidade, das pessoas relacionadas no *caput* deste artigo. (Lei 15.245/25)

§ 2º. Se a violência ou grave ameaça é tentada ou consumada, aplica-se também a pena cominada ao crime correspondente. (Lei 15.245/25)

§ 3º. O condenado pelo crime previsto neste artigo deverá **INICIAR** o cumprimento da pena em estabelecimento penal federal de **SEGURANÇA MÁXIMA**. (Lei 15.245/25)

§ 4º. O PRESO PROVISÓRIO investigado ou processado por crime previsto neste artigo será recolhido a estabelecimento penal federal de **SEGURANÇA MÁXIMA**. (Lei 15.245/25)

Capítulo III - Disposições Finais

★ Art. 22

Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante PROCEDIMENTO ORDINÁRIO previsto no CPP, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual **não poderá exceder a 120 dias quando** o réu estiver PRESO, **prorrogáveis em até igual período, por decisão fundamentada**, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.

★ Art. 23

O SIGILO DA INVESTIGAÇÃO *poderá ser decretado pela autoridade judicial competente*, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, **devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados** os referentes às diligências em andamento.

Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos, **ainda que** classificados como sigilosos, no prazo **mínimo de 3 dias** que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critério da autoridade responsável pela investigação.

Art. 24

O art. 288 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 25

O art. 342 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 26

Revoga-se a Lei 9.034/95.

Art. 27

Esta Lei entra em vigor após decorridos **45 dias** de sua publicação oficial.



Lei 15.358/26

Lei Antifacção

Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil

Institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei Raul Jungmann); tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado; e altera os Decretos-Leis 2.848/40 (Código Penal) e 3.689/41 (Código de Processo Penal) e as Leis 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 11.343/06, 10.826/03, 9.613/98, 4.737/65 (Código Eleitoral), 13.756/18 e 14.790/23.

Redação original.

Art. 1º

Esta Lei institui o **MARCO LEGAL DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL**, para definir e punir as condutas praticadas por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas que, mediante violência ou grave ameaça, atentem contra a paz pública, a segurança da coletividade ou o funcionamento de instituições públicas ou privadas, TIPIFICA OS CRIMES DE DOMÍNIO SOCIAL ESTRUTURADO e de FAVORECIMENTO AO DOMÍNIO SOCIAL ESTRUTURADO e altera os Decretos-Leis 2.848/40 (Código Penal) e 3.689/41 (Código de Processo Penal) e as Leis 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 11.343/06, 10.826/03, 9.613/98, 4.737/65 (Código Eleitoral), 13.756/18 e 14.790/23.

TÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ULTRAVIOLENTA, GRUPO PARAMILITAR OU MILÍCIA PRIVADA

Domínio social estruturado

★ Art. 2º

CONSTITUI CRIME, *independentemente* de suas razões ou motivações, a prática, por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do § 2º deste artigo, de qualquer das SEGUINTE CONDUTAS:

- I. utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos, com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência, total ou parcial, sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios;
- II. empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo a paz e a incolumidade pública;
- III. impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, à perseguição policial ou às operações de manutenção da ordem, mediante a colocação de barricadas, bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias, uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial;
- IV. impor, mediante violência ou grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício de atividade econômica, comercial, de serviços públicos ou comunitários;
- V. usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros-fortes ou para interromper, total ou parcialmente, fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado;
- VI. promover ataques, com violência ou grave ameaça, contra instituições prisionais;
- VII. apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente;
- VIII. apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil;
- IX. apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, *ainda que de modo temporário*, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás;
- X. interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático governamentais ou de interesse coletivo, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza.

Pena: RECLUSÃO, de 20 a 40 anos, *sem prejuízo* das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação penal.

§ 1º. AUMENTA-SE a pena de 2/3 ao DOBRO se:

- I. o **AGENTE EXERCER COMANDO ou LIDERANÇA**, individual ou coletiva, da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, **mesmo que não tenha praticado** pessoalmente os atos materiais de execução;
- II. o agente, de qualquer forma, prover ou levantar fundos, bens, direitos, valores, serviços ou informações para o **FINANCIAMENTO, total ou parcial**, das condutas previstas nos incisos I a X do *caput* deste artigo;
- III. as condutas previstas nos incisos I a X do *caput* deste artigo forem **praticadas com o emprego de violência ou grave ameaça contra membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, agentes de segurança** descritos no art. 144 da CF ou **policiais institucionais de órgãos públicos, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade ou houver o envolvimento, a coação ou o aliciamento** destes para a prática ou auxílio na prática dos atos;
- IV. houver **conexão com outras organizações criminosas ultraviolentas**;
- V. houver **concurso de funcionário público**, valendo-se a organização criminosa ultraviolenta dessa condição para a prática de infração penal;
- VI. houver **infiltração no setor público** ou atuação direta ou indireta na administração de serviços públicos ou em contratos governamentais;
- VII. houver **emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum**;
- VIII. o agente recrutar, atrair, convidar, induzir, coagir, permitir ou consentir que **criança ou adolescente integre, auxilie, se associe**, ainda que de forma eventual ou ocasional, **ou execute** atos previstos no *caput* deste artigo;
- IX. as circunstâncias do fato evidenciarem a existência de **relações transnacionais** ou houver a **destinação do produto ou proveito** da infração penal, no todo ou em parte, **ao exterior**;
- X. o crime for cometido com o fim de **obter vantagem econômica com a extração ilegal de recursos minerais ou a exploração econômica não autorizada, sem prejuízo das sanções específicas** previstas na legislação ambiental e penal, **de florestas e demais formas de vegetação, de terras de domínio público ou devolutas ou de áreas de preservação permanente e de unidades de conservação**;
- XI. houver o emprego de drones, veículos aéreos não tripulados, sistemas de vigilância eletrônica sofisticados, equipamentos de contrainteligência, tecnologias de interferência comunicacional, programas de criptografia avançada ou quaisquer recursos tecnológicos de natureza similar para monitoramento territorial, inteligência operacional, comunicações cifradas, dissimulação de identidade, georreferenciamento de operações repressivas ou qualquer outro meio destinado a facilitar, a coordenar ou a defender a prática dos atos descritos neste artigo.

§ 2º. Para os fins desta Lei, considera-se **ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ULTRAVIOLENTA**, denominada **FACÇÃO CRIMINOSA**, o agrupamento de **3 ou mais pessoas** que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais ou que pratica atos destinados à execução dos crimes tipificados nesta Lei.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º. Os crimes previstos neste artigo **SÃO INSUSCETÍVEIS DE:**

- I. **ANISTIA, GRAÇA e INDULTO**;
- II. **FIANÇA**;
- III. **LIVRAMENTO CONDICIONAL**.

§ 5º. Aquele que **PRATICAR ATOS PREPARATÓRIOS**, com propósito inequívoco de consumir qualquer das condutas tipificadas neste artigo, **estará sujeito à pena do crime consumado, reduzida de 1/3 até a 1/2 (METADE)**.

§ 6º. Fica **VEDADA** a concessão do benefício de auxílio-reclusão, previsto no art. 80 da Lei 8.213/91, aos dependentes do segurado que estiver preso cautelarmente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão do cometimento dos crimes previstos neste artigo.

§ 7º. As pessoas condenadas ou cautelarmente custodiadas pela prática das condutas previstas neste artigo, **sempre que houver indícios concretos de que exerçam LIDERANÇA ou CHEFIA ou INTEGREM NÚCLEO DE COMANDO** de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, **cumprirão obrigatoriamente a pena ou a custódia em ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA**, nos termos da Lei 11.671/08.

§ 8º. Os **HOMICÍDIOS** cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, **ou sua tentativa, quando conexos aos crimes a que se refere este artigo, SERÃO JULGADOS PELAS VARAS CRIMINAIS COLEGIADAS** a que se refere o art. 1º-A da Lei 12.694/12.

§ 9º. A prática dos crimes previstos neste artigo é **CAUSA SUFICIENTE PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA**.

Favorecimento ao domínio social estruturado

★ Art. 3º

CONSTITUI CRIME a prática das seguintes condutas:

- I. **promover ou fundar organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada ou a eles aderir, assim como apoiá-los** de qualquer forma;
- II. **distribuir, ou tornar disponível ao público, material que contenha mensagem com a intenção de incitar outrem** a cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;
- III. **adquirir, importar, exportar, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo ou arma de fogo** para a prática de ato previsto no art. 2º desta Lei;
- IV. **utilizar local ou bem de qualquer natureza** de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentir que outrem dele se utilize, para cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;
- V. **fornecer informações em apoio** a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei;
- VI. **alegar falsamente pertencer a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada** que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei, **com o fim de obter qualquer tipo de vantagem ou de intimidar terceiros**.

Pena: RECLUSÃO, de 12 a 20 anos, e multa.

Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes previstos neste artigo as disposições previstas nos §§ 4º a 8º do art. 2º desta Lei.

★ Art. 4º

Os crimes previstos no *caput* e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º desta Lei **são considerados HEDIONDOS**, para todos os fins jurídicos e legais, sobretudo os expressos no inciso XLIII do *caput* do art. 5º da Constituição Federal e na Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Parágrafo único. As condutas tipificadas nesta Lei, bem como a conduta prevista no art. 288-A do Código Penal (DL 2.848/40), **constituem formas especiais de organização criminosa**, aplicando-se, no que couber, as disposições materiais da Lei 12.850/13.

Constituição de milícia privada.

CP, art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código:

Pena: reclusão, de 4 a 8 anos.

TÍTULO II - DAS NORMAS PROCESSUAIS E OPERACIONAIS

Capítulo I - Disposições Gerais

★ Art. 5º

Nos crimes previstos nesta Lei, o **INQUÉRITO POLICIAL** será concluído no **prazo de 90 dias**, se o indiciado estiver preso, e de **270 dias**, quando estiver solto, prorrogável por igual período.

§ 1º. No curso das investigações, o juiz decidirá as representações formuladas pelo delegado de polícia ou os requerimentos formulados pelo Ministério Público no **prazo de 15 dias**, contado da data de conclusão dos autos.

§ 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o Ministério Público emitirá parecer no **prazo de 5 dias**, contado da data de recebimento dos autos.

§ 3º. Na hipótese de **URGÊNCIA** ou de **RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA**, o Ministério Público manifestar-se-á e o juiz decidirá no **prazo simultâneo de 24 horas**, facultado à parte manifestar-se posteriormente à decisão judicial.

§ 4º. O descumprimento de quaisquer dos prazos previstos neste artigo **não gera automaticamente** o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade ao preso, devendo o juiz avaliar as circunstâncias do caso concreto.

§ 5º. Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, ao procedimento de investigação criminal do Ministério Público.

§ 6º. **Indeferida** a representação do delegado de polícia e **não sendo interposto** recurso pelo membro do Ministério Público, poderá o delegado de polícia, no **prazo de 48 horas**, submeter a matéria à revisão da instância superior competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva Lei Orgânica, para que delibere no mesmo prazo.

Art. 6º

Os **órgãos responsáveis pela investigação, persecução penal e inteligência**, observados os âmbitos de suas competências e atribuições constitucionais, **poderão atuar de forma conjunta e coordenada em forças-tarefa integradas**, constituídas para o planejamento e a execução de ações estratégicas de enfrentamento das organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas.

§ 1º. A criação das forças-tarefa será formalizada por termo de cooperação, que definirá objetivos, área de atuação, prazos, chefia operacional e critérios de sigilo e intercâmbio de informações.

§ 2º. A atuação integrada compreenderá o compartilhamento seguro de dados e inteligência, a realização de operações conjuntas e o apoio técnico e logístico mútuo entre os órgãos participantes.

§ 3º. O planejamento e a execução das operações conjuntas observarão **regime de sigilo compatível com o interesse público e com a preservação da eficácia das ações**, limitado o acesso às informações às pessoas estritamente necessárias à sua execução.

§ 4º. As medidas judiciais necessárias às operações conjuntas deverão **ser requeridas e decididas sob sigilo, com tramitação célere e comunicação restrita** aos agentes indispensáveis à execução, observadas as demais formalidades legais.

§ 5º. O eventual descumprimento do disposto neste artigo **não gera nulidade na obtenção dos elementos de informação e das provas**.

§ 6º. A Força Integrada poderá contar com a participação, entre outros órgãos, do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e Distrital, inclusive por meio de seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) ou equivalentes, com atribuições investigativas, persecutórias e de fiscalização, preservada sua independência funcional.

Art. 7º

Nos casos em que as condutas previstas nesta Lei apresentem caráter transnacional ou envolvam a cooperação de organizações estrangeiras, **A UNIÃO PODERÁ**, por intermédio dos órgãos competentes, **celebrar e executar ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL POLICIAL OU DE INTELIGÊNCIA**, observados os tratados, as convenções e os princípios de reciprocidade, **para fins de investigação, de persecução penal, de extradição, de recuperação de ativos e de combate à criminalidade organizada de alcance internacional**.

Art. 8º

Na apuração e na instrução processual dos crimes previstos nesta Lei, aplicam-se, no que couber, as disposições referentes às organizações criminosas **quanto à investigação e aos meios de obtenção da prova**, nos termos do **Capítulo II da Lei 12.850/13** (*Lei de Organização Criminosa*), bem como as disposições da **Lei 9.613/98** (*Lei de Lavagem de Dinheiro*).

Capítulo II - Das medidas assecuratórias cautelares

★ Art. 9º

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 5º, se existirem indícios suficientes de que o agente tenha praticado crime previsto nos arts. 2º e 3º desta Lei, **poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, entre outras, as seguintes MEDIDAS ASSECURATÓRIAS:**

- I. **sequestro, arresto, bloqueio ou indisponibilidade de bens móveis e imóveis, direitos e valores**, inclusive ativos digitais ou virtuais, cotas societárias, fundos de investimento, bens de luxo e participações empresariais, **mantidos no País ou no exterior em nome do investigado, do acusado ou de interpostas pessoas;**
- II. suspensão, limitação ou proibição de atividades econômicas, financeiras, empresariais ou profissionais que possam **ser utilizadas para dissimulação, ocultação ou movimentação de bens ou valores ilícitos;**
- III. **bloqueio cautelar de acesso a sistemas financeiros**, meios de pagamento, plataformas digitais, domínios e redes de comunicação eletrônica **vinculados à organização criminosa ultraviolenta ou aos seus integrantes;**
- IV. **proibição de emissão ou uso de instrumentos de crédito, débito, transferências eletrônicas, inclusive Pix, e operações em corretoras de criptoativos, sem autorização judicial expressa;**
- V. **comunicação imediata e obrigatória** ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para a **adoção de medidas de bloqueio e monitoramento dentro de suas esferas de competência;**
- VI. **suspensão temporária de fornecimento de serviços públicos e privados comprovadamente utilizados para a prática de crimes**, tais como energia, telecomunicações, transporte e hospedagem digital, pelo prazo necessário à interrupção da atividade ilícita;
- VII. **afastamento cautelar do cargo, do emprego ou da função**, pelo tempo que durar a investigação, **sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou à instrução processual;**
- VIII. **proibição de saída do território nacional e apreensão imediata de passaporte**, quando houver risco de evasão;
- IX. **comunicação compulsória** às juntas comerciais, aos cartórios de registro de imóveis e aos órgãos de trânsito, **para bloqueio de transferência de propriedade de bens;**
- X. **inidoneidade cautelar para contratar com o poder público, receber benefícios fiscais, subsídios ou incentivos creditícios, até a apuração final da responsabilidade.**

§ 1º. As medidas previstas neste artigo **poderão ser decretadas sem prévia oitiva da parte**, aplicando-se o contraditório diferido.

§ 2º. As medidas previstas neste artigo **não inviabilizam a retenção, a apreensão, o perdimento e a destinação de bens, valores e ativos** previstos em regimentos internos e leis específicas aplicadas no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 31 desta Lei.

§ 3º. Na decretação das medidas previstas neste artigo, o juiz, o Ministério Público ou o delegado de polícia deverão fundamentar expressamente a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da constrição, indicando, quando possível, os potenciais efeitos sistêmicos ou o alcance esperado da medida, *de modo a prevenir impactos sobre pessoas, empresas ou serviços não vinculados à organização criminosa ultraviolenta.*

§ 4º. Na hipótese prevista no inciso I do *caput* deste artigo, os bens apreendidos ou submetidos a medidas assecuratórias permanecerão sob **custódia do poder público, salvo quando**, por decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público.

§ 5º. A nomeação do depositário será formalizada em termo próprio, com ciência expressa dos encargos e das responsabilidades legais assumidas, **respondendo civil e criminalmente pela guarda, conservação e apresentação dos bens, vedada a nomeação do próprio investigado, de seus parentes ou de seus sócios e empregados, que somente será admitida** mediante decisão fundamentada da autoridade competente, **quando demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público.**

§ 6º. Decretada qualquer uma das medidas previstas neste artigo, o investigado ou acusado poderá, no **prazo de 10 dias**, contado da data da intimação, apresentar provas ou requerer a produção delas, para **comprovar a origem lícita do bem, direito ou valor apreendido.**

§ 7º. Comprovada a origem lícita do bem, direito ou valor, o juiz determinará a sua liberação, **exceto quanto a armas de fogo**, hipótese em que se observará a legislação específica.

§ 8º. Nos crimes previstos nesta Lei, se restar clara a origem **ilícita** do bem, direito ou valor, o juiz poderá decretar o seu perdimento extraordinário, **independentemente de condenação penal.**

§ 9º. O disposto no § 8º deste artigo **não se aplica** ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de boa-fé, pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, **não tinham** condições de conhecer a procedência, a utilização ou a destinação ilícita do bem.

§ 10. Em qualquer caso, o delegado de polícia poderá representar ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz as medidas destinadas ao uso provisório, ou, não havendo interesse na utilização, a alienação antecipada do bem, até a decretação do perdimento.

§ 11. Para fins de perdimento de bens, **CONSIDERA-SE INSTRUMENTO DO CRIME** qualquer bem que tenha sido utilizado para a prática delitiva, **ainda que não tenha sido** destinado exclusivamente a esse fim.

§ 12. Na hipótese de absolvição do acusado, o valor custodiado será devolvido **no prazo de até 3 dias úteis**, acrescido de juros, na forma prevista no § 4º do art. 39 da Lei 9.250/95, **desde que** comprovada a sua origem lícita **e se não tiver sido** o bem declarado perdido, na forma do § 7º deste artigo.

§ 13. O juiz deverá determinar o sigilo das decisões e das ordens de bloqueio até seu efetivo cumprimento, **sob pena de responsabilidade funcional.**

§ 14. O descumprimento das medidas previstas neste artigo por instituições financeiras, empresas de tecnologia ou agentes públicos **implicará responsabilidade civil e administrativa, sem prejuízo da apuração penal.**

§ 15. A aplicação das medidas patrimoniais previstas neste artigo e a destinação dos bens, direitos e valores objeto de perdimento serão submetidas à **supervisão conjunta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)**, os quais poderão requisitar informações, instaurar auditorias e adotar mecanismos de controle para garantir a integridade, a transparência e o correto emprego dos recursos recuperados.

★ Art. 10

No curso da investigação, se existirem indícios concretos de que uma **PESSOA JURÍDICA ESTEJA SENDO BENEFICIADA** por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, o juiz determinará, mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia, sem prejuízo da aplicação das demais medidas previstas nesta Lei, o **IMEDIATO AFASTAMENTO DOS SÓCIOS** e a **INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SUA ADMINISTRAÇÃO**, como **MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE NATUREZA CAUTELAR.**

§ 1º. A intervenção judicial terá por finalidade interromper a atividade criminosa, preservar empregos e contratos de boa-fé e assegurar a destinação lícita dos bens e valores.

§ 2º. A decretação da intervenção judicial acarretará o bloqueio imediato de qualquer operação financeira, societária ou de gestão de fundos ou ativos financeiros, até a efetiva nomeação do interventor.

§ 3º. O juiz nomeará interventor judicial com comprovada idoneidade, qualificação técnica e experiência em gestão ou compliance, que assumirá a administração da empresa pelo **prazo de 6 meses**, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, caso subsistam as razões que determinaram a medida.

§ 4º. Durante a intervenção judicial, **O INTERVENTOR PODERÁ:**

- I. suspender contratos e operações suspeitas;

- II. rescindir vínculos com pessoas investigadas;
- III. realizar auditorias financeiras e contábeis;
- IV. identificar, segregar e promover as medidas judiciais cabíveis para o perdimento de bens, direitos ou valores de origem ilícita;
- V. solicitar ao juízo que seja impedida ou autorizada a saída do território nacional ou a entrada ou permanência nele, conforme o caso, dos dirigentes, dos representantes ou dos associados da empresa;
- VI. propor plano de saneamento ou liquidação judicial;
- VII. destinar recursos líquidos à conta judicial vinculada, sob fiscalização do juízo.

§ 5º. Decretada a intervenção judicial, os contratos firmados com entes públicos poderão ser cautelarmente suspensos, mediante decisão judicial ou administrativa fundamentada que demonstre o interesse público da medida, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

§ 6º. A decisão de suspensão dos contratos poderá ser estendida a pessoas jurídicas controladas por terceiros, desde que comprovada sua utilização para a prática de infrações penais descritas no caput deste artigo.

§ 7º. O interventor judicial deverá prestar contas trimestrais ao juízo e ao Ministério Público sobre a situação financeira e operacional da pessoa jurídica, respondendo civil, penal e administrativamente por atos ilícitos, de má-fé, negligência ou conluio, sujeitando-se à perda da remuneração e às penalidades previstas em lei.

§ 8º. Nos casos em que a pessoa jurídica detiver valor econômico lícito ou possa ser saneada, o juiz poderá autorizar, a requerimento do interventor judicial, a venda antecipada das cotas, das ações ou dos demais ativos, destinando-se o produto da alienação, após a quitação dos passivos legítimos:

- I. ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do DF, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;
- II. ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;
- III. em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do DF.

§ 9º. A pessoa jurídica fica cautelarmente impedida de celebrar contratos, participar de licitações com a administração pública ou receber incentivos fiscais e créditos de instituições oficiais, enquanto durar a intervenção judicial por indícios de ligação com organização criminosa ultraviolenta.

§ 10. Concluída a intervenção judicial, o juiz decidirá, com base em relatório circunstanciado do interventor e em manifestação do Ministério Público, por uma das SEGUINTE MEDIDAS:

- I. restituição da empresa aos sócios de boa-fé, caso comprovada a inexistência de dolo ou de participação na atividade criminosa;
- II. liquidação judicial da pessoa jurídica, com alienação de seus bens e ativos, quando comprovada a participação dolosa ou culposa grave, caso em que o produto da alienação será destinado:
 - a. ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do DF, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;
 - b. ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;
 - c. em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do DF;
- III. decretação de perdimento total dos bens, direitos e valores, quando comprovado que o patrimônio da empresa é essencialmente oriundo da atividade ilícita.

§ 11. As disposições desta Lei relativas à destinação de bens, direitos e valores, inclusive de natureza virtual, não se aplicam às hipóteses que envolvam o tráfico ilícito de drogas, permanecendo tais ativos submetidos ao regime jurídico específico previsto em legislação própria, com recolhimento ao fundo federal responsável pela Política Nacional sobre Drogas.

Capítulo III - Das medidas definitivas

Art. 11

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime previsto nos arts. 2º e 3º desta Lei, se não tiver havido o perdimento extraordinário dos bens, valores ou ativos, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará as medidas patrimoniais e restritivas destinadas à **DESARTICULAÇÃO FINANCEIRA DEFINITIVA** da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, incluídos:

- I. a conversão automática das medidas cautelares de bloqueio, sequestro ou arresto em perda definitiva de bens, direitos e valores, **ainda que** em nome de terceiros, **quando comprovada** sua origem ou destinação ilícita;
- II. o confisco ampliado de bens incompatíveis com a renda declarada do condenado nos **5 anos anteriores** ao fato criminoso, **salvo prova cabal de origem lícita**;
- III. a dissolução compulsória da pessoa jurídica, com baixa em todos os registros públicos, e a responsabilidade solidária dos administradores e dos sócios que concorrerem, direta ou indiretamente, para a prática dos crimes;
- IV. a liquidação judicial definitiva dos bens, direitos e participações societárias, sob supervisão de administrador nomeado pelo juízo, com destinação dos recursos:
 - a. ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do DF, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;
 - b. ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;
 - c. em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do DF;
- V. a afetação imediata dos bens móveis e imóveis apreendidos ao uso de órgãos de segurança pública, de persecução penal, de execução penal e de combate à lavagem de dinheiro, até sua alienação definitiva;
- VI. a proibição definitiva de contratar com o poder público, participar de licitações ou receber benefícios fiscais ou creditícios e integrar órgãos de administração ou controle de empresas públicas ou de sociedades de economia mista, **ainda que** por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo **prazo mínimo de 12 a 15 anos**, contado do trânsito em julgado;
- VII. o cancelamento de autorizações, de registros ou de licenças emitidos por órgãos públicos ou entidades reguladoras;
- VIII. a **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUCESSÓRIA** dos sócios, dos administradores, dos herdeiros e de interpostas pessoas que tenham se beneficiado, direta ou indiretamente, dos bens e valores de origem ilícita, até o limite do proveito obtido;
- IX. a comunicação automática e obrigatória ao Coaf, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e às juntas comerciais para bloqueio de novos registros empresariais, alterações societárias e movimentações patrimoniais em nome do condenado;
- X. a comunicação automática e obrigatória aos cartórios de imóveis para registro da propriedade em favor do ente federativo beneficiado;
- XI. a publicação resumida das sentenças condenatórias e das decisões de perdimento em cadastro público eletrônico nacional, de acesso livre, para fins de prevenção e controle social, mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 1º. Os bens e valores perdidos poderão ser utilizados provisoriamente pelos órgãos de segurança pública para reaparelhamento policial, capacitação e operações especiais, mediante autorização do juiz da execução.

§ 2º. Compete à União, caso a investigação seja da Polícia Federal, ao governo do Estado ou do DF onde estiver sendo investigado o delito, diretamente ou por meio de seus órgãos e entidades, a alienação de bens, direitos e valores declarados perdidos ou a doação, destruição ou inutilização dos bens de baixo valor econômico, considerados os custos de armazenamento e de destinação.

§ 3º. As medidas previstas neste artigo **TÊM NATUREZA DE EXECUÇÃO PENAL PATRIMONIAL** e **não dependem** de nova ação civil, aplicando-se subsidiariamente o procedimento de liquidação judicial previsto na Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação de Empresas).

Capítulo IV - Da Ação Civil de Perdimento de Bens

★ Art. 12

Para os crimes previstos nesta Lei, fica instituída a **AÇÃO CIVIL AUTÔNOMA DE PERDIMENTO DE BENS**, que tem por objeto a extinção dos direitos de posse e propriedade e de todos os demais direitos, reais ou pessoais, sobre bens de qualquer natureza ou valores, que sejam **produto ou proveito**, direto ou indireto, **de atividade ilícita ou com a qual estejam relacionados**, bem como sua transferência em favor da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios, **sem direito a indenização**.

§ 1º. A perda civil de bens abrangerá a **propriedade ou a posse de coisas corpóreas e incorpóreas e outros direitos, reais ou pessoais, e seus frutos**.

§ 2º. Poderá ser decretada a perda de **bens ou valores equivalentes** ao produto ou proveito da atividade ilícita **quando eles não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior**.

§ 3º. A ação civil de perdimento de bens é **IMPRESCRITÍVEL**.

Art. 13

A **PERDA CIVIL DE BENS SERÁ DECLARADA**, na forma do art. 12 desta Lei, nas hipóteses em que o bem, direito, valor, patrimônio ou seu incremento:

- I. **proceda, direta ou indiretamente, dos crimes previstos nesta Lei;**
- II. **seja utilizado como meio ou instrumento** para a realização dos crimes previstos nesta Lei;
- III. **esteja relacionado ou destinado à prática dos crimes previstos nesta Lei;**
- IV. **seja utilizado para ocultar, encobrir ou dificultar a identificação ou a localização** de bens oriundos dos crimes previstos nesta Lei;
- V. **proceda de alienação, de permuta ou de outra espécie de negócio jurídico com bens abrangidos por quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV deste caput.**

§ 1º. A transmissão de bens a terceiros **não obstará** a declaração de perda civil de bens, nos termos desta Lei.

§ 2º. O disposto neste artigo **não se aplica** ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de **boa-fé**, pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, **não tinham** condições de conhecer a procedência, utilização ou destinação ilícita do bem.

Art. 14

Caberá a perda civil de bens, direitos ou valores situados no Brasil, **ainda que** a atividade ilícita tenha sido praticada no exterior.

§ 1º. Na falta de previsão em tratado, os bens, direitos ou valores objeto da perda civil por solicitação de autoridade estrangeira competente, ou os recursos provenientes da sua alienação, serão repartidos em partes iguais entre o Brasil e o Estado requerente.

§ 2º. Antes da repartição, serão **deduzidas as despesas efetuadas com a guarda e manutenção dos bens**, assim como aquelas decorrentes dos custos necessários à alienação ou à devolução.

Art. 15

O Ministério Público e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica legitimada, da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios poderão instaurar **procedimento preparatório para o ajuizamento de ação declaratória de perda civil** da propriedade ou da posse.

Parágrafo único. O Ministério Público poderá requisitar e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público ou privado, da administração pública direta ou indireta, legitimado poderá solicitar de qualquer órgão ou entidade pública e banco de dados de natureza pública certidões, informações, exames, perícias ou informações de particular que julgarem necessários para a instrução dos procedimentos de que trata o **caput** deste artigo, no prazo que assinalar, em conformidade com a urgência e a complexidade da apuração.

Art. 16

O órgão ou entidade pública que verificar indícios de que bens, direitos ou valores se encontrem nas hipóteses de perda civil previstas nesta Lei deverá comunicar o fato ao Ministério Público e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que estiver vinculado.

Parágrafo único. Verificada a existência de interesse de outra pessoa jurídica de direito público, as informações recebidas na forma do *caput* deste artigo deverão ser compartilhadas com o respectivo Ministério Público e com órgão de representação judicial.

Art. 17

A declaração de perda civil *independe* da aferição de responsabilidade civil ou criminal, bem como do desfecho das respectivas ações civis ou penais, *ressalvada* a sentença penal absolutória que taxativamente reconheça a *inexistência do fato*.

Parágrafo único. Se o pedido de perdimento de bens for julgado, em definitivo, improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

★ Art. 18

A AÇÃO SERÁ PROPOSTA:

- I. pela União, pelos Estados, pelo DF ou pelos Municípios e pelas respectivas entidades da administração pública indireta;
- II. pelo Ministério Público Federal nos casos de competência cível da Justiça Federal;
- III. pelo Ministério Público dos Estados ou do DF e Territórios nos demais casos.

§ 1º. Nos casos em que *não for autor*, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º. Quando intervier como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá aditar a petição inicial e, em caso de desistência ou abandono da ação por ente legitimado, assumir a titularidade ativa.

★ Art. 19

Figurará no polo passivo da ação o titular ou possuidor dos bens, direitos ou valores.

Parágrafo único. O preposto, gerente ou administrador de pessoa jurídica estrangeira presume-se autorizado a receber citação inicial.

Art. 20

Se não for possível determinar o proprietário ou o possuidor, figurarão no polo passivo da ação réus incertos, que serão citados por edital, do qual constará a descrição dos bens.

§ 1º. Quando qualquer pessoa física ou jurídica se apresentar como titular dos bens, ela poderá ingressar no polo passivo da relação processual, *recebendo o processo na fase e no estado em que se encontra*.

§ 2º. Aos réus incertos será nomeado curador especial, mesmo na hipótese do § 1º deste artigo.

Art. 21

A ação poderá ser proposta no foro do local do fato ou do dano e, *se não forem conhecidos*, no foro da situação dos bens ou do domicílio do réu.

Parágrafo único. A propositura da ação *prevenirá a competência do juízo* para todas as ações de perda civil de bens posteriormente intentadas que possuam a *mesma causa de pedir ou o mesmo objeto*.

Art. 22

A ação de que trata esta Lei comportará, a qualquer tempo, a concessão de quaisquer medidas de urgência que se mostrem necessárias para garantir a eficácia do provimento final, *mesmo que ainda não tenha sido* identificado o titular dos bens.

§ 1º. As medidas de urgência, concedidas em caráter preparatório, *perderão a sua eficácia se a ação de conhecimento não for proposta no prazo de 365 dias*, contado da sua efetivação, prorrogável por igual período, *desde que* reconhecida a necessidade em decisão fundamentada pelo juiz da causa.

§ 2º. Sem prejuízo da manutenção da eficácia das medidas de urgência enquanto presentes os seus pressupostos, eventuais pedidos de liberação serão examinados caso a caso, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 3º. Realizada a constrição do bem, o juiz imediatamente deliberará a respeito da alienação antecipada, ou sobre a nomeação de administrador.

§ 4º. Uma vez efetivada a constrição do bem, o processo judicial terá prioridade de tramitação.

Art. 23

O juiz, quando necessário, após ouvir o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas de urgência, mediante termo de compromisso.

Art. 24

A pessoa responsável pela administração dos bens:

- I. fará jus à remuneração de até 10% do valor dos bens envolvidos no objeto da ação, fixada pelo juiz, que será satisfeita, preferencialmente, com os frutos dos bens objeto da administração;
- II. prestará contas da gestão dos bens periodicamente em prazo a ser fixado pelo juiz, quando for destituída da administração, quando encerrado o processo de conhecimento e sempre que o juiz assim o determinar;
- III. realizará todos os atos inerentes à manutenção dos bens, inclusive a contratação de seguro quando necessária, vedada a prática de qualquer ato de alienação de domínio;
- IV. poderá ceder onerosamente a utilização dos bens para terceiros, exigindo-se contratação de seguro por parte do cessionário, se assim determinar o juiz em razão da natureza do bem ou das circunstâncias relativas ao seu uso.

Art. 25

Julgado procedente o pedido, o juiz determinará as medidas necessárias à transferência definitiva dos bens, direitos ou valores.

Parágrafo único. Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor nova ação com idêntico fundamento, desde que instruída com nova prova.

Art. 26

Na ação civil de perdimento de bens, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor, salvo a hipótese de comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

§ 1º. Se for necessária perícia, ela será realizada preferencialmente por peritos integrantes dos quadros da administração pública direta e indireta.

§ 2º. Nos casos de realização de perícia a requerimento do autor ou de ofício, se for imprescindível a nomeação de perito não integrante da administração pública, as despesas para a sua efetivação serão adiantadas pela União, pelo Estado, pelo DF ou pelo Município interessado na ação prevista nesta Lei, conforme o caso.

§ 3º. As despesas com a perícia e os honorários do perito não integrante da administração pública serão pagos ao final pelo réu, caso vencido, ou pela União, pelo Estado, pelo DF ou pelo Município, conforme o caso.

Art. 27

Em caso de procedência definitiva do pedido, os recursos auferidos com a declaração de perda civil de bens e as multas previstas nesta Lei serão incorporados ao domínio da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios, conforme o caso.

Parágrafo único. Na hipótese de improcedência do pedido, os valores a que se refere o caput deste artigo, corrigidos monetariamente, serão restituídos ao seu titular.

★ **Art. 28**

O terceiro que, **não sendo réu** na ação penal correlata, espontaneamente prestar informações ou fornecer provas efetivamente relevantes para o esclarecimento das questões de fato relativas ao mérito da ação de que trata esta Lei e colaborar, ainda, de modo eficaz para a localização dos bens **fará jus à retribuição de até 5% do produto obtido com a liquidação dos bens.**

Parágrafo único. A retribuição pecuniária ao terceiro colaborador será, de modo fundamentado, fixada na sentença.

Capítulo V - Do Banco Nacional e dos Bancos Estaduais de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas

Art. 29

Fica instituído, para os fins desta Lei, o **Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas**, a ser regulamentado por Ato do Poder Executivo federal no **prazo de até 180 dias**, contado da publicação desta Lei.

§ 1º. O Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas **tem por FINALIDADE identificar, registrar e manter base de dados unificada sobre pessoas físicas e jurídicas integrantes, colaboradoras ou financiadoras de organizações criminosas, grupos paramilitares ou milícias privadas, bem como suas ramificações estruturais, operacionais e financeiras.**

§ 2º. É obrigatória a criação, no mesmo prazo definido no *caput* deste artigo, pelos Estados e pelo DF, de **Bancos Estaduais de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias privadas**, que deverão:

- I. funcionar de forma interoperável com o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas e com os demais bancos estaduais, de forma a permitir o intercâmbio direto de informações;
- II. alimentar e atualizar, em tempo real, as informações locais relativas às pessoas, aos grupos e às entidades vinculadas a organizações criminosas ultraviolentas sob sua jurisdição.

§ 3º. A interoperabilidade prevista no inciso I do § 2º deste artigo será implementada, preferencialmente, por meio dos sistemas de inteligência das forças de segurança pública, observados as diretrizes e os protocolos do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), ou de outro modelo técnico de rede segura definido em regulamento.

§ 4º. A inclusão ou a remoção de cadastro observará critérios objetivos fixados de forma colegiada entre a União e o ente federativo interessado, que levará em consideração, entre outros aspectos, a atualidade e a relevância de antecedentes policiais e criminais, de autodeclaração, de coautoria delitiva, de convívio prisional e de vínculos políticos e financeiros.

§ 5º. A criação e a integração do Banco Estadual de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas constituem condição necessária para celebração de convênios, acordos de cooperação e recebimento de repasses voluntários da União no âmbito do Susp, devendo a comprovação dessa integração ser requisito de prioridade na destinação de recursos federais direcionados à segurança pública.

§ 6º. A inclusão do nome, do Cadastro de Pessoas Físicas, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou de outro identificador oficial de pessoa física ou jurídica no Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas ou em qualquer banco estadual, devidamente formalizada nos termos do regulamento, **presumirá o vínculo da pessoa à respectiva organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, para todos os fins administrativos, operacionais e de cooperação institucional**, inclusive compartilhamento de dados, restrições cadastrais e medidas preventivas de segurança pública.

TÍTULO III - DISPOSIÇÕES FINAIS

★ Art. 30

A prisão cautelar ou o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de qualquer membro de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, em razão do cometimento de quaisquer dos crimes previstos nesta Lei, **não será considerada** como fato para a concessão de auxílio-reclusão, previsto no art. 80 da Lei 8.213/91.

Art. 31

As disposições previstas nesta Lei **não afastam** a aplicação das **medidas de retenção, de apreensão, de perdimento e de destinação de bens** pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, pelo Banco Central do Brasil ou quaisquer órgãos que possuam regramentos internos ou constantes de leis específicas aplicadas no **âmbito do processo administrativo**.

Art. 32

Aplicam-se aos crimes previstos nesta Lei, no que couber, os instrumentos de investigação e meios de obtenção de provas previstos no Capítulo II da Lei 12.850/13.

Art. 33

O Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal) passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 34

O parágrafo único do art. 1º da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

(...)

Art. 35

A Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 36

A Lei 11.343/06 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-A:

(...)

Art. 37

A Lei 10.826/03 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

(...)

Art. 38

O Decreto-Lei 3.689/41 (Código de Processo Penal) passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 39

A Lei 9.613/98 passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 40

A Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 41

A Lei 13.756/18 passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 42

A Lei 14.790/23 passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 43

(VETADO)

Art. 44

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Lei 13.869/19

—

Abuso de Autoridade

Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade; altera a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994; e revoga a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

Atualizada até a Lei 14.321/22.

Capítulo I - Disposições Gerais

★ Art. 1º

Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º. As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.

§ 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.

ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DOS CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE

O agente só comete crime de abuso de autoridade se ao praticar a conduta tinha a finalidade específica de:	› Prejudicar alguém; ou › Beneficiar a si mesmo ou a terceiro; ou › Por mero capricho ou satisfação pessoal.
--	--

NÃO CONFIGURA ABUSO DE AUTORIDADE

DIVERGÊNCIA NA	› Interpretação de lei; › Avaliação de fatos; › Avaliação de provas.
----------------	--

Na vigência da antiga Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/65), a jurisprudência já rechaçava a possibilidade de se responsabilizar criminalmente o magistrado pela mera divergência de interpretação:

(...) 1. Faz parte da atividade jurisdicional proferir decisões com o vício *in judicando* e *in procedendo*, razão por que, para a configuração do delito de abuso de autoridade há necessidade da demonstração de um mínimo de "má-fé" e de "maldade" por parte do julgador, que proferiu a decisão com a evidente intenção de causar dano à pessoa.

2. Por essa razão, não se pode acolher denúncia oferecida contra a atuação do magistrado sem a configuração mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que, no caso presente, não restou demonstrado na própria descrição da peça inicial de acusação para se caracterizar o abuso de autoridade. (...)

STJ. Corte Especial. APn 858/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 24/10/2018.

Capítulo II - Dos Sujeitos do Crime

Art. 2º

É SUJEITO ATIVO do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a:

- I. servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas;
- II. membros do Poder Legislativo;
- III. membros do Poder Executivo;
- IV. membros do Poder Judiciário;
- V. membros do Ministério Público;
- VI. membros dos tribunais ou conselhos de contas.

Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo *caput* deste artigo.

Capítulo III - Da Ação Penal

★ Art. 3º

Os crimes previstos nesta Lei são de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.

§ 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.

§ 2º. A AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia.

Somente é possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurada inércia do Ministério Público, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial promovido pelo membro do Parquet e acolhido pelo juiz.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1508560/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/11/2018.

A ação privada subsidiária da pública só é possível quando o Órgão Ministerial se mostrar desidioso e não se manifestar no prazo previsto em lei. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito ou requer o seu retorno ao delegado de polícia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1049105/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/10/2018

Capítulo IV - Dos Efeitos da Condenação e das Penas Restritivas de Direitos

Seção I - Dos Efeitos da Condenação

★ Art. 4º

São EFEITOS DA CONDENAÇÃO:

- I. tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos;
- II. a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos;
- III. a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos II e III do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença.

Seção II - Das Penas Restritivas de Direitos

★ Art. 5º

As PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS substitutivas das PRIVATIVAS DE LIBERDADE previstas nesta Lei são:

- I. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
- II. suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;
- III. (VETADO)

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

Capítulo V - Das Sanções de Natureza Civil e Administrativa

Art. 6º

As penas previstas nesta Lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis.

Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta Lei que descreverem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.

Art. 7º

As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal.

★ Art. 8º

Faz COISA JULGADA em âmbito CÍVEL, assim como no ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS *	
REGRA	As penas (sanções criminais) previstas na Lei 13.869/19 devem aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Assim, em regra, as responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal.
EXCEÇÕES	› Se o juízo criminal decidir sobre a existência ou a autoria do fato, essas questões não poderão mais ser questionadas nas esferas civil e administrativa. › Faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo-disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Lei de Abuso de Autoridade).

Capítulo VI - Dos Crimes e das Penas

Art. 9º

Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de:

- I. relaxar a prisão manifestamente ilegal;
- II. substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;
- III. deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível.

Art. 10

Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa.*

O CPP, ao tratar sobre a condução coercitiva, prevê o seguinte:

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação *para o interrogatório* (expressão não recepcionada pela CF/88), reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório.

O STF declarou que a expressão “para o interrogatório”, prevista no art. 260 do CPP, não foi recepcionada pela Constituição Federal. Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tal conduta poderá ensejar:

- › A responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade;
- › A ilicitude das provas obtidas;
- › A responsabilidade civil do Estado.

Modulação dos efeitos: o STF afirmou que o entendimento acima não desconstitui (não invalida) os interrogatórios que foram realizados até a data do julgamento, ainda que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para o referido ato processual.

STF, Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/6/18 (Info 906)

Art. 11

(VETADO)

★ Art. 12

Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal:

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

- I. deixa de comunicar, imediatamente, a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou;
- II. deixa de comunicar, imediatamente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra à sua família ou à pessoa por ela indicada;
- III. deixa de entregar ao preso, *no prazo de 24 horas*, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas;
- IV. prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, *sem motivo justo e excepcionalíssimo*, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal.

DEIXAR INJUSTIFICADAMENTE DE COMUNICAR PRISÃO

Deixar de comunicar a prisão à (ao)	Configura crime?
Autoridade judiciária	SIM Art. 12, caput
Família do preso ou à pessoa por ele indicada	SIM Art. 12, parágrafo único, II
Ministério Público	NÃO
Defensoria Pública	

★ Art. 13

Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

- I. exhibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;
- II. submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;
- III. produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa*, sem prejuízo da pena cominada à violência.

ART. 1º DA LEI DE TORTURA X ART. 13 DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE *

ART. 1º da LEI DE TORTURA (Lei 9.455/97)	ART. 13 da LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (Lei 13.869/19)
Crime comum. Ao contrário do que ocorre nos outros países, no Brasil, mesmo o particular, ou seja, quem não é funcionário público, também pode praticar crime de tortura.	Crime próprio. <i>Somente</i> pode ser praticado por agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território (art. 2º).
O constrangimento pode ser feito com emprego de:	O constrangimento pode ser feito com emprego de:

› violência; ou › grave ameaça.	› violência; › grave ameaça; ou › redução da capacidade de resistência da vítima.
Exige-se que a conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima.	Não exige que conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima.
Nos incisos I e II do <i>caput</i> são narradas finalidades específicas: › com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; › para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; › em razão de discriminação racial ou religiosa; › submeter alguém, <i>sob sua guarda, poder ou autoridade</i>, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. No § 1º, por sua vez, não é descrita nenhuma finalidade específica: › incorre na mesma pena quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.	O objetivo do agente é fazer o preso ou o detento: › exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; › submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; ou › produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Além disso, o agente tem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, tiver praticado a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal.
A pena é de 2 a 8 anos.	A pena é de 1 a 4 anos.

Art. 14

(VETADO)

Art. 15

Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório:

- I. de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou
- II. de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono.

Violência Institucional

★ Art. 15-A

Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade: (Lei 14.321/22)

- I. a situação de violência; ou (Lei 14.321/22)
- II. outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização: (Lei 14.321/22)

Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. (Lei 14.321/22)

§ 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena **aumentada de 2/3**. (Lei 14.321/22)

§ 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em **dobro**. (Lei 14.321/22)

Art. 16

Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão:

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função.

Art. 17

(VETADO)

★ Art. 18

Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações:

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

HORÁRIO NO QUAL O INTERROGATÓRIO POLICIAL DEVE SER REALIZADO *

O CPP não disciplina o tema. Assim, não havia, na legislação processual penal, a proibição expressa de que o interrogatório, na fase policial, fosse realizado durante o período de repouso noturno.

Com a Lei 13.869/2019, a situação passa a ser a seguinte:

EM REGRA	O interrogatório policial não pode ser feito durante o período de repouso noturno.
EXCEÇÕES	O interrogatório policial do preso poderá ser realizado durante o período de repouso noturno em duas hipóteses: › Se o indivíduo tiver sido preso em flagrante (isso se justifica porque a autoridade policial tem um exíguo prazo de 24 horas para concluir o procedimento). › Se preso concordar em prestar suas declarações durante este período e ele estiver devidamente assistido.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Lei 13.869/2019: nova Lei de Abuso de Autoridade).

Art. 19

Impedir ou retardar, injustificadamente, o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja.

Art. 20

Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado:

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência.

Art. 21

Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

★ Art. 22

Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa.*

§ 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no *caput* deste artigo, quem:

- I. coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;
- II. (VETADO)
- III. cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar *após as 21h ou antes das 5h.*

§ 2º. *Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro*, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de **flagrante delito** ou de **desastre**.

ART. 150 DO CÓDIGO PENAL X ART. 22 DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

ART. 150 do CÓDIGO PENAL	ART. 22 da LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
Violação de domicílio Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.	Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei.
Detenção, de 1 a 3 meses, ou multa.	Detenção, de 1 a 4 anos, e multa
Sujeito ativo: CRIME COMUM (pode ser praticado por qualquer pessoa)	Sujeito ativo: CRIME PRÓPRIO (somente por autoridade)

HIPÓTESES EM QUE É POSSÍVEL ENTRAR NA CASA DE ALGUÉM SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR

DURANTE O DIA	DURANTE A NOITE
Em caso de FLAGRANTE DELITO ;	Em caso de FLAGRANTE DELITO ;
Em caso de DESASTRE ;	Em caso de DESASTRE ;
Para prestar SOCORRO ;	Para PRESTAR SOCORRO .
Para CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ex: busca e apreensão; cumprimento de prisão preventiva).	-

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Lei 13.869/2019: nova Lei de Abuso de Autoridade).

PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER ADOTADAS POR POLICIAIS AO INGRESSAREM NO DOMICÍLIO SUSPEITO SEM MANDADO JUDICIAL *

Autorização assinada pelo morador e por testemunhas	Os policiais deverão obter a autorização assinada pelo morador afirmando que permite a entrada, indicando, ainda, o nome de testemunhas que atestem que o morador consentiu com a entrada e que acompanhem a busca realizada. Isso deve ser registrado em auto circunstanciado. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do CPP.
A diligência deverá ser integralmente registrada em vídeo e áudio	Será de fundamental importância que se registre, em vídeo e áudio, toda a diligência, especialmente nas situações em que, por ausência justificada do formulário ou por impossibilidade

	qualquer de sua assinatura, seja indispensável comprovar o livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Sobre a gravação audiovisual, é pertinente destacar o julgamento pelo STF dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição plena e em consonância com o decidido pelo STJ no HC 598.051/SP - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".
--	---

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Na hipótese de suspeita de flagrância delitiva, qual a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem no domicílio do suspeito sem mandado judicial?).

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO STJ SOBRE INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO NA HIPÓTESE DE SUSPEITA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA *

- › Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de STANDARD PROBATÓRIO para ingresso no domicílio do suspeito **sem mandado judicial**, a existência de FUNDADAS RAZÕES (justa causa), aferidas de MODO OBJETIVO e DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
- › O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. **Apenas** será permitido o ingresso em SITUAÇÕES DE URGÊNCIA, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.
- › O CONSENTIMENTO DO MORADOR, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, **precisa ser VOLUNTÁRIO e LIVRE DE QUALQUER TIPO DE CONSTRANGIMENTO OU COAÇÃO**.
- › A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito **incumbe**, em caso de dúvida, **ao Estado**, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, **a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo**.
- › A VIOLAÇÃO A ESSAS REGRAS e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio **RESULTA NA ILICITUDE DAS PROVAS** obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

* STJ. 5ª Turma. HC 616.584/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 30/03/2021.

STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/03/2021 (Info 687).

A INDUÇÃO DO MORADOR A ERRO na autorização do ingresso em domicílio macula a validade da manifestação de vontade e, por consequência, contamina toda a busca e apreensão.

STJ. 6ª Turma. HC 674.139-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/02/2022 (Info 725).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas **acompanhada das diligências** para a constatação da veracidade das informações prévias **podem caracterizar as fundadas razões** para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, **não autoriza a dispensa** de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência.

STJ. 6ª Turma. HC 695.980/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22/03/2022 (Info 730).

A entrada forçada em domicílio **sem** mandado judicial **só** é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

STF. Plenário. RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral – Tema 280) (Info 806).

A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, **por si sós, não configuram** fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial.

STJ. 5ª Turma. RHC 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/02/2020 (Info 666).

STJ. 6ª Turma. RHC 83.501-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 06/03/2018 (Info 623).

O ingresso regular da polícia no domicílio, **sem autorização judicial**, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência.

A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial.

STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/4/2017 (Info 606).

PESCARIA PROBATÓRIA *

Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a PROCURA ESPECULATIVA, no ambiente físico ou digital, sem “causa provável”, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. É a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fígados, muito menos a quantidade.

* Conforme ensina Alexandre Moraes da Rosa (A prática de fishing expedition no processo penal, 2021).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE PESCARIA PROBATÓRIA

Admitir a entrada na residência **ESPECIFICAMENTE PARA EFETUAR UMA PRISÃO não significa** conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (*fishing expedition*), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

STJ. 6ª Turma. HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/03/2022 (Info 731).

★ Art. 23

Inovar artificialmente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade:

Pena: **detenção, de 1 a 4 anos, e multa.**

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de:

- I. eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência;
- II. omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.

ART. 347 DO CÓDIGO PENAL X ART. 23 DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE

ART. 347 do CÓDIGO PENAL	ART. 23 da LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
Fraude processual Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.	Inovar artificialmente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade.
Detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa.	Detenção, de 1 a 4 anos, e multa.
Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro .	Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de: I – eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência; II – omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo.
Sujeito ativo: CRIME COMUM (pode ser praticado por qualquer pessoa)	Sujeito ativo: CRIME PRÓPRIO (somente por autoridade)
Exige como finalidade específica a intenção de induzir a erro o juiz ou o perito.	Possui outras finalidades específicas descritas no caput e no parágrafo único.

Art. 24

Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Art. 25

Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude.

Art. 26

(VETADO)

★ Art. 27

Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa, em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.

Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada.

★ Art. 28

Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado:

Pena: detenção, de 1 a 4 anos, e multa.

Art. 29

Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

~~Parágrafo único.~~ (VETADO)

Art. 30

Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa.*

Art. 31

Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado: (Vide ADIN 6234) (Vide ADIN 6240)

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado.

Art. 32

Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, **ressalvado** o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível:

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Art. 33

Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresse amparo legal:

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

~~Arts. 34 e 35~~

~~(VETADOS)~~

Art. 36

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena: *detenção, de 1 a 4 anos, e multa.*

Art. 37

Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento:

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

★ Art. 38

Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação:

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Capítulo VII - Do Procedimento

Art. 39

Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta Lei, no que couber, as disposições do CPP e da Lei 9.099/95.

Capítulo VIII - Disposições Finais

Art. 40

O art. 2º da Lei 7.960/89 passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 41

O art. 10 da Lei 9.296/96 passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 42

A Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) passa a vigorar acrescida do seguinte art. 227-A:

(...)

Art. 43

A Lei 8.906/94 passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:

(...)

Art. 44

Revogam-se a Lei 4.898/65 e o § 2º do art. 150 e o art. 350, ambos do Código Penal.

Art. 45

Esta Lei entra em vigor após decorridos **120 dias** de sua publicação oficial.

Lei 13.260/16

—

Lei
Antiterrorismo

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis 7.960/89 e 12.850/13.

Redação original.

Art. 1º

Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista.

★ Art. 2º

O **TERRORISMO** consiste na prática por **um ou mais indivíduos** dos atos previstos neste artigo, **POR RAZÕES DE XENOFOBIA, DISCRIMINAÇÃO ou PRECONCEITO** de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a **FINALIDADE DE PROVOCAR TERROR SOCIAL OU GENERALIZADO**, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

§ 1º. São ATOS DE TERRORISMO:

- I. usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa;

~~II e III.~~ (VETADOS)

- IV. sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, **ainda que de modo temporário**, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento;

- V. atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:

Pena: RECLUSÃO, de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência.

§ 2º. O disposto neste artigo **não se aplica** à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, **direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios**, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.

★ Art. 3º

Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista:

Pena: RECLUSÃO, de 5 a 8 anos, e multa.

~~§§ 1º e 2º.~~ (VETADOS)

~~Art. 4º~~

~~(VETADO)~~

★ Art. 5º

Realizar ATOS PREPARATÓRIOS DE TERRORISMO com o propósito inequívoco de consumir tal delito:

Pena: a correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até a METADE.

§ 1º. Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo:

- I. recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade; ou
- II. fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade.

§ 2º. Nas hipóteses do § 1º, quando a conduta **não envolver** treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado, **diminuída de METADE a 2/3.**

ATOS PREPARATÓRIOS DE TERRORISMO: CRIME SUBSIDIÁRIO E EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECIAL*

Em regra, os atos preparatórios de um delito não são punidos. A punição, normalmente, só pode existir se o agente iniciou a prática de atos executórios (art. 14, II, do CP).

O legislador, no entanto, decidiu punir os atos preparatórios do delito de terrorismo. Para isso, ele criou um tipo específico: o presente art. 5º da Lei 13.260/16.

Desse modo, **antes que o sujeito inicie a execução do terrorismo, ele já pode ser punido pelo art. 5º.**

Vale destacar o art. 5º é considerado um **crime subsidiário** considerando que ele só irá incidir se o agente não praticar nenhum ato executório. **Se o agente praticar ato executório, incidirá o próprio crime de terrorismo (art. 2º) e não mais o delito do art. 5º.**

Ou seja, o delito do art. 5º funciona como “soldado de reserva” em relação ao delito de terrorismo previsto no art. 2º, ambos da Lei 13.260/16.

Ainda, é importante ressaltar que **a criminalização dos atos preparatórios do delito de terrorismo exige a interpretação sistemática**, não se podendo, portanto, perder de vista a redação do art. 2º ao se analisar o art. 5º.

Assim, não se mostra admissível, do ponto de vista hermenêutico, que o delito subsidiário (art. 5º) tenha âmbito de aplicação diferente do delito principal (art. 2º).

Por esse motivo, **a tipificação da conduta descrita no art. 5º exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião**, expostas no art. 2º da Lei Antiterrorismo.

Nesse sentido:

A tipificação da conduta descrita no art. 5º da Lei Antiterrorismo (atos preparatórios de terrorismo) exige a motivação por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, expostas no art. 2º do mesmo diploma legal.

STJ. 6ª Turma. HC 537.118/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/12/2019 (Info 663).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Para que se configure o crime do art. 5º da Lei nº 13.260/2016 (atos preparatórios de terrorismo) exige-se que o sujeito tenha agido por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião).

CONSPIRAÇÃO AO TERRORISMO *

Realizar atos preparatórios é praticar ou fazer qualquer feito introdutório ou preliminar de terrorismo, razão pela qual, **esse tipo pode ser identificado como a criminalização da conspiração ao terrorismo**, vocábulo que se assemelha ao crime de *conspiracy* do direito anglo-saxão, o qual se satisfaz com o planejamento da prática de um único crime. Por exemplo, um terrorista que desenvolve um programa de computador capaz de controlar o sistema de transporte de uma cidade e produzir inúmeros acidentes de trânsito, mas antes de executá-lo ou instalá-lo, é detido em razão de investigações policiais.

* Conforme ensina Rogério Sanches (Leis Penais Especiais Comentadas, 2024).

Art. 6º

Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta Lei:

Pena: RECLUSÃO, de 15 a 30 anos.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta Lei.

★ Art. 7º

Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta Lei, se de algum deles resultar **LESÃO CORPORAL GRAVE, AUMENTA-SE a pena de 1/3, se resultar MORTE, AUMENTA-SE a pena da METADE.**

Arts. 8º e 9º

(VETADOS)

★ Art. 10

MESMO ANTES DE INICIADA a execução do crime de terrorismo, na hipótese do art. 5º desta Lei, aplicam-se as disposições do art. 15 do Código Penal (DL 2.848/40).

O art. 15 do CP trata da **desistência voluntária** e do **arrependimento eficaz**:

CP, art. 15. O agente que, voluntariamente, DESISTE de prosseguir na execução ou IMPEDE que o resultado se produza, SÓ RESPONDE PELOS ATOS JÁ PRATICADOS.

★ Art. 11

Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta Lei são **praticados contra o interesse da União**, cabendo à **Polícia Federal a investigação criminal**, em sede de inquérito policial, e à **Justiça Federal o seu processamento e julgamento**, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.

~~Parágrafo único.~~ (VETADO)

★ Art. 12

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em **24 horas**, havendo indícios suficientes de crime previsto nesta Lei, **poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, MEDIDAS ASSECURATÓRIAS de bens, direitos ou valores** do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam **instrumento, produto ou proveito dos crimes** previstos nesta Lei.

§ 1º. Proceder-se-á à **ALIENAÇÃO ANTECIPADA** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a **qualquer grau de deterioração ou depreciação**, ou quando houver **dificuldade para sua manutenção**.

§ 2º. O juiz determinará a **liberação**, total ou parcial, dos bens, direitos e valores quando comprovada a **licitude de sua origem e destinação**, mantendo-se a **construção dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal**.

§ 3º. **Nenhum pedido** de liberação será conhecido **sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa** a que se refere o *caput* deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à **conservação de bens, direitos ou valores**, sem prejuízo do disposto no § 1º.

§ 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para **reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas**.

Art. 13

Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, **nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração** dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante **termo de compromisso**.

Art. 14

A pessoa responsável pela administração dos bens:

- I. fará jus a uma **remuneração**, fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o produto dos bens objeto da administração;
- II. **prestará**, por determinação judicial, **informações periódicas** da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens **serão levados ao conhecimento do Ministério Público**, que requererá o que entender cabível.

Art. 15

O juiz determinará, na hipótese de **existência de tratado ou convenção internacional** e por **solicitação de autoridade estrangeira competente**, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos nesta Lei **praticados no estrangeiro**.

§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo, **independentemente** de tratado ou convenção internacional, **quando houver** reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante.

§ 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

Art. 16

Aplicam-se as disposições da Lei 12.850/13 (*Lei de Organização Criminosa*) para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei.

Art. 17

Aplicam-se as disposições da Lei 8.072/90 (*Lei de Crimes Hediondos*) aos crimes previstos nesta Lei.

Art. 18

O inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89 passa a vigorar acrescido da seguinte alínea p:

(...)

Art. 19

O art. 1º da Lei 12.850/13 passa a vigorar com a seguinte alteração:

(...)

Art. 20

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lei 11.343/06

—

Lei de Drogas

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 15.358/26.

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e **DEFINE CRIMES**.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, **consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência**, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

Art. 2º

Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas e produzidas drogas, **ressalvada** a hipótese de autorização legal ou regulamentar, **bem como** o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no *caput* deste artigo, **exclusivamente** para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.

Ver jurisprudência relacionada no art. 31 desta Lei.

TÍTULO II - DO SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Art. 3º

O Sisnad tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:

- I. a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
- II. a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

§ 1º. Entende-se por Sisnad o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, DF e Municípios. (Lei 13.840/19)

§ 2º. O Sisnad atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde - SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (Lei 13.840/19)

Capítulo I - Dos Princípios e dos Objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 4º

São PRINCÍPIOS do Sisnad:

- I. o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;
- II. o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes;
- III. a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados;
- IV. a promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do Sisnad;
- V. a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do Sisnad;
- VI. o reconhecimento da intersectorialidade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito;
- VII. a integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;
- VIII. a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do Sisnad;
- IX. a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;
- X. a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social;
- XI. a observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad.

Art. 5º

O Sisnad tem os seguintes objetivos:

- I. contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;
- II. promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país;

- III. promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, DF, Estados e Municípios;
- IV. assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o art. 3º desta Lei.

Capítulo II - Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Seção I - Da Composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

Art. 6º

(VETADO)

Art. 7º

A organização do Sisnad assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal e se constitui matéria definida no regulamento desta Lei.

Arts. 7º-A e 8º

(VETADOS)

Seção II - Das Competências

Art. 8º-A

Compete à União: (Lei 13.840/19)

- I. formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas; (Lei 13.840/19)
- II. elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, em parceria com Estados, DF, Municípios e a sociedade; (Lei 13.840/19)
- III. coordenar o Sisnad; (Lei 13.840/19)
- IV. estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do Sisnad e suas normas de referência; (Lei 13.840/19)
- V. elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)

~~VI e VII.~~ (VETADOS)

- VIII. promover a integração das políticas sobre drogas com os Estados, o DF e os Municípios; (Lei 13.840/19)
- IX. financiar, com Estados, DF e Municípios, a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do Sisnad; (Lei 13.840/19)
- X. estabelecer formas de colaboração com Estados, DF e Municípios para a execução das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- XI. garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- XII. sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (Lei 13.840/19)
- XIII. adotar medidas de enfretamento aos crimes transfronteiriços; e (Lei 13.840/19)
- XIV. estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras, visando a coibir o ingresso de drogas no País. (Lei 13.840/19)

Arts. 8º-B e 8º-C

(VETADOS)

Capítulo II-A - Da Formulação das Políticas sobre Drogas

Seção I - Do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-D

São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros: (Lei 13.840/19)

- I. promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas; (Lei 13.840/19)
- II. viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- III. priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas; (Lei 13.840/19)
- IV. ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a qualificação profissional; (Lei 13.840/19)
- V. promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos; (Lei 13.840/19)
- VI. estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- VII. fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas; (Lei 13.840/19)
- VIII. articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento; (Lei 13.840/19)
- IX. promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais; (Lei 13.840/19)
- X. propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no art. 22; (Lei 13.840/19)
- XI. articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas; e (Lei 13.840/19)
- XII. promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. (Lei 13.840/19)

§ 1º. O plano de que trata o caput terá duração de **5 anos** a contar de sua aprovação.

§ 2º. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.

Seção II - Dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-E

Os conselhos de políticas sobre drogas, constituídos por Estados, DF e Municípios, terão os seguintes objetivos: (Lei 13.840/19)

- I. auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- II. colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando à efetividade das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- III. propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando à elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas; (Lei 13.840/19)
- IV. promover a realização de estudos, com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- V. propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado; e (Lei 13.840/19)

- VI. desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o Sisnad e com os respectivos planos. (Lei 13.840/19)

Seção III – Dos Membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas

Art. 8º-F

(VETADO)

Capítulo III

Arts. 9º a 14

(VETADOS)

Capítulo IV - Do Acompanhamento e da Avaliação das Políticas sobre Drogas

Art. 15

(VETADO)

Art. 16

As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas, conforme orientações emanadas da União.

Art. 17

Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão sistema de informações do Poder Executivo.

É **inconstitucional** lei estadual que cria cadastro de usuários e dependentes de drogas, com informações concernentes ao registro de ocorrência policial, **inclusive** sobre reincidência. Essa lei invade a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal (art. 22, I, da CF/88), bem como viola o Estado de direito, os direitos fundamentais e o sistema constitucional especial de proteção de dados.

STF. Plenário. ADI 6.561/TO, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04/09/2023 (Info 1106).

TÍTULO III - DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO, ATENÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDENTES DE DROGAS

Capítulo I - Da Prevenção

Seção I - Das Diretrizes

Art. 18

Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção.

Art. 19

As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

- I. o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence;
- II. a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam;
- III. o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas;
- IV. o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;
- V. a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;
- VI. o reconhecimento do “não-uso”, do “retardamento do uso” e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados;
- VII. o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas;
- VIII. a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares;
- IX. o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida;
- X. o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação **nos 3 níveis de ensino**;
- XI. a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas;
- XII. a observância das orientações e normas emanadas do Conad;
- XIII. o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.

Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda.

Seção II - Da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas

Art. 19-A

Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente, na **4ª semana de junho**. (Lei 13.840/19)

§ 1º. No período de que trata o *caput*, serão intensificadas as ações de: (Lei 13.840/19)

- I. difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas; (Lei 13.840/19)
- II. promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas; (Lei 13.840/19)
- III. difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas; (Lei 13.840/19)
- IV. divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas; (Lei 13.840/19)
- V. mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas; (Lei 13.840/19)
- VI. mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. (Lei 13.840/19)

Capítulo II - Das Atividades de Prevenção, Tratamento, Acolhimento e de Reinserção Social e Econômica de Usuários ou Dependentes de Drogas

Seção I - Disposições Gerais

Art. 20

Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas.

Art. 21

Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais.

Art. 22

As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

- I. respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;
- II. a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais;
- III. definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;
- IV. atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;
- V. observância das orientações e normas emanadas do Conad;
- VI. o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.
- VII. estímulo à capacitação técnica e profissional; (Lei 13.840/19)
- VIII. efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho; (Lei 13.840/19)
- IX. observância do plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei; (Lei 13.840/19)
- X. orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, **ainda que** ocasional. (Lei 13.840/19)

Seção II - Da Educação na Reinserção Social e Econômica

Art. 22-A

As pessoas atendidas por órgãos integrantes do Sisnad terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. (Lei 13.840/19)

~~Seção III - Do Trabalho na Reinserção Social e Econômica~~

~~Art. 22-B~~

~~(VETADO)~~

Seção IV - Do Tratamento do Usuário ou Dependente de Drogas

Art. 23

As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do DF, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Parágrafo único. Será criada **estratégia específica de assistência multiprofissional e interdisciplinar às mulheres usuárias e dependentes de álcool, em especial às gestantes e às puérperas**, em consonância com os princípios da universalidade e da integralidade e com o disposto nos incisos I, II, III, IV, IX e X do caput do art. 22 desta Lei. (Lei 15.581/25)

Art. 23-A

O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, **incluindo excepcionalmente** formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: (Lei 13.840/19)

- I. articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população; (Lei 13.840/19)
- II. orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial; (Lei 13.840/19)
- III. preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e (Lei 13.840/19)
- IV. acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada. (Lei 13.840/19)

§ 1º. Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional. (Lei 13.840/19)

§ 2º. A internação de dependentes de drogas **somente** será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. (Lei 13.840/19)

§ 3º. São considerados **2 tipos** de internação: (Lei 13.840/19)

- I. internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas; (Lei 13.840/19)
- II. internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, **com exceção** de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. (Lei 13.840/19)

§ 4º. A internação voluntária: (Lei 13.840/19)

- I. deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento; (Lei 13.840/19)
- II. seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. (Lei 13.840/19)

§ 5º. A internação **involuntária**: (Lei 13.840/19)

- I. deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável; (Lei 13.840/19)
- II. será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; (Lei 13.840/19)
- III. perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no **prazo máximo de 90 dias**, tendo seu término determinado pelo médico responsável; (Lei 13.840/19)
- IV. a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. (Lei 13.840/19)

§ 6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. (Lei 13.840/19)

§ 7º. Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser informadas, em, no máximo, **de 72 horas**, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta Lei. (Lei 13.840/19)

§ 8º. É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido no § 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. (Lei 13.840/19)

§ 9º. É **vedada** a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. (Lei 13.840/19)

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na Lei 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. (Lei 13.840/19)

Seção V - Do Plano Individual de Atendimento

Art. 23-B

O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: (Lei 13.840/19)

- I. avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial; e (Lei 13.840/19)
- II. elaboração de um Plano Individual de Atendimento - PIA. (Lei 13.840/19)

§ 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: (Lei 13.840/19)

- I. o tipo de droga e o padrão de seu uso; e (Lei 13.840/19)
- II. o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. (Lei 13.840/19)

~~§ 2º.~~ (VETADO)

§ 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). (Lei 13.840/19)

§ 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. (Lei 13.840/19)

§ 5º. Constarão do plano individual, no mínimo: (Lei 13.840/19)

- I. os resultados da avaliação multidisciplinar; (Lei 13.840/19)
- II. os objetivos declarados pelo atendido; (Lei 13.840/19)
- III. a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional; (Lei 13.840/19)
- IV. atividades de integração e apoio à família; (Lei 13.840/19)
- V. formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; (Lei 13.840/19)
- VI. designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano; e (Lei 13.840/19)
- VII. as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. (Lei 13.840/19)

§ 6º. O PIA será elaborado no **prazo de até 30 dias** da data do ingresso no atendimento. (Lei 13.840/19)

§ 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. (Lei 13.840/19)

Art. 24

A União, os Estados, o DF e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial.

Art. 25

As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 26

O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Seção VI - Do Acolhimento em Comunidade Terapêutica Acolhedora

Art. 26-A

O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: (Lei 13.840/19)

- I. oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à abstinência; (Lei 13.840/19)
- II. adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas; (Lei 13.840/19)
- III. ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social; (Lei 13.840/19)
- IV. avaliação médica prévia; (Lei 13.840/19)
- V. elaboração de plano individual de atendimento na forma do art. 23-B desta Lei; e (Lei 13.840/19)
- VI. vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. (Lei 13.840/19)

§ 1º. Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. (Lei 13.840/19)

~~§§ 2º a 5º.~~ (VETADOS)

Capítulo III - Dos Crimes e das Penas

Art. 27

As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor.

★ Art. 28

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, PARA CONSUMO PESSOAL, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

- I. advertência sobre os efeitos das drogas;
- II. prestação de serviços à comunidade;
- III. medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1º. Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

§ 3º. As penas previstas nos incisos II e III do *caput* deste artigo serão aplicadas pelo **prazo máximo de 5 meses**.

§ 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do *caput* deste artigo serão aplicadas pelo **prazo máximo de 10 meses**.

§ 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

§ 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o *caput*, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, **poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:**

- I. admoestação verbal;
- II. multa.

§ 7º. O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - PARA AFASTAR A REPERCUSSÃO CRIMINAL DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AO PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL.

O STF, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao RE 635.659/SP, para (I) declarar a **INCONSTITUCIONALIDADE**, *sem redução de texto*, do art. 28 da Lei 11.343/06, a fim de afastar a repercussão criminal do dispositivo em **RELAÇÃO AO PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL**, ficando mantidas, no que couberem, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas; e (II) **absolver o acusado por atipicidade da conduta**.

Em seguida, por maioria, o Tribunal Superior fixou a seguinte tese:

1. **NÃO COMETE INFRAÇÃO PENAL** quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância *cannabis sativa*, *sem prejuízo* do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
2. As **SANÇÕES** estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, *sem nenhuma* repercussão criminal para a conduta;
3. Em se tratando da posse de *cannabis* para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a **COMPETÊNCIA** para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, *vedada* a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será **PRESUMIDO USUÁRIO** quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, *até 40 gramas* de cannabis sativa ou *6 plantas-fêmeas*, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A **PRESUNÇÃO** do item anterior é **RELATIVA**, *não estando* a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, *mesmo para quantidades inferiores* ao limite acima estabelecido, *quando* presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo *vedada* a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, **deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões** invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados **não impede** o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário".

Por fim, o Tribunal deliberou, ainda, nos termos do voto do Relator:

1) Determinar ao CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tribunais e CNMP, a **adoção de medidas para permitir (i) o cumprimento da presente decisão pelos juízes**, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal; (ii) a **criação de protocolo próprio para realização de audiências envolvendo usuários dependentes**, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – CAPS AD;

2) Fazer um **apelo aos Poderes Legislativo e Executivo** para que adotem **medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente**, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um **modelo multidisciplinar** que reconheça a interdependência das atividades de (a) **prevenção ao uso de drogas**; (b) **atenção especializada e reinserção social de dependentes**; e (c) **repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas**;

3) Conclamar os Poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma **política focada** não na estigmatização, mas (i) no **engajamento dos usuários**, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e (ii) na **agenda de prevenção educativa**, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; (iii) na **criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública**, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei;

4) Para **viabilizar a concretização dessa política pública** – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá aos Poderes Executivo e Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Nacional Antidrogas (Funad), instituído pela Lei 7.560/86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.

Por fim, a **Corte determinou que o CNJ, com a participação das Defensorias Públicas, realize MUTIRÕES CARCERÁRIOS** para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do Relator.

STF. Plenário. RE 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/06/2024 (Repercussão Geral - Tema 506).

É **ATÍPICA** a conduta de possuir **23 gramas de maconha** para consumo pessoal, desenvolvendo o **ILÍCITO ADMINISTRATIVO** ser apurado no Juizado Especial Criminal, conforme decidido pelo STF no RE 635.659/SP.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.121.548-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2024 (Info 823).

A CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI 11.343/06 NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA

Atenção! As jurisprudências citadas aqui são anteriores ao RE 635.659/SP que declarou a **inconstitucionalidade**, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao porte de **cannabis sativa** para uso pessoal.

Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/06, "porte de droga para consumo pessoal", **para fins de reincidência**.

STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048).

A condenação pelo art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de droga para uso próprio) **NÃO configura** reincidência.

O porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, possui natureza jurídica de crime.

O porte de droga para consumo próprio foi somente **despenalizado** pela Lei 11.343/06, mas **não descriminalizado**.

Despenalizar é a medida que tem por objetivo afastar a pena como tradicionalmente conhecemos, em especial a privativa de liberdade. Descriminalizar significa deixar de considerar uma conduta como crime.

Mesmo sendo crime, o STJ entende que a condenação anterior pelo art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de droga para uso próprio) NÃO configura reincidência.

Argumento principal: se a contravenção penal, que é punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, mostra-se desproporcional utilizar o art. 28 da Lei de Drogas para fins de reincidência, considerando que este delito é punido apenas com “advertência”, “prestação de serviços à comunidade” e “medida educativa”, ou, seja, sanções menos graves e nas quais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento.

Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas está sendo fortemente questionada.

STJ. 5ª Turma. HC 453.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2018.

STJ. 6ª Turma. REsp 1672654/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 21/08/2018 (Info 632).

JURISPRUDÊNCIA SOBRE O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Atenção! As jurisprudências citadas aqui são anteriores ao RE 635.659/SP que declarou a **inconstitucionalidade**, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/06 em relação ao porte de *cannabis sativa* para uso pessoal.

O autor da conduta do art. 28 da Lei de Drogas deve ser encaminhado diretamente ao juiz, que irá lavrar o termo circunstanciado e fará a requisição dos exames e perícias; somente se não houver juiz é que tais providências serão tomadas pela autoridade policial; essa previsão é constitucional.

O STF, interpretando os §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei 11.343/06, afirmou que o autor do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 deve ser encaminhado imediatamente ao juiz e o próprio magistrado irá lavrar o termo circunstanciado e requisitar os exames e perícias necessários.

Se não houver disponibilidade do juízo competente, deve o autor ser encaminhado à autoridade policial, que então adotará essas providências (termo circunstanciado e requisição).

Não há qualquer inconstitucionalidade nessa previsão. Isso porque a lavratura de termo circunstanciado e a requisição de exames e perícias não são atividades de investigação.

Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas sim uma mera peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pela autoridade judicial (magistrado) não ofende os §§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição, nem interfere na imparcialidade do julgador.

As normas dos §§ 2º e 3º do art. 48 da Lei 11.343/06 foram editadas em benefício do usuário de drogas, visando afastá-lo do ambiente policial, quando possível, e evitar que seja indevidamente detido pela autoridade policial.

STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 (Info 986)

O cometimento do crime do art. 28 da Lei de Drogas deve receber o mesmo tratamento que a contravenção penal, para fins de revogação facultativa da suspensão condicional do processo.

A suspensão será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime (art. 89, § 3º da Lei 9.099/95). Trata-se de causa de revogação obrigatória.

Por outro lado, a suspensão poderá ser revogada pelo juiz se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção (art. 89, § 4º). Trata-se de causa de revogação facultativa.

O processamento do réu pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas no curso do período de prova deve ser considerado como causa de revogação facultativa da suspensão condicional do processo.

A contravenção penal tem efeitos primários mais deletérios que o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Assim, mostra-se desproporcional que o mero processamento do réu pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 torne obrigatória a revogação da suspensão condicional do processo, enquanto o processamento por contravenção penal ocasione a revogação facultativa.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.795.962-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668)

★ **Art. 29**

Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6º do art. 28 (**MULTA**), o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o **número de dias-multa**, em quantidade **nunca inferior a 40 nem superior a 100**, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de **1/30 até 3 vezes** o valor do maior salário mínimo.

Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o § 6º do art. 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.

PENA DE MULTA NA LEI DE DROGAS		
	CONSUMO PESSOAL	TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS
1ª FASE (dias-multa)	40 a 100 dias-multa (art. 29)	Os tipos penais trazem os patamares mínimo e máximo de dias-multa. Para a fixação, será dosado levando-se em conta, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (art. 42)
2ª FASE (valor)	1/30 até 3x o salário mínimo (art. 29)	1/30 até 5x o salário mínimo (art. 43)
AUMENTO	-	Pode ser aumentada até o décuplo se, em virtude situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. (art. 43, parágrafo único, 2ª parte)
CONCURSO DE CRIMES	-	Aplica-se cumulativamente (art. 43, parágrafo único, 1ª parte)
DESTINAÇÃO	Fundo Nacional Antidrogas	Fundo Penitenciário Nacional

★ **Art. 30**

PRESCREVEM em **2 anos** a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

TÍTULO IV - DA REPRESSÃO À PRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA E AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 31

É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais.

★ Art. 32

As PLANTAÇÕES ILÍCITAS serão **imediatamente destruídas** pelo delegado de polícia na forma do art. 50-A, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo **lavrando auto de levantamento das condições encontradas**, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. (Lei 12.961/14)

PRAZO PARA DESTRUIÇÃO DA DROGA		
PLANTAÇÕES ILÍCITAS (art. 32)	COM ou SEM prisão em flagrante	Imediatamente
DROGAS APREENDIDAS (art. 50, § 4º)	COM prisão em flagrante	15 dias
DROGAS APREENDIDAS (art. 50-A)	SEM prisão em flagrante	Prazo máximo de 30 dias

~~§§ 1º e 2º.~~ (REVOGADOS pela Lei 12.961/14)

§ 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto 2.661/98 no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.

§ 4º. As glebas cultivadas com plantações ilícitas serão expropriadas, conforme o disposto no art. 243 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor.

SALVO-CONDUTO PARA O PLANTIO DE MACONHA

É cabível a concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de Cannabis Sativa para fins **exclusivamente** terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, e cancelado pela Anvisa.

STJ. 6ª Turma. RHC 147.169, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/06/2022.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.972.092, Rel. Min. Rogerio Schietti, julgado em 14/06/2022 (Info 742).

As condutas de plantar maconha para fins medicinais e importar sementes para o plantio **não preenchem** a tipicidade material, motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, **desde que** comprovada a necessidade médica do tratamento.

STJ. 5ª Turma. HC 779289/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/11/2022 (Info 758).

Em regra, compete à Justiça Estadual julgar **habeas corpus** preventivo destinado a permitir o cultivo e o porte de maconha para fins medicinais.

Compete à Justiça Estadual o pedido de habeas corpus preventivo para viabilizar, para fins medicinais, o cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis (maconha), bem como porte em outra unidade da federação, quando não demonstrada a internacionalidade da conduta.

STJ. 3ª Seção. CC 171.206-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/06/2020 (Info 673).

O PLANTIO E A AQUISIÇÃO DAS SEMENTES DA CANNABIS SATIVA, PARA FINS MEDICINAIS, NÃO CONFIGURAM CONDUTA CRIMINOSA

Segundo o STJ decidiu, no AgRg no HC 783.717-PR, que o plantio e a aquisição das sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, **não configuram** conduta criminosa, independente da regulamentação da ANVISA.

Após o precedente paradigma da 6ª Turma (REsp 1.972.092/SP), formou-se a jurisprudência, segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da Cannabis sativa, mediante fabrico artesanal, se dará para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a necessidade que têm no seu uso -, não há dúvidas de que deve ser obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos pacientes/recorridos" (STJ. 6ª Turma. REsp 1.972.092/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30/6/22).

A 5ª Turma passou a entender que "a ausência de regulamentação administrativa persiste e não tem previsão para solução breve, uma vez que a ANVISA considera que a competência para regular o cultivo de plantas sujeitas a controle especial seria do Ministério da Saúde e este considera que a competência seria da ANVISA", e é inevitável evoluir na análise do tema na seara penal, com o objetivo de superar eventuais óbices administrativos e cíveis, privilegiando-se, dessa forma, o acesso à saúde, por todos os meios possíveis, **ainda que** pela concessão de salvo-conduto.

Então, o referido órgão colegiado entendeu que a matéria diz respeito ao direito fundamental à saúde, constante do art. 196 da CF, **sendo que** o direito penal deve objetivar a repressão ao tráfico.

Dessa forma, segundo o STJ, a questão, aqui tratada, não pode ser objeto da sanção penal, porque se trata do exercício de um Direito Fundamental, constitucionalmente, garantido, isto é, o Direito à Saúde, e a atuação proativa da 5ª e da 6ª Turma do STJ justifica-se juridicamente, pois "vislumbra-se que 'ativismo judicial' é um exercício pró-ativo dos órgãos da função judicial do Poder Público, não apenas de fazer cumprir a lei em seu significado exclusivamente formal, mas é uma atividade perspicaz na interpretação de princípios constitucionais abstratos tais como a dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, dentre outros.

STJ. AgRg no HC 783.717-PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Rel. para acórdão Ministro Jesuino Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Terceira Seção, por maioria, julgado em 13/9/2023, DJe 3/10/2023 (Info 794).

Capítulo II - Dos Crimes

TRÁFICO DE DROGAS É CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO *

A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples lei ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, **para os equiparados a hediondos, o constituinte não deixou** qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo:

CF, art. 5º, XLIII. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

ATENÇÃO! A Lei nº 13.964/19, ao promover alterações na Lei de Execução Penal, **apenas afastou o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado** (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas (STJ. AgRg no HC 754913-MG - Info 760).

* Conforme ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023).

★ Art. 33

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, **ainda que gratuitamente**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: **reclusão de 5 a 15 anos** e pagamento de **500 a 1.500 dias-multa**.

§ 1º. NAS MESMAS PENAS INCORRE QUEM:

- I. importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, **ainda que gratuitamente**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;
- II. semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;
- III. utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, **ainda que gratuitamente**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.
- IV. vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (Lei 13.964/19)

A conduta de transportar folhas de coca melhor se amolda, em tese e para a definição de competência, ao tipo descrito no § 1º, I, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que criminaliza o transporte de matéria-prima destinada à preparação de drogas.

STJ. 3ª Seção. CC 172.464-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/06/2020 (Info 673)

JDPP 7: Não fica caracterizado o crime do inciso IV do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006, incluído pela Lei Anticrime, quando o policial disfarçado provoca, induz, estimula ou incita alguém a vender ou a entregar drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à sua preparação (flagrante preparado), sob pena de violação do art. 17 do Código Penal e da Súmula 145 do STF.

§ 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274)

Pena: **detenção, de 1 a 3 anos, e multa de 100 a 300 dias-multa**.

§ 3º. Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e pagamento de 700 a 1.500 dias-multa**, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º. Nos delitos definidos no *caput* e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser **reduzidas de 1/6 a 2/3**, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, **desde que** o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

1. A revisão criminal não pode ser admitida sem a apresentação de novas provas, conforme o art. 622, parágrafo único, do CPP.

2. A absolvição ou redução de pena em revisão criminal deve observar os limites do art. 621, inciso I, do CPP, sendo vedada a reavaliação subjetiva de provas já analisadas.

3. A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer **mesmo sem** apreensão direta de entorpecentes com o acusado, **desde que** comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da organização criminosa.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/11/25 (Info 871).

TRÁFICO PRIVILEGIADO

REQUISITOS

- › O agente seja **primário**
- › De **bons antecedentes**
- › **Não se dedique** às atividades criminosas
- › **Nem integre** organização criminosa

NATUREZA JURÍDICA	Causa de diminuição de pena
REDUÇÃO	Poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3

TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURA CRIME HEDIONDO

Súmula Vinculante 63: O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) **não configura crime hediondo**, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.

Atenção! Esse entendimento já era consolidado pela jurisprudência. Vejamos:

1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) **não se harmoniza** com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no *caput* e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são **relevantados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa**. 3. Há evidente **constrangimento ilegal** ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei 8.072/90.

STF. Tribunal Pleno. HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016.

JURISPRUDÊNCIA SOBRE TRÁFICO PRIVILEGIADO

É possível que o juiz negue o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pelo simples fato de o acusado ser investigado em inquérito policial ou réu em outra ação penal que ainda não transitou em julgado?

STJ: SIM. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596)

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 539.666/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/03/2020

STF: NÃO. Não se pode negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no fato de o réu responder a inquéritos policiais ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5º, LIV (princípio da presunção de não culpabilidade).

Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas) com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior (coisa julgada).

STF. 1ª Turma. HC 166385/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/4/2020 (Info 973)

A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) seja afastado por simples presunção.

A Lei de Drogas prevê, em seu art. 33, § 4º, a figura do “traficante privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”:

A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício seja afastado por simples presunção. Assim, se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena.

A quantidade e a natureza são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na definição do quanto haverá de diminuição, não são elementos que, por si sós, possam indicar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas.

Vale ressaltar, por fim, que é possível a aplicação deste benefício mesmo para condenados por tráfico transnacional de drogas.

STF. 2ª Turma. HC 152001 AgR/MT, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/10/2019 (Info 958)

Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação.

Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser tráfico de drogas.

Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido fixado utilizando-se como único fundamento o fato de ser crime de tráfico, não obstante se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu primário, com bons antecedentes. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso.

STF. 1ª Turma. HC 163231/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/6/2019 (Info 945)

O princípio da insignificância **não se aplica** aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois são crimes de perigo abstrato ou presumido.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 757302/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado Do TRF1), DJe 24/04/2023.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 766542/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 14/12/2022.

Grande quantidade de drogas, multiplicidade de agentes, divisão de tarefas, forma de transporte do entorpecente e distância entre a origem e o destino são elementos que permitem afastar o tráfico privilegiado.

A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminoso - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo descaracterizam a condição de pequeno traficante - ou traficante ocasional - **impedindo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado**.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.115.857-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. Acđ. Ministro Jorge Mussi, julgado em 25/10/2022 (Info Especial 10).

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, neste último caso **ainda que** sejam os únicos elementos aferidos, **desde que não tenham sido** considerados na primeira fase do cálculo da pena.

STJ. 3ª Seção. HC 725534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 (Info 734).

A apreensão de petrechos para a traficância, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 773.113-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/10/2022 (Info 752).

É **vedada** a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.977.027, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/08/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1139) (Info 745).

A existência de inquéritos ou ações penais em andamento **não é, por si só**, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

STF. 1ª Turma. RHC 205080 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 04/10/2021.

STF. 2ª Turma. HC 206143 AgR, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2021.

ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Súmula 630, STJ: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes **quando** o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, **negando** a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em **proporção inferior** à que seria devida no caso de confissão plena. (10/09/2025)

Atenção! A 3ª Seção, no julgamento do REsp 2.001.973/RS. (Tema repetitivo 1.194), no dia 10/9/2025, alterou o teor da Súmula 630.

Redação anterior: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES SOBRE ENTRADA DA POLÍCIA EM DOMICÍLIO EM CASOS DE SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, **sem** mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como bunker, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.

STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/8/2024 (Info 826).

A permissão para ingresso no domicílio, proferida em clima de estresse policial, **não deve ser** considerada espontânea, a menos que tenha sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.114.277-SP, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgado em 9/4/2024 (Info 807).

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade 'ter em depósito' — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

A mera sinalização do cão de faro, seguida de abordagem a suposto usuário saindo do local, desacompanhada de qualquer outra diligência investigativa ou outro elemento concreto indicando a necessidade de imediata ação policial, não justifica a dispensa do mandado judicial para o ingresso em domicílio.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 729.836-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/4/2023 (Info 774).

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

Para que os policiais façam o ingresso forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, isso deve estar justificado com base em elementos prévios que indiquem que havia um estado de flagrância ocorrendo no local.

No caso em tela, a violação de domicílio teve como justificativa o comportamento suspeito do acusado — que empreendeu fuga ao ver a viatura policial —, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial.

Além disso, a alegação de que a entrada dos policiais teria sido autorizada pelo agente não merece acolhimento. Isso, porque não há outro elemento probatório no mesmo sentido, salvo o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, tendo tal autorização sido negada em juízo pelo réu.

Segundo entende o STJ, é do estado acusador o ônus de comprovar que houve consentimento válido do morador para que os policiais entrem na casa. Assim, o estado acusador é quem deve provar que o morador autorizou a entrada, não sendo suficiente a mera palavra dos policiais.

STJ. 6ª Turma. HC 695980-GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22/03/2022 (Info 730).

Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. **Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.**

O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, **precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.**

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito **incumbe, em caso de dúvida, ao Estado**, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo.

A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

STJ. 5ª Turma. HC 616584/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 30/03/2021.

STJ. 6ª Turma. HC 598051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

O ingresso regular da polícia no domicílio, **sem autorização** judicial, em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência.

A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar abordagem policial em via pública para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial.

STJ. 6ª Turma. REsp 1574681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017 (Info 606).

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral - Tema 280) (Info 806).

LOCAL DE OCULTAÇÃO DA DROGA

A ocultação de drogas na região pélvica, por si só, **não constitui** fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.923.803-AC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/9/2022 (Info Especial 10).

Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento.

Assim, **somente** restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 691.318/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021.

ENTENDIMENTOS RECENTES DO STJ SOBRE INDIVÍDUO QUE COMBINA A COMPRA DE DROGAS OU SOLICITA A ENTREGA DE DROGAS ENQUANTO CUMPRE PENA EM PRESÍDIO - TRÁFICO CONSUMADO X CONDUTA ATÍPICA *

TRÁFICO CONSUMADO	CONDUTA ATÍPICA
Indivíduo que COMBINA A COMPRA da droga (por WhatsApp, telefone etc.) mas o entorpecente não chega a ser entregue por circunstâncias alheias à sua vontade.	Indivíduo que SOLICITA que um parente leve droga para o presídio, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário.
A conduta ADQUIRIR foi praticada, trata-se de TRÁFICO CONSUMADO.	Não se enquadra em nenhum verbo do art. 33 da Lei de Drogas, sendo, portanto, CONDUTA ATÍPICA .
O crime descrito no art. 33, <i>caput</i> , da Lei 11.343/06 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. É desnecessário , para a configuração do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou	A mera solicitação do preso, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, o que impede a sua condenação por tráfico de drogas. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.999.604-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/3/2023 (Info 770). A tão só ação imputada de, em tese, solicitar que fossem levadas drogas para o interior do estabelecimento prisional, entorpecentes esses cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo , ato preparatório e, portanto , impunível , mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. Evidencia-se, portanto, a atipicidade da conduta.

em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
STJ. 6ª Turma. HC 650.712/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 9/8/2022.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.937.949/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 17/08/2021.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. A mera solicitação do preso, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, o que impede a sua condenação por tráfico de drogas).

★ Art. 34

Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, **ainda que gratuitamente**, MAQUINÁRIO, APARELHO, INSTRUMENTO ou QUALQUER OBJETO destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: **reclusão, de 3 a 10 anos**, e pagamento **de 1.200 a 2.000 dias-multa**.

O art. 34 fica absorvido pelo art. 33, se ambos forem praticados no mesmo contexto – Princípio da consunção.

★ Art. 35

Associarem-se **2 ou mais pessoas** para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena: **reclusão, de 3 a 10 anos**, e pagamento **de 700 a 1.200 dias-multa**.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do *caput* deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288 do CP)	ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da Lei 11.343/06)	ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (Art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/13)
3 ou mais pessoas	2 ou mais pessoas	4 ou mais pessoas
Dispensa estrutura ordenada e divisão de tarefas		Pressupõe estrutura ordenada e divisão de tarefas, ainda que informalmente
A busca da vantagem é dispensável, porém comum	A busca da vantagem é dispensável	Com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza
Com o fim específico de cometer crimes	Com o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, <i>caput</i> e § 1º, e 34 da Lei	Mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional
Reclusão, de 1 a 3 anos	Reclusão, de 3 a 10 anos	Reclusão, de 3 a 8 anos

Demonstradas pela instância de origem a estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico de drogas, **inviável** o revolvimento probatório em sede de habeas corpus visando a modificação do julgado.

STJ. 5ª Turma. HC 721.055-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/03/22 (Info 730).

O fato de o flagrante do delito de tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que os réus eram associados (de forma estável e permanente) à referida facção, sob pena de se validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo critério espacial e de se inverter o ônus probatório, atribuindo prova diabólica de fato negativo à defesa.

STJ. 6ª Turma. HC 739.951-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 09/08/2022 (Info 753).

★ Art. 36

Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* (tráfico) e § 1º (tráfico equiparado), e 34 desta Lei (tráfico de maquinário):

Pena: **reclusão, de 8 a 20 anos**, e pagamento **de 1.500 a 4.000 dias-multa**.

★ Art. 37

Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, *caput* (tráfico) e § 1º (tráfico equiparado), e 34 desta Lei (tráfico de maquinário):

Pena: **reclusão, de 2 a 6 anos**, e pagamento **de 300 a 700 dias-multa**.

★ Art. 38

PRESCREVER ou MINISTRAR, **CULPOSAMENTE**, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: **detenção, de 6 meses a 2 anos**, e pagamento **de 50 a 200 dias-multa**.

Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente.

Art. 39

Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:

Pena: **detenção, de 6 meses a 3 anos**, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento **de 200 a 400 dias-multa**.

Parágrafo único. As penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão **de 4 a 6 anos** e **de 400 a 600 dias-multa**, se o veículo referido no *caput* deste artigo for de transporte coletivo de passageiros.

★ Art. 40

As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são **AUMENTADAS de 1/6 a 2/3**, se:

- I. a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;
- II. o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;
- III. a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 somente deve ser aplicada nos casos em que ficar demonstrada a comercialização efetiva da droga em seu interior.

STF. 1ª Turma. HC 122258-MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 19/08/2014.

STF. 2ª Turma. HC 120624/MS, Red. p/ o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/6/2014 (Info 749).

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.295.786-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 18/6/2014 (Info 543).

STJ. 6ª Turma. REsp 1443214-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/09/2014.

- IV. o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;
- V. caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o DF;
- VI. sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;
- VII. o agente financiar ou custear a prática do crime.

JDPP 2: Para a aplicação do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, é necessária a prova de que a criança ou adolescente atua ou é utilizada, de qualquer forma, para a prática do crime, ou figura como vítima, não sendo a mera presença da criança ou adolescente no contexto delitivo causa suficiente para a incidência da majorante.

INTERESTADUALIDADE

Súmula 587 do STJ: Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

ESCOLA FECHADA EM RAZÃO DA COVID-19

No delito de tráfico de drogas praticado nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino, pode-se, **excepcionalmente**, em razão das peculiaridades do caso concreto, afastar a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas, justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares.

Na espécie, **não ficou** evidenciado nenhum benefício advindo ao réu com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino – o ilícito foi perpetrado em momento em que as escolas estavam fechadas por conta das medidas restritivas de combate à COVID-19 – e se também **não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola** (alunos, pais, professores, funcionários em geral), **deve, excepcionalmente**, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 728750-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/05/22 (Info 738).

★ Art. 40-A

As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão **aplicadas em DOBRO se** o crime tiver sido praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Lei 15.358/26)

Parágrafo único. Aplica-se a pena do CONCURSO MATERIAL prevista no art. 69 do Código Penal **se** o crime tiver sido praticado com o EMPREGO DE ARMA DE FOGO, **independentemente** de o seu uso estar diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou de o artefato ter sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia. (Lei 15.358/26)

★ Art. 41

O indiciado ou acusado que **COLABORAR VOLUNTARIAMENTE** com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena **REDUZIDA de 1/3 a 2/3**.

Para o reconhecimento da minorante prevista no art. 41 da Lei 11.343/06, é necessário que a colaboração voluntária do agente promova a identificação de outros coautores e a apreensão de entorpecentes, *de forma cumulativa*.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.036.848/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 25/2/2025.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.200.136-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24/9/2025 (Info 868).

COLABORAÇÃO PREMIADA NA LEI DE DROGAS

REQUISITOS	› Identificação dos demais coautores ou partícipes do crime; e › Recuperação total ou parcial do produto do crime.
BENEFÍCIOS	› No caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3 .

★ Art. 42

O juiz, na fixação das penas, **CONSIDERARÁ, COM PREPONDERÂNCIA** sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, neste último caso **ainda que** sejam os únicos elementos aferidos, **desde que não tenham sido** considerados na primeira fase do cálculo da pena.

STJ. 3ª Seção. HC 725534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/04/2022 (Info 734).

★ Art. 43

Na fixação da **MULTA** a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o **número de dias-multa**, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, **valor não inferior a 1/30 nem superior a 5x o maior salário-mínimo**.

Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, **ainda que** aplicadas no máximo.

★ Art. 44

Os crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto e liberdade provisória, **vedada** a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único. Nos crimes previstos no *caput* deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de **2/3 da pena**, **vedada** sua concessão ao reincidente específico.

INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA

É **INCONSTITUCIONAL** o art. 44 da Lei 11.343/2006 na parte em que proíbe a liberdade provisória para os crimes de tráfico de drogas.

Assim, é permitida a liberdade provisória para o tráfico de drogas, desde que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

STF. Plenário. HC 104339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/5/2012.

A decisão foi reafirmada pelo Plenário Virtual do STF no RE 1038925, de 2017, com repercussão geral reconhecida:

É **inconstitucional** a expressão e liberdade provisória, constante do *caput* do artigo 44 da Lei 11.343/2006.

STF. Plenário. RE 1038925 RG, Rel. Gilmar Mendes, j. 18/08/17 (repercussão geral – Tema 959)

★ Art. 45

É **isento de pena** o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, **INTEIRAMENTE INCAPAZ** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no *caput* deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

★ Art. 46

As penas podem ser **REDUZIDAS de 1/3 a 2/3** se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, **o agente não possuía**, ao tempo da ação ou da omissão, a **PLENA CAPACIDADE** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A semi-imputabilidade, por si só, **não afasta** o tráfico de drogas e o seu caráter hediondo, tal como a forma privilegiada.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 716.210-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10/05/22 (Info 737).

Art. 47

Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.

Capítulo III - Do Procedimento Penal

★ Art. 48

O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.

§ 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei (*consumo pessoal*), salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

§ 2º. Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei (*consumo pessoal*), não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários.

§ 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no § 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente.

Considerando-se que o termo circunstanciado não é procedimento investigativo, mas sim uma mera peça informativa com descrição detalhada do fato e as declarações do condutor do flagrante e do autor do fato, deve-se reconhecer que a possibilidade de sua lavratura pela autoridade judicial (magistrado) não ofende os §§ 1º e 4º do art. 144 da Constituição, nem interfere na imparcialidade do julgador.

STF. Plenário. ADI 3807, Rel. Cármen Lúcia, julgado em 29/06/2020 (Info 986).

§ 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o § 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado.

§ 5º. Para os fins do disposto no art. 76 da Lei 9.099, de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no art. 28 desta Lei, a ser especificada na proposta.

Art. 49

Tratando-se de condutas tipificadas nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807/99.

Seção I - Da Investigação

★ Art. 50

Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 horas.

§ 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

A simples falta de assinatura do perito encarregado pela lavratura do laudo toxicológico definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.048.422-MG, REsp 2.048.645-MG e REsp 2.048.440-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2023 (Recurso Repetitivo - Tema 1206) (Info 796).

O laudo preliminar possui natureza jurídica de condição objetiva de procedibilidade. Dessa forma, caso a denúncia seja oferecida sem o laudo de constatação, não haverá justa causa para a ação penal.

Nos casos em que ocorre a apreensão da droga, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado. **Em situações excepcionais**, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio do laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016.

PERITO - CPP E LEI DE DROGAS

CPP (art. 159, caput e § 1º)	LEI DE DROGAS (art. 50, § 1º, da Lei 11.343)
1 perito OFICIAL	1 perito OFICIAL
Na falta: 2 pessoas idôneas , portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica.	Na falta: 1 pessoa idônea

§ 2º. O perito que subscrever o laudo a que se refere o § 1º deste artigo **não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo.**

§ 3º. Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no **prazo de 10 dias**, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. (Lei 12.961/14)

§ 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no **prazo de 15 dias** na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. (Lei 12.961/14)

§ 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referida no § 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. (Lei 12.961/14)

★ Art. 50-A

A destruição das drogas apreendidas **sem a ocorrência** de prisão em flagrante será feita por incineração, no **prazo máximo de 30 dias** contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo. (Lei 13.840/19)

★ Art. 51

O inquérito policial será concluído no **prazo de 30 dias**, se o indiciado estiver preso, e de **90 dias**, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

		PRESO	SOLTO
REGRA GERAL (Art. 10 c/c art. 3º-B, § 2º do CPP)		10 + 15 dias	30 dias
Exceções na Legislação Especial	JUSTIÇA FEDERAL (Art. 66 da Lei 5.010/66)	15 + 15 dias	30 dias
	CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR (Art. 10 da Lei 1.521/51)	10 dias	10 dias
	LEI ANTIFACÇÃO (art. 5º da Lei 15.358/26)	90 dias	270 + 270 dias
	LEI DE DROGAS (Art. 51 da Lei 11.343/06)	30 + 30 dias	90 + 90 dias

	INQUÉRITO MILITAR (Art. 20 do CPPM)	20 dias	40 + 20 dias
	INQUÉRITO MILITAR EM TEMPO DE GUERRA (Art. 675, § 1º, do CPPM)	5 + 3 dias	

Art. 52

Findos os prazos a que se refere o art. 51 desta Lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo:

- I. relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente; ou
- II. requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias.

Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares:

- I. necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias** antes da audiência de instrução e julgamento;
- II. necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente **até 3 dias** antes da audiência de instrução e julgamento.

★ Art. 53

Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios:

- I. a **infiltração por agentes de polícia**, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes;
- II. a **não-atuação policial** sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a autorização será concedida **desde que** sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores.

INFILTRAÇÃO DE AGENTES			
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (arts. 10 a 14)	ECA (arts. 190-A a 190-E)	LEI DE DROGAS (art. 53, I)	LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1º, § 6º)
Crimes: Organizações criminosas	Crimes: ECA: arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D; CP: arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B	Crimes: Tráfico de drogas	Crimes: Lavagem de dinheiro
Prazo: 6 meses (podendo ser sucessivamente prorrogada)	Prazo: 90 dias (sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 720 dias)	Não prevê prazo máximo	
Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis (<i>ultima ratio</i>)		Não disciplina procedimento a ser adotado	

É cabível a infração policial virtual	A infiltração de agentes ocorre apenas na internet	-	-
--	---	---	---

NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO CONTROLADA

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS	NÃO	A ação controlada prevista no § 1º do art. 8º da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO , bastando sua comunicação prévia à autoridade judicial.
LEI DE DROGAS	SIM	A ação controlada é chamada de não-atuação policial (Art. 53, II, da Lei 11.343/06). Neste caso, exige-se a autorização judicial, informando o itinerário provável e a identificação dos agentes e dos colaboradores da infração penal.
LAVAGEM DE DINHEIRO	SIM	Art. 4º-B da Lei 9.613/98: a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.

Seção II - Da Instrução Criminal

★ Art. 54

Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no **prazo de 10 dias**, adotar uma das seguintes providências:

- I. requerer o arquivamento;
- II. requisitar as diligências que entender necessárias;
- III. oferecer denúncia, arrolar **até 5 testemunhas** e requerer as demais provas que entender pertinentes.

NÚMERO DE TESTEMUNHAS

8	› Procedimento Ordinário (art. 401 do CPP) › 1ª Fase do Júri (art. 401 do CPP)
6	› Procedimento Ordinário - CPPM (art. 77, h, do CPPM) › Lei de Crimes Contra a Economia Popular (art. 23, I, da Lei 1.521/51)
5	› Procedimento Sumário (art. 532 do CPP) › 2ª Fase do Júri (art. 422 do CPP) › Lei de Drogas (art. 54, III, da Lei 11.343/06)
3	› Procedimento Sumaríssimo (art. 34 da Lei 9.099/95)

★ Art. 55

Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer **defesa prévia**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

§ 1º. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, **até o número de 5**, arrolar testemunhas.

§ 2º. As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 113 do CPP.

§ 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em **10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação.

§ 4º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em **5 dias**.

§ 5º. Se entender imprescindível, o juiz, no **prazo máximo de 10 dias**, determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e perícias.

★ Art. 56

Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

§ 1º. Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o **AFASTAMENTO CAUTELAR do denunciado de suas atividades, se for funcionário público**, comunicando ao órgão respectivo.

§ 2º. A audiência a que se refere o *caput* deste artigo será realizada **dentro dos 30 dias** seguintes ao recebimento da denúncia, **salvo** se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará **em 90 dias**.

★ Art. 57

Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, **será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos** para cada um, prorrogável **por mais 10**, a critério do juiz.

Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

INTERROGATÓRIO DO RÉU COMO ÚLTIMO ATO DE INSTRUÇÃO

A exigência de realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400 do CPP, é aplicável:

- › Aos processos **penais militares**;
- › Aos processos **penais eleitorais** e
- › A **todos os procedimentos penais regidos por legislação especial** (ex: Lei de Drogas).
STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/3/2016 (Info 816).

(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM, deu nova conformidade à norma contida no art. 400 do CPP (com redação dada pela Lei 11.719/08), à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. **O interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial**, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade. (...)

STJ. 6ª Turma. HC 403.550/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 15/08/2017 (Info 609).

Art. 58

Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de **imediato**, ou o fará **em 10 dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

~~§§ 1º e 2º~~ (REVOGADOS pela Lei 12.961/14)

Art. 59

Nos crimes previstos nos arts. 33, *caput* e § 1º, e 34 a 37 desta Lei, **o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes**, assim reconhecido na sentença condenatória.

SÚMULA 347, STJ: O conhecimento de recurso de apelação do réu **independe** de sua prisão.

Capítulo IV - Da Apreensão, Arrecadação e Destinação de Bens do Acusado

★ Art. 60

O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do CPP. (Lei 13.840/19)

~~§§ 1º e 2º.~~ (REVOGADOS pela Lei 13.840/19)

§ 3º. Na hipótese do art. 366 do CPP, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. (Lei 13.840/19)

§ 4º. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. (Lei 13.840/19)

§ 5º. Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz falará ao acusado que, no prazo de 5 dias, apresente provas, ou requeira a produção delas, acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, **exceto** no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita. (Lei 14.322/22)

§ 6º. Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, **exceto** no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, **ressalvado** o direito de terceiro de boa-fé. (Lei 14.322/22)

Art. 60-A

Se as medidas assecuratórias de que trata o art. 60 desta Lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada, imediatamente, a sua conversão em moeda nacional. (Lei 13.886/19)

§ 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada a instituição financeira, ou equiparada, para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. (Lei 13.886/19)

§ 2º. Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o § 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. (Lei 13.886/19)

§ 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira a que se refere o § 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. (Lei 13.886/19)

§ 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória 885/19 e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal, no prazo de 360 dias, para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta Lei. (Lei 13.886/19)

★ Art. 61

A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, **habitual ou não**, dos crimes definidos nesta Lei será **imediatamente comunicada** pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. (Lei 14.322/22)

§ 1º. O juiz, no prazo de 30 dias contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, **excetuadas** as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. (Lei 13.840/19)

§ 2º. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. (Lei 13.840/19)

§ 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça, no prazo de 5 dias a contar da autuação, ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo **não superior a 10 dias**. (Lei 13.840/19)

§ 4º. Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do Funad, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no **prazo de 5 dias** e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. (Lei 13.840/19)

~~§ 5º.~~ (VETADO)

~~§§ 6º a 8º.~~ (REVOGADOS pela Lei 13.886/19)

§ 9º. O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no § 1º deste artigo. (Lei 13.886/19)

§ 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no § 1º deste artigo. (Lei 13.886/19)

§ 11. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de hasta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance, por preço **não inferior a 50%** do valor da avaliação judicial. (Lei 13.886/19)

§ 12. O juiz ordenará às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. (Lei 13.886/19)

§ 13. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de fazenda, **devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (Lei 13.886/19)

§ 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento **não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para regularização dos bens**. (Lei 13.886/19)

§ 15. Na hipótese de que trata o § 13 deste artigo, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. (Lei 13.886/19)

Art. 62

Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. (Lei 13.840/19)

~~§ 1º.~~ (REVOGADO pela Lei 13.886/19)

§ 1º-A. O juízo deve cientificar o órgão gestor do Funad para que, **em 10 dias**, avalie a existência do interesse público mencionado no *caput* deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. (Lei 13.886/19)

§ 1º-B. Têm prioridade, para os fins do § 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. (Lei 13.886/19)

§ 2º. A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. (Lei 13.840/19)

§ 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação. (Lei 13.840/19)

§ 4º. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. (Lei 13.840/19)

§ 5º. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. (Lei 13.840/19)

§ 6º. Constatada a depreciação de que trata o § 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. (Lei 13.840/19)

~~§§ 7º a 11.~~ (REVOGADOS pela Lei 13.840/19)

Art. 62-A

O depósito, em dinheiro, de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na Caixa Econômica Federal, por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. (Lei 13.886/19)

§ 1º. Os depósitos a que se refere o *caput* deste artigo devem ser transferidos, pela Caixa Econômica Federal, para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no **prazo de 24 horas**, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do Funad. (Lei 13.886/19)

§ 2º. (REVOGADO pela Lei 14.973/24)

§ 3º. Na hipótese de decretação do seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. (Lei 13.886/19)

§ 4º. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal, por decisão judicial, devem ser efetuados como anulação de receita do Funad no exercício em que ocorrer a devolução. (Lei 13.886/19)

§ 5º. A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. (Lei 13.886/19)

Art. 63

Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: (Lei 13.840/19)

- I. o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias; e (Lei 13.840/19)
- II. o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62. (Lei 13.840/19)

§ 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Lei 13.840/19)

§ 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. (Lei 13.840/19)

§ 3º. (REVOGADO pela Lei 13.886/19)

§ 4º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

§ 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do Funad, o juiz deve: (Lei 13.886/19)

- I. ordenar às secretarias de fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão; e (Lei 13.886/19)
- II. determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do *caput* e do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros prevista no inciso VI do *caput* do art. 134 do Código Tributário Nacional, bem como determinar à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. (Lei 13.886/19)

§ 5º. (VETADO)

§ 6º. Na hipótese do inciso II do *caput*, decorridos **360 dias** do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao Funad. (Lei 13.840/19)

★ Art. 63-A

Nenhum pedido de RESTITUIÇÃO será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. (Lei 13.840/19)

Art. 63-B

O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias **quando comprovada a licitude de sua origem**, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. (Lei 13.840/19)

Art. 63-C

Compete à Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades: (Lei 13.886/19)

- I. alienação, mediante: (Lei 13.886/19)
 - a. licitação; (Lei 13.886/19)
 - b. doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidades terapêuticas acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do Funad; ou (Lei 13.886/19)
 - c. venda direta, observado o disposto no inciso II do *caput* do art. 24 da Lei 8.666/93; (Lei 13.886/19)
- II. incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública, observadas as finalidades do Funad; (Lei 13.886/19)
- III. destruição; ou (Lei 13.886/19)
- IV. inutilização. (Lei 13.886/19)

§ 1º. A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independentemente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço **não inferior a 50%** do valor da avaliação. (Lei 13.886/19)

§ 2º. O edital do leilão a que se refere o § 1º deste artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no Município em que será realizado, dispensada a publicação em diário oficial. (Lei 13.886/19)

§ 3º. Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em diário oficial e em jornais de grande circulação. (Lei 13.886/19)

§ 4º. Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (Lei 13.886/19)

§ 5º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves deverão ser observadas as disposições dos §§ 13 e 15 do art. 61 desta Lei. (Lei 13.886/19)

§ 6º. Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos prevista no § 14 do art. 61 desta Lei. (Lei 13.886/19)

§ 7º. A Senad, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. (Lei 13.886/19)

§ 8º. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta Lei. (Lei 13.886/19)

Art. 63-D

Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. (Lei 13.886/19)

Art. 63-E

O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao Funad, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, **vedada** a sub-rogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. (Lei 13.886/19)

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. (Lei 13.886/19)

★ Art. 63-F

Na hipótese de condenação por infrações às quais esta Lei comine **PENA MÁXIMA SUPERIOR a 6 anos** de **reclusão**, poderá ser decretada a **PERDA**, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. (Lei 13.886/19)

§ 1º. A decretação da perda prevista no *caput* deste artigo fica **condicionada** à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação a organização criminosa. (Lei 13.886/19)

§ 2º. Para efeito da perda prevista no *caput* deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens: (Lei 13.886/19)

- I. de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto, na data da infração penal, ou recebidos posteriormente; e (Lei 13.886/19)
- II. transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. (Lei 13.886/19)

§ 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. (Lei 13.886/19)

Art. 64

A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o DF e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

TÍTULO V - DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Art. 65

De conformidade com os princípios da não-intervenção em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará a colaboração, nas áreas de:

- I. intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
- II. intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas, a lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos;
- III. intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos.

~~TÍTULO V-A - DO FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS~~

~~Art. 65-A~~

(VETADO)

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 66

Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344/98.

Art. 67

A liberação dos recursos previstos na Lei 7.560/86, em favor de Estados e do DF, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no art. 17 desta Lei, pelas respectivas polícias judiciárias.

Art. 67-A

Os gestores e entidades que recebam recursos públicos para execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. (Lei 13.840/19)

Art. 68

A União, os Estados, o DF e os Municípios poderão criar estímulos fiscais e outros, destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

Art. 69

No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino, ou congêneres, assim como nos serviços de saúde que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito:

- I. determinar, imediatamente à ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações;
- II. ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda, em depósito, das drogas arrecadadas;
- III. dar ciência ao órgão do Ministério Público, para acompanhar o feito.

§ 1º. Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não proscritos referidos no inciso II do *caput* deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado.

§ 2º. Ressalvada a hipótese de que trata o § 3º deste artigo, o produto não arrematado será, ato contínuo à hasta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público.

§ 3º. Figurando entre o praxeado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde.

★ Art. 70

O processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da **JUSTIÇA FEDERAL**.

Parágrafo único. Os crimes praticados nos Municípios que **não sejam sede** de vara federal serão processados e julgados na **VARA FEDERAL DA CIRCUNSCRIÇÃO RESPECTIVA**.

Art. 71

(VETADO)

★ Art. 72

Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, *de ofício*, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, *ou* a requerimento do Ministério Público, **determinará a DESTRUIÇÃO DAS AMOSTRAS guardadas para contraprova**, certificando nos autos. (Lei 13.840/19)

Art. 73

A União poderá estabelecer convênios com os Estados e o com o DF, visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os Municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. (Lei 12.219/10)

COMPILADO: LEI DE DROGAS - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 131 DO STJ

1. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis. (Súmula 501/STJ)
2. A inobservância do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia após a apresentação da defesa prévia, constitui nulidade relativa quando forem demonstrados os prejuízos suportados pela defesa.
3. O laudo pericial definitivo atestando a ilicitude da droga afasta eventuais irregularidades do laudo preliminar realizado na fase de investigação.
4. A falta da assinatura do perito criminal no laudo toxicológico é mera irregularidade que não tem o condão de anular o referido exame.
5. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido.

Quanto ao art. 28:

- STJ: não é possível aplicar o princípio da insignificância.
- STF: possui precedentes admitindo a insignificância: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/02/2012.

Quanto ao art. 33:

A grande maioria dos julgados afirma que não se aplica ao tráfico de drogas, visto se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de droga apreendida.

Vale ressaltar, no entanto, que a 2ª turma do STF reconheceu, recentemente, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao tráfico de drogas para absolver mulher flagrada com 1 grama de maconha (STF. 2ª Turma. HC 127573/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019).

6. A conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, não havendo, portanto, abolitio criminis.
7. As contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostrando-se, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade.
8. O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o art. 70 da Lei n. 11.343/2006 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela justiça federal.
9. A conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo.
10. A posse de substância entorpecente para uso próprio configura crime doloso e quando cometido no interior do estabelecimento prisional constitui falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/1984).
11. É imprescindível a confecção do laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior de estabelecimento prisional.

12. A comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) exige a elaboração de laudo de constatação da substância entorpecente que evidencie a natureza e a quantidade da substância apreendida.
13. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.
14. O laudo de constatação preliminar de substância entorpecente constitui condição de procedibilidade para apuração do crime de tráfico de drogas.
15. Para a configuração do delito de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida.
16. Não se reconhece a existência de bis in idem na aplicação da causa de aumento de pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006), em razão do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prever as condutas de "importar" e "exportar", pois trata-se de tipo penal de ação múltipla, e o simples fato de o agente "trazer consigo" a droga já conduz à configuração da tipicidade formal do crime de tráfico.
17. O agente que atua diretamente na traficância e que também financia ou custeia a aquisição de drogas deve responder pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VII, da Lei n. 11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, a conduta autônoma prevista no art. 36 da referida legislação.
18. É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta.
19. Quando o agente no exercício irregular da medicina prescreve substância caracterizada como droga, resta configurado, em tese, o delito do art. 282 do Código Penal, em concurso formal com o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
20. O § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 traz tipo específico para aquele que fornece gratuitamente substância entorpecente a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem e, por se tratar de norma penal mais benéfica, deve ser aplicado retroativamente.
21. O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - Tema 600)
22. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.
23. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.
24. A condição de "mula" do tráfico, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a figura de transportador da droga não induz, automaticamente, à conclusão de que o agente integre, de forma estável e permanente, organização criminosa.
25. Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.
26. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência.
27. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é irrelevante apreensão de drogas na posse direta do agente.
28. O crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol taxativo de crimes hediondos ou de delitos a eles equiparados.
29. Em se tratando de condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976, deve-se observar as reprimendas mínima e máxima estabelecidas pelo art. 8º da Lei n. 8.072/1990 (3 a 6 anos de reclusão), por ser norma penal mais benéfica ao réu, impondo-se, inclusive, se for o caso, a exclusão da pena de multa.

30. O crime de financiar ou custear o tráfico ilícito de drogas (art. 36 da Lei n. 11.343/2006) é delito autônomo aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a fornecer os recursos necessários para subsidiar as infrações a que se referem os art. 33, caput e § 1º, e art. 34 da Lei de Drogas.
31. O crime de colaboração com o tráfico, art. 37 da Lei n. 11.343/2006, é um tipo penal subsidiário em relação aos delitos dos arts. 33 e 35 da referida lei e tem como destinatário o agente que colabora como informante, de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, para o êxito da atividade de grupo, de associação ou de organização criminosa destinados à prática de qualquer dos delitos previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.
32. A Lei n. 11.343/2006 manteve as condutas descritas no art. 12, § 2º, inciso III, da Lei n. 6.368/1976, razão pela qual não há que se falar em abolitio criminis.
33. A Lei n. 11.343/2006 aboliu a majorante da associação eventual para o tráfico prevista no art. 18, III, primeira parte, da Lei n. 6.368/1976.
34. A incidência da majorante da segunda parte do inciso III do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 - "visar [o crime] a menores de 21 (vinte e um) anos" -, segue contemplada no art. 40, inciso VI, da nova Lei de Drogas - "sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente" -, não restando configurada a abolitio criminis.
35. O art. 40 da Lei n. 11.343/2006 conferiu tratamento mais favorável às causas especiais de aumento de pena, devendo ser aplicado retroativamente aos delitos cometidos sob a égide da Lei n. 6.368/1976.
36. Não acarreta bis in idem a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006 aos crimes de tráfico de drogas e de associação para fins de tráfico, porquanto são delitos autônomos, cujas penas devem ser calculadas e fixadas separadamente.
37. Para a incidência das majorantes previstas no art. 40, I e V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente, respectivamente, a prova de destinação internacional das drogas ou a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
38. É cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas à transnacionalidade e à interestadualidade do delito, previstas nos incisos I e V do art. 40 da Lei de Drogas, quando evidenciado que a droga proveniente do exterior se destina a mais de um estado da Federação, sendo o intuito dos agentes distribuir o entorpecente estrangeiro por mais de uma localidade do país.
39. ~~O rol previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas não deve ser encarado como taxativo, pois o objetivo da referida lei é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.~~
A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem (STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/02/2020).
O tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, não podendo, portanto, ser utilizado com esse fim tendo em vista que no Direito Penal incriminador não se admite a analogia in malam partem (STJ. 6ª Turma. HC 528.851-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/05/2020).
40. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas possui natureza objetiva e se aplica em função do lugar do cometimento do delito, sendo despendida a comprovação efetiva do tráfico nos locais e nas imediações mencionados no inciso ou que o crime visava a atingir seus frequentadores.
41. A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser excepcionalmente afastada na hipótese de não existir nenhuma indicação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou a exposição dos frequentadores do local para a disseminação de drogas, verificando-se, caso a caso, as condições de dia, local e horário da prática do delito.
42. Para a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é necessária a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior de veículo público, não bastando, para a sua incidência, o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e de transporte da substância ilícita.
43. A aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento.

44. Para fins de fixação da pena, não há necessidade de se aferir o grau de pureza da substância apreendida uma vez que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece como critérios "a natureza e a quantidade da substância".
45. A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.
46. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - Tema 712/STF.
- As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem.
- STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 (Repercussão Geral – Tema 712).
- A partir daí, as duas Turmas do STJ passaram a decidir de forma diferente:
- A Tese 45 é adotada pela 6ª Turma do STJ:**
- A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução (STJ. 6ª Turma. AgInt no HC 545.926/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26/05/2020).
- A Tese 46, por sua vez, reflete o entendimento da 5ª Turma do STJ:**
- (...) Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. (...) (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 549.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 09/06/2020).
- Assim, a 5ª Turma do STJ faz a seguinte distinção:
- Utilizar natureza e quantidade para aumentar a pena-base (1ª fase da dosimetria) e para definir o percentual de redução da pena do § 4º do art. 33 (ex: definir no mínimo legal de 1/6): não pode. Configura bis in idem.
 - Utilizar natureza e quantidade para aumentar a pena-base (1ª fase da dosimetria) e para negar o benefício do § 4º do art. 33: pode. Isso não teria sido proibido pelo STF no Tema 712.
47. Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistente óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
48. A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.
49. Reconhecida a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no Código Penal para a fixação do regime prisional.
50. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.
51. Configura ofensa ao princípio da proteção integral a aplicação de medida de semiliberdade ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
52. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. (Súmula n. 492/STJ)

53. A despeito de não ser considerado hediondo, o crime de associação para o tráfico, no que se refere à concessão do livramento condicional, deve, em razão do princípio da especialidade, observar a regra estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006: cumprimento de **2/3** da pena e vedação do benefício ao reincidente específico.
54. É possível a concessão de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes.
55. É vedada a concessão de indulto aos condenados por crime hediondo ou por crime a ele equiparado, entre os quais se insere o delito de tráfico previsto no art. 33, caput e § 1º da Lei n. 11.343/2006, afastando-se a referida vedação na hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma Lei, uma vez que a figura do tráfico privilegiado é desprovida de natureza hedionda.
56. ~~O requisito objetivo necessário para a progressão de regime prisional aos condenados em crime de tráfico ilícito de entorpecentes (delito equiparado a hediondo), praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, deve ser o previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), qual seja, 1/6 (um sexto); posteriormente, passou-se a exigir o cumprimento de 2/5 da pena pelo réu primário e 3/5 pelo reincidente.~~
A Lei nº 13.769/2019 (Pacote Anticrime) revogou o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 (que previa as frações de 2/5 e 3/5). Com isso, a progressão de regime no caso de crimes hediondos passou a ser disciplinada exclusivamente pelo art. 112 da LEP, que foi alterado e prevê novos períodos como requisito objetivo.
Veja o dispositivo da Lei de Crimes Hediondos que foi revogado:
Art. 2º (...) § 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
Veja agora o que diz a LEP a respeito da progressão de regime dos crimes hediondos, com redação dada pela Lei nº 13.769/2019:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
57. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. (Súmula n. 528/STJ)
Cuidado. A Súmula 528 do STJ está superada ou, nas palavras do STJ, deve ser "flexibilizada".
Na hipótese de importação da droga via correio cumulada com o conhecimento do destinatário por meio do endereço apostado na correspondência, a Súmula 528/STJ deva ser flexibilizada para se fixar a competência no Juízo do local de destino da droga, em favor da facilitação da fase investigativa, da busca da verdade e da duração razoável do processo.
STJ. 3ª Seção. CC 177.882-PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/05/2021 (Info 698).
58. A expropriação de bens em favor da União, decorrente da prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, constitui efeito automático da sentença penal condenatória.
59. Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, quando houver fundada suspeita de que o visitante esteja transportando drogas ou outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional.

Art. 74

Esta Lei entra em vigor **45 dias** após a sua publicação.

Art. 75

Revogam-se a Lei 6.368/76 e a Lei 10.409/02.



Lei 11.340/06

—

Lei Maria da Penha

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera os Decretos-Lei 3.689/41 (Código de Processo Penal) e 2.848/40 (Código Penal) e a Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal); e dá outras providências (Lei Maria da Penha).

Atualizada até a Lei 15.384/26.

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º

Esta Lei cria **MECANISMOS PARA COIBIR E PREVENIR A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER**, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece **MEDIDAS DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO** às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Art. 2º

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, **goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

A orientação mais condizente com o espírito da Lei 11.340/06 é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo **desnecessária** a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.080.317-GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 4/3/2024 (Info 803).

Art. 3º

Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no *caput*.

Art. 4º

Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

VIOLÊNCIA PRATICADA POR...	É POSSÍVEL?
FILHO CONTRA A MÃE A Lei Maria da Penha aplica-se também nas relações de parentesco.	SIM HC 290.650/MS
FILHA CONTRA A MÃE Relembrando que o agressor pode ser também mulher.	SIM HC 277.561/AL
CASAS HOMOAFETIVOS DO SEXO MASCULINO Desde que estejam presentes fatores contextuais que insiram a vítima em posição de subalternidade na relação. O STF reconheceu estado de mora inconstitucional , devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o art. 226, § 8º da CF.	SIM MI 7.452/DF
MULHERES TRAVESTIS OU TRANSEXUAIS NAS RELAÇÕES INTRAFAMILIARES O STF reconheceu estado de mora inconstitucional , devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o art. 226, § 8º da CF.	SIM MI 7.452/DF

PAI CONTRA A FILHA	SIM HC 178.751/RS
NETO CONTRA A AVÓ	SIM AgRg no AREsp 1.626.825/GO
IRMÃO CONTRA A IRMÃ Ainda que não morem sob o mesmo teto.	SIM Resp 1.239.850/DF
GENRO CONTRA A SOGRA	SIM RHC 50.847/BA
NORA CONTRA A SOGRA <i>Desde que</i> estejam presentes os requisitos de relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. <i>Ausentes, não se aplica.</i>	SIM HC 175.816/RS
COMPANHEIRO DA MÃE (PADRASTO) CONTRA A ENTEADA <i>Obs:</i> a agressão foi motivada por discussão envolvendo o relacionamento amoroso que o agressor possuía com a mãe da vítima (relação íntima de afeto).	SIM RHC 42.092/RJ
TIA CONTRA A SOBRINHA A tia possuía, inclusive, a guarda da criança (do sexo feminino), que tinha 4 anos.	SIM HC 250.435/RJ
EX-NAMORADO CONTRA A EX-NAMORADA Vale ressaltar, porém, que não é qualquer namoro que se enquadra na Lei Maria da Penha. Se o vínculo é eventual, efêmero, não incide a Lei 11.340/06 (CC 91.979-MG).	SIM HC 182.411/RS
FILHO CONTRA O PAI IDOSO	NÃO RHC 51.481/SC

TÍTULO II - DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Capítulo I - Disposições Gerais

★ Art. 5º

Para os efeitos desta Lei, configura **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER** qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

- I. no âmbito da **UNIDADE DOMÉSTICA**, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
- II. no âmbito da **FAMÍLIA**, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
- III. em qualquer **RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO**, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo **independem** de orientação sexual.

SÚMULA 600, STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no art. 5º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) **não se exige** a coabitação entre autor e vítima.

A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica.

STJ. Corte Especial. APn 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15/10/2025 (Info 870).

1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária.

2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.015.598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 6/2/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1186) (Info 840).

O fato de não haver relação duradoura de afeto **não afasta** a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.093.541/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 12/8/2024 (Info 824).

A LEI 11.340/06 É APLICÁVEL ÀS MULHERES TRANS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com o sexo físico masculino, mas que se identifica como uma pessoa do gênero feminino.

O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais.

Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos.

Muitas vezes, uma pessoa pode se identificar com um conjunto de características não alinhado ao seu sexo designado. Ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa, ou então, não se identificar com gênero algum.

Em suma, o STJ firmou entendimento que:

A Lei 11.340/2006 (Maria da Penha) é aplicável às mulheres trans em situação de violência doméstica.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.977.124/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/4/2022 (Info 732).

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI MARIA DA PENHA PARA ABRANGAR A POPULAÇÃO LGBTQIA+ *

Embora a Lei Maria da Penha tenha sido editada para proteger a mulher contra a violência doméstica, é possível sua aplicação a casais homoafetivos do sexo masculino, *desde que* estejam presentes fatores contextuais que insiram a vítima em posição de subalternidade na relação.

A não incidência da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos e a mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares gera uma lacuna de proteção jurídica, incompatível com a responsabilidade do Estado em assegurar a proteção a todas as entidades familiares.

Está configurada a omissão legislativa do Congresso Nacional, diante da ausência de norma que estenda a proteção da Lei Maria da Penha a homens GBTI+, vítimas de violência doméstica, o que compromete o direito fundamental à segurança e afronta a vedação de proteção deficiente derivada do princípio da proporcionalidade.

Assim, uma vez presente o **estado de mora inconstitucional** — devido à **inércia do Poder Legislativo em regulamentar o art. 226, § 8º, da CF**, no tocante ao combate à violência doméstica ou intrafamiliar contra homens GBTI+ em relacionamentos homoafetivos ou que envolvam travestis e mulheres transexuais —, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) para abarcar a população LGBTQIA+.

STF. Plenário. MI 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/02/2025 (Info 1167).

** Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. A norma protetiva da Lei Maria da Penha deve ser aplicada também para os casais homoafetivos do sexo masculino e para as mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares).*

★ Art. 6º

A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Constatada situação de vulnerabilidade, aplica-se a Lei Maria da Penha no caso de violência do neto praticada contra a avó.

A Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.626.825-GO, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/05/2020 (Info 671).

Presunção legal da hipossuficiência da mulher vítima de violência doméstica.

Apesar de haver decisões em sentido contrário, prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade, necessárias à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, são presumidas pela Lei nº 11.340/2006. A mulher possui na Lei Maria da Penha uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero (tratados internacionais), que o Brasil incorporou em seu ordenamento, proteção essa que não depende da demonstração de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira. Ex.: agressão feita por um homem contra a sua namorada, uma Procuradora da AGU, que possuía autonomia financeira e ganhava mais que ele.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 620.058/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/03/2017.

STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1720536/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/09/2018.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 92.825, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/08/2018.

Capítulo II - Das Formas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

★ Art. 7º

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

- I. a **VIOLÊNCIA FÍSICA**, entendida como qualquer conduta que **ofenda sua integridade ou saúde corporal**;
- II. a **VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA**, entendida como qualquer conduta que **lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima** ou que **lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento** ou que **vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões**, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que **lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação**; (Lei 13.772/18)
- III. a **VIOLÊNCIA SEXUAL**, entendida como qualquer conduta que a **constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada**, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a **induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade**, que a **impeça de usar qualquer método contraceptivo** ou que a **force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição**, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que **limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos**;
- IV. a **VIOLÊNCIA PATRIMONIAL**, entendida como qualquer conduta que configure **retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos**, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
- V. a **VIOLÊNCIA MORAL**, entendida como qualquer conduta que configure **calúnia, difamação ou injúria**.
- VI. a **VIOLÊNCIA VICÁRIA**, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. (Lei 15.384/26)

A reconciliação entre a vítima e o agressor, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, **não é fundamento suficiente** para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do CPP, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação do valor mínimo em favor da ofendida.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.819.504-MS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10/09/2019 (Info 657).

Fixação do valor mínimo para reparação dos danos prevista no art. 387, IV, do CPP.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a **fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresse da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia**, e independentemente de instrução probatória.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.643.051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 621).

FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VIOLÊNCIA FÍSICA	Qualquer conduta que... › Ofenda sua integridade ou saúde corporal .
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA	Qualquer conduta que... › Cause dano emocional e diminuição da autoestima ; › Prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ; › Vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões; › Cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação .
VIOLÊNCIA SEXUAL	Qualquer conduta que... › Constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada ; › Induza a comercializar ou a utilizar , de qualquer modo, a sua sexualidade ;

	› Impeça de usar qualquer método contraceptivo; › Force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição; › Limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.
VIOLÊNCIA PATRIMONIAL	<i>Qualquer conduta que configure...</i> › Retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
VIOLÊNCIA MORAL	<i>Qualquer conduta que configure...</i> › Calúnia; › Difamação; › Injúria.
VIOLÊNCIA VICÁRIA	<i>Qualquer forma de violência...</i> › Praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la.

TÍTULO III - DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Capítulo I - Das Medidas Integradas de Prevenção

Art. 8º

A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do DF e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por DIRETRIZES:

- I. a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;
- II. a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas;
- III. o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;
- IV. a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
- V. a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;
- VI. a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;
- VII. a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
- VIII. a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;
- IX. o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Capítulo II - Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar

★ Art. 9º

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada em caráter prioritário no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Segurança Pública (Susp), de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) e em outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso. (Lei 14.887/24)

§ 1º. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

§ 2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

- I. acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;
- II. manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 6 meses.

III. **encaminhamento à assistência judiciária**, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. (Lei 13.894/19)

A medida de afastamento do local de trabalho, prevista no art. 9º, § 2º, da Lei Maria da Penha é de competência do Juiz da Vara de Violência Doméstica, sendo caso de interrupção do contrato de trabalho, devendo a empresa arcar com os 15 primeiros dias e o INSS com o restante.

O art. 9º, § 2º da Lei Maria da Penha prevê que o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até 6 meses.

A competência para determinar essa medida é do Juiz da Vara de Violência Doméstica ou do Juiz do Trabalho?

Juiz da Vara de Violência Doméstica. O juiz da vara especializada em Violência Doméstica (ou, caso não haja na localidade, o juízo criminal) tem competência para apreciar pedido de imposição de medida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista, por até seis meses, em razão de afastamento do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar. Isso porque o motivo do afastamento não advém da relação de trabalho, mas sim da situação emergencial que visa garantir a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher.

Qual é a natureza jurídica desse afastamento? Sobre quem recai o ônus do pagamento?

A natureza jurídica do afastamento por até seis meses em razão de violência doméstica e familiar é de interrupção do contrato de trabalho, incidindo, analogicamente, o auxílio-doença, devendo a empresa se responsabilizar pelo pagamento dos quinze primeiros dias, ficando o restante do período a cargo do INSS.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.757.775-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/08/2019 (Info 655).

§ 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

§ 4º. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços.

§ 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor.

§ 6º. O ressarcimento de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo **não poderá** importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, **nem** configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada.

§ 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. (Lei 13.882/19)

§ 8º. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 7º deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do poder público. (Lei 13.882/19)

Capítulo III - Do Atendimento pela Autoridade Policial

★ Art. 10

Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a **AUTORIDADE POLICIAL** que tomar conhecimento da ocorrência **adotará, de imediato**, as providências legais cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.

★ Art. 10-A

É DIREITO da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - **preferencialmente** do sexo feminino - previamente capacitados. (Lei 13.505/17)

§ 1º. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes: (Lei 13.505/17)

- I. salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar; (Lei 13.505/17)
- II. garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas; (Lei 13.505/17)
- III. não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. (Lei 13.505/17)

§ 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento: (Lei 13.505/17)

- I. a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida; (Lei 13.505/17)
- II. quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial; (Lei 13.505/17)
- III. o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a gravação e a mídia integrar o inquérito. (Lei 13.505/17)

★ Art. 11

No ATENDIMENTO à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a AUTORIDADE POLICIAL deverá, entre outras providências:

- I. garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário;
- II. encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;
- III. fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida;
- IV. se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;
- V. informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. (Lei 13.894/19)

★ Art. 12

Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a AUTORIDADE POLICIAL adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

- I. ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;
- II. colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;
- III. remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência;
- IV. determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;
- V. ouvir o agressor e as testemunhas;

VI. ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VI-A. verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento); (Lei 13.880/19)

VII. remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

§ 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

- I. qualificação da ofendida e do agressor;
- II. nome e idade dos dependentes;
- III. descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.
- IV. informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. (Lei 13.836/19)

§ 2º. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Art. 12-A

Os Estados e o DF, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher.

Art. 12-B

(CAPUT VETADO)

§§ 1º e 2º. (VETADOS)

§ 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. (Lei 13.505/17)

★ Art. 12-C

Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, O AGRESSOR SERÁ **IMEDIATAMENTE AFASTADO** do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Lei 14.188/21)

- I. pela **AUTORIDADE JUDICIAL**; (Lei 13.827/19)
- II. pelo **DELEGADO DE POLÍCIA**, quando o Município não for sede de comarca; ou (Lei 13.827/19)
- III. pelo **POLICIAL**, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. (Lei 13.827/19)

§ 1º. Nas hipóteses dos incisos II e III do *caput* deste artigo, o juiz será comunicado no **prazo máximo de 24 horas** e decidirá, em igual prazo, sobre a **manutenção ou a revogação da medida aplicada**, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. (Lei 13.827/19)

§ 2º. Nos casos de **risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência**, **não será concedida** liberdade provisória ao preso. (Lei 13.827/19)

É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, **quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes**, conforme o art. 12-C inserido na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

STF. Plenário. ADI 6138/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/3/2022 (Info 1048).

★ **Art. 12-D**

Verificada a **EXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE** à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, **ou** de seus dependentes, o agressor será imediatamente submetido à **MONITORAÇÃO ELETRÔNICA**:
(Lei 15.383/26)

- I. pela autoridade judicial; (Lei 15.383/26)
- II. pelo delegado de polícia, **quando** o Município não for sede de comarca. (Lei 15.383/26)

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do *caput* deste artigo, o juiz será comunicado no **prazo máximo de 24 horas** e decidirá, em **igual prazo**, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, **devendo** dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. (Lei 15.383/26)

TÍTULO IV - DOS PROCEDIMENTOS

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 13

Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos **Códigos de Processo Penal e Processo Civil** e da **legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso** que não conflitem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14

Os **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no DF e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em **HORÁRIO NOTURNO**, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.

★ Art. 14-A

A ofendida tem a opção de propor ação de **DIVÓRCIO** ou de **DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL** no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Lei 13.894/19)

§ 1º. **Exclui-se** da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a **pretensão relacionada à partilha de bens**. (Lei 13.894/19)

§ 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a **ação terá preferência no juízo onde estiver**. (Lei 13.894/19)

★ Art. 15

É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

- I. do seu domicílio ou de sua residência;
- II. do lugar do fato em que se baseou a demanda;
- III. do domicílio do agressor.

★ Art. 16

Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a **RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO** **perante** o juiz, **em** audiência especialmente designada com tal finalidade, **antes** do recebimento da denúncia **e** ouvido o Ministério Público.

Parágrafo único. A audiência prevista no *caput* deste artigo tem por objetivo confirmar a retratação da vítima, **não** a representação, **e somente** será designada pelo juiz mediante manifestação expressa de seu desejo de se retratar, apresentada por escrito ou oralmente antes do recebimento da denúncia, devendo a retratação ser devidamente registrada nos autos. (Lei 15.380/26)

RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO

	CPP (art. 25, CPP c/c art. 102, CP)	LEI MARIA DA PENHA (art. 16)
Momento	Até o OFERECIMENTO da denúncia	Até o RECEBIMENTO da denúncia
Depende de audiência específica	NÃO	SIM , perante o juiz

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES SOBRE AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO

A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 tem por objetivo confirmar a retratação, **não** a representação, e **não pode ser** designada de ofício pelo juiz. Sua realização **somente** é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se

retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia.

STJ. REsp 1.977.547-MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 8/3/2023 (Tema 1167).

A realização da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 **somente** se faz necessária se a vítima houver manifestado, de alguma forma, em momento *anterior* ao recebimento da denúncia, ânimo de desistir da representação.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1946824-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 14/06/2022 (Info 743).

Se a mulher vítima de crime de ação pública condicionada comparece ao cartório da vara e manifesta interesse em se retratar da representação, **ainda assim** o juiz deverá designar audiência para que ela confirme essa intenção e seja ouvido o MP, nos termos do art. 16.

A Lei Maria da Penha autoriza, em seu art. 16, que, se o crime for de ação pública condicionada (ex: ameaça), a vítima possa se retratar da representação que havia oferecido, desde que faça isso em audiência especialmente designada, ouvido o MP.

Não atende ao disposto neste art. 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório de Vara, **sem** a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato.

Em outras palavras, se a vítima comparece ao cartório e manifesta interesse em se retratar, ainda assim o juiz deverá designar a audiência para ouvir a ofendida e o MP, **não podendo** rejeitar a denúncia sem cumprir esse procedimento.

STJ. 5ª Turma. HC 138.143-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 03/09/2019 (Info 656).

★ Art. 17

É **VEDADA A APLICAÇÃO**, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de **PENAS de CESTA BÁSICA ou OUTRAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA**, **bem como** a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

A vedação constante do art. 17 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, **ainda que** prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.049.327-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/6/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1189) (Info 779).

★ Art. 17-A

O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. (Lei 14.857/24)

Parágrafo único. O sigilo referido no *caput* deste artigo **não abrange** o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. (Lei 14.857/24)

A Lei 14.857/24, que incluiu o art. 17-A na Lei 11.340/06, entra em vigor em **16/11/2024**.

Capítulo II - Das Medidas Protetivas de Urgência

Seção I - Disposições Gerais

★ Art. 18

Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no **prazo de 48 horas**:

- I. conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;
- II. determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente; (Lei 13.894/19)
- III. comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis;
- IV. determinar a apreensão **imediata** de arma de fogo sob a posse do agressor. (Lei 13.880/19)

O juízo do domicílio da vítima em situação de violência doméstica é competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, **independentemente** de as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido terem ocorrido enquanto o autor e a vítima encontravam-se em viagem fora do domicílio desta.

STJ. 3ª Seção. CC 190.666-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 8/2/2023 (Info 764).

★ Art. 19

As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

§ 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Lei 14.550/23)

§ 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Lei 14.550/23)

§ 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Lei 14.550/23)

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI HENRY BOREL X LEI MARIA DA PENHA

LEI HENRY BOREL	LEI MARIA DA PENHA
Legitimados	
Art. 16	Art. 19
› Requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO . › Requerimento da AUTORIDADE POLICIAL . › Requerimento do CONSELHO TUTELAR . › Pedido da PESSOA QUE ATUE EM FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .	› Requerimento do Ministério Público . › Pedido da ofendida .
Prazo para a decisão do juiz	
Art. 15	Art. 18
24 horas	48 horas
Afastamento do lar	
Art. 14	Art. 12-C
Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física .	Risco atual ou iminente à vida ou a integridade física ou psicológica .
O agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima: › pela AUTORIDADE JUDICIAL ;	O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: › pela AUTORIDADE JUDICIAL ;

› pelo DELEGADO DE POLÍCIA, quando o Município não for sede de comarca; › pelo POLICIAL, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia.	› pelo DELEGADO DE POLÍCIA, quando o Município não for sede de comarca; › pelo POLICIAL, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia.
Nos casos de afastamento do lar pelo delegado de polícia ou pelo policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.	Nos casos de afastamento do lar pelo delegado de polícia ou pelo policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente.

JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA LEI MARIA DA PENHA

As medidas protetivas de urgência, **embora** tenham caráter provisório, **não possuem** prazo de vigência, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida.

As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, **possuem** feição de tutela inibitória e reintegratória, conteúdo satisfativo e **não se vinculam**, necessariamente, a um procedimento principal.

Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.

STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2.422.628-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/4/2024 (Info 807).

É **ilegal** a fixação *ad eternum* de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautela imposta.

STJ. 6ª Turma. HC 605.113-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/11/2022 (Info 756).

É indevida a manutenção de medidas protetivas na hipótese de conclusão do inquérito policial **sem** indiciamento do acusado.

STJ. 6ª Turma. RHC 159.303/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/09/2022 (Info 750).

Atenção! Após o julgado acima, foi editada a Lei 14.550/23, que acrescentou o § 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha, segundo o qual as medidas protetivas de urgência serão concedidas **independentemente** da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de CAUTELARIDADE - vigentes de imediato, **mas apenas** enquanto necessárias ao processo e a seus fins.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.769.759/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019.

A imposição das restrições de liberdade ao recorrente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir a verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal.

STJ. 5ª Turma. RHC 94.320/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 09/10/2018.

★ Art. 20

Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a PRISÃO PREVENTIVA do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Não se pode decretar a preventiva do autor de contravenção penal, mesmo que ele tenha praticado o fato no âmbito de violência doméstica e mesmo que tenha descumprido medida protetiva a ele imposta.

A prática de contravenção penal, no âmbito de violência doméstica, não é motivo

idôneo para justificar a prisão preventiva do réu.

O inciso III do art. 313 do CPP prevê que será admitida a decretação da prisão preventiva “se o CRIME envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Assim, a redação do inciso III do art. 313 do CPP fala em CRIME (não abrangendo contravenção penal). Logo, não há previsão legal que autorize a prisão preventiva contra o autor de uma contravenção penal. Decretar a prisão preventiva nesta hipótese representa ofensa ao princípio da legalidade estrita.

STJ. 6ª Turma. HC 437.535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acórd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/06/2018 (Info 632).

Art. 21

A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida **não poderá entregar** intimação ou notificação ao agressor.

Independentemente da extinção de punibilidade do autor, a vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas protetivas.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.775.341-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/4/2023 (Info 770).

Seção II - Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

★ Art. 22

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, **em conjunto ou separadamente**, as seguintes **MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA**, entre outras:

- I. **suspensão da posse ou restrição do porte de armas**, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826/03;
- II. **afastamento do lar, domicílio ou local de convivência** com a ofendida;
- III. **proibição de determinadas condutas**, entre as quais:
 - a. aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;
 - b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
 - c. frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
- IV. **restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores**, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;
- V. **prestação de alimentos provisionais ou provisórios**;
- VI. **comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação**; e (Lei 13.984/20)
- VII. **acompanhamento psicossocial do agressor**, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Lei 13.984/20)
- VIII. **monitoração eletrônica**, disponibilizando-se à vítima aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor. (Lei 15.383/26)

CP, art. 121, § 7º. A pena do feminicídio é **umentada de 1/3 até 1/2** se o crime for praticado: (...) IV. **em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei 11.340/06.**

Incabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.966.556-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2022 (Info 724).

NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NA LEI MARIA DA PENHA

I. As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm NATUREZA JURÍDICA de TUTELA INIBITÓRIA e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II. A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

III. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado **não origina, necessariamente**, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV. **Não se submetem** a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o **esvaziamento da situação de risco**. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717/MG, REsp 2.070.857/MG, REsp 2.070.863/MG e REsp 2.071.109/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

Atenção! Em diversas situações, a 5ª Turma do STJ decidiu por reconhecer a natureza cautelar penal das medidas protetivas de urgência. Nesse sentido:

As medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm natureza de cautelares penais, não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco a possibilidade de decretação da revelia, nos moldes da lei processual civil.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.009.402/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 08/11/2022 (Info 756).

§ 1º. As medidas referidas neste artigo **não impedem** a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, **devendo** a providência ser comunicada ao Ministério Público.

§ 2º. Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no *caput* e incisos do art. 6º da Lei 10.826/03, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

§ 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no *caput* e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei 5.869/73 (Código de Processo Civil).

§ 5º. (REVOGADO pela Lei 15.383/26)

§ 6º. A aplicação da medida prevista no inciso VIII do *caput* deste artigo **terá prioridade** nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. (Lei 15.383/26)

§ 7º. Para a efetivação da medida prevista no inciso VIII do *caput* deste artigo, a autoridade competente promoverá a instalação do equipamento e instruirá o agressor sobre o seu funcionamento e as áreas de exclusão onde não poderá circular, conforme definido na decisão da autoridade judicial, devendo a ciência constar de termo nos autos. (Lei 15.383/26)

§ 8º. O sistema de monitoração eletrônica de que trata o inciso VIII do *caput* deste artigo deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima sempre que o agressor romper o perímetro de exclusão fixado judicialmente. (Lei 15.383/26)

§ 9º. Nos casos previstos no § 6º deste artigo, a decisão judicial que deixar de aplicar a medida protetiva de monitoração eletrônica **deverá** apresentar fundamentação expressa quanto às razões da não aplicação da medida. (Lei 15.383/26)

Atenção! A monitoração eletrônica já era aplicada como uma medida de proteção à mulher, conforme ensinam os enunciados do FONAVID (Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher):

ENUNCIADO 36: Autoriza o uso compulsório de controle eletrônico contra o autor de violência para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência.

ENUNCIADO 65: Quando a monitoração eletrônica é determinada como Medida Protetiva de Urgência, o juiz pode ordenar imediatamente a condução coercitiva do autor do fato para a instalação do dispositivo, assegurando a eficácia da medida.

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.383/26 - ART. 22, §§ 5º AO 9º

ANTES DA LEI 15.383/26	DEPOIS DA LEI 15.383/26
§ 5º. Nos casos previstos neste artigo, a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação.	Revogado
-	§ 6º. A aplicação da medida prevista no inciso VIII do caput deste artigo (monitoração eletrônica) terá prioridade nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima.
-	§ 7º. Para a efetivação da medida prevista no inciso VIII do caput deste artigo (monitoração eletrônica), a autoridade competente promoverá a instalação do equipamento e instruirá o agressor sobre o seu funcionamento e as áreas de exclusão onde não poderá circular, conforme definido na decisão da autoridade judicial, devendo a ciência constar de termo nos autos.
-	§ 8º. O sistema de monitoração eletrônica de que trata o inciso VIII do caput deste artigo (monitoração eletrônica) deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima sempre que o agressor romper o perímetro de exclusão fixado judicialmente.

Seção III - Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

★ **Art. 23**

PODERÁ O JUIZ, QUANDO NECESSÁRIO, sem prejuízo de outras medidas:

- I. encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
- II. determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, **após** afastamento do agressor;
- III. determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
- IV. determinar a separação de corpos.
- V. determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, **independentemente** da existência de vaga. (Lei 13.882/19)
- VI. conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica, por período **não superior** a **6 meses**. (Lei 14.674/23)

Lei 14.674/23, art. 2º. As despesas com o pagamento do AUXÍLIO-ALUGUEL de que trata o inciso VI do caput do art. 23 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), poderão ser custeadas com recursos oriundos de dotações orçamentárias do Sistema Único de

Assistência Social a serem consignados pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios para os benefícios eventuais da assistência social de que tratam o inciso I do *caput* do art. 13, o inciso I do *caput* do art. 14, o inciso I do *caput* do art. 15 e os arts. 22 e 30-A da Lei 8.742/93.

★ Art. 24

Para a **PROTEÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS** da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

- I. restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;
- II. proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, **salvo** expressa autorização judicial;
- III. suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
- IV. prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

Seção IV - Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

★ Art. 24-A

Descumprir decisão judicial *que* defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Lei 13.641/18)

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 5 anos**, e multa. (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 24-A DA LMP	
ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência	
Pena: DETENÇÃO, de 3 meses a 2 anos.	Pena: RECLUSÃO, de 2 A 5 ANOS , e multa.

§ 1º. A configuração do crime **independe** da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. (Lei 13.641/18)

§ 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, **apenas** a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Lei 13.641/18)

§ 3º. O disposto neste artigo **não exclui** a aplicação de outras sanções cabíveis. (Lei 13.641/18)

§ 4º. A pena será **aumentada de 1/3 até a METADE se** o descumprimento decorrer da violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração **sem** autorização judicial. (Lei 15.383/26)

Em regra, Delegado de Polícia pode conceder fiança, **desde que** para crimes cuja pena máxima prevista seja de **até 4 anos**.

EXCEÇÃO: O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei) tem **pena máxima de 2 anos**, **mas não admite** fiança concedida pela autoridade policial.

A vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas protetivas, **ainda que** extinta a punibilidade do autor.

STJ. 6ª Turma. REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22/08/2023.

STJ. 3ª Seção. AgRg no REsp 1775341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/04/2023.

CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA

Em regra, o STJ entende que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06. Vejamos:

A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna **ATÍPICA** a conduta de descumprir medida protetiva de urgência.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.330.912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/8/23 (Info 785).

Isso porque, em razão da intervenção mínima do direito penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o consentimento da vítima com a aproximação afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado e torna ausente o fato dolo da desobediência, tornando o fato atípico.

No entanto, para que isso ocorra, a **autorização da vítima deve ser livre e espontânea**. Ou seja, nos casos em que o seu consentimento da vítima estava viciado pelo medo e pela intimidação sofridos, sua autorização se torna inválida. Nesse sentido:

O consentimento da vítima **não afasta** a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva **quando** há intimidação desta pelo agente.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 860.073/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI HENRY BOREL X LEI MARIA DA PENHA

LEI HENRY BOREL	LEI MARIA DA PENHA
Art. 25 e 26	Art. 24-A
Art. 25. DESCUMPRIR decisão judicial que defere MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA prevista nesta Lei: Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos. § 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. § 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.	Art. 24-A. DESCUMPRIR decisão judicial que defere MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA previstas nesta Lei: Pena: Reclusão, de 2 anos a 5 anos, e multa. § 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. § 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.
Art. 26. DEIXAR DE COMUNICAR à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz: Pena. detenção, de 6 meses a 3 anos. § 1º. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, e triplicada, se resulta MORTE. § 2º. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima.	

Capítulo III - Da Atuação do Ministério Público

Art. 25

O Ministério Público intervirá, **quando não for parte**, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 26

Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário:

- I. requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros;
- II. fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas;
- III. cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Capítulo IV - Da Assistência Judiciária

Art. 27

Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar **deverá estar acompanhada de advogado**, **ressalvado** o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28

É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de **Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita**, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V - DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Art. 29

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados **poderão contar** com uma **equipe de atendimento multidisciplinar**, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.

Art. 30

Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 31

Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32

O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

★ Art. 33

Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as VARAS CRIMINAIS acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no *caput*.

TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34

A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

★ Art. 35

A União, o DF, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências:

- I. **centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes** em situação de violência doméstica e familiar;
- II. **casas-abrigos** para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar;
- III. delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal **especializados no atendimento à mulher** em situação de violência doméstica e familiar;
- IV. **programas e campanhas de enfrentamento** da violência doméstica e familiar;
- V. **centros de educação e de reabilitação para os agressores.**

Parágrafo único. As campanhas a que se refere o inciso IV do *caput* deste artigo **deverão** contemplar informações sobre procedimentos e abordagens policiais, prevenção à revitimização, funcionamento das medidas protetivas de urgência e mecanismos de monitoração eletrônica. (Lei 15.383/26)

Nos termos do art. 4º da Lei 14.316/22, as ações previstas no art. 35 da Lei Maria da Penha são consideradas ações de enfrentamento da violência contra a mulher e poderão ser custeadas com os recursos do FNSP.

Art. 36

A União, os Estados, o DF e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.

Art. 37

A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há **pelo menos 1 ano**, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38

As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do DF poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

★ Art. 38-A

O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. (Lei 13.827/19)

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. (Lei 14.310/22)

Art. 39

A União, os Estados, o DF e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, **poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas**, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Na implementação das medidas estabelecidas nesta Lei, os entes federativos deverão observar, entre as prioridades de alocação de recursos, a aquisição e a manutenção de equipamentos de monitoração eletrônica para agressores e de dispositivos de segurança para as vítimas. (Lei 15.383/26)

Art. 40

As obrigações previstas nesta Lei **não excluem** outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

★ Art. 40-A

Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, **INDEPENDENTEMENTE da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida**. (Lei 14.550/23)

★ Art. 41

Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, **independentemente da pena prevista, NÃO SE APLICA A LEI 9.099/95 (Juizados Especiais)**.

SÚMULAS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA

Súmula 600, STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no art. 5º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Súmula 589, STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (

Súmula 588, STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Súmula 542, STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

Súmula 536, STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 41 DO STJ

1. A Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. A Lei Maria da Penha atribuiu às uniões homoafetivas o caráter de entidade familiar, ao prever, no seu artigo 5º, parágrafo único, que as relações pessoais mencionadas naquele dispositivo independem de orientação sexual.
3. O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação.

4. **Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. (Súmula 600/STJ).**

Tese atualizada para adotar a redação da Súmula 600 do STJ.

Redação anterior: A violência doméstica abrange qualquer relação íntima de afeto, dispensada a coabitação.

5. ~~Para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, há necessidade de demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher, numa perspectiva de gênero.~~

TESE SUPERADA pela decisão da Corte Especial no julgamento do AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 20/5/2022, que entendeu que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas, o que torna desnecessária a demonstração da subjugação feminina para aplicação da Lei Maria da Penha.

6. **A vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade da mulher têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei n. 11.340/2006.**
7. **A agressão do namorado contra a namorada, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, está inserida na hipótese do art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06, caracterizando a violência doméstica.**
8. **Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cumulativa para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.**
9. ~~O descumprimento de medida protetiva de urgência não configura o crime de desobediência, em face da existência de outras sanções previstas no ordenamento jurídico para a hipótese.~~

TESE SUPERADA com a publicação da Lei 13.641/18, que incluiu o art. 24-A (Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) na Lei Maria da Penha.

10. **Não é possível a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria nos delitos praticados com violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares.**
11. **A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. (Súmula 542/STJ)**
- Tese atualizada pela adoção da redação da Súmula 542 do STJ.
- Redação anterior: O crime de lesão corporal, ainda que leve ou culposo, praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada.
12. **É cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica.**
13. **Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.**
14. **A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (Súmula n. 536/STJ)**
15. **A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588/STJ)**
- Tese atualizada pela adoção da redação da Súmula 588 do STJ.
- Redação anterior: É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
16. **O habeas corpus não constitui meio idôneo para se pleitear a revogação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/2006 que não implicam constrangimento ao direito de ir e vir do paciente.**

17. **A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 apenas será designada no caso de manifestação expressa ou tácita da vítima e desde que ocorrida antes do recebimento da denúncia.**

A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.964.293/MG e REsp 1.977.547/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/03/2023, DJe 29/03/2023 (Tema repetitivo 1.167).

Art. 42

O art. 313 do CPP passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

(...)

Art. 43

A alínea f do inciso II do art. 61 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 44

O art. 129 do Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 45

O art. 152 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 46

Esta Lei entra em vigor **45 dias** após sua publicação.

Lei 14.344/22

Lei Henry Borel

***Violência Doméstica e
Familiar Contra a
Criança e o Adolescente***

Cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da CF e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte; altera o Código Penal e as Leis 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) e 13.431/17, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência; e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 14.826/24.

Art. 1º

Esta Lei cria mecanismos para a **prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente**, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, e altera o Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal) e as Leis 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 8.069/90, (Estatuto da Criança e do Adolescente), 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) e 13.431/17, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Capítulo I - Da Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente

★ Art. 2º

Configura **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE** qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial:

- I. **NO ÂMBITO DO DOMICÍLIO OU DA RESIDÊNCIA** da criança e do adolescente, compreendida como o **espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar**, inclusive as esporadicamente agregadas;
- II. **NO ÂMBITO DA FAMÍLIA**, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
- III. **EM QUALQUER RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR** na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, **independentemente de coabitação**.

Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no *caput* deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei 13.431/17.

Art. 3º

A violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente constitui uma das formas de **violação dos direitos humanos**.

Art. 4º

As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema de Justiça e Segurança, de forma integrada, a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às crianças e aos adolescentes.

§ 1º. Por meio da descentralização político-administrativa que prevê o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, os entes federados poderão remeter suas informações para a base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

§ 2º. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações.

§ 3º. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa ou ao equipamento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que acolherá, em seguida, a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência.

§ 4º. O compartilhamento de informações de que trata o § 3º deste artigo deverá zelar pelo **sigilo dos dados pessoais da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência**.

§ 5º. Será adotado modelo de registro de informações para compartilhamento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que conterá, no mínimo:

- I. os dados pessoais da criança ou do adolescente;
- II. a descrição do atendimento;

- III. o relato espontâneo da criança ou do adolescente, quando houver;
- IV. os encaminhamentos efetuados.

★ Art. 5º

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente intervirá nas situações de violência contra a criança e o adolescente com a FINALIDADE de:

- I. mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional;
- II. prevenir os atos de violência contra a criança e o adolescente;
- III. fazer cessar a violência quando esta ocorrer;
- IV. prevenir a reiteração da violência já ocorrida;
- V. promover o atendimento da criança e do adolescente para minimizar as sequelas da violência sofrida;
- VI. promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente; e
- VII. promover a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência doméstica contra a criança e o adolescente. (Lei 14.826/24)

LEI 14.826/24 - PARENTALIDADE POSITIVA

Nos termos da Lei 14.826/24, considera-se PARENTALIDADE POSITIVA o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças na condição de sujeitos de direitos no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência.

É dever do Estado, da família e da sociedade a promoção dos seguintes aspectos da parentalidade positiva:

- › **MANUTENÇÃO DA VIDA:** ações de proteção e manutenção da vida da criança, de forma a oferecer condições para a sua sobrevivência e saúde física e mental, bem como a prevenir violências e violações de direitos;
- › **APOIO EMOCIONAL:** atendimento adequado às necessidades emocionais da criança, a fim de garantir seu desenvolvimento psicológico pleno e saudável;
- › **ESTRUTURA:** conjunto de equipamentos de uso comum destinados a práticas culturais, de lazer e de esporte, com garantia de acesso e segurança à população em geral;
- › **ESTIMULAÇÃO:** promoção de ações e de campanhas que visem ao pleno desenvolvimento das capacidades neurológicas e cognitivas da criança;
- › **SUPERVISÃO:** estímulo a ações que visem ao desenvolvimento da autonomia da criança;
- › **EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA E LÚDICA:** ações que promovam o direito ao brincar e ao brincar livre, bem como as relações não violentas.

Capítulo II - Da Assistência à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência Doméstica e Familiar

Art. 6º

A assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos nas Leis 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 8.742/93, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso.

★ Art. 7º

A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, para a criança e o adolescente em situação de violência doméstica e familiar, no limite das respectivas competências e de acordo com o art. 88 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):

- I. centros de atendimento integral e multidisciplinar;
- II. espaços para acolhimento familiar e institucional e programas de apadrinhamento;
- III. delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados;
- IV. programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;

V. centros de educação e de reabilitação para os agressores.

Art. 8º

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com os sistemas de justiça, de saúde, de segurança pública e de assistência social, os Conselhos Tutelares e a comunidade escolar, poderão, na esfera de sua competência, **adotar ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor.**

Art. 9º

Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, darão **prioridade**, no âmbito da Polícia Civil, à criação de **Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente.**

Art. 10

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer **dotações orçamentárias específicas**, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Capítulo III - Do Atendimento pela Autoridade Policial

★ Art. 11

Na hipótese de ocorrência de **AÇÃO ou OMISSÃO** que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.

Art. 12

O depoimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar será colhido nos termos da Lei 13.431/17, observadas as disposições da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

★ Art. 13

No atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, A AUTORIDADE POLICIAL DEVERÁ, entre outras providências:

- I. encaminhar a vítima ao Sistema Único de Saúde e ao Instituto Médico-Legal **imediatamente**;
- II. encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar para os encaminhamentos necessários, inclusive para a adoção das medidas protetivas adequadas;
- III. garantir proteção policial, **quando necessário**, comunicados de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário;
- IV. fornecer transporte para a vítima e, quando necessário, para seu responsável ou acompanhante, para serviço de acolhimento existente ou local seguro, **quando houver** risco à vida.

★ Art. 14

Verificada a ocorrência de **AÇÃO ou OMISSÃO** que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de **RISCO ATUAL ou IMINENTE** à vida ou à integridade física da criança e do adolescente, ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima:

- I. pela AUTORIDADE JUDICIAL;
- II. pelo DELEGADO DE POLÍCIA, **quando** o Município **não for** sede de comarca;
- III. pelo POLICIAL, **quando** o Município **não for** sede de comarca e **não houver** delegado disponível no momento da denúncia.

§ 1º. O Conselho Tutelar poderá representar às autoridades referidas nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima.

§ 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do *caput* deste artigo, o juiz será comunicado no **prazo máximo de 24 horas** e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente.

§ 3º. Nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, **não será concedida** liberdade provisória ao preso.

Capítulo IV - Dos Procedimentos

Seção I - Das Medidas Protetivas de Urgência

★ Art. 15

Recebido o expediente com o pedido em favor de criança e de adolescente em situação de violência doméstica e familiar, **cabará ao juiz, no prazo de 24 horas:**

- I. conhecer do expediente e do pedido e **decidir sobre as medidas protetivas de urgência;**
- II. determinar o **encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária**, quando for o caso;
- III. **comunicar ao Ministério Público** para que adote as providências cabíveis;
- IV. **determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.**

★ Art. 16

As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido da pessoa que atue em favor da criança e do adolescente.

§ 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, **independentemente** de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado.

§ 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, **sempre que** os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público *ou do Conselho Tutelar, ou a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor*, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LEI HENRY BOREL X LEI MARIA DA PENHA

LEI HENRY BOREL	LEI MARIA DA PENHA
Legitimados	
Art. 16	Art. 19
› Requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO . › Requerimento da AUTORIDADE POLICIAL . › Requerimento do CONSELHO TUTELAR . › Pedido da PESSOA QUE ATUE EM FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .	› Requerimento do Ministério Público . › Pedido da ofendida .
Prazo para a decisão do juiz	
Art. 15	Art. 18
24 horas.	48 horas.

Afastamento do lar	
Art. 14	Art. 12-C
Risco atual ou iminente à vida ou à integridade física .	Risco atual ou iminente à vida ou a integridade física ou psicológica .
O agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima: › pela AUTORIDADE JUDICIAL; › pelo DELEGADO DE POLÍCIA, quando o Município não for sede de comarca; › pelo POLICIAL, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia .	O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: › pela AUTORIDADE JUDICIAL; › pelo DELEGADO DE POLÍCIA, quando o Município não for sede de comarca; › pelo POLICIAL, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia .
Nos casos de afastamento do lar pelo delegado de polícia ou pelo policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.	Nos casos de afastamento do lar pelo delegado de polícia ou pelo policial, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente.

★ Art. 17

Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, **CABERÁ A PRISÃO PREVENTIVA** do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva **se**, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, **bem como** decretá-la novamente, se sobrevierem razões que a justifiquem.

★ Art. 18

O responsável legal pela criança ou pelo adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, **desde que não seja o autor das agressões**, deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Art. 19

O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência.

Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social e dos integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.

Seção II - Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

★ Art. 20

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos termos desta Lei, **o juiz poderá determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente**, a aplicação das seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, entre outras:

- I. a **SUSPENSÃO DA POSSE** ou a **RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS**, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826/03;
- II. o **AFASTAMENTO DO LAR**, do domicílio ou do local de convivência com a vítima;
- III. a **PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO** da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciante, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

- IV. a **VEDAÇÃO DE CONTATO** com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciante, por qualquer meio de comunicação;
- V. a **PROIBIÇÃO DE FREQUENTÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES** a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente, respeitadas as disposições da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- VI. a **RESTRICÇÃO ou a SUSPENSÃO DE VISITAS** à criança ou ao adolescente;
- VII. a **PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS** provisionais ou provisórios;
- VIII. o **COMPARECIMENTO A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO**;
- IX. o **ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL**, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio.

§ 1º. As medidas referidas neste artigo **não impedem** a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou as circunstâncias o exigirem, e todas as medidas devem ser comunicadas ao Ministério Público.

§ 2º. Na hipótese de aplicação da medida prevista no inciso I do *caput* deste artigo, encontrando-se o agressor nas condições referidas no art. 6º da Lei 10.826/03, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, e o superior imediato do agressor ficará responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

Seção III - Das Medidas Protetivas de Urgência à Vítima

★ Art. 21

PODERÁ O JUIZ, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, **determinar**:

- I. a **proibição do contato**, por qualquer meio, entre a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor;
- II. o **afastamento do agressor** da residência ou do local de convivência ou de coabitação;
- III. a **prisão preventiva do agressor**, **quando houver** suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência;
- IV. a **inclusão** da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta nos atendimentos a que têm direito **nos órgãos de assistência social**;
- V. a **inclusão** da criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante **em programa de proteção a vítimas ou a testemunhas**;
- VI. **no caso da impossibilidade** de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colação em família substituta;
- VII. a **realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima** de seu domicílio ou do local de trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para instituição congênere, **independentemente** da existência de vaga.

§ 1º. A autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente, observadas as disposições da Lei 13.431/17.

REQUISICÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA NAS CAUSAS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE *

Em caso de notícia de violência contra vítimas menores de idade, a autoridade policial pode **REQUERER**, **sem caráter vinculativo**, a propositura de ação cautelar de antecipação de provas ao Ministério Público, cujo membro avaliará a pertinência da atuação dentro dos limites de sua independência funcional e respeitados os deveres que lhe são inerentes.

A Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, de modo que, para garantir o cumprimento de sua missão constitucional sem subordinação a interesses

político-partidários, em obediência direta à Constituição, conferiu autonomia funcional aos seus membros (CF/88, art. 127).

Nesse contexto, **não é possível** a subordinação da atuação do Parquet a outros órgãos ou autoridades públicas. A propositura de ação penal e da cautelar de produção de provas é função institucional do Ministério Público acobertada, no âmbito externo, pela autonomia institucional e, no aspecto intraorganizacional, pela independência funcional de cada um de seus membros.

Na espécie, a Lei 14.344/22 buscou dar maior eficiência à apuração e punição de violência contra crianças e adolescentes, a fim de coibir comportamentos indesejados contra indivíduos em processo de formação da personalidade, os quais, devido à tenra idade e ao desenvolvimento físico corporal incompleto, são mais vulneráveis a atos lesivos, o que demanda uma tutela eficiente dos organismos estatais.

É legítimo, portanto, que a polícia judiciária provoque o Ministério Público na proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica e familiar. **No entanto, é inadmissível** compreender que essa provocação possa assumir caráter cogente, dado o perfil constitucional de ambas as instituições. O controle externo da atividade policial cabe ao Ministério Público (CF, art. 129, VII), de forma que qualquer interpretação que atribua o controle externo do Ministério Público à polícia judiciária subverteria o desenho constitucional desses órgãos. Por isso, a palavra “REQUISITAR”, prevista na lei acima citada, deve ser compreendida como “SOLICITAR”, “REQUERER”.

Com base nesses e em outros entendimentos, o STF, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ADI 7192/DF para conferir **INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO** ao artigo 21, § 1º, da Lei 14.344/22, e assentar que o delegado pode solicitar ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente, cabendo ao membro desta última instituição avaliar se entende ser o caso de atuação, nos limites de sua independência funcional e observados os deveres que lhe são inerentes.

* STF. Plenário. ADI 7192/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/24 (Info 1137).

§ 2º. O juiz poderá determinar a adoção de outras medidas cautelares previstas na legislação em vigor, sempre que as circunstâncias o exigirem, com vistas à manutenção da integridade ou da segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante.

Capítulo V - Do Ministério Público

★ Art. 22

CABERÁ AO MINISTÉRIO PÚBLICO, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, **quando necessário**:

- I. registrar em seu sistema de dados os casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente;
- II. requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, *entre outros*;
- III. fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas.

Capítulo VI - Da Proteção ao Noticiante ou Denunciante de Violência Doméstica e Familiar

Art. 23

Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua **violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente** TEM O DEVER DE COMUNICAR O FATO IMEDIATAMENTE ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis.

★ Art. 24

O poder público garantirá meios e estabelecerá medidas e ações para a **proteção e a compensação da pessoa que noticiar informações ou denunciar** a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente.

§ 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer **programas de proteção e compensação das vítimas, das testemunhas e dos noticiantes ou denunciadores das condutas** previstas no *caput* deste artigo.

§ 2º. O noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitará sua presença, designando data e hora para audiência especial com esse fim.

§ 3º. O noticiante ou denunciante poderá condicionar a revelação de informações de que tenha conhecimento à execução das medidas de proteção necessárias para assegurar sua integridade física e psicológica, e caberá à autoridade competente requerer e deferir a adoção das medidas necessárias.

§ 4º. Ninguém será submetido a retaliação, a represália, a discriminação ou a punição pelo fato ou sob o fundamento de ter reportado ou denunciado as condutas descritas no *caput* deste artigo.

§ 5º. O noticiante ou denunciante que, na iminência de revelar as informações de que tenha conhecimento, ou após tê-lo feito, ou que, no curso de investigação, de procedimento ou de processo instaurado a partir de revelação realizada, seja coagido ou exposto a grave ameaça, poderá requerer a execução das medidas de proteção previstas na Lei 9.807/99, que lhe sejam aplicáveis.

§ 6º. O Ministério Público manifestar-se-á sobre a necessidade e a utilidade das medidas de proteção formuladas pelo noticiante ou denunciante e requererá ao juiz competente o deferimento das que entender apropriadas.

§ 7º. Para a adoção das medidas de proteção, considerar-se-á, entre outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou de reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção de provas.

§ 8º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, o juiz competente, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, **determinará que o noticiante ou denunciante seja colocado provisoriamente sob a proteção de órgão de segurança pública**, até que o conselho deliberativo decida sobre sua inclusão no programa de proteção.

§ 9º. Quando entender necessário, o juiz competente, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou por solicitação do órgão deliberativo concederá as medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção.

Capítulo VII - Dos Crimes

★ Art. 25

DESCUMPRIR decisão judicial que defere MEDIDA PROTETIVA de urgência prevista nesta Lei:

Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos.

§ 1º. A configuração do crime **independe** da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida.

§ 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, **apenas** a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º. O disposto neste artigo **não exclui** a aplicação de outras sanções cabíveis.

★ Art. 26

DEIXAR DE COMUNICAR à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz:

Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos.

§ 1º. A pena é aumentada de **METADE**, *se da omissão resulta* **LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE**, e **TRIPLICADA**, *se resulta* **MORTE**.

§ 2º. Aplica-se a pena em **DOBRO** *se* o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo **até 3º grau**, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima.

CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI HENRY BOREL X LEI MARIA DA PENHA

LEI HENRY BOREL	LEI MARIA DA PENHA
Art. 25 e 26	Art. 24-A
Art. 25. DESCUMPRIR decisão judicial que defere MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA prevista nesta Lei: Pena: Detenção, de 3 meses a 2 anos. § 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. § 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.	Art. 24-A. DESCUMPRIR decisão judicial que defere MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA previstas nesta Lei: Pena: Reclusão, de 2 anos a 5 anos, e multa. § 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. § 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. § 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.
Art. 26. DEIXAR DE COMUNICAR à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou o abandono de incapaz: Pena. detenção, de 6 meses a 3 anos. § 1º. A pena é aumentada de metade, <i>se da omissão resulta</i> LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, e triplicada, <i>se resulta</i> MORTE. § 2º. Aplica-se a pena em dobro <i>se</i> o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima.	

Capítulo VIII - Disposições Finais

Art. 27

Fica instituído, em todo o território nacional, o **dia 3 de maio de cada ano** como **Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente**, em homenagem ao menino **Henry Borel**.

Art. 28

O caput do art. 4º da Lei 13.431/17 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

(...)

Art. 29

Os arts. 18-B, 70-A, 70-B, 136, 201 e 226 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) passam a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 30

O parágrafo único do art. 152 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 31

Os arts. 111, 121 e 141 do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal) passam a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 32

O inciso I do *caput* do art. 1º da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 33

Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições das Leis 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e 13.431/17.

Art. 34

Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial.

Lei 8.072/90

—

Crimes Hediondos

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências.

Atualizada até a Lei 15.384/26.

★ Art. 1º

São considerados HEDIONDOS os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados: (Lei 8.930/94)

- I. homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, **ainda que** cometido por **1 só agente**, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º); (Lei 15.159/25)
- I-A. lesão corporal dolosa de natureza **GRAVÍSSIMA** (art. 129, § 2º) e lesão corporal **SEGUIDA DE MORTE** (art. 129, § 3º), **quando** praticadas: (Lei 15.159/25)
 - a. contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo **até 3º grau**, em razão dessa condição; (Lei 15.159/25)
 - b. contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, **até o 3º grau**, em razão dessa condição; ou (Lei 15.159/25)
 - c. nas dependências de instituição de ensino; (Lei 15.159/25)

Conforme ensina Marco Torrano (Buscador Dizer o Direito. Lei 15.134/2025: Proteção de magistrados e outros membros de carreiras), por se tratar de *novatio legis in pejus*, a alínea "b" **somente** pode ser aplicada a fatos ocorridos após a data de publicação da Lei 15.134/25, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme art. 5º, XL, da CF e art. 2º do CP.

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.159/25 - ART. 1º, I-A, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS

ANTES da Lei 15.159/25 (Lei 15.134/25)	DEPOIS da Lei 15.159/25
Art. 1º, I-A. lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra: a. autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau , em razão dessa condição; b. membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau , em razão dessa condição.	Art. 1º, I-A. lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas: a. contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau , em razão dessa condição; b. contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau , em razão dessa condição; ou c. nas dependências de instituição de ensino;
-	

I-B. feminicídio (art. 121-A); (Lei 14.994/24)

ANTES E DEPOIS DA LEI 14.994/24 - ART. 1º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS

ANTES da Lei 14.994/24	DEPOIS da Lei 14.994/24
I. homicídio (art. 121 do CP), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI , VII, VIII e IX)	I. homicídio (art. 121 do CP), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII e IX)
-	I-B. FEMINICÍDIO (art. 121-A)

Atenção! Antes da Lei 14.994/24, o feminicídio já era classificado como crime hediondo. A Lei 14.994/24 removeu do rol de crimes hediondos a indicação do feminicídio enquanto qualificadora do homicídio e incluiu neste rol o feminicídio enquanto crime autônomo. Dessa forma, trata-se da aplicação do princípio da continuidade normativo-típica.

- I-C. **vicaricídio** (art. 121-B); (Lei 15.384/26)
- II. **roubo**: (Lei 13.964/19)
 - a. circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V); (Lei 13.964/19)
 - b. circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo **emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito** (art. 157, § 2º-B); (Lei 13.964/19)
 - c. qualificado pelo resultado **lesão corporal grave ou morte** (art. 157, § 3º); (Lei 13.964/19)
- III. **extorsão** qualificada pela **restrição da liberdade da vítima**, ocorrência de **lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º); (Lei 13.964/19)
- IV. **extorsão mediante sequestro e na forma qualificada** (art. 159, caput, e §§ 1º, 2º e 3º); (Lei 8.930/94)
- V. **estupro** (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Lei 12.015/09)
- VI. **estupro de vulnerável** (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Lei 12.015/09)
- VII. **epidemia com resultado morte** (art. 267, § 1º); (Lei 8.930/94)

~~VII-A.~~ (VETADO)

- VII-B. **falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais** (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada pela Lei 9.677/98); (Lei 9.695/98)
- VIII. **favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável** (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º); (Lei 12.978/14)
- IX. **furto** qualificado pelo emprego de **explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum** (art. 155, § 4º-A); (Lei 13.964/19)
- X. **induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real** (art. 122, caput e § 4º); (Lei 14.811/24)
- XI. **sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos** (art. 148, § 1º, inciso IV); (Lei 14.811/24)
- XII. **tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente** (art. 149-A, caput, incisos I a V, e § 1º, inciso II). (Lei 14.811/24)

Parágrafo único. **CONSIDERAM-SE TAMBÉM HEDIONDOS**, tentados ou consumados: (Lei 13.964/19)

- I. o crime de **genocídio**, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei 2.889/56; (Lei 13.964/19)
- II. o crime de **posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei 10.826/03; (Lei 13.964/19)
- III. o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei 10.826/03; (Lei 13.964/19)
- IV. o crime de **tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição**, previsto no art. 18 da Lei 10.826/03; (Lei 13.964/19)
- V. o crime de **organização criminosa**, **quando** direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado; (Lei 13.964/19)
- VI. os **CRIMES** previstos no DL 1.001, de 1969 (**CÓDIGO PENAL MILITAR**), **que** apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei; (Lei 14.688/23)
- VII. os **CRIMES** previstos no § 1º do art. 240 e no art. 241-B da Lei 8.069/90 (**ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**); (Lei 14.811/24)
- VIII. os **CRIMES** de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. (Lei 15.358/26)

O homicídio qualificado-privilegiado não é crime hediondo, não se lhe aplicando norma que estabelece o regime fechado para o integral cumprimento da pena privativa de liberdade (Lei 8.072/90, arts. 1º e 2º, § 1º).

STJ. 6ª Turma. HC 43.043/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 18/08/2005.

Por incompatibilidade axiológica e por falta de previsão legal, o homicídio qualificado-privilegiado não integra o rol dos denominados crimes hediondos (Precedentes).
STJ. 5ª Turma. HC 144.196/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/11/2009.

CRIMES HEDIONDOS		
HOMICÍDIO	(art. 121)	Quando praticado em ATIVIDADE TÍPICA DE GRUPO DE EXTERMÍNIO, ainda que cometido por 1 só agente.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, § 2º)	I	Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe.
	II	Por motivo fútil.
	III	Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.
	IV	À traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.
	V	Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.
	VII	- Contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da CF, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. - Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição.
	VIII	Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.
	IX	Contra menor de 14 anos .
	X	Nas dependências de instituição de ensino.
FEMINICÍDIO	(art. 121-A)	Matar mulher por razões da condição do sexo feminino.
VICARICÍDIO	(art. 121-B)	Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle , no contexto de violência doméstica e familiar.
LESÃO CORPORAL	Dolosa de natureza GRAVÍSSIMA (art. 129, § 2º)	Contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 CF ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa

		condição.
	SEGUIDA DE MORTE (art. 129, § 3º)	› Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. › Nas dependências de instituição de ensino.
ROUBO	(art. 157, § 2º, V)	› Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima .
	(art. 157, § 2º-A, I)	› Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo .
	(art. 157, § 2º-B)	› Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito .
	(art. 157, § 3º)	› Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte .
EXTORSÃO	(art. 158, § 3º)	› Qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte .
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO e na FORMA QUALIFICADA	(art. 159, caput)	› Sequestrar pessoa com o fim de obter , para si ou para outrem, qualquer vantagem , como condição ou preço do resgate.
	(art. 159, § 1º)	› O sequestro dura mais de 24 horas , se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos , ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha.
	(art. 159, § 2º)	› Resulta lesão corporal de natureza grave .
	(art. 159, § 3º)	› Resulta a morte .
ESTUPRO	(art. 213, caput)	› Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso .
	(art. 213, § 1º)	› Resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos .
	(art. 213, § 2º)	› Resulta morte .
ESTUPRO DE VULNERÁVEL	(art. 217-A, caput)	› Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos .
	(art. 217-A, § 1º)	› Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência .
	(art. 217-A, § 3º)	› Resulta lesão corporal de natureza grave .
	(art. 217-A, § 4º)	› Resulta morte .
EPIDEMIA	(art. 267, § 1º)	› Com resultado morte .

FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO ou ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS ou MEDICINAIS	(art. 273, caput)	› Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
	(art. 273, § 1º)	› Importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado
	(art. 273, § 1-Aº)	› Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico.
	(art. 273, § 1-Bº)	Importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos em qualquer das seguintes condições: › Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. › Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. › Sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. › Com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade. › De procedência ignorada. › Adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO ou de outra forma de EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA ou ADOLESCENTE ou DE VULNERÁVEL	(art. 218-B)	› Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone.
	(art. 218, § 1º)	› Praticado com o fim de obter vantagem econômica.
	(art. 218, § 2º)	› QUEM PRATICA conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo.
FURTO	(art. 155, § 4º-A)	› Qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO ou AUXÍLIO A SUICÍDIO ou a AUTOMUTILAÇÃO	(art. 122, caput)	› Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça.
	(art. 122, § 4º)	› Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO	(art. 148, § 1º, IV)	› Cometido contra menor de 18 anos.
TRÁFICO DE PESSOAS	(art. 149-A, caput, I a V)	Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: › Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo.

		› Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. › Submetê-la a qualquer tipo de servidão. › Adoção ilegal. › Exploração sexual.
	(art. 149-A, § 1º, II)	› Cometido contra CRIANÇA, ADOLESCENTE ou PESSOA IDOSA ou COM DEFICIÊNCIA .

CONSIDERAM-SE TAMBÉM HEDIONDOS - ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

Genocídio	› Arts. 1º, 2º e 3º da Lei 2.889/56.
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido	› Art. 16 da Lei 10.826/03.
Comércio ilegal de arma de fogo	› Art. 17 da Lei 10.826/03.
Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição	› Art. 18 da Lei 10.826/03.
Organização criminosa	› Art. 2º da Lei 12.850/13. › Quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.
Crimes previstos no Código Penal Militar	› DL 1.001/69. › Que apresentem identidade com os crimes previstos no art. 1º desta Lei.
Pornografia infantil	› Art. 240, § 1º, e art. 241-B da Lei 8.069/90 (ECA).
Domínio social estruturado	› Art. 2º, caput e §§ 1º e 3º, da Lei 15.358/26.
Favorecimento ao domínio social estruturado	› Art. 3º da Lei 15.358/26.

★ Art. 2º

Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são **insuscetíveis** de:

- I. anistia, graça e indulto;
- II. fiança. (Lei 11.464/07)

§ 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. (Lei 11.464/07) **ATENÇÃO!**

Qual é o regime inicial de cumprimento de pena do réu que for condenado por crime hediondo?

Lei 8.072/90: o regime inicial deve ser, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º).

Plenário do STF: o § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 é **INCONSTITUCIONAL**.

O regime inicial nas condenações por crimes hediondos **não tem que ser obrigatoriamente o fechado**, podendo ser também o regime semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal.

STF. Plenário. HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012 (Info 672).

~~§ 2º.~~ (REVOGADO pela Lei 13.964/19)

ATENÇÃO! Conforme ensina Márcio Cavalcante*, as regras de progressão previstas na Lei 8.072/90 foram expressamente revogadas pela Lei 13.964/19, de modo que os tempos necessários para a aferição do cumprimento do requisito objetivo ficaram disciplinados exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

O Pacote Anticrime implementou um cenário de maior complexidade quanto à **recidiva do reeducando**, visto que, agora, não se trata apenas do simples exame da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da existência de registros aptos a caracterizar a reincidência (genérica) do apenado, mas, sim, de uma **incursão mais**

apurada no exame dos antecedentes criminais do indivíduo encarcerado, passando a ganhar ampla relevância se se trata de crime cometido com ou sem violência a pessoa ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado ou, ainda, crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

** Buscador Dizer o Direito. É possível a execução em separado de cada uma das guias de execução de modo que é possível o reconhecimento do percentual de progressão da reincidência genérica para um determinado crime e dos percentuais de reincidência específica para outros.*

§ 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz **decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.** (Lei 11.464/07)

§ 4º. A **PRISÃO TEMPORÁRIA**, sobre a qual dispõe a Lei 7.960/89, nos crimes previstos neste artigo, **terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.** (Lei 11.464/07)

CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO *

A equiparação a hediondo dos delitos de **TRÁFICO DE DROGAS, TERRORISMO e TORTURA** decorrem de previsão constitucional:

CF, art. 5º, XLIII. a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da **tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Desse modo, o próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo.

Sobre o tema, Renato Brasileiro (*Legislação Criminal Especial*, 2020) ensina que:

“A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à **necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos.** Em outras palavras, a **Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples lei ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os EQUIPARADOS A HEDIONDOS, o constituinte não deixou** qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à **TORTURA, ao TRÁFICO DE DROGAS e ao TERRORISMO.**”

** Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O pacote anticrime não retirou o caráter hediondo do tráfico de drogas).*

TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO É EQUIPARADO A HEDIONDO

A Lei 13.964/19, ao promover alterações na Lei de Execução Penal, **apenas afastou o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado** (art. 33, § 4º, da Lei 11.1343/06), nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 754.913-MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 6/12/2022 (Info 760).

As alterações providas pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) **apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado**, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.1343/06, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 748.033-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27/09/2022 (Info 754).

Art. 3º

A **União** manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a **condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.**

Art. 4º

(VETADO)

Art. 5º

Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:

(...)

Art. 6º

Os arts. 157, § 3º; 159, *caput* e seus §§ 1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, *caput* e seu parágrafo único; 267, *caput* e 270; *caput*, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Art. 7º

Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo:

(...)

Art. 8º

Será de **3 a 6 anos** de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal (*associação criminosa*), quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Segundo Márcio Cavalcante, antes da Lei 11.343/06 havia um conflito entre o art. 14 da revogada Lei 6.368/76 e o art. 8º da Lei 8.072/90.

Na época, prevaleceu o entendimento de que o tipo penal do art. 14 permaneceria em vigor, porém com a aplicação da pena do art. 8º da Lei 8.072/90.

Atualmente, a partir da vigência da Lei 11.343/06, não mais existe controvérsia, ou seja, **o crime de associação para o tráfico está tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06**.

O art. 35 da Lei 11.343/06 é mais gravoso, pois prevê **pena de 3 a 10 anos**. Logo, para os crimes anteriores à vigência da Lei 11.343/06, aplicação o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da CF).

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena **reduzida de 1/3 a 2/3**.

Art. 9º

~~As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, § 2º, 159, *caput* e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, *caput* e sua combinação com o art. 223, *caput* e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, *caput* e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.~~

A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos foi tacitamente revogada pela Lei 12.015/2009, considerando que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo referido art. 9º.

Se um indivíduo foi condenado, antes da Lei 12.015/2009, pela prática de estupro contra **menor de 14 anos** com a incidência da causa de aumento do art. 9º da Lei de Crimes Hediondos, esta majorante deverá ser retirada de sua condenação por força da *novatio legis in melius* (art. 2º, parágrafo único, do CP).

Diante da revogação do art. 224 do CP pela Lei 12.015/2009, ainda que o fato delituoso seja anterior a esta alteração, é o caso de se decotar da pena do condenado o acréscimo baseado no art. 9º da Lei nº 8.072/90.

STF. Plenário. HC 100181/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 15/8/2019 (Info 947).

Art. 10

~~O art. 35 da Lei 6.368/76 passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:~~

~~"Art. 35."~~

~~Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14."~~

Art. 11

(VETADO)

Art. 12

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13

Revogam-se as disposições em contrário.



Lei 9.455/97

—

Crimes de Tortura

Define os crimes de tortura e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 10.741/03.

★ Art. 1º

Constitui **CRIME DE TORTURA**:

- I. **constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:**
 - a. com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
 - b. para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
 - c. em razão de discriminação racial ou religiosa;
- II. **submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.**

Pena: *reclusão, de 2 a 8 anos.*

§ 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato **não previsto em lei ou não resultante** de medida legal.

Referida modalidade de tortura (art. 1º, § 1º da Lei 9.455/97), ao contrário das demais, **não exige**, para seu aperfeiçoamento, especial fim de agir por parte do agente, bastando, portanto, para a configuração do crime, o dolo de praticar a conduta descrita no tipo objetivo.

STJ. 5ª Turma. REsp 856.706/AC, rel. Min. Laurita Vaz, rel. para acórdão Ministro Felix Fischer, julgado em 6/5/2010.

ART. 1º DA LEI DE TORTURA X ART. 13 DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE *

ART. 1º da LEI DE TORTURA (Lei 9.455/97)	ART. 13 da LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE (Lei 13.869/19)
Crime comum. Ao contrário do que ocorre nos outros países, no Brasil, mesmo o particular, ou seja, quem não é funcionário público, também pode praticar crime de tortura.	Crime próprio. Somente pode ser praticado por agente público , servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território (art. 2º).
O constrangimento pode ser feito com emprego de: › violência ; ou › grave ameaça .	O constrangimento pode ser feito com emprego de: › violência ; › grave ameaça ; ou › redução da capacidade de resistência da vítima .
Exige-se que a conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima .	Não exige que conduta tenha causado sofrimento físico ou mental na vítima.
Nos incisos I e II do <i>caput</i> são narradas finalidades específicas : › com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; › para provocar ação ou omissão de natureza criminosa ; › em razão de discriminação racial ou religiosa ; › submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade , com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo . No § 1º, por sua vez, não é descrita nenhuma finalidade específica:	O objetivo do agente é fazer o preso ou o detento : › exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública ; › submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei ; ou › produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Além disso, o agente tem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro , ou, ainda, tiver praticado a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal.

› incorre na mesma pena quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal .	
A pena é de 2 a 8 anos .	A pena é de 1 a 4 anos .

§ 2º. AQUELE QUE SE OMITE em face dessas condutas, **quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las**, incorre na pena de **detenção de 1 a 4 anos**.

Não é crime hediondo. Márcio Cavalcante destaca que este § 2º não é considerado crime hediondo ou equiparado. Isso porque se entende que não há a “prática de tortura” (que exige “ação”). O que o § 2º prevê é uma omissão.

OMISSÃO IMPRÓPRIA X OMISSÃO PRÓPRIA

Omissão IMPRÓPRIA	A omissão imprópria é aquela relacionada com a figura do “garante” (garantidor). Se o agente era garantidor da vítima, ele tinha o dever de evitar a tortura. <i>Ex.: a mãe tem ciência que seu marido tortura o filho dela, mas nada faz para impedir a conduta.</i>
Omissão PRÓPRIA	O agente soube da tortura, mas não determinou a sua apuração. <i>Ex.: Delegado de Polícia é informado que um dos agentes que trabalha com ele praticou tortura no último plantão contra um suspeito. Apesar disso, ele se omite e não toma nenhuma conduta.</i>

§ 3º. Se resulta **LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE** ou **GRAVÍSSIMA**, a pena é de **reclusão de 4 a 10 anos**; se resulta **MORTE**, a **reclusão é de 8 a 16 anos**.

Preterdoloso. Na lição de Márcio Cavalcante, prevalece que o § 3º é uma forma preterdolosa do crime de tortura.
Isso significa que somente se aplica o § 3º se a lesão corporal ou morte decorreu de culpa do agente.
Se o agente tinha a intenção de praticar tortura e de matar a vítima, ele deverá responder por tortura em concurso formal com homicídio.

TORTURA QUALIFICADA PELA MORTE X HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORTURA

TORTURA QUALIFICADA PELA MORTE (art. 1º, § 3º, da Lei 9.455/97)	HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORTURA (art. 121, § 2º, III, do CP)
EQUIPARADO A HEDIONDO	HEDIONDO
Preterdoloso	Doloso
Há dolo de torturar e a morte é resultado culposo decorrente da tortura	Há dolo de matar e a tortura é o meio de execução escolhido para matar
Reclusão, de 8 a 16 anos	Reclusão, de 12 a 30 anos
Juiz singular	Júri

§ 4º. **AUMENTA-SE** a pena **de 1/6 até 1/3**:

- se o crime é cometido **por agente público**;
- se o crime é cometido **contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos**; (Lei 10.741/03)
- se o crime é cometido **mediante sequestro**.

§ 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo **dobro do prazo** da pena aplicada.

§ 6º. O crime de tortura é **inafiançável e insuscetível de graça ou anistia**.

§ 7º. O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. **ATENÇÃO!**

Sobre o cumprimento da pena iniciar obrigatoriamente em regime fechado, Márcio Cavalcante destaca que:

A literalidade do texto legal versa que o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O STF possui um precedente minoritário sobre o tema, versando que o §7º é constitucional. Entretanto, a Corte possui o entendimento sobre a **inconstitucionalidade** do regime integralmente e inicialmente fechado para os crimes da lei 8.072/90, por ferir o princípio da individualidade da pena.

Para o STJ, não há obrigatoriedade de o regime inicial para condenados por tortura ser o regime fechado, por força da decisão do STF sobre a lei 8.072/90. A doutrina acompanha este entendimento.

ESPÉCIES DO CRIME DE TORTURA DA LEI 9.455/97

TORTURA PARA OBTER CONFISSÃO (art. 1º, I, "a")	Também chamada de tortura probatória, inquisitorial, institucional, política ou persecutória . Conduta: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
TORTURA PARA A PRÁTICA DE CRIME (art. 1º, I, "b")	Conduta: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminoso.
TORTURA EM RAZÃO DE DISCRIMINAÇÃO (art. 1º, I, "c")	Conduta: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa.
TORTURA-CASTIGO (art. 1º, II)	Também chamada de vingativa ou intimidatória. Conduta: Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade , com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
TORTURA OMISSÃO (art. 1º, § 2º)	Também chamada de tortura imprópria ou tortura anômala . Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las , incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos.

★ Art. 2º

O disposto nesta Lei **APLICA-SE ainda quando** o crime não tenha sido cometido em território nacional, *sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.*

TORTURA - EXTRATERRITORIALIDADE INCONDICIONADA

A Lei de Tortura aplica-se mesmo quando o crime não tenha sido cometido em território nacional	› Sendo a vítima brasileira; ou › Encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.
---	--

Tortura cometida contra brasileiro no exterior.

Crime de tortura praticado contra brasileiro no exterior: trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada (art. 2º da Lei 9.455/97).

No Brasil, a competência para julgar será da Justiça Estadual.

O fato de o crime de tortura, praticado contra brasileiros, ter ocorrido no exterior, não torna, por si só, a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros. Isso porque a situação não se enquadra, a princípio, em nenhuma das hipóteses do art. 109 da CF/88.

STJ. 3ª Seção. CC 107.397-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/9/2014 (Info 548)

Art. 3º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º

Revoga-se o art. 233 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.



Lei 2.889/56

—

Crime de Genocídio

Define e pune o crime de genocídio.

Redação original.

★ Art. 1º

Quem, com a INTENÇÃO DE DESTRUIR, no todo ou em parte, GRUPO NACIONAL, ÉTNICO, RACIAL ou RELIGIOSO, como tal:

- a. matar membros do grupo;
- b. causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
- c. submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
- d. adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
- e. efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;

SERÁ PUNIDO:

Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da **letra a**;

- › **Homicídio qualificado**: reclusão, **de 12 a 30 anos**.

Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da **letra b**;

- › **Lesão corporal gravíssima**: reclusão, **de 2 a 8 anos**.

Com as penas do art. 270, no caso da **letra c**;

- › **Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal**: reclusão, **de 10 a 15 anos**.

Com as penas do art. 125, no caso da **letra d**;

- › **Aborto provocado por terceiro**: reclusão, **de 3 a 10 anos**.

Com as penas do art. 148, no caso da **letra e**;

- › **Sequestro e cárcere privado**: reclusão, **de 1 a 3 anos**.

★ Art. 2º

Associarem-se **mais de 3 pessoas** para prática dos crimes mencionados no artigo anterior:

Pena: **Metade** da cominada aos crimes ali previstos.

Art. 3º

Incitar, direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o art. 1º:

Pena: **Metade** das penas ali cominadas.

§ 1º. A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se este se consumar.

§ 2º. A pena será **AUMENTADA de 1/3**, quando a incitação for cometida pela imprensa.

★ Art. 4º

A pena será **AGRAVADA de 1/3**, no caso dos arts. 1º, 2º e 3º, **quando** cometido o crime por governante ou funcionário público.

★ Art. 5º

Será **punida com 2/3** das respectivas penas a **TENTATIVA** dos crimes definidos nesta lei.

★ Art. 6º

Os crimes de que trata esta lei **não serão considerados** crimes políticos para efeitos de extradição.

Art. 7º

Revogam-se as disposições em contrário.

Lei 7.716/89

—

Preconceito de Raça ou de Cor

Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

Atualizada até a Lei 14.532/23.

★ Art. 1º

Serão punidos, na forma desta Lei, os **CRIMES RESULTANTES DE DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO** de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Lei 9.459/97)

CRIMES RESULTANTES DE DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO

Art. 1º da Lei 7.716/89	› RAÇA; › COR; › ETNIA; › RELIGIÃO; ou › PROCEDÊNCIA NACIONAL
STF	› Condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à ORIENTAÇÃO SEXUAL ou à IDENTIDADE DE GÊNERO de alguém.

APLICAÇÃO DA LEI 7.716/89 ÀS CONDUTAS HOMOFÓBICAS E TRANSFÓBICAS

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716/89, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”).

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 13/6/2019 (Info 944).

RACISMO SOCIAL

O racismo social resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural, motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável que, por integrarem grupo vulnerável e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 13/6/2019 (Info 944).

RACISMO X PRECONCEITO X DISCRIMINAÇÃO *

RACISMO	Teoria que estabelece que certos povos ou nações são dotados de qualidades psíquicas e biológicas que os tornam superiores a outros seres humanos.
PRECONCEITO	Conceito ou opinião formados antecipadamente, sem levar em conta fato que o conteste. Por extensão, suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões.
DISCRIMINAÇÃO	Diferentemente do preconceito, que é estático, a discriminação consiste em uma atitude dinâmica de separação, apartação ou segregação, traduzindo a concretização do preconceito.

* Conforme ensina Baltazar Jr (Crimes Federais, 2025).

RACISMO INDIVIDUAL X INSTITUCIONAL X ESTRUTURAL *

RACISMO INDIVIDUAL	Segundo essa concepção, o racismo é concebido como uma espécie de “patologia” ou anormalidade. Seria um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, atribuído a grupos isolados; ou, ainda, seria o racismo uma “irracionalidade” a ser combatida no campo jurídico por meio da aplicação de sanções civis - indenizações, por exemplo - ou
---------------------------	--

	penais. Por isso, a concepção individualista pode não admitir a existência de “racismo”, mas somente de “preconceito”, a fim de ressaltar a natureza psicológica do fenômeno em detrimento de sua natureza política. Essa noção do racismo individual nega o problema sistêmico do racismo.
RACISMO INSTITUCIONAL	Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Essa noção de racismo institucional foi um grande avanço nos estudos sobre racismo, pois transcendeu o aspecto individual do racismo. Destaque-se que o racismo institucional, que mostrou que a sociedade possui instituições, estatais e não estatais, que possuem um racismo arraigado em si, não se confunde com o racismo estrutural.
RACISMO ESTRUTURAL	O racismo estrutural, por sua vez, é uma decorrência de sua própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural pois os comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre “pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição”. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. O autor enfatiza, do ponto de vista teórico, é que o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial.

* Conforme ensina Silvio de Almeida (Racismo estrutural, 2019).

Art. 2º

(VETADO)

★ Art. 2º-A

Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. (Lei 14.532/23)

Pena: **reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.** (Lei 14.532/23)

Parágrafo único. A pena é **augmentada de metade** se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. (Lei 14.532/23)

A injúria racial **não se configura** em ofensas dirigidas a pessoas brancas **exclusivamente por esta condição**, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários historicamente discriminados.

STJ. 6ª Turma. HC 929.002/AL, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 4/2/2025 (Info 839).

Atenção! A conclusão acima exposta **não resulta** na impossibilidade de uma pessoa branca ser ofendida por uma pessoa negra.

A honra de todas as pessoas é protegida pela lei, inclusive pelo tipo penal da injúria simples (caput do art. 140 do CP).

No entanto, no caso concreto, **não é possível** enquadrar a situação como injúria racial, já que esse crime tem como objetivo proteger grupos historicamente discriminados.

Ante o exposto, o STJ decidiu que deve ser afastada qualquer interpretação que

considere existente o crime de injúria racial quando se tratar de ofensa dirigida a uma pessoa de pele de cor branca, exclusivamente por esta condição.

INJÚRIA RACIAL E A LEI 14.532/23

	ANTES DA LEI 14.532/23	DEPOIS DA LEI 14.532/23
PREVISÃO LEGAL	art. 140, § 3º, do CP.	art. 2º-A da Lei 7.716/89.
AÇÃO PENAL	Pública condicionada à representação	Pública incondicionada
QUANTUM DA PENA	Reclusão de 1 a 3 anos e multa	Reclusão de 2 a 5 anos e multa.

INJÚRIA RACIAL E O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA

A Lei 14.532/23 alterou o art. 140, § 3º, do CP para retirar deste artigo as expressões “raça, cor, etnia, origem”.

Com as alterações dessa lei, a conduta de injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, foi realocada para o art. 2º-A da Lei do Crime Racial (Lei 7.716/89).

Marco Torrano destaca que isso ocorreu justamente para que o crime de injúria racial passasse a pertencer ao bojo da Lei do Crime Racial.

Dessa forma, observa-se que a conduta permanece tipificada, mas em lugar topologicamente diverso do anterior, tratando-se de hipótese de continuidade normativo-típica.

INJÚRIA RACIAL E RACISMO

	INJÚRIA RACIAL / RACISMO IMPRÓPRIO	RACISMO
PREVISÃO LEGAL	Art. 2º-A da Lei 7.716/89	Art. 20 da Lei 7.716/89
CONDUTA	O agente atribui à vítima qualidade negativa.	O agente segrega, incentiva ou induz a segregação .
BEM JURÍDICO	Honra subjetiva.	Dignidade humana.
VÍTIMAS	Número determinado de vítimas.	Número indeterminado de vítimas.
FIANÇA	Inafiançável	Inafiançável
PRESCRIÇÃO	Imprescritível	Imprescritível
AÇÃO PENAL	Pública incondicionada	Pública incondicionada
PENA	Reclusão de 2 a 5 anos e multa.	Reclusão de 1 a 3 anos e multa.

O STF já havia firmado entendimento de que o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o art. 5º, XLII, da Constituição (STF, HC 154.248).

No mesmo sentido, o STJ entendeu que a denominada injúria racial é mais um delito no cenário do racismo, sendo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão (REsp 1849696/SP).

A Lei 14.532/2023 reafirma a decisão dos tribunais superiores, pois agora a injúria racial está equiparada – por lei – ao racismo.

★ Art. 3º

Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.

Pena: reclusão de **2 a 5 anos**.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. (Lei 12.288/10)

★ Art. 4º

Negar ou obstar emprego em empresa privada.

Pena: *reclusão de 2 a 5 anos.*

§ 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica: (Lei 12.288/10)

- I. deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores; (Lei 12.288/10)
- II. impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional; (Lei 12.288/10)
- III. proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. (Lei 12.288/10)

§ 2º. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.

Art. 5º

Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, **negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador.**

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 6º

Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau.

Pena: *reclusão de 3 a 5 anos.*

Parágrafo único. Se o crime for praticado contra **menor de 18 anos** a pena é **agravada de 1/3.**

Art. 7º

Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.

Pena: *reclusão de 3 a 5 anos.*

Art. 8º

Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público.

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 9º

Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou clubes sociais abertos ao público.

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 10

Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades.

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 11

Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos:

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 12

Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos.*

Art. 13

Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.

Pena: *reclusão de 2 a 4 anos.*

Art. 14

Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.

Pena: *reclusão de 2 a 4 anos.*

Art. 15

(VETADO)

★ Art. 16

Constitui **EFEITO DA CONDENAÇÃO** a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a **suspensão do funcionamento do estabelecimento particular** por prazo **não superior a 3 meses**.

Art. 17

(VETADO)

★ Art. 18

Os **EFEITOS** de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei **NÃO SÃO AUTOMÁTICOS**, devendo ser **motivadamente declarados na sentença**.

Art. 19

(VETADO)

★ Art. 20

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Lei 9.459/97)

Pena: *reclusão de 1 a 3 anos e multa.* (Lei 9.459/97)

§ 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Lei 9.459/97)

Pena: *reclusão de 2 a 5 anos e multa.* (Lei 9.459/97)

§ 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza: (Lei 14.532/23)

Pena: *reclusão de 2 a 5 anos e multa.* (Lei 9.459/97)

ART. 20, § 2º - ANTES E DEPOIS DA LEI 14.532/23

ANTES	DEPOIS
Art. 20. (...) § 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (...)	Art. 20. (...) § 2º. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza: (...)

§ 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no **contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público**: (Lei 14.532/23)

Pena: **reclusão, de 2 a 5 anos**, e proibição de frequência, **por 3 anos**, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. (Lei 14.532/23)

LIBERDADE RELIGIOSA X RACISMO: PROSELITISMO RELIGIOSO X INCITAÇÃO AO ÓDIO

PROSELITISMO RELIGIOSO

A liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, **não alcançando**, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação.

No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que **o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício**. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. **Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas.**

O discurso discriminatório criminoso **somente** se materializa após ultrapassadas **três etapas** indispensáveis. Uma de **caráter cognitivo**, em que atestada a desigualdade entre grupos e/ou indivíduos; outra de **viés valorativo**, em que se assenta suposta relação de superioridade entre eles e, por fim; **uma terceira**, em que o agente, a partir das fases anteriores, **supõe legítima a dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais do diferente que compreende inferior.**

A discriminação não libera consequências jurídicas negativas, especialmente no âmbito penal, na hipótese em que as etapas iniciais de desigualação desembocam na suposta prestação de auxílio ao grupo ou indivíduo que, na percepção do agente, encontrar-se-ia em situação desfavorável.

Hipótese concreta em que o paciente, por meio de publicação em livro, incita a comunidade católica a empreender resgate religioso direcionado à salvação de adeptos do espiritismo, em atitude que, a despeito de considerar inferiores os praticantes de fé distinta, o faz sem sinalização de violência, dominação, exploração, escravização, eliminação, supressão ou redução de direitos fundamentais.

Conduta que, embora intolerante, pedante e prepotente, se insere no cenário do embate entre religiões e decorrente da liberdade de proselitismo, essencial ao exercício, em sua inteireza, da liberdade de expressão religiosa. Impossibilidade, sob o ângulo da tipicidade conglobante, que conduta autorizada pelo ordenamento jurídico legitime a intervenção do Direito Penal.

STF. 1ª Turma. RHC 134682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2016.

INCITAÇÃO AO ÓDIO

O direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa.

Há que se distinguir entre o discurso religioso (que é centrado na própria crença e nas razões da crença) e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se faça com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito.

Como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado recorrido, a conduta do paciente não consiste apenas na “defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas, sim, de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles que professam fé diferente da do paciente”.

STF. 2ª Turma. RHC 146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/3/2018 (Info 893).

§ 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, **incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.** (Lei 14.532/23)

§ 3º. No caso do § 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Lei 14.532/23)

- I. o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; (Lei 9.459/97)

- II. a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio; (Lei 12.735/12)
- III. a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. (Lei 12.288/10)

§ 4º. Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Lei 9.459/97)

★ Art. 20-A

Os crimes previstos nesta Lei terão as penas **umentadas de 1/3 até a metade, quando** ocorrerem em **contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação**. (Lei 14.532/23)

★ Art. 20-B

Os crimes previstos nos arts. 2º-A e 20 desta Lei terão as penas **umentadas de 1/3 até a metade, quando praticados por funcionário público**, conforme definição prevista no Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. (Lei 14.532/23)

★ Art. 20-C

Na interpretação desta Lei, **o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida**, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. (Lei 14.532/23)

A Convenção Interamericana contra o Racismo (Decreto 10.932/22) define a discriminação racial como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagradas nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica”.

★ Art. 20-D

Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de **advogado ou defensor público**. (Lei 14.532/23)

Art. 21

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (Renumerado pela Lei 8.081/90)

Art. 22

Revogam-se as disposições em contrário. (Renumerado pela Lei 8.081/90)

Lei 10.826/03

—

Estatuto do Desarmamento

Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 15.358/26.

Capítulo I - Do Sistema Nacional de Armas

Art. 1º

O Sistema Nacional de Armas – Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Art. 2º

Ao Sinarm compete:

- I. identificar as características e a propriedade de armas de fogo, mediante cadastro;
- II. cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no País;
- III. cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal;
- IV. cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores;
- V. identificar as modificações que alterem as características ou o funcionamento de arma de fogo;
- VI. integrar no cadastro os acervos policiais já existentes;
- VII. cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais;
- VIII. cadastrar os armeiros em atividade no País, bem como conceder licença para exercer a atividade;
- IX. cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições;
- X. cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raio e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante;
- XI. informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do DF os registros e autorizações de porte de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.

Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios.

Capítulo II - Do Registro

★ Art. 3º

É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.

Parágrafo único. As armas de fogo de **USO RESTRITO** serão registradas no **COMANDO DO EXÉRCITO**, na forma do regulamento desta Lei.

★ Art. 4º

Para adquirir arma de fogo de **USO PERMITIDO** o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes **REQUISITOS**:

- I. comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Lei 11.706/08)
- II. apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;
- III. comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

§ 1º. O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. (Lei 11.706/08)

§ 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas **somente será efetivada** mediante autorização do Sinarm.

§ 6º. A expedição da autorização a que se refere o § 1º será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no **prazo de 30 dias úteis**, a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7º. O registro precário a que se refere o § 4º prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8º. Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do *caput* deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. (Lei 11.706/08)

INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS QUE FLEXIBILIZARAM OS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO

A flexibilização, via decreto presidencial, dos critérios e requisitos para a aquisição de armas de fogo prejudica a fiscalização do Poder Público, além de violar a competência legislativa em sentido estrito para a normatização das hipóteses legais quanto à sua efetiva necessidade.

STF Plenário ADI 6119 MC-Ref/DF ADI 6139 MC-Ref/DF e ADI 6466 MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 20/9/2022 (Info 1069).

ADI 6466 e ADI 6139	Segundo o Plenário do STF, o legislador, ao delegar ao Poder Executivo, no art. 4º, § 2º da Lei 10.826/03, as definições dos quantitativos de munições adquiríveis pelos cidadãos, vinculou-o ao programa finalístico do direito à segurança e ao objetivo amplo do desarmamento . Faz-se necessária a aplicação da técnica da interpretação conforme para afastar a hipótese de discricionariedade desvinculada, e fixar a tese hermenêutica de que o poder concretizador regulamentar está limitado a definir, de forma diligente e proporcional, as quantidades de munição que garantam apenas o necessário à segurança dos cidadãos .
ADI 6119	O Plenário do STF conferiu, por maioria, interpretação conforme à Constituição ao art. 4º do Estatuto do Desarmamento, fixando a orientação hermenêutica de que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade .

★ Art. 5º

O **CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO**, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo **exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio**, ou dependência desses, **ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que** seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. (Lei 10.884/04)

§ 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela **POLÍCIA FEDERAL** e será precedido de autorização do Sinarm.

§ 2º. Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 4º **deverão ser comprovados periodicamente**, em período **não inferior a 3 anos**, na conformidade do estabelecido no regulamento desta Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§ 3º. O proprietário de arma de fogo com certificados de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do DF até a data da publicação desta Lei que não optar pela entrega espontânea prevista no art. 32 desta Lei deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal, **até o dia 31/12/2008**, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do *caput* do art. 4º desta Lei. (Lei 11.706/08)

§ 4º. Para fins do cumprimento do disposto no § 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores - internet, na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir: (Lei 11.706/08)

- I. emissão de certificado de registro provisório pela internet, com validade inicial de **90 dias**; e (Lei 11.706/08)
- II. revalidação pela unidade do Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. (Lei 11.706/08)

§ 5º. Aos **RESIDENTES EM ÁREA RURAL**, para os fins do disposto no *caput* deste artigo, considera-se **residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural**. (Lei 13.870/19)

Capítulo III - Do Porte

★ Art. 6º

É **PROIBIDO** o **PORTE** de arma de fogo em todo o território nacional, **SALVO** para os casos previstos em legislação própria e para:

- I. os integrantes das Forças Armadas;
- II. os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do *caput* do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP); (Lei 13.500/17)
- III. os integrantes das guardas municipais *das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500 mil habitantes*, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

ATENÇÃO! O STF, por maioria, declarou a **inconstitucionalidade** do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/03, a fim de invalidar as expressões "das capitais dos Estados" e "com mais de 500 mil habitantes", e do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

Nesse sentido:

É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com **mais de 500 mil** habitantes e de guardas municipais dos municípios com **mais de 50 mil** e **menos de 500 mil** habitantes, quando em serviço. **Todos os integrantes das guardas municipais possuem direito a porte de arma de fogo, em serviço ou mesmo fora de serviço, independentemente do número de habitantes do Município.**

STF. Plenário. ADC 38/DF ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 27/2/2021 (Info 1007).

- IV. os integrantes das guardas municipais dos *Municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço*; (Lei 10.867/04)

O STF, nos julgamentos da ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, por maioria, declarou a **inconstitucionalidade** do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/03, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.

- V. os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
- VI. os integrantes das polícias legislativas referidas no art. 27, § 3º, no art. 51, inciso IV, e no art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal; (Lei 15.306/25)
- VII. os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;
- VIII. as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;
- IX. para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.
- X. integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário. (Lei 11.501/07)

XI. os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. (Lei 12.694/12)

§ 1º. As pessoas previstas nos incisos I, II, III, V e VI do *caput* deste artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta Lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, II, V e VI. (Lei 11.706/08)

~~§ 1º-A.~~ (REVOGADO pela Lei 11.706/08)

§ 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, **desde que** estejam: (Lei 12.993/14)

- I. submetidos a regime de dedicação exclusiva; (Lei 12.993/14)
- II. sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e (Lei 12.993/14)
- III. subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. (Lei 12.993/14)

~~§ 1º-C.~~ (VETADO)

§ 2º. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos V, VI, VII e X do *caput* deste artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso III do *caput* do art. 4º desta Lei nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei. (Lei 11.706/08)

§ 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. (Lei 10.884/04)

§ 4º. Os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais e estaduais e do DF, bem como os militares dos Estados e do DF, ao exercerem o direito descrito no art. 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei.

§ 5º. Aos residentes em áreas rurais, **maiores de 25 anos** que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo, na categoria caçador para subsistência, de **1 arma de uso permitido**, de tiro simples, com **1 ou 2 canos**, de alma lisa e de **calibre igual ou inferior a 16**, **desde que** o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: (Lei 11.706/08)

- I. documento de identificação pessoal; (Lei 11.706/08)
- II. comprovante de residência em área rural; e (Lei 11.706/08)
- III. atestado de bons antecedentes. (Lei 11.706/08)

§ 6º. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. (Lei 11.706/08)

§ 7º. Aos integrantes das guardas municipais dos Municípios que integram regiões metropolitanas será autorizado porte de arma de fogo, quando em serviço. (Lei 11.706/08)

★ Art. 7º

As armas de fogo utilizadas pelos **PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PRIVADA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA e das EMPRESAS E DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS POSSUIDORES DE SERVIÇOS ORGÂNICOS DE SEGURANÇA PRIVADA**, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, **somente** podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observarem as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela **POLÍCIA FEDERAL** em nome da empresa. (Lei 14.967/24)

§ 1º. O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, **se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas** depois de ocorrido o fato.

§ 2º. A empresa de segurança e de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei quanto aos empregados que portarão arma de fogo.

§ 3º. A listagem dos empregados das empresas referidas neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarm.

Art. 7º-A

As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso XI do art. 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, **somente podendo ser utilizadas quando em serviço**, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e a autorização de porte **expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição**. (Lei 12.694/12)

§ 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. (Lei 12.694/12)

§ 2º. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, *respeitado o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança*. (Lei 12.694/12)

Atenção! O STF, ao julgar a ADI 5.157, declarou a inconstitucionalidade da parte final do § 2º do art. 7º-A do Estatuto do Desarmamento. Vejamos:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da parte final do § 2º do art. 7º-A da Lei 10.826/2003 e de expressões do art. 9º, *caput*, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 12.694/2012.

I. Caso em exame

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, saber (i) se é constitucional limitar o porte de armas a 50% dos servidores do Poder Judiciário da União ou do Ministério Público da União que exercem função de segurança e (ii) se é legítimo fixar que a proteção pessoal ou institucional oferecida às autoridades judiciais e aos membros do Parquet passe por avaliação prévia e por definição pela polícia judiciária.

III. Razões de decidir

3. Limitação de porte de armas a **50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público**. O princípio da eficiência impõe que a Administração Pública utilize os meios necessários e adequados para atingimento dos objetivos pretendidos e impele que se estabeleçam mecanismos de controle para avaliação dos resultados obtidos. Assim, é um princípio associado tanto aos objetivos quanto ao fornecimento dos meios indispensáveis para o seu atingimento.

4. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. Considerando a limitação própria no quantitativo de servidores que desempenham funções de segurança, conferir porte de armas a metade dos servidores de segurança significa, ao fim e ao cabo, **reduzir a capacidade operacional da Polícia Judicial**, o que consubstancia inequívoca **transgressão ao princípio da eficiência**.

5. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. O *discrímen* promovido pela norma em exame entre os servidores que exercem função de segurança no Poder Judiciário opera **diferenciação sem que haja qualquer fator distintivo que justifique a referida distinção de tratamento**.

6. Condicionamento da proteção pessoal de magistrados e de membros do Ministério Público à prévia comunicação à polícia judiciária e prestação de segurança de acordo com a sua avaliação. As normas em questão embaraçam a autonomia e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, na medida em que, ao imporem condicionamentos ao exercício das atividades administrativas inerentes, esvaziam atribuições que lhes são próprias e impactam, inclusive, na imparcialidade.

IV. Dispositivo

7. Pedido julgado procedente.

STF. Tribunal Pleno. ADI 5.157, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 09/12/24.

§ 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do art. 4º desta Lei, bem como à formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei. (Lei 12.694/12)

§ 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no Sinarm. (Lei 12.694/12)

§ 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, **nas primeiras 24 horas** depois de ocorrido o fato. (Lei 12.694/12)

Art. 8º

As **armas de fogo** utilizadas em **entidades desportivas legalmente constituídas** devem obedecer às **condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente**, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta Lei.

★ Art. 9º

Compete ao **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA** a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao **COMANDO DO EXÉRCITO**, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional.

★ Art. 10

A **AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE** de arma de fogo de **USO PERMITIDO**, em todo o território nacional, é de competência da **POLÍCIA FEDERAL** e **somente será concedida** após autorização do Sinarm.

§ 1º. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

- I. demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;
- II. atender às exigências previstas no art. 4º desta Lei;
- III. apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

O STF decidiu, por maioria, dar **interpretação conforme a Constituição** ao art. 10, § 1º, I, da Lei 10.826/03, para fixar a tese hermenêutica de que **a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar** presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei.

STF. Plenário. ADI 6139 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/09/2022.

É **constitucional ato normativo estadual** que, respeitando as condições mínimas definidas em diploma federal de normas gerais, **estabelece exigência adicional para a manutenção do porte de arma de fogo por servidores estaduais aposentados das forças de segurança pública**.

STF. Plenário. ADI 7024/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16/12/2022 (Info 1081).

§ 2º. A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.

Art. 11

Fica instituída a **cobrança de taxas**, nos valores constantes do Anexo desta Lei, pela prestação de serviços relativos:

- I. ao registro de arma de fogo;
- II. à renovação de registro de arma de fogo;
- III. à expedição de **2ª via** de registro de arma de fogo;
- IV. à expedição de porte federal de arma de fogo;
- V. à renovação de porte de arma de fogo;
- VI. à expedição de **2ª via** de porte federal de arma de fogo.

§ 1º. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e à manutenção das atividades do Sinarm, da Polícia Federal e do Comando do Exército, no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

§ 2º. São isentas do pagamento das taxas previstas neste artigo as pessoas e as instituições a que se referem os incisos I a VII e X e o § 5º do art. 6º desta Lei. (Lei 11.706/08)

Art. 11-A

O Ministério da Justiça disciplinará a forma e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. (Lei 11.706/08)

§ 1º. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para realização de avaliação psicológica constante do item 1.16 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. (Lei 11.706/08)

§ 2º. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R\$ 80, acrescido do custo da munição. (Lei 11.706/08)

§ 3º. A cobrança de valores superiores aos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. (Lei 11.706/08)

Capítulo IV - Dos Crimes e das Penas

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

★ Art. 12

Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de **USO PERMITIDO**, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena: **detenção, de 1 a 3 anos, e multa.**

A Corte Especial do STJ decidiu que, uma vez realizado o registro da arma, o vencimento da autorização não caracteriza ilícito penal, mas mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa (APn n. 686/AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 29/10/2015).

Tal entendimento, todavia, é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14), muito menos ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 885281-ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 28/04/2020 (Info 671).

POSSE X PORTE DE ARMA DE FOGO

POSSE	Intramuros, no interior da residência ou local de trabalho
PORTE	Extramuros, fora da residência ou local de trabalho

POSSE X PORTE DE ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO

POSSE de arma de fogo de USO PERMITIDO	NÃO É CRIME
POSSE de arma de fogo de USO RESTRITO ou PROIBIDO	É CRIME
PORTE de arma de fogo de USO PERMITIDO , RESTRITO ou PROIBIDO	

Omissão de cautela

★ Art. 13

Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena: **detenção, de 1 a 2 anos, e multa.**

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, **nas primeiras 24 horas** depois de ocorrido o fato.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

★ Art. 14

Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, **ainda que gratuitamente**, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de **USO PERMITIDO**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: **reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.**

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. **ATENÇÃO!**

O STF, na ADI 3112, declarou **inconstitucional** o parágrafo único do art. 14.

Disparo de arma de fogo

Art. 15

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, **desde que** essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena: **reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.**

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável. **ATENÇÃO!**

O STF, na ADI 3112, declarou **inconstitucional** o parágrafo único do art. 15.

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

★ Art. 16

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, **ainda que gratuitamente**, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar **ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO ou MUNIÇÃO** de **USO RESTRITO**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Lei 13.964/19)

Pena: **reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.**

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: (Lei 13.964/19)

- I. suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
- II. modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
- III. possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
- IV. portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
- V. vender, entregar ou fornecer, **ainda que gratuitamente**, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e
- VI. produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

§ 2º. Se as condutas descritas no *caput* e no § 1º deste artigo envolverem **ARMA DE FOGO** de **USO PROIBIDO**, a pena é de **reclusão, de 4 a 12 anos**. (Lei 13.964/19)

POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,	Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de USO PROIBIDO ou RESTRITO , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena: reclusão, de 3 a 6 anos , e multa.	ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de USO RESTRITO , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena: reclusão, de 3 a 6 anos , e multa.
	Se as condutas envolverem arma de fogo de USO PROIBIDO , a pena é de reclusão, de 4 a 12 anos .

POSSE X PORTE DE ARMA DE FOGO - CRIMES

POSSE de arma de fogo de USO PERMITIDO (art. 12)	PORTE de arma de fogo de USO PERMITIDO (art. 14)	POSSE ou PORTE de arma de fogo de USO RESTRITO (art. 16)
Possuir na residência ou no local de trabalho	Portar em qualquer lugar que não seja a residência ou o local de trabalho	Possuir ou portar na casa , no trabalho ou em qualquer outro lugar
ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO ou MUNIÇÃO		
USO PERMITIDO	USO PERMITIDO	USO RESTRITO ¹
Em desacordo com determinação legal ou regulamentar	Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar	
Detenção, de 1 a 3 anos	RECLUSÃO, de 2 a 4 anos	RECLUSÃO, de 3 a 6 anos

¹ Se envolverem arma de fogo de **USO PROIBIDO**, a pena é de **RECLUSÃO, de 4 a 12 anos**

Os delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, são crimes de MERA CONDUTA e de PERIGO ABSTRATO, em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, **não é aplicável** o princípio da insignificância.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 814415/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/06/2023.

Quanto à natureza hedionda, conforme destacam Victor Eduardo Rios e José Paulo Baltazar Junior, a Lei 13.497/17 introduziu no rol dos crimes hediondos o crime de porte e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Posteriormente, contudo, a Lei 13.964/2019 modificou o art. 1º, parágrafo único, II, da Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e **passou a prever que somente as condutas relacionadas a armas de fogo de uso proibido é que configuram crime hediondo**. Por se tratar de norma benéfica em relação às armas de uso restrito tal lei retroage para afastar a natureza hedionda daqueles que foram flagrados em poder de arma de fogo de uso restrito.

Comércio ilegal de arma de fogo

★ Art. 17

Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, **em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição**, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: reclusão, de 6 a 12 anos, e multa. (Lei 13.964/19)

§ 1º. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. (Lei 13.964/19)

§ 2º. Incorre na mesma pena quem **vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição**, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a **agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente**. (Lei 13.964/19)

Tráfico internacional de arma de fogo

★ Art. 18

Importar, exportar, favorecer a **entrada ou saída do território nacional**, a qualquer título, de **arma de fogo, acessório ou munição**, sem autorização da autoridade competente:

Pena: **reclusão, de 8 a 16 anos, e multa.** (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem **vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição**, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a **agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.** (Lei 13.964/19)

★ Art. 19

Nos crimes previstos nos arts. 17 (**comércio ilegal de arma de fogo**) e 18 (**tráfico internacional de arma de fogo**), a pena é **AUMENTADA da metade (1/2)** se a arma de fogo, acessório ou munição forem de **USO PROIBIDO** ou **RESTRITO**.

★ Art. 20

Nos crimes previstos nos arts. 14 (**porte ilegal de arma de fogo de uso permitido**), 15 (**disparo de arma de fogo**), 16 (**posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito**), 17 (**comércio ilegal de arma de fogo**) e 18 (**tráfico internacional de arma de fogo**), a pena é **AUMENTADA da metade (1/2)** se: (Lei 13.964/19)

- I. forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou (Lei 13.964/19)
- II. o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Lei 13.964/19)

Art. 21

Os crimes previstos nos arts. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), 17 (comércio ilegal de arma de fogo) e 18 (tráfico internacional de arma de fogo) são insuscetíveis de liberdade provisória.

O STF, na ADI 3112, declarou **inconstitucional** o art. 21.

★ Art. 21-A

Nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 desta Lei, a pena é **augmentada de 2/3 se o crime for praticado em concurso com crime previsto na Lei 11.343/06, estiver diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou o artefato tiver sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia.** (Lei 15.358/26)

Capítulo V - Disposições Gerais

Art. 22

O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o DF para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 23

A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. (Lei 11.706/08)

§ 1º. Todas as munições comercializadas no País deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta Lei.

§ 2º. Para os órgãos referidos no art. 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de **1 ano** da data de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 6º.

§ 4º. As instituições de ensino policial, as guardas municipais referidas no inciso III do caput do art. 6º e no seu § 7º e as escolas de formação de profissionais de segurança privada poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos do regulamento. (Lei 14.967/24)

Art. 24

Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2º desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.

★ Art. 25

As **ARMAS DE FOGO APREENDIDAS**, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, **quando não mais interessarem à persecução penal** serão encaminhadas pelo juiz competente ao **Comando do Exército**, no **prazo de até 48 horas**, para **DESTRUIÇÃO ou DOAÇÃO aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas**, na forma do regulamento desta Lei. (Lei 13.886/19)

§ 1º. As armas de fogo encaminhadas ao Comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o Comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. (Lei 11.706/08)

§ 1º-A. As **ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS** em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o Comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, **DESTINADAS COM PRIORIDADE para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão**. (Lei 13.886/19)

§ 2º. O Comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. (Lei 11.706/08)

§ 3º. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no Sinarm ou no Sigma. (Lei 11.706/08)

§ 4º. (VETADO)

§ 5º. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para o encaminhamento ao Sinarm ou ao Sigma, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente, da relação de armas acauteladas em juízo, mencionando suas características e o local onde se encontram. (Lei 11.706/08)

A arma de fogo pode ser penhorada e expropriada, **desde que** assegurada pelo Juízo da execução a observância das mesmas restrições impostas pela legislação de regência para a sua comercialização e aquisição.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.866.148-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2020 (Info 677)

★ Art. 26

São **VEDADAS** a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de **BRINQUEDOS, RÉPLICAS E SIMULACROS DE ARMAS DE FOGO**, **que com estas se possam confundir**.

Parágrafo único. **EXCETUAM-SE DA PROIBIÇÃO** as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

★ Art. 27

Caberá ao **COMANDO DO EXÉRCITO** autorizar, **excepcionalmente**, a aquisição de armas de fogo de **USO RESTRITO**.

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica** às aquisições dos Comandos Militares.

O STF decidiu, por maioria, conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 27 da Lei 10.826/03, a fim de fixar a tese hermenêutica de que aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou

da defesa nacional, **não em razão** do interesse pessoal do requerente.

Nesse sentido, o Tribunal entendeu que:

“Se interpretado em conformidade com a Constituição da República, o art. 27 do Estatuto do Desarmamento deve restringir o juízo de autorização do ente administrativo, no que respeita à aquisição de armas de fogo de uso restrito, ao só interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, jamais ao interesse pessoal do requerente.”

(ADI 6139 MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Edson Fachin, j. 21/09/22, p. 27/04/23)

Art. 28

É **VEDADO** ao **menor de 25 anos** adquirir arma de fogo, **ressalvados** os integrantes das entidades constantes dos incisos I, II, III, V, VI, VII e X do *caput* do art. 6º desta Lei. (Lei 11.706/08)

Art. 29

As autorizações de porte de armas de fogo já concedidas expirar-se-ão **90 dias** após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O detentor de autorização com prazo de validade **superior a 90 dias** poderá renová-la, perante a Polícia Federal, nas condições dos arts. 4º, 6º e 10 desta Lei, no **prazo de 90 dias** após sua publicação, sem ônus para o requerente.

★ Art. 30

Os possuidores e proprietários de arma de fogo de **USO PERMITIDO** ainda não registrada deverão solicitar seu registro **até o dia 31/12/2008**, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do *caput* do art. 4º desta Lei. (Lei 11.706/08)

Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º desta Lei. (Lei 11.706/08)

SÚMULA 513, STJ: A *abolitio criminis* temporária prevista na Lei 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005.

ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA

A *abolitio criminis* temporária abrangia quais crimes?

De 23/12/2003 a 23/10/2005	Arts. 12 e 16 Posse de arma de fogo de USO PERMITIDO e RESTRITO , incluindo as condutas equiparas.
De 24/10/2005 até 31/12/2009	Somente o art. 12 Apenas a posse de arma de fogo de USO PERMITIDO .

Art. 31

Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à **Polícia Federal**, mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta Lei.

Art. 32

Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. (Lei 11.706/08)

~~Parágrafo único.~~ (REVOGADO pela Lei 11.706/08)

Art. 33

Será aplicada **multa de R\$ 100 mil a R\$ 300 mil**, conforme especificar o regulamento desta Lei:

- I. à empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança;
- II. à empresa de produção ou comércio de armamentos que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de armas de fogo, **exceto** nas publicações especializadas.

Art. 34

Os promotores de eventos em locais fechados, com aglomeração superior a **1.000 pessoas**, adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas, **ressalvados** os eventos garantidos pelo inciso VI do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados.

★ Art. 34-A

Os dados relacionados à coleta de registros balísticos *serão armazenados no BANCO NACIONAL DE PERFIS BALÍSTICOS.* (Lei 13.964/19)

§ 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. (Lei 13.964/19)

§ 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais. (Lei 13.964/19)

§ 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal. (Lei 13.964/19)

§ 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. (Lei 13.964/19)

§ 5º. É **vedada** a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. (Lei 13.964/19)

§ 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. (Lei 13.964/19)

Capítulo VI - Disposições Finais

Art. 35

É **PROIBIDA** a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, **salvo** para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.

§ 1º. Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.

§ 2º. Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 36

É revogada a Lei 9.437/97.

Art. 37

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO I - JURISPRUDÊNCIA EM TESES N° 102 DO STJ

1. O crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia.
3. O art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é norma penal em branco, que exige complementação por meio de ato regulador, com vistas a fornecer parâmetros e critérios legais para a penalização das condutas ali descritas.
4. O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.
5. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de resultado naturalístico à incolumidade física de outrem.
6. A abolitio criminis temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005. (Súmula n. 513/STJ) (Recurso Repetitivo – Tema 596)
7. São atípicas as condutas descritas nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, praticadas entre 23/12/2003 e 23/10/2005, mas, a partir desta data, até 31/12/2009, somente é atípica a conduta do art. 12, desde que a arma de fogo seja apta a ser registrada (numeração íntegra).
8. A regra dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826/2003 alcança, também, os crimes de posse ilegal de arma de fogo praticados sob a vigência da Lei n. 9.437/1997, em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
9. A forma qualificada do art. 10, § 3º, IV, da Lei n. 9.437/1997, que foi suprimida do ordenamento jurídico com o advento da Lei n. 10.826/03, não tem o condão de tornar atípica a conduta, mas apenas de desclassificar o delito para a forma simples, prevista no caput do dispositivo legal mencionado.
10. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma em via pública são praticados em momentos diversos e em contextos distintos.
11. ~~A simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância.~~
 - › Superada. Excepcionalmente, STF e STJ admitem a aplicação do princípio da insignificância:

(...) 2. A jurisprudência deste STJ apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. 3. Esta Corte passou a acompanhar a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que admite a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. 4. Para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se aferir se a situação concreta trazida nos autos autoriza sua incidência. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 119.662/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/02/2020).

(...) A Sexta Turma desta Casa, alinhando-se ao STF, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, esclarecendo que a ínfima quantidade de munição apreendida, aliada a ausência de artefato bélico apto ao disparo, evidencia a inexistência de riscos à incolumidade pública. (...) (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1869961/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/05/2020).

12. Independentemente da quantidade de arma de fogo, de acessórios ou de munição, não é possível a desclassificação do crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei de Armas) para o delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), em respeito ao princípio da especialidade.

ESTATUTO DO DESARMAMENTO II - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 108 DO STJ

1. O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.
2. A apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta, diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma.
3. Demonstrada por laudo pericial a inaptidão da arma de fogo para o disparo, é atípica a conduta de portar ou de possuir arma de fogo, diante da ausência de afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.
4. A conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.
5. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.
6. O delito de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei de Armas, nunca foi abrangido pela abolitio criminis temporária prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da Lei de Armas ou nos diplomas legais que prorrogaram os prazos previstos nos referidos dispositivos.
7. Compete à Justiça Federal o julgamento do crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, em razão do que dispõe o art. 109, inciso V, da CF, haja vista que este crime está inserido em tratado internacional de que o Brasil é signatário.
8. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, tipificado no art. 18 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato ou de mera conduta e visa a proteger a segurança pública e a paz social.
9. Para a configuração do tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição não basta apenas a procedência estrangeira do artefato, sendo necessário que se comprove a internacionalidade da ação.
10. É típica a conduta de importar arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente, nos termos do art. 18 da Lei 10.826/2003, mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta.

Lei 9.613/98

—

Lavagem de Dinheiro

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 15.358/26.

GERAÇÕES DAS LEIS DE LAVAGEM *	
1ª GERAÇÃO	Logo após a Convenção de Viena, as primeiras leis que incriminaram a lavagem de capitais traziam APENAS O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COMO CRIME ANTECEDENTE , razão pela qual ficaram conhecidas como legislações de 1ª geração.
2ª GERAÇÃO	Nos países que adotaram a sistemática da 1ª geração, constatou-se que a lavagem de capitais também estava sendo utilizada para dissimular a origem de valores obtidos com a prática de outras infrações penais além do tráfico de drogas. Em virtude da relevância de se coibir a movimentação financeira do produto financeiro de outros delitos, também considerados graves, houve, então, uma AMPLIAÇÃO DO ROL DOS CRIMES ANTECEDENTES (NUMERUS CLAUSUS) , dando origem, assim, às legislações de 2ª geração. › <i>Nessa geração se incluía a Lei 9.613/98 em sua redação original.</i>
3ª GERAÇÃO	Seguindo a tendência internacional de progressiva ampliação da abrangência da lavagem de capitais, houve a SUPRESSÃO DO ROL TAXATIVO DE CRIMES ANTECEDENTES , figurando, em seu lugar, a expressão "infração penal", que, doravante, passa a abranger até mesmo as contravenções penais (v.g., jogo do bicho). Como a lei não estabelece qualquer restrição, as infrações penais podem ser de qualquer espécie, aí incluídos crimes de natureza comum, eleitorais, militares, contra a ordem tributária, etc. › Reside aí a principal alteração produzida pela Lei nº 12.683/12. Para além de revogar os incisos I a VIII do art. 1º da Lei nº 9.613/98, a Lei 12.683/12 também alterou a redação do art. 1º, <i>caput</i> , art. 1º, § 1º, e art. 1º, § 2º, I, todos da Lei 9.613/98, que passou a prever que a lavagem de capitais estará caracterizada quando houver a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

* Conforme ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023).

FASES DA LAVAGEM *	
De acordo com o Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI), o modelo ideal de lavagem de capitais envolve três etapas independentes, a saber:	
COLOCAÇÃO (PLACEMENT)	Consiste na introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, dificultando a identificação da procedência dos valores de modo a evitar qualquer ligação entre o agente e o resultado obtido com a prática do crime antecedente.
DISSIMULAÇÃO ou MASCARAMENTO (LAYERING)	É a lavagem propriamente dita. Nesta fase são realizados diversos negócios ou movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores. De modo a dificultar a reconstrução da trilha do papel (<i>paper trail</i>) pelas autoridades estatais, os valores inseridos no mercado financeiro na etapa anterior são pulverizados através de operações e transações financeiras.
INTEGRAÇÃO (INTEGRATION)	Com a aparência lícita, os bens são formalmente incorporados ao sistema econômico , geralmente por meio de investimentos no mercado mobiliário ou imobiliário, transações de importação e/ou exportação com preços superfaturados (ou subfaturados), ou aquisição de bens em geral (v.g., obras de arte, ouro, joias, embarcações, veículos automotores).

* Conforme ensina Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023).

Renato Brasileiro (Manual de Processo Penal, 2023) ainda destaca que, a despeito da importância do estudo dessas etapas para que se possa compreender um ciclo completo de lavagem de capitais, **não se exige a ocorrência dessas três fases para a consumação do delito**. Nenhum dos tipos penais exige, para a consumação, que o dinheiro venha a ser integrado com aparência lícita ao sistema econômico formal. A própria redação do tipo penal de lavagem de capitais autoriza a conclusão no sentido de que não é necessário expressamente o esaurimento integral das condutas do modelo trifásico

para a consumação do crime.

Capítulo I - Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

★ Art. 1º

OCULTAR ou **DISSIMULAR** a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Lei 12.683/12)

~~La VIII.~~ (REVOGADOS pela Lei 12.683/12)

Pena: **reclusão, de 3 a 10 anos, e multa.** (Lei 12.683/12)

§ 1º. Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: (Lei 12.683/12)

- I. os converte em ativos lícitos;
- II. os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
- III. importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.

§ 2º. Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Lei 12.683/12)

- I. utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; (Lei 12.683/12)
- II. participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

§ 3º. A **TENTATIVA É PUNIDA** nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

§ 4º. A pena será **AUMENTADA de 1/3 a 2/3** se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. (Lei 14.478/22)

§ 5º. A pena poderá ser **REDUZIDA de 1/3 a 2/3** e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Lei 12.683/12)

§ 6º. Para a **APURAÇÃO DO CRIME** de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. (Lei 13.964/19)

INFILTRAÇÃO DE AGENTES

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (arts. 10 a 14)	ECA (arts. 190-A a 190-E)	LEI DE DROGAS (art. 53, I)	LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1º, § 6º)
Crimes: Organizações criminosas	Crimes: ECA: arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D; CP: arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B	Crimes: Tráfico de drogas	Crimes: Lavagem de dinheiro
Prazo: 6 meses (podendo ser sucessivamente prorrogada)	Prazo: 90 dias (sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 720 dias)	Não prevê prazo máximo	
Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis (ultima ratio)		Não disciplina procedimento a ser adotado	

É cabível a infração policial virtual	A infiltração de agentes ocorre apenas na internet	-	-
---------------------------------------	--	---	---

NÃO É NECESSÁRIO QUE A PESSOA QUE PRATICOU A LAVAGEM TENHA SIDO A MESMA QUE COMETEU A INFRAÇÃO PENAL ANTEREDENTE

É **desnecessário** que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação.

STJ. 5ª Turma. RHC 56.610/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 07/12/2017.

A participação no crime antecedente **não é indispensável** à adequação da conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime, ao tipo do art. 1.º, da Lei nº 9.613/98.

STJ. 6ª Turma. RHC 74.751/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/10/2016.

JURISPRUDÊNCIA SOBRE AUTOLAVAGEM (SELF LAUNDERING)

Na autolavagem **não ocorre** a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro.

STJ. Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022 (Info 726).

Jurisprudência em Teses do STJ, Edição 166:

7) Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é **possível a autolavagem** - isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem -, **desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.**

(...) 2. O sistema jurídico brasileiro não exclui os autores do delito antecedente do âmbito de incidência das normas penais definidoras do crime de lavagem de bens, direitos ou valores, admitindo, por consequência, a punição da chamada autolavagem. **É possível, portanto, em tese, que um mesmo acusado responda, concomitantemente, pela prática dos delitos antecedente e de lavagem, inexistindo bis in idem decorrente de tal proceder.**

3. Nada obstante, a **incriminação da autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação, dissimulação ou integração autônomos ao delito antecedente, ainda que se verifique, eventualmente, consumações simultâneas.**

4. A consunção constitui critério de resolução de conflito aparente de normas penais incidente em casos em que a norma consuntiva contemple e esgote o desvalor da consumida, em hipótese de coapenamento de condutas. Assim, eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto de vantagem indevida, no campo da corrupção passiva, e a implementação de atos autônomos de ocultação, dissimulação ou integração na lavagem, não autoriza o reconhecimento de crime único se atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. (...)

STF. 2ª Turma. HC 165036, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/04/2019.

OUTRAS JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTE SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO

Não configura o crime de lavagem a conduta do agente que esconde as notas de dinheiro recebido como propina nos bolsos do paletó, na cintura e dentro das meias.

Não configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98) a conduta do agente que **recebe propina decorrente de corrupção passiva e tenta viajar com ele**, em voo doméstico, escondendo as notas de dinheiro nos bolsos do paletó, na cintura e dentro das meias. **Também não configura** o crime de lavagem de dinheiro o fato de, após ter sido descoberto, dissimular a natureza, a origem e a propriedade dos valores.

STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019 (Info 955).

Simples fato de ter recebido a propina em espécie não configura lavagem de dinheiro.

Recebimento de propina em depósitos bancários fracionados pode configurar lavagem. Simples fato de ter recebido a propina em espécie não configura lavagem de dinheiro. **O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa.**

STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

Recebimento de propina em depósitos bancários fracionados pode configurar lavagem.

Prática lavagem de dinheiro o sujeito que recebe propina por meio de depósitos bancários fracionados, em valores **que não atingem** os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. Ex.: suponhamos que, na época, a autoridade bancária dizia que todo depósito acima de R\$ 20 mil deveria ser comunicado ao COAF; diante disso, um Deputado recebia depósitos periódicos de R\$ 19 mil para burlar essa regra. Para o STF, isso configura o crime de lavagem. **Trata-se de uma forma de ocultação da origem e da localização da vantagem pecuniária recebida pela prática do crime antecedente.**

STF. 2ª Turma. AP 996/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/5/2018 (Info 904).

Não se deve reconhecer a consunção entre corrupção passiva e lavagem quando a propina é recebida no exterior por meio de transação envolvendo offshore na qual resta evidente a intenção de ocultar os valores.

Eduardo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por ter solicitado e recebido dinheiro de uma empresa privada para interferir em um contrato com a Petrobrás. A propina teria sido acertada entre o indivíduo chamado "IC", proprietário da empresa beneficiada, e "JL", ex-Diretor Internacional da Petrobrás. O pagamento foi realizado mediante transferências para contas secretas no exterior. **O STF entendeu que não se podia reconhecer a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem**, considerando que não houve simples pagamento da propina para interposta pessoa, mas sim pagamento mediante utilização de contas secretas no exterior em nome de uma offshore, de um lado, e de um trust, de outro, e da realização de transação por meio da qual a propina foi depositada e ocultada em local seguro. **Logo, ficou demonstrada a AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS.**

STF. 2ª Turma. HC 165036/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 09/04/2019 (Info 937).

Lavagem de dinheiro, na modalidade "ocultar", é crime permanente.

O delito de lavagem de bens, direitos ou valores ("lavagem de dinheiro"), previsto no art. 1º da Lei 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de **CRIME PERMANENTE**. A característica básica dos delitos permanentes está na circunstância de que a execução desses crimes não se dá em um momento definido e específico, mas em um alongar temporal. Quem oculta e mantém oculto algo, prolonga a ação até que o fato se torne conhecido. Assim, o prazo prescricional somente tem início quando as autoridades tomam conhecimento da conduta do agente.

STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Pena pode ser aumentada se a lavagem de dinheiro ocorreu por meio de várias transações financeiras envolvendo diversos países.

A pena-base pode ser aumentada, no que tange às "circunstâncias do crime", se a lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano.

STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Pena pode ser aumentada se o crime de lavagem envolveu grandes somas de valores.

Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada ("consequências do crime") tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual.

STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Culpabilidade de parlamentar que exerce mandato há muitos anos é mais intensa.

Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão julgador poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. **A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder enseja juízo de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão comum.**

STF. 1ª Turma. AP 863/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2017 (Info 866).

Não há continuidade entre o crime do art. 6º da Lei de crimes contra o sistema financeiro nacional e o crime do art. 1º da Lei de lavagem de dinheiro. Não há continuidade entre crimes de espécies diferentes.

Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei 7.492/86 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei 9.613/98 (Lei dos Crimes

de "Lavagem" de Dinheiro). **Não incide** a regra do crime continuado na hipótese, pois os crimes descritos nos arts. 6º da Lei 7.492/86 e 1º da Lei 9.613/98 **não são da mesma espécie**.

STJ. 6ª Turma. REsp 1405989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/08/2015 (Info 569).

Criptolavagem

A captação de recursos decorrente de "pirâmide financeira" **não se enquadra** no conceito de atividade financeira, razão pela qual o deslocamento do feito para a Justiça Federal se justifica **apenas** se demonstrada a prática de evasão de divisas ou de lavagem de dinheiro em detrimento de bens e serviços ou interesse da União.

STJ. 3ª Seção. CC 170.392-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/06/2020 (Info 673).

Capítulo II - Disposições Processuais Especiais

★ Art. 2º

O PROCESSO E JULGAMENTO dos crimes previstos nesta Lei:

- I. obedecem às disposições relativas ao **PROCEDIMENTO COMUM** dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular;
- II. **independem** do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, **ainda que praticados em outro país**, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento; (Lei 12.683/12)
- III. são da competência da **JUSTIÇA FEDERAL**:
 - a. **quando** praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;
 - b. **quando** a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (Lei 12.683/12)

§ 1º. A **DENÚNCIA** será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, **ainda que** desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. (Lei 12.683/12)

Na denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro, não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal antecedente.

Se o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, ele deverá narrar, além do crime de lavagem (art. 1º da Lei nº 9.613/98), qual foi a infração penal antecedente cometida. Importante esclarecer, contudo, que não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal antecedente, bastando apontar a existência de indícios suficientes de que ela tenha sido praticada e que os bens, direitos ou valores que foram "lavados" (ocultados ou dissimulados) sejam provenientes desta infração. Assim, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal.

STJ. Corte Especial. APn 923-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/09/2019 (Info 657)

A denúncia de crimes de branqueamento de capitais, para ser apta, deve conter, ao menos formalmente, justa causa duplicada, que exige elementos informativos suficientes para alcançar lastro probatório mínimo da materialidade e indícios de autoria da lavagem de dinheiro, bem como indícios de materialidade do crime antecedente, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 9.613/98.

STJ. 5ª Turma. RHC 106.107/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/06/2019.

§ 2º. No processo por crime previsto nesta Lei, **não se aplica** o disposto no art. 366 do CPP, devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, **prossequindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo**. (Lei 12.683/12)

Art. 3º

(REVOGADO pela Lei 12.683/12)

★ Art. 4º

O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar **MEDIDAS ASSECURATÓRIAS** de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. (Lei 12.683/12)

§ 1º. Proceder-se-á à **alienação antecipada** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. (Lei 12.683/12)

§ 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. (Lei 12.683/12)

§ 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o *caput* deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no § 1º. (Lei 12.683/12)

§ 4º. Poderão ser decretadas **medidas assecuratórias** sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. (Lei 12.683/12)

Art. 4º-A

A **ALIENAÇÃO ANTECIPADA** para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. (Lei 12.683/12)

§ 1º. O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram. (Lei 12.683/12)

§ 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério Público. (Lei 12.683/12)

§ 3º. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, **preferencialmente eletrônico**, por valor **não inferior a 75% da avaliação**. (Lei 12.683/12)

§ 4º. Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina: (Lei 12.683/12)

- I. nos processos de competência da Justiça Federal: (Lei 15.358/26)
 - a. os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade; (Lei 12.683/12)
 - b. os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no **prazo de 24 horas**; e (Lei 12.683/12)
 - c. os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição; (Lei 12.683/12)
- II. nos processos de competência da Justiça dos Estados e da Justiça do DF: (Lei 15.358/26)
 - a. os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União; (Lei 12.683/12)
 - b. os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado ou do DF, na forma da respectiva legislação. (Lei 15.358/26)

§ 5º. Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação penal, será: (Lei 12.683/12)

- I. em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da Justiça Estadual e da Justiça do DF, incorporado ao patrimônio do respectivo ente federativo; (Lei 15.358/26)

II. em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. (Lei 12.683/12)

§ 6º. A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. (Lei 12.683/12)

§ 7º. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. (Lei 12.683/12)

§ 8º. Feito o depósito a que se refere o § 4º deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do processo principal. (Lei 12.683/12)

§ 9º. Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto neste artigo. (Lei 12.683/12)

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, conforme o caso, em favor da União, do Estado ou do DF: (Lei 15.358/26)

- I. a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança; (Lei 12.683/12)
- II. a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia; e (Lei 12.683/12)
- III. a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. (Lei 12.683/12)

§ 11. Os bens a que se referem os incisos II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. (Lei 12.683/12)

§ 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste artigo. (Lei 12.683/12)

§ 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta Lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. (Lei 12.683/12)

★ Art. 4º-B

A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser **SUSPENSAS** pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. (Lei 12.683/12)

NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO CONTROLADA		
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS	NÃO	A ação controlada prevista no § 1º do art. 8º da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO , bastando sua comunicação prévia à autoridade judicial.
LEI DE DROGAS	SIM	A ação controlada é chamada de não-atuação policial (Art. 53, II, da Lei 11.343/06). Neste caso, exige-se a autorização judicial, informando o itinerário provável e a identificação dos agentes e dos colaboradores da infração penal.
LAVAGEM DE DINHEIRO	SIM	Art. 4º-B da Lei 9.613/98: a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações.

Art. 5º

Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. (Lei 12.683/12)

Art. 6º

A pessoa responsável pela administração dos bens: (Lei 12.683/12)

- I. fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração;
- II. prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.

Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. (Lei 12.683/12)

Capítulo III - Dos Efeitos da Condenação

★ Art. 7º

São EFEITOS DA CONDENAÇÃO, além dos previstos no Código Penal:

- I. a perda, em favor da União, e, nos casos de competência da Justiça Estadual ou da Justiça do DF, em favor dos Estados ou do DF, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, **ressalvado** o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; (Lei 15.358/26)
- II. a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo **dobro do tempo** da pena privativa de liberdade aplicada.

§ 1º. A União, os Estados e o DF, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual e do DF, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. (Lei 15.358/26)

§ 2º. Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União, do Estado ou do DF for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. (Lei 15.358/26)

Capítulo IV - Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro

Art. 8º

O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, **medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º praticados no estrangeiro**. (Lei 12.683/12)

§ 1º. Aplica-se o disposto neste artigo, **independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil**.

§ 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão **repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado** o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. (Lei 12.683/12)

Homologação de sentença estrangeira e confisco de imóvel situado no Brasil.

É possível a homologação de sentença penal estrangeira que determine o perdimento de imóvel situado no Brasil em razão de o bem ser produto do crime de lavagem de dinheiro.

Ex.: cidadão finlandês foi condenado em seu país pela prática de lavagem de dinheiro. Na sentença, determinou-se o perdimento de imóvel situado no Brasil. Esta sentença estrangeira pode ser homologada pelo STJ.

Não há ofensa ao art. 23, I, do CPC/2015, pois a sentença estrangeira não tratou especificamente sobre a situação dos bens imóveis, sobre a sua titularidade, mas sim sobre os efeitos civis de uma condenação penal, determinando o perdimento de bens que foram objeto de crime de lavagem de capitais.

STJ. Corte Especial. SEC 10.612-FI, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/5/2016 (Info 586)

Capítulo V - Das Pessoas Sujeitas ao Mecanismo de Controle

Art. 9º

Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: (Lei 12.683/12)

- I. a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira;
- II. a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial;
- III. a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários.

Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações:

- I. as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de balcão organizado; (Lei 12.683/12)
- II. as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização;
- III. as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços;
- IV. as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos;
- V. as empresas de arrendamento mercantil (*leasing*), as empresas de fomento comercial (*factoring*) e as Empresas Simples de Crédito (ESC); (LC 167/19)
- VI. as sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de apostas de quota fixa, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação; (Lei 14.183/21)
- VII. as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, **ainda que** de forma eventual;
- VIII. as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;
- IX. as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo;
- X. as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; (Lei 12.683/12)
- XI. as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.
- XII. as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie; (Lei 12.683/12)
- XIII. as juntas comerciais e os registros públicos; (Lei 12.683/12)
- XIV. as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em operações: (Lei 12.683/12)
 - a. de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza; (Lei 12.683/12)
 - b. de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; (Lei 12.683/12)
 - c. de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores mobiliários; (Lei 12.683/12)
 - d. de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas; (Lei 12.683/12)
 - e. financeiras, societárias ou imobiliárias; e (Lei 12.683/12)
 - f. de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais; (Lei 12.683/12)

- XV. pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares; (Lei 12.683/12)
- XVI. as empresas de transporte e guarda de valores; (Lei 12.683/12)
- XVII. as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização; e (Lei 12.683/12)
- XVIII. as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País. (Lei 12.683/12)
- XIX. as prestadoras de serviços de ativos virtuais. (Lei 14.478/22)

Capítulo VI - Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros

Art. 10

As pessoas referidas no art. 9º:

- I. identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes;
- II. manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas; (Lei 14.478/22)
- III. deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes; (Lei 12.683/12)
- IV. deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas; (Lei 12.683/12)
- V. deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. (Lei 12.683/12)

§ 1º. Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.

§ 2º. Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período **mínimo de 5 anos** a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente.

§ 3º. O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

Art. 10-A

O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. (Lei 10.701/03)

Capítulo VII - Da Comunicação de Operações Financeiras

Art. 11

As pessoas referidas no art. 9º:

- I. dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;
- II. deverão comunicar ao Coaf, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no **prazo de 24 horas**, a proposta ou realização: (Lei 12.683/12)
 - a. de todas as transações referidas no inciso II do art. 10, acompanhadas da identificação de que trata o inciso I do mencionado artigo; e (Lei 12.683/12)
 - b. das operações referidas no inciso I; (Lei 12.683/12)

- III. deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou, na sua falta, ao Coaf, na periodicidade, forma e condições por eles estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso II. (Lei 12.683/12)

§ 1º. As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista.

§ 2º. As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

§ 3º. O Coaf disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso II do *caput* aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se refere o art. 9º. (Lei 12.683/12)

Art. 11-A

As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira, nos termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central do Brasil. (Lei 12.683/12)

Capítulo VIII - Da Responsabilidade Administrativa

Art. 12

Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa pecuniária variável não superior: (Lei 12.683/12)
 - a. ao **dobro** do valor da operação; (Lei 12.683/12)
 - b. ao **dobro** do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação; ou (Lei 12.683/12)
 - c. ao valor de **R\$ 20 milhões**; (Lei 12.683/12)
- III. inabilitação temporária, pelo prazo de **até 10 anos**, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º;
- IV. cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. (Lei 12.683/12)

§ 1º. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por culpa ou dolo: (Lei 12.683/12)

- I. deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;
- II. não cumprirem o disposto nos incisos I a IV do art. 10; (Lei 12.683/12)
- III. deixarem de atender, no prazo estabelecido, a requisição formulada nos termos do inciso V do art. 10; (Lei 12.683/12)
- IV. descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

§ 3º. A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa.

§ 4º. A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do *caput* deste artigo.

★ Art. 12-A

Ato do Poder Executivo federal regulamentará a disciplina e o funcionamento do Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente (CNPEP), disponibilizado pelo Portal da Transparência. (Lei 14.478/22)

§ 1º. Os órgãos e as entidades de quaisquer Poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios deverão encaminhar ao gestor CNPEP, na forma e na periodicidade definidas no regulamento de que trata o *caput* deste artigo, informações atualizadas sobre seus integrantes ou ex-integrantes classificados como pessoas expostas politicamente (PEPs) na legislação e regulação vigentes. (Lei 14.478/22)

§ 2º. As pessoas referidas no art. 9º desta Lei incluirão consulta ao CNPEP entre seus procedimentos para cumprimento das obrigações previstas nos arts. 10 e 11 desta Lei, sem prejuízo de outras diligências exigidas na forma da legislação. (Lei 14.478/22)

§ 3º. O órgão gestor do CNPEP indicará em transparência ativa, pela *internet*, órgãos e entidades que deixem de cumprir a obrigação prevista no § 1º deste artigo. (Lei 14.478/22)

Art. 13

(REVOGADO pela Lei 13.974/20)

Capítulo IX - Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Art. 14

É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.

§ 1º. As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12.

§ 2º. O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores.

§ 3º. O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. (Lei 10.701/03)

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA *

Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é um órgão vinculado administrativamente ao Banco Central, mas com autonomia técnica e operacional, sendo responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira que sirvam para prevenir e combater crimes como lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, financiamento da proliferação de armas de destruição em massa etc, sendo também responsável por estabelecer uma interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com a matéria.

Assim, a Unidade de Inteligência é um **grande banco de dados** que recebe informações dos bancos, das seguradoras, dos cartórios de registro de imóveis, de joalherias. Em seguida, cruza dados e produz relatórios que poderão ser encaminhados à Receita Federal e aos órgãos de persecução penal em caso de indícios de ilícitos tributários ou de infrações penais. Vale ressaltar que a **UIF não checa a veracidade das informações nem abre investigações**.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil, a autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), especialmente no recebimento, análise e disseminação de informações de inteligência financeira. Criado pela Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), e reestruturado pela Lei 13.974/20, o Coaf é vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil (BCB), dotado de autonomia técnica e operacional, com atuação em todo o território nacional.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Para o STJ, o MP não pode requisitar RIF ao COAF sem autorização judicial; o tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. Acesso em: 17/09/2025).

★ **Art. 15**

O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.

COMPARTILHAMENTO DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DO COAF COM OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL *

O STF, no Tema 990 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

É constitucional o compartilhamento dos **RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA** do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e da **íntegra do PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO** da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, **sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial**, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 (repercussão geral – Tema 990) (Info 962).

Ocorre que, a partir dessa tese, **surgiram dúvidas** que não ficaram muito claras no Tema 990:

› É possível também o caminho inverso? **Os órgãos de persecução penal podem requisitar os relatórios de inteligência financeira diretamente do COAF, sem necessidade de autorização judicial?**

› O procedimento formal mencionado indiretamente na segunda parte da tese **exige a instauração de inquérito policial ou outro procedimento investigatório criminal específico?**

O tema permanece controvertido, vejamos:

1ª corrente: A autoridade policial e o Ministério Público NÃO PODEM REQUISITAR DIRETAMENTE os Relatório de Inteligência Financeira ao COAF	Segundo a tese defendida pela 2ª Turma do STF e pelo STJ, a autoridade policial e o MP não podem requisitar diretamente os RIFs ao COAF, sendo necessária prévia autorização judicial, já que esta situação não estava abarcada pelo Tema 990 de Repercussão Geral. Nesse sentido: A solicitação direta de dados fiscais pelo Ministério Público, sem autorização judicial, não é possível sendo exigido controle judicial prévio. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia. STF. 2ª Turma. HC 200.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/10/2024. STF. 2ª Turma. RE 1.393.219 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 01/07/2024. 1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. STJ. 3ª Seção. AgRg no RHC 174.173/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/5/2025 (Info 850).
2ª corrente: A autoridade policial e o Ministério Público PODEM REQUISITAR DIRETAMENTE os Relatórios de Inteligência Financeira ao COAF.	Já a tese defendida pela 1ª Turma do STF define que Tema 990 de Repercussão Geral autoriza não apenas o compartilhamento espontâneo pelo COAF, mas também a solicitação direta pelos órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial prévia. Vejamos: O compartilhamento de dados entre o Coaf com as autoridades de persecução penal, nas duas vias, é

	constitucional e pode ocorrer sem a necessidade de autorização judicial. O Tema 990 do STF engloba tanto o compartilhamento espontâneo, como a solicitação direta pelo órgão de persecução criminal. Não é necessária a instauração formal prévia de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal. STF. 1ª Turma. Rcl 61.944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 02/04/2024. STF. 1ª Turma. Rcl 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/11/2024.
--	--

Atenção! O STF irá decidir essa controvérsia no RE 1.537.165/SP, que foi afetado sob a sistemática da repercussão geral, sob o Tema 1.404.

Em 20/08/2025, o relator, Min. Alexandre de Moraes, suspendeu nacionalmente todos os processos que discutem o Tema 1.404 e também suspendeu os efeitos futuros de decisões contrárias ao Tema 990, ou seja, decisões que anulavam RIFs ou procedimentos fiscais com base na ausência de ordem judicial deixam de produzir efeitos. O Ministro esclareceu, em nova decisão no dia 22/08, que a suspensão atinge **apenas** decisões que anulavam provas, evitando que isso prejudique a persecução penal.

Assim, enquanto o STF não julgar o Tema 1404, considera-se válida a requisição direta de RIF pelo MP, permitindo que investigações prossigam com base nesses relatórios.

Decisões que anulavam RIFs ficam sem efeito, mas decisões que os reconhecem como válidos continuam plenamente vigentes.

O STJ passou a aplicar essa decisão do Relator, Min. Alexandre de Moraes. Vejamos:

A suspensão determinada pelo Relator, nos autos do RE 1.537.165/SP, **não abrange** as decisões que reconheceram a validade de RIF's produzidos pelo COAF, **por não implicarem** risco de paralisação ou prejuízo às investigações.

STJ. Corte Especial. AgRg na APn 1.076/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 3/9/2025 (Info 869).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O Min. Alexandre de Moraes, no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404) suspendeu apenas as decisões que anularam RIFs requisitados diretamente pelo MP; o Ministro não suspendeu os processos em que se reconheceu a validade das requisições diretas de RIFs).

Arts. 16 e 17

(REVOGADOS pela Lei 13.974/20)

Capítulo X - Disposições Gerais

Art. 17-A

Aplicam-se, subsidiariamente, as disposições do CPP, no que não forem incompatíveis com esta Lei. (Lei 12.683/12)

★ Art. 17-B

A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso, **exclusivamente**, aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, **independentemente de autorização judicial**, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. (Lei 12.683/12)

É constitucional — pois ausente violação aos direitos à privacidade e à intimidade (art. 5º, X, CF) e à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX, CF) — norma que dispensa autorização judicial para que delegados de polícia e membros do Ministério Público acessem os dados cadastrais de investigados que digam respeito, **exclusivamente**, à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço.

Tese fixada: É constitucional norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público, a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço (art. 5º, X e LXXIX, da CF).

STF. Plenário. ADI 4.906/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 11/09/2024 (Info 1150).

Art. 17-C

Os encaminhamentos das instituições financeiras e tributárias em resposta às ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo **deverão ser, sempre que determinado, em meio informático, e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos do processo sem redigitação.** (Lei 12.683/12)

Art. 17-D

Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado, sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. (Lei 12.683/12) **ATENÇÃO!**

É inconstitucional a previsão legal que determina o afastamento do servidor público pelo simples fato de ele ter sido indiciado pela prática de crime.

É inconstitucional a determinação de afastamento automático de servidor público indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Com base nesse entendimento, o STF declarou inconstitucional o art. 17-D da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98). O afastamento do servidor somente se justifica quando ficar demonstrado nos autos que existe risco caso ele continue no desempenho de suas funções e que o afastamento é medida eficaz e proporcional para se tutelar a investigação e a própria Administração Pública. Tais circunstâncias precisam ser apreciadas pelo Poder Judiciário.

STF. Plenário. ADI 4911/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2020 (Info 1000)

Art. 17-E

A Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo **prazo mínimo de 5 anos**, contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou ao do pagamento do tributo. (Lei 12.683/12)

Art. 18

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DO CRIME DE LAVAGEM I - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 166 DO STJ

1. É desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou participe da infração penal antecedente, basta que tenha ciência da origem ilícita dos bens, direitos e valores e concorra para sua ocultação ou dissimulação.
2. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a denúncia é apta quando apresentar justa causa duplicada, indicando lastro probatório mínimo em relação ao crime de lavagem de dinheiro e à infração penal antecedente.
3. A aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do suposto crime prévio, bastando, com relação às condutas praticadas antes da Lei nº 12.683/2012, a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de um daqueles crimes mencionados nos incisos do art. 1º da Lei nº 9.613/98.
4. O crime de lavagem de dinheiro, antes das alterações promovidas pela Lei n. 12.683/2012, estava adstrito aos crimes descritos no rol taxativo do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.
5. O tipo penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação, reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.
6. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, constitui crime autônomo em relação às infrações penais antecedentes.
7. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de uma infração penal antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, da infração antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização da primeira infração penal, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.

8. O crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade típica de ocultar, é permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos.
9. A aquisição de bens em nome de pessoa interposta caracteriza-se como conduta, em tese, de ocultação ou dissimulação, prevista no tipo penal do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, sendo suficiente, portanto, para o oferecimento da denúncia.
10. A realização, por período prolongado, de sucessivos contratos de empréstimo pessoal para justificar ingressos patrimoniais como se renda fossem - sem que se esclareça a forma e a fonte de pagamento das parcelas, acrescidas de juros, e sem que isso represente, em nenhum momento, uma correspondente redução do padrão de vida do devedor - é apta a configurar, em tese, ato de dissimulação da origem ilícita de valores, elemento constituinte do delito de lavagem de dinheiro, que extrapole o mero recebimento de vantagens indevidas.

DO CRIME DE LAVAGEM II - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 167 DO STJ

1. No crime de lavagem de dinheiro que envolve grande quantidade de agentes residentes em diversas unidades da federação, a regra de competência do local onde se realizaram as operações irregulares será afastada para, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, dar lugar ao foro do domicílio do investigado.
2. A autoridade judiciária brasileira é competente para julgar os crimes de lavagem ou ocultação de dinheiro cometidos, mesmo que parcialmente, no território nacional, bem como na hipótese em que os crimes antecedentes tenham sido praticados em prejuízo da administração pública, ainda que os atos tenham ocorrido exclusivamente no exterior.
3. Compete ao juízo processante do crime de lavagem de dinheiro, apreciar e decidir a respeito da união dos processos (art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98), examinando caso a caso, com objetivo de otimizar a entrega da prestação jurisdicional.
4. O reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito de lavagem (art. 1º da Lei nº 9.613/98).
5. O delito de evasão de divisas é autônomo e antecedente ao crime de lavagem de capitais, não constituindo este mero exaurimento impunível daquele, nem consunção entre os abordados crimes.
6. A prática de organização criminosa (art. 1º, VII, da Lei nº 9.613/98) como crime antecedente da lavagem de dinheiro é atípica antes do advento da Lei nº 12.850/2013, por ausência de descrição normativa.
7. Por ser atípico, não se pode invocar a substituição do crime de organização criminosa por associação criminosa (art. 288 do Código Penal - CP), pois este não estava incluído no rol taxativo da redação original da Lei nº 9.613/1998.
8. Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, é legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime em decorrência da movimentação de expressiva quantia de recursos envolvidos que extrapole o elemento natural do tipo.
9. A incidência simultânea do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 70 do CP) e da majorante prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, nos crimes de lavagem de dinheiro, acarreta bis in idem.
10. Os familiares e parentes próximos de pessoas que ocupem cargos ou funções públicas relevantes - consideradas pessoas politicamente expostas - PPE, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 29, de 19/12/2017, do COAF - sujeitam-se ao controle estabelecido nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613/98 a fim de ser apurada a possível prática de lavagem de dinheiro.
11. O art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.613/98 trata da delação premiada, ato unilateral, praticado pelo agente que, espontaneamente, opta por prestar auxílio tanto à atividade de investigação, quanto à instrução procedimental, independente de prévio acordo entre as partes interessadas, cujos benefícios não podem ultrapassar a fronteira objetiva e subjetiva da demanda, dada sua natureza endoprocessual.
12. A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), na investigação de infrações penais, a exemplo do crime de lavagem de dinheiro, não ofende o princípio do promotor natural, não havendo que se falar em designação casuística.

13. Nos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a autoridade policial e o Ministério Público têm acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados meramente cadastrais de investigados que não são protegidos pelo sigilo constitucional (art. 17-B da Lei nº 9.613/98).
14. É possível o deferimento de medida assecuratória em desfavor de pessoa jurídica que se beneficia de produtos decorrentes do crime de lavagem, ainda que não integre o polo passivo de investigação ou ação penal.
15. Não há óbice à aplicação imediata das medidas assecuratórias previstas no art. 4º da Lei nº 9.613/98 e implementadas pela Lei nº 12.683/2012, por se tratarem de institutos de direito processual a luz do princípio *tempus regit actum*.

Lei 12.037/09

—

Identificação Criminal

Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.

Atualizada até a Lei 15.295/25.

Art. 1º

O civilmente identificado **não será** submetido a identificação criminal, **salvo** nos casos previstos nesta Lei.

★ Art. 2º

A IDENTIFICAÇÃO CIVIL é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

- I. carteira de identidade;
- II. carteira de trabalho;
- III. carteira profissional;
- IV. passaporte;
- V. carteira de identificação funcional;
- VI. outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, **equiparam-se** aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

★ Art. 3º

Embora apresentado documento de identificação, **poderá ocorrer identificação criminal quando:**

- I. o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;
- II. o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;
- III. o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;
- IV. a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;
- V. constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;
- VI. o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais;
- VII. houver recebimento da denúncia pelo juiz por: (Lei 15.295/25)
 - a. crime praticado com grave violência contra a pessoa; (Lei 15.295/25)
 - b. crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável; (Lei 15.295/25)
 - c. crimes contra criança ou adolescente previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B e 241-C da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); (Lei 15.295/25)
 - d. crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, **quando** a organização criminosa utilizar ou tiver à sua disposição armas de fogo. (Lei 15.295/25)

Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito, ou outra forma de investigação, **ainda que** consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

Art. 4º

Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado.

★ Art. 5º

A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL incluirá o processo **datiloscópico e o fotográfico**, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma de investigação.

§ 1º. Nas hipóteses dos incisos IV e VII do *caput* do art. 3º, a **identificação criminal** incluirá a **coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético**. (Lei 15.295/25)

§ 2º. Nos casos de prisão em flagrante em decorrência do cometimento dos crimes referidos no inciso VII do *caput* do art. 3º desta Lei, também será realizada a identificação criminal que incluirá a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. (Lei 15.295/25)

★ Art. 5º-A

Os dados relacionados à **COLETA DO PERFIL GENÉTICO** deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. (Lei 12.654/12)

§ 1º. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos **não poderão** revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, **exceto** determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. (Lei 12.654/12)

§ 2º. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial. (Lei 12.654/12)

§ 3º. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. (Lei 12.654/12)

★ Art. 6º

É **VEDADO** mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, **ANTES** do trânsito em julgado da sentença condenatória.

★ Art. 7º

No caso de **não oferecimento da denúncia**, ou sua **rejeição**, ou **absolvição**, é facultado ao indiciado ou ao réu, **após o arquivamento definitivo do inquérito**, ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, **desde que** apresente provas de sua identificação civil.

★ Art. 7º-A

A **EXCLUSÃO DOS PERFIS GENÉTICOS** dos bancos de dados ocorrerá: (Lei 13.964/19)

- I. no caso de **absolvição do acusado**; ou (Lei 13.964/19)
- II. no caso de **condenação do acusado**, mediante requerimento, **após decorridos 20 anos** do cumprimento da pena. (Lei 13.964/19)

EXCLUSÃO DOS PERFIS GENÉTICOS	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no › Término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito.	A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de: › Absolvição do acusado. › Condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 anos do cumprimento da pena.

Art. 7º-B

A identificação do perfil genético será armazenada em **banco de dados sigiloso**, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. (Lei 12.654/12)

★ Art. 7º-C

Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do **BANCO NACIONAL MULTIBIOMÉTRICO E DE IMPRESSÕES DIGITAIS**. (Lei 13.964/19)

§ 1º. A formação, a gestão e o acesso ao **Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais** serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal. (Lei 13.964/19)

§ 2º. O **Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais** tem como **OBJETIVO** armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. (Lei 13.964/19)

§ 3º. O **Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais** será **integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz** colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. (Lei 13.964/19)

§ 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos **quando** não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil. (Lei 13.964/19)

§ 6º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para identificação do seu titular. (Lei 13.964/19)

§ 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. (Lei 13.964/19)

§ 8º. Os DADOS constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais TERÃO CARÁTER SIGILOSO, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. (Lei 13.964/19)

§ 9º. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. (Lei 13.964/19)

§ 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. (Lei 13.964/19)

§ 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais. (Lei 13.964/19)

Art. 8º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º

Revoga-se a Lei 10.054/00.

Lei 12.830/13

—

Investigação Criminal

Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia.

Redação original.

Art. 1º

Esta Lei dispõe sobre a **INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA** pelo **DELEGADO DE POLÍCIA**.

★ Art. 2º

As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

Atenção! O STF, ao julgar a ADI 5.043, declarou a **inconstitucionalidade** parcial, **sem redução de texto**, de interpretação do § 1º do art. 2º da Lei 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução de investigações criminais. Vejamos:

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atividade de investigação criminal **não é** exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito; e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público.

STF. Tribunal Pleno. ADI 5.043, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 31/03/2025.

§ 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

§ 3º. (VETADO)

§ 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser **AVOCADO** ou **REDISTRIBUÍDO** por **SUPERIOR HIERÁRQUICO**, mediante despacho fundamentado, **por motivo de** interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

§ 5º. A **REMOÇÃO** do delegado de polícia dar-se-á **somente** por ato fundamentado.

§ 6º. O **INDICIAMENTO**, **PRIVATIVO** do **DELEGADO DE POLÍCIA**, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que **deverá indicar** a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

É **inconstitucional** norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica.

STF. Plenário. ADI 5522/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/2/2022 (Info 1044).

O indiciamento é ato privativo da autoridade policial, segundo sua análise técnico-jurídica do fato. O juiz **não pode** determinar que o Delegado de Polícia faça o indiciamento de alguém.

STF. 2ª Turma. HC 115015/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2013 (Info 717).

STJ. 5ª Turma. RHC 47.984-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 4/11/2014 (Info 552).

ENTENDIMENTO ATUAL SOBRE JULGAMENTO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO *

Em 2018, o STF fixou uma tese sobre o foro por prerrogativa de função, que se dividia em duas partes:

- 1) O foro por prerrogativa de função aplica-se **apenas** aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
- 2) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais **não será mais afetada** em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.

STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).

Ocorre que, **em 2025**, o STF decidiu alterar **parcialmente** o entendimento acima fixado. O item 1 ainda está valendo: O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Isso não

mudou.

O item 2 foi superado.

O que vale atualmente é o seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Assim, vejamos:

Entendimento fixado em 2018:

A autoridade (ex: Presidente da República, Senador, Deputado Federal etc.) cometeu um crime funcional durante o exercício do cargo; logo, a competência para julgar o delito é do STF; no entanto, se essa autoridade deixasse o cargo antes do fim da instrução processual, o STF deixava de ser competente para julgá-la.

ENTENDIMENTO ATUAL, alterado em 2025:

A autoridade (ex: Presidente da República, Senador, Deputado Federal etc.) **cometeu um crime funcional durante o exercício do cargo; logo, a competência para julgar o delito é do STF; mesmo que** essa autoridade deixe o cargo a competência para julgá-la continua sendo do STF.

STF. Plenário. HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/03/2025 (Info 1168).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício).

INDICIAMENTO ENVOLVENDO AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO *

Em regra, a autoridade com foro por prerrogativa de função pode ser indiciada.

Existem **2 exceções** previstas em lei de autoridades que **não podem ser indiciadas**:

- › **Magistrados** (art. 33, parágrafo único, da LC 35/79);
- › **Membros do Ministério Público** (art. 18, parágrafo único, da LC 75/93 e art. 41, parágrafo único, da Lei 8.625/93).

Excetuadas as hipóteses legais, é plenamente possível o indiciamento de autoridades com foro por prerrogativa de função. No entanto, para isso, é indispensável que a autoridade policial obtenha uma autorização do Tribunal competente para julgar esta autoridade.

STF. Decisão monocrática. HC 133835 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/04/2016 (Info 825).

Entretanto, existe decisão monocrática mais recente em sentido contrário:

De acordo com o Plenário do STF, é **NULO** o indiciamento de detentor de prerrogativa de foro, realizado por Delegado de Polícia, **sem que** a investigação tenha sido previamente autorizada por Ministro-Relator do STF (Pet 3.825-QO, Red. p/o Acórdão Min. Gilmar Mendes).

Diversa é a hipótese em que o inquérito foi instaurado com autorização e tramitou, desde o início, sob supervisão de Ministro do STF, tendo o indiciamento ocorrido somente no relatório final do inquérito.

Nesses casos, o indiciamento é **legítimo e independe de autorização judicial prévia**.

Em primeiro lugar, porque **não existe** risco algum à preservação da competência do STF relacionada às autoridades com prerrogativa de foro, já que o inquérito foi autorizado e supervisionado pelo Relator.

Em segundo lugar, porque o indiciamento é ato privativo da autoridade policial (Lei 12.830/13, art. 2º, § 6º) e inerente à sua atuação, sendo **vedada** a interferência do Poder Judiciário sobre essa atribuição, sob pena de subversão do modelo constitucional acusatório, baseado na separação entre as funções de investigar, acusar e julgar.

Em terceiro lugar, porque conferir o privilégio de não poder ser indiciado apenas a determinadas autoridades, sem razoável fundamento constitucional ou legal, configuraria uma **violação aos princípios da igualdade e da república**.

Em suma:

A autoridade policial tem o dever de, ao final da investigação, apresentar sua conclusão. E, quando for o caso, indicar a autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos que apurou, procedendo ao indiciamento.

STF. Decisão monocrática, Inq 4621, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/10/2018.

Atenção! Em 2025, o STF fixou a nova tese que rege o julgamento de autoridades com foro por prerrogativa de função:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste *mesmo após* o afastamento do cargo, *ainda que* o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

STF. Plenário. HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2025.

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Indiciamento envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função).

Art. 3º

O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em Direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados.

Art. 4º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lei 9.296/96

—

Interceptação Telefônica

Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da Constituição Federal.

Atualizada até a Lei 13.964/19.

★ **Art. 1º**

A INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e **dependerá** de ordem do juiz competente da ação principal, *sob segredo de justiça*.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.

Competência para decretar a interceptação e teoria do juízo aparente.

Determinado juiz decreta a interceptação telefônica dos investigados e, posteriormente, chega-se à conclusão de que o juízo competente para a medida era o Tribunal. Esta prova colhida é ilícita? Não necessariamente.

A prova obtida poderá ser ratificada se ficar demonstrado que a interceptação foi decretada pelo juízo aparentemente competente. Não é ilícita a interceptação telefônica autorizada por magistrado aparentemente competente ao tempo da decisão e que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente. Trata-se da aplicação da chamada “teoria do juízo aparente”.

STF. 2ª Turma. HC 110496/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 9/4/2013 (Info 701)

Validade da interceptação decretada por Juiz da Central de Inquéritos Criminais que não será o competente para julgar a ação penal.

É possível que a interceptação telefônica seja decretada por um juiz que atue em Vara de Central de Inquéritos Criminais mesmo que ele não seja o competente para conhecer da futura ação penal que será proposta. Não há, neste caso, nulidade na prova colhida, nem violação ao art. 1º da Lei nº 9.296/96, considerando que este dispositivo não fixa regra de competência, mas sim reserva de jurisdição para quebra do sigilo das comunicações. Em outras palavras, ele não trata sobre qual juízo é competente, mas apenas quer dizer que a interceptação deve ser decretada pelo magistrado (Poder Judiciário). Admite-se a divisão de tarefas entre juízes que atuam na fase de inquérito e na fase da ação penal. Assim, um juiz pode atuar na fase pré-processual decretando medidas que dependam da intervenção do Poder Judiciário, como a interceptação telefônica, mesmo que ele não seja o competente para julgar a ação penal que será proposta posteriormente.

STF. 2ª Turma. HC 126536/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 1º/3/2016 (Info 816)

Encontro fortuito de diálogos envolvendo autoridade com foro privativo e demora na remessa das interceptações para o Tribunal competente para investigar o titular do cargo.

Durante interceptação telefônica deferida em primeiro grau de jurisdição, a captação fortuita de diálogos mantidos por autoridade com prerrogativa de foro não impõe, por si só, a remessa imediata dos autos ao Tribunal competente para processar e julgar a referida autoridade, sem que antes se avalie a idoneidade e a suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática de crime.

STJ. 6ª Turma. HC 307.152-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/11/2015 (Info 575)

Consentimento posterior não supre a falta de autorização judicial prévia.

Não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial. Ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. Ex.: A" realizou, sem autorização judicial, a interceptação telefônica dos diálogos travados entre "B" e "C". Posteriormente, "B", quando soube da interceptação realizada, consentiu com a prática. Segundo decidiu o STJ, o fato de um dos interlocutores dos diálogos gravados de forma clandestina ter consentido posteriormente com a divulgação dos seus conteúdos não tem o condão de legitimar o ato, pois no momento da gravação não tinha ciência do artifício que foi implementado pelo responsável pela interceptação, não se podendo afirmar, portanto, que, caso soubesse, manteria tais conversas pelo telefone interceptado. Não existindo prévia autorização judicial, tampouco configurada a hipótese de gravação de comunicação telefônica, já que nenhum dos interlocutores tinha ciência de tal artifício no momento dos diálogos interceptados, se faz imperiosa a declaração de nulidade da prova, para que não surta efeitos na ação penal.

STJ. 5ª Turma. HC 161.053-SP. Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27/11/2012

★ **Art. 2º**

NÃO SERÁ ADMITIDA a interceptação de comunicações telefônicas **quando** ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- I. **não houver** indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
- II. a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
- III. o fato investigado constituir **infração penal punida, no máximo, com pena de detenção**.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, **salvo** impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

★ **Art. 3º**

A INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS poderá ser determinada pelo juiz, de ofício **OU** a requerimento:

- I. da autoridade policial, **na investigação criminal**;
- II. do representante do Ministério Público, **na investigação criminal e na instrução processual penal**.

ELEMENTOS MIGRATÓRIOS	
Provas CAUTELARES	São aquelas em que ocorre risco de desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, movidas por necessidade e urgência. Se não forem produzidas naquele momento não haverá outra oportunidade idêntica, se esvaindo a prova. › Busca domiciliar ordenada pelo juiz na fase inquisitorial, para que sejam apreendidos documentos ou objetos capazes de incriminar o acusado; INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL (art. 3º, I, da Lei 9.296/1996) , mediante ordem judicial, com vista a captar diálogos relativos ao crime investigado.
Provas NÃO REPETÍVEIS	São as de iminente perecimento, que são colhidas durante o inquérito policial por inviabilidade lógica da sua realização na fase processual. › Perícia realizada nos vestígios deixados pela infração penal, quando sujeitos ao desaparecimento pelo decurso do tempo (ex.: o exame de lesões corporais).
Provas ANTECIPADAS	São aquelas produzidas em momento processual distinto daquele legalmente previsto ou até mesmo pré-processualmente, em virtude de situação de urgência e relevância. › Depoimentos de testemunha em vias de deixar o País ou portadora de doença que possa sujeitá-la à morte antes do início da fase instrutória do processo.

Art. 4º

O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterà a **demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal**, com indicação dos meios a serem empregados.

§ 1º. **Excepcionalmente**, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, **desde que** estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.

§ 2º. O juiz, no **prazo máximo de 24 horas**, decidirá sobre o pedido.

★ **Art. 5º**

A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que **não poderá exceder o prazo de 15 dias**, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

Prorrogações sucessivas do prazo de duração da interceptação telefônica.

A Lei nº 9.296/96 prevê que a interceptação telefônica "não poderá exceder o prazo de

quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova." (art. 5º). **A interceptação telefônica não pode exceder 15 dias. Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade.**

STF. 2ª Turma. HC 133148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/2/2017 (Info 855).

O § 1º do art. 13 da Resolução 59/2008 do CNJ, que **proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso do fim de ano, é inconstitucional.**

Conforme ensina Márcio Cavalcante*, a foi proposta uma ADI contra a Resolução 59/2008 do CNJ que disciplina e uniformiza o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário.

O STF decidiu que **essa Resolução é constitucional, com exceção do § 1º do art. 13**, que prevê o seguinte: "§ 1º Não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o Plantão de Recesso previsto artigo 62 da Lei 5.010/66".

Em relação ao § 1º do art. 13 da Resolução 59/2008, o CNJ extrapolou sua competência normativa, adentrando em seara que lhe é imprópria. Essa previsão violou:

- a) a competência dos Estados para editar suas leis de organização judiciária (art. 125, § 1º, da CF/88);
- b) a competência legislativa na União para a edição de normas processuais (art. 22, I);
- c) a norma constante do art. 5º, XXXV, da CF, no que respeita à inafastabilidade da jurisdição.

STF. Plenário. ADI 4145/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/4/2018 (Info 899).

* Buscador Dizer o Direito. É inconstitucional Resolução do CNJ que proíbe o juiz de prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário ou durante o recesso do fim de ano.

É constitucional o estabelecimento, por resolução do CNMP, de cautelas procedimentais para proteção de dados sigilosos e garantia da efetividade dos elementos de prova coletados via interceptação telefônica.

Essa Resolução não extrapola as competências do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (art. 130-A, caput, § 2º, II). Além disso, não viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I), nem ofende o princípio da legalidade (art. 5º, II) nem a competência da Polícia Judiciária (art. 144, § 1º, IV e § 4º).

STF. Plenário. ADI 5.315/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/04/2023 (Info 1106).

É constitucional a Resolução 36/2009 do CNMP, que dispõe sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas, no âmbito do Ministério Público, nos termos da Lei 9.296/96.

A norma foi editada no exercício das atribuições previstas diretamente no art. 130-A, § 2º, I e II, da CF/88.

A Resolução apenas regulamenta questões administrativas e disciplinares relacionadas ao procedimento de interceptação telefônica, sem entrar em questão de direito penal, processual ou relativo a nulidades.

Não foram criados novos "requisitos formais de validade" das interceptações. Tanto é verdade que a inobservância dos preceitos contidos na resolução não constitui causa de nulidade, mas sim motivo para a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o agente público infrator, pois consiste em relações ligadas aos deveres funcionais de sigilo na atuação ministerial.

A independência funcional do MP foi preservada. A resolução não impõe uma linha de atuação ministerial, apenas promove a padronização formal mínima dos ritos adotados nos procedimentos relacionados a interceptações telefônicas, em consonância com as regras previstas na Lei nº 9.296/96.

STF. Plenário. ADI 4263/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/4/2018 (Info 899).

Art. 6º

Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

Acompanhamento da interceptação por outros órgãos que não a Polícia Civil ou Federal.

Segundo o art. 6º, da Lei 9.296/96, os procedimentos de interceptação telefônica serão conduzidos pela autoridade policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal). O STJ e o STF, contudo, entendem que tal acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como, por exemplo, a polícia militar (o que ocorreu no caso concreto), não sendo atribuição exclusiva da autoridade policial.

STF. 2ª Turma. HC 96986/MG. Rel. Min Gilmar Mendes. Julgado em 15/05/2012.

§ 1º. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição.

Ausência de TRANSCRIÇÃO INTEGRAL de dados obtidos por meio de interceptação telefônica não gera nulidade.

Mesmo em matéria penal, a jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que **não é necessária a degravação integral das escutas**, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia. O servidor processado, que também é réu no processo criminal, tem acesso à integralidade das interceptações e, se entender necessário, pode juntar no processo administrativo os eventuais trechos que considera pertinentes ao deslinde da controvérsia. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei 8.112/90).

STF. 1ª Turma. RMS 28774/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 9/8/2016 (Info 834).

É dever do Estado a DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados.

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

A defesa deve ter acesso à integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível que as autoridades de persecução façam a seleção dos trechos que ficarão no processo e daqueles que serão extraídos.

A apresentação de somente parcela dos áudios, cuja filtragem foi feita sem a presença do defensor, acarreta ofensa ao princípio da paridade de armas e ao direito à prova, porquanto a pertinência do acervo probatório não pode ser realizada apenas pela acusação, na medida em que gera vantagem desarrazoada em detrimento da defesa.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.795.341-RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019 (Info 648).

ATENÇÃO! A jurisprudência acima trata sobre a **FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA e não sobre** falta de transcrição ou degravação integral das conversas obtidas. O entendimento do STF e do STJ sobre a **não obrigatoriedade** de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas não foi alterado.

§ 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.

§ 3º. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do art. 8º, ciente o Ministério Público.

Art. 7º

Para os procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público.

★ Art. 8º

A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer natureza, ocorrerá em AUTOS APARTADOS, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.

Parágrafo único. A APENSAÇÃO somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art.10, § 1º) ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.

★ Art. 8º-A

Para INVESTIGAÇÃO ou INSTRUÇÃO CRIMINAL, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando: (Lei 13.964/19)

- I. a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e (Lei 13.964/19)
- II. houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. (Lei 13.964/19)

§ 1º. O REQUERIMENTO deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. (Lei 13.964/19)

§ 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso XI do caput do art. 5º da Constituição Federal. (Lei 13.964/19)

§ 3º. A CAPTAÇÃO AMBIENTAL não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. (Lei 13.964/19)

§ 4º. A CAPTAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. (Lei 13.964/19)

§ 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. (Lei 13.964/19)

É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.

STJ. 6ª Turma. HC 512.290-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18/08/2020 (Info 677).

ATENÇÃO! O julgado acima foi proferido antes da derrubada dos vetos relativos ao Pacto Anticrime. Depois que o Congresso Nacional rejeitou a maioria dos vetos, entrou em vigor o § 4º do art. 8º-A da Lei 9.296/96, inserido pela Lei 12.964/19.

Segundo esse dispositivo, a captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação.

Assim, pela redação literal do dispositivo, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro SÓ PODERÁ SER UTILIZADA EM MATÉRIA DE DEFESA. Não seria possível utilizá-la para imputar crimes ao outro interlocutor que não sabe que está sendo gravado.

Logo, pela redação do § 4º do art. 8º-A teria havido mudança naquilo que se entendia na jurisprudência.

A participação dos órgãos de persecução estatal na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem prévia autorização judicial, acarreta a ilicitude da prova.

STJ. 6ª Turma. RHC 150.343-GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/8/2023 (Info 783).

Art. 9º

A gravação que não interessar à prova será INUTILIZADA POR DECISÃO JUDICIAL, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada.

Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.

★ Art. 10

Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, *promover* escuta ambiental ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei: (Lei 13.869/19)

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.* (Lei 13.869/19)

Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no *caput* deste artigo com *objetivo não autorizado em lei.* (Lei 13.869/19)

★ Art. 10-A

REALIZAR CAPTAÇÃO AMBIENTAL de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal *sem* autorização judicial, *quando* esta for exigida: (Lei 13.964/19)

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.* (Lei 13.964/19)

§ 1º. *Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores.* (Lei 13.964/19)

§ 2º. A pena será aplicada em *dobro* ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. (Lei 13.964/19)

Art. 11

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12

Revogam-se as disposições em contrário.

INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA I - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 117 DO STJ

1. A alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito.
2. É admissível a utilização da técnica de fundamentação *per relationem* para a prorrogação de interceptação telefônica quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária.
3. O art. 6º da Lei n. 9.296/1996 não restringe à polícia civil a atribuição para a execução de interceptação telefônica ordenada judicialmente.
4. É possível a determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional.
5. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/1996.
6. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para apuração de delito punido com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão.
7. A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial.
8. É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.
9. Não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica, em sua integralidade, visto que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido.
10. Em razão da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996, é desnecessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais.

Lei 7.960/89

—

Prisão Temporária

Dispõe sobre prisão temporária.

Atualizada até a Lei 13.869/19.

★ Art. 1º

Caberá **PRISÃO TEMPORÁRIA**:

- I. quando **imprescindível** para as investigações do inquérito policial;
- II. quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

Atenção! O STF, ao julgar as ADIs 3.360 e 4.109, entendeu que o inciso II do art. 1º da Lei 7.960/89, mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, é **inconstitucional**. Ou seja, o inciso II não trata de requisito necessário para a decretação da prisão temporária nem pode ser utilizado isoladamente para se decretar a custódia de alguém.

- III. quando houver **fundadas razões**, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:
 - a. **homicídio doloso** (art. 121, caput, e seu § 2º);
 - b. **sequestro ou cárcere privado** (art. 148, caput, e seus §§ 1º e 2º);
 - c. **roubo** (art. 157, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
 - d. **extorsão** (art. 158, caput, e seus §§ 1º e 2º);
 - e. **extorsão mediante sequestro** (art. 159, caput, e seus §§ 1º, 2º e 3º);
 - f. **estupro** (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);
(Vide DL 2.848/40)
 - g. **atentado violento ao pudor** (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único);

O art. 214 do Código Penal foi revogado pela Lei 12.015/09. Não houve *abolitio criminis*, e sim continuidade normativo-típica, pois a conduta típica migrou para o art. 213 do CP, que, por sua vez, é passível de prisão temporária pelo art. 1º, III, f.

- h. **rapto violento** (art. 219 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único);

O art. 219 do Código Penal foi revogado pela Lei 11.106/05. Não houve *abolitio criminis*, e sim continuidade normativo-típica, pois a conduta típica migrou para o art. 148, § 1º, V, do Código Penal, que, por sua vez, é passível de prisão temporária pelo art. 1º, III, b.

- i. **epidemia com resultado de morte** (art. 267, § 1º);
- j. **envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte** (art. 270, caput, combinado com art. 285);
- l. **quadrilha ou bando** (art. 288), todos do Código Penal;

Por “quadrilha ou bando”, leia-se: **associação criminosa** (art. 288 do CP).

- m. **genocídio** (arts. 1º, 2º e 3º da Lei 2.889/56), em qualquer de suas formas típicas;
- n. **tráfico de drogas** (art. 12 da Lei 6.368/76);
- o. **crimes contra o sistema financeiro** (Lei 7.492/86).
- p. **crimes previstos na Lei de Terrorismo**. (Lei 13.260/16)

Atenção! O STF, ao julgar as ADIs 3.360 e 4.109, firmou entendimento segundo o qual o rol do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89 é **TAXATIVO**.

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA

O STF, ao julgar as ADIs 3.360 e 4.109, deu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89.

Em outras palavras, o STF afirmou que a prisão temporária é constitucional, mas **desde que siga os critérios de interpretação fixados pela Corte**. Vejamos:

A DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA **SOMENTE É CABÍVEL quando**:

- (i) for **IMPREScindível** para as investigações do inquérito policial;
- (ii) houver **FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA** ou **PARTICIPAÇÃO** do indiciado;
- (iii) for **justificada em FATOS NOVOS** ou **CONTEMPORÂNEOS** (aplicação do § 2º do art. 312 do CPP à prisão temporária);
- (iv) for **ADEQUADA À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME**, às **CIRCUNSTÂNCIAS** do fato e às **CONDIÇÕES PESSOAIS** do indiciado (aplicação do art. 282, II, do CPP à prisão

temporária); e

(v) **não for suficiente** a imposição de medidas cautelares diversas.

STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022 (Info 1043).

★ Art. 2º

A PRISÃO TEMPORÁRIA será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o **prazo de 5 dias**, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

§ 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 2º. O despacho que decretar a prisão temporária **deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas**, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento.

§ 3º. O Juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do Advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito.

§ 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão, **em 2 vias**, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa.

§ 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no *caput* deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. (Lei 13.869/19)

§ 5º. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial.

§ 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no art. 5º da Constituição Federal.

§ 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, **salvo** se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. (Lei 13.869/19)

§ 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. (Lei 13.869/19)

Não se pode decretar a prisão temporária com base na mera suposição de que o suspeito irá comprometer a investigação.

A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa.

STJ. 6ª Turma. HC 379.690/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 04/04/2017.

Se é requerida a prisão temporária, o juiz poderá entender que é o caso de conceder prisão preventiva.

O magistrado pode decretar a prisão preventiva, mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie.

Vale ressaltar que neste caso não se está decretando a prisão de ofício considerando que o julgador só atuou após ter sido previamente provocado, não se tratando de postura que coloque em xeque a sua imparcialidade.

STJ. 5ª Turma. HC 319.471/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/06/2016.

STJ. 6ª Turma. HC 362.962/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 01/09/2016.

★ Art. 3º

Os PRESOS TEMPORÁRIOS deverão permanecer, **OBRIGATORIAMENTE, SEPARADOS** dos demais detentos.

Art. 4º

O art. 4º da Lei 4.898/65 fica acrescido da alínea i, com a seguinte redação:

(...)

Art. 5º

Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária.

Art. 6º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º

Revogam-se as disposições em contrário.

Lei 9.807/99

—

Proteção à Testemunha

Estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal.

Atualizada até a Lei 12.483/11.

Capítulo I - Da Proteção Especial a Vítimas e a Testemunhas

Art. 1º

As MEDIDAS DE PROTEÇÃO requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo DF, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.

§ 1º. A União, os Estados e o DF poderão celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a realização dos programas.

§ 2º. A supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos.

★ Art. 2º

A proteção concedida pelos programas e as medidas dela decorrentes levarão em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção da prova.

§ 1º. A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, conforme o especificamente necessário em cada caso.

§ 2º. Estão excluídos da proteção os indivíduos cuja personalidade ou conduta seja incompatível com as restrições de comportamento exigidas pelo programa, os condenados que estejam cumprindo pena e os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades. Tal exclusão não trará prejuízo a eventual prestação de medidas de preservação da integridade física desses indivíduos por parte dos órgãos de segurança pública.

§ 3º. O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida, ou de seu representante legal.

§ 4º. Após ingressar no programa, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas por ele prescritas.

§ 5º. As medidas e providências relacionadas com os programas serão adotadas, executadas e mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes envolvidos em sua execução.

★ Art. 3º

Toda admissão no programa ou exclusão dele será **PRECEDIDA DE CONSULTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO** sobre o disposto no art. 2º e deverá ser subsequentemente comunicada à autoridade policial ou ao juiz competente.

★ Art. 4º

Cada programa será dirigido por um **CONSELHO DELIBERATIVO** em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados relacionados com a segurança pública e a defesa dos direitos humanos.

§ 1º. A execução das atividades necessárias ao programa ficará a cargo de um dos órgãos representados no conselho deliberativo, devendo os agentes dela incumbidos ter formação e capacitação profissional compatíveis com suas tarefas.

§ 2º. Os órgãos policiais prestarão a colaboração e o apoio necessários à execução de cada programa.

★ Art. 5º

A **SOLICITAÇÃO** objetivando **INGRESSO NO PROGRAMA** poderá ser encaminhada ao órgão executor:

- I. pelo interessado;
- II. por representante do Ministério Público;
- III. pela autoridade policial que conduz a investigação criminal;
- IV. pelo juiz competente para a instrução do processo criminal;

V. por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.

§ 1º. A solicitação será instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou ameaça que a motiva.

§ 2º. Para fins de instrução do pedido, o órgão executor poderá solicitar, com a aquiescência do interessado:

- I. documentos ou informações comprobatórios de sua identidade, estado civil, situação profissional, patrimônio e grau de instrução, e da pendência de obrigações civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais;
- II. exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado físico ou psicológico.

§ 3º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência da coação ou ameaça, a vítima ou testemunha poderá ser colocada provisoriamente sob a custódia de órgão policial, pelo órgão executor, no aguardo de decisão do conselho deliberativo, com comunicação imediata a seus membros e ao Ministério Público.

Art. 6º

O conselho deliberativo decidirá sobre:

- I. o ingresso do protegido no programa ou a sua exclusão;
- II. as providências necessárias ao cumprimento do programa.

Parágrafo único. As deliberações do conselho serão tomadas por **maioria absoluta** de seus membros e sua execução **ficará sujeita à disponibilidade orçamentária**.

★ Art. 7º

Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes **MEDIDAS**, aplicáveis **ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE** em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

- I. segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações;
- II. escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de depoimentos;
- III. transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a proteção;
- IV. preservação da identidade, imagem e dados pessoais;
- V. ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de renda;
- VI. suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar;
- VII. apoio e assistência social, médica e psicológica;
- VIII. sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;
- IX. apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal.

Parágrafo único. A ajuda financeira mensal terá um teto fixado pelo conselho deliberativo no início de cada exercício financeiro.

Art. 8º

Quando entender necessário, poderá o conselho deliberativo solicitar ao Ministério Público que requeira ao juiz a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eficácia da proteção.

Art. 9º

Em **casos excepcionais** e considerando as características e gravidade da coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz competente para registros públicos **objetivando a alteração de nome completo**.

§ 1º. A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1º do art. 2º desta Lei, inclusive aos filhos menores, e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.

§ 2º. O requerimento será sempre fundamentado e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito sumaríssimo e corra em segredo de justiça.

§ 3º. Concedida a alteração pretendida, o juiz determinará na sentença, observando o sigilo indispensável à proteção do interessado:

- I. a averbação no registro original de nascimento da menção de que houve alteração de nome completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome alterado;
- II. a determinação aos órgãos competentes para o fornecimento dos documentos decorrentes da alteração;
- III. a remessa da sentença ao órgão nacional competente para o registro único de identificação civil, cujo procedimento obedecerá às necessárias restrições de sigilo.

§ 4º. O conselho deliberativo, resguardado o sigilo das informações, manterá controle sobre a localização do protegido cujo nome tenha sido alterado.

§ 5º. Cessada a coação ou ameaça que deu causa à alteração, ficará facultado ao protegido solicitar ao juiz competente o retorno à situação anterior, com a alteração para o nome original, em petição que será encaminhada pelo conselho deliberativo e terá manifestação prévia do Ministério Público.

★ Art. 10

A **EXCLUSÃO** da pessoa protegida de programa de proteção a vítimas e a testemunhas poderá ocorrer a **qualquer tempo**:

- I. por **solicitação do próprio interessado**;
- II. por **decisão do conselho deliberativo**, em consequência de:
 - a. cessação dos motivos que ensejaram a proteção;
 - b. conduta incompatível do protegido.

★ Art. 11

A proteção oferecida pelo programa terá a **DURAÇÃO MÁXIMA** de **2 anos**.

Parágrafo único. Em **circunstâncias excepcionais**, perdurando os motivos que autorizam a admissão, a **permanência** poderá ser **prorrogada**.

Art. 12

Fica **instituído**, no âmbito do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos, o **Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas**, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo.

Capítulo II - Da Proteção aos Réus Colaboradores

★ Art. 13

Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o **PERDÃO JUDICIAL** e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha **colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal**, **desde que** dessa colaboração tenha resultado:

- I. a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa;
- II. a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
- III. a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a **personalidade do beneficiado** e a **natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso**.

★ Art. 14

O indiciado ou acusado que **COLABORAR VOLUNTARIAMENTE** com a **investigação policial e o processo criminal** na **identificação dos demais coautores ou partícipes do crime**, na **localização da vítima com vida** e na **recuperação total ou parcial do produto do crime**, no caso de condenação, **terá pena REDUZIDA de 1/3 a 2/3**.

Art. 15

Serão aplicadas em benefício do colaborador, na prisão ou fora dela, **MEDIDAS ESPECIAIS de segurança e proteção** a sua integridade física, considerando ameaça ou coação eventual ou efetiva.

§ 1º. Estando sob prisão temporária, preventiva ou em decorrência de flagrante delito, o colaborador será custodiado em **DEPENDÊNCIA SEPARADA** dos demais presos.

§ 2º. Durante a instrução criminal, poderá o juiz competente determinar em favor do colaborador qualquer das medidas previstas no art. 8º desta Lei.

§ 3º. No caso de cumprimento da pena em regime fechado, poderá o juiz criminal determinar medidas especiais que proporcionem a segurança do colaborador em relação aos demais apenados.

Disposições Gerais

Art. 16

O art. 57 da Lei 6.015/73 fica acrescido do seguinte § 7º:

(...)

Art. 17

O parágrafo único do art. 58 da Lei 6.015/73, com a redação dada pela Lei 9.708/98, passa a ter a seguinte redação:

(...)

Art. 18

O art. 18 da Lei 6.015/73 passa a ter a seguinte redação:

(...)

Art. 19

A União poderá utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de pena de condenados que tenham prévia e voluntariamente prestado a colaboração de que trata esta Lei.

Parágrafo único. Para fins de utilização desses estabelecimentos, poderá a União celebrar convênios com os Estados e o DF.

★ Art. 19-A

Terão **PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO** o **INQUÉRITO** e o **PROCESSO CRIMINAL** em que figure **indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, vítima ou testemunha protegidas** pelos programas de que trata esta Lei. (Lei 12.483/11)

Parágrafo único. Qualquer que seja o rito processual criminal, o juiz, após a citação, **TOMARÁ ANTECIPADAMENTE O DEPOIMENTO** das pessoas incluídas nos programas de proteção previstos nesta Lei, devendo justificar a eventual impossibilidade de fazê-lo no caso concreto ou o possível prejuízo que a oitiva antecipada traria para a instrução criminal. (Lei 12.483/11)

Art. 20

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, pela União, correrão à conta de dotação consignada no orçamento.

Art. 21

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lei 8.069/90

—

Crimes do ECA

A Lei 8.069/90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Neste material incluímos apenas o Título VII, Capítulo I (Crimes – arts. 225 a 244-C).

Atualizada até a Lei 15.280/25.

TÍTULO VII - DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Capítulo I - Dos Crimes

TUTELA PENAL INFANTO-JUVENIL

A tutela penal infanto-juvenil não se restringe aos tipos penais do ECA.

A CF/88, em seu art. 227, §4º, dispõe que "a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente". Nesses termos, o ECA deu concretude à referida norma constitucional.

Outros diplomas, especialmente o CP, também trazem previsão de crimes envolvendo crianças e adolescentes.

Seção I - Disposições Gerais

Art. 225

Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal.

★ Art. 226

Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da **Parte Geral do Código Penal** e, quanto ao processo, as pertinentes ao **Código de Processo Penal**.

PRESCRIÇÃO

Redução dos prazos prescricionais	São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos (art. 115, primeira parte, CP)
Casos de crime contra a dignidade sexual	Em casos de crime contra a dignidade sexual, a prescrição começa a correr da data que a vítima completa 18 anos (art. 111, V, CP)

§ 1º. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, **independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95.** (Lei 14.344/22)

§ 2º. Nos casos de **violência doméstica e familiar** contra a criança e o adolescente, é **vedada** a aplicação de **penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como** a substituição de pena que **implique o pagamento isolado de multa.** (Lei 14.344/22)

★ Art. 227

Os crimes definidos nesta Lei são de **AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA**.

★ Art. 227-A

Os **EFEITOS DA CONDENAÇÃO** prevista no inciso I do *caput* do art. 92 do Código Penal, para os crimes previstos nesta Lei, praticados por **servidores públicos com abuso de autoridade**, são **condicionados** à ocorrência de reincidência. (Lei 13.869/19)

Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, **independentemente** da pena aplicada na reincidência. (Lei 13.869/19)

Seção II - Dos Crimes em Espécie

★ Art. 228

Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de **manter registro das atividades desenvolvidas**, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de **fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:**

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos.**

Parágrafo único. Se o crime é **CULPOSO**:

Pena: **detenção de 2 a 6 meses**, ou multa.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 228

- › Formal
- › Próprio
- › De perigo abstrato
- › Omissivo próprio
- › Doloso na forma do *caput* e culposo na forma do parágrafo único

★ Art. 229

Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos**.

Parágrafo único. Se o crime é **CULPOSO**:

Pena: **detenção de 2 a 6 meses**, ou multa.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 229

- › Formal
- › Próprio
- › De perigo abstrato
- › Omissivo próprio
- › Doloso na forma do *caput* e culposo na forma do parágrafo único

★ Art. 230

Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos**.

§ 1º. Incide na **mesma pena** aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. (Lei 15.163/25)

§ 2º. Ao crime previsto neste artigo **não se aplica** a Lei 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais). (Lei 15.163/25)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 230

- › Material
- › Comum (segundo doutrina majoritária)
- › Permanente
- › Comissivo
- › Doloso

Atenção! Marco Torrano destaca que o art. 230 do ECA já estava excluído do âmbito da Lei 9.099/95 desde a vigência da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel), que introduziu o § 1º ao art. 226 do ECA, segundo o qual “Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, **não se aplica** a Lei 9.099/95”.

★ Art. 231

Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos**.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 231

- › Formal
- › Próprio
- › De perigo abstrato

- › Omissivo próprio
- › Doloso

★ Art. 232

Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a **vexame** ou a **constrangimento**:

Pena: *detenção de 6 meses a 2 anos.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 232

- › Material
- › Próprio
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso

~~Art. 233~~

(REVOGADO pela Lei 9.455/97)

★ Art. 234

Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a **imediata liberação** de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão:

Pena: *detenção de 6 meses a 2 anos.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 234

- › Material
- › Próprio
- › Permanente
- › Omissivo próprio
- › Doloso

Art. 235

Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena: *detenção de 6 meses a 2 anos.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 235

- › Material
- › Próprio (somente a autoridade competente)
- › Permanente
- › Omissivo próprio
- › Doloso
- › Norma penal em branco, pois exige que o agente descumpra prazos fixados no ECA

Art. 236

Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei:

Pena: *detenção de 6 meses a 2 anos.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 236

- › Formal
- › Comum
- › De perigo abstrato
- › Omissivo
- › Doloso

Art. 237

Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Pena: *reclusão de 2 a 6 anos, e multa.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 237

- › Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo
- › Formal: Segundo Nucci, o efetivo prejuízo ao menor com a inserção em lar substituto é apenas exaurimento do crime.
- › Comum
- › Permanente
- › Comissivo
- › Doloso
- › Norma penal em branco, pois o conceito de lar substituto é extraído do próprio ECA

★ Art. 238

Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena: *reclusão de 1 a 4 anos, e multa.*

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 238

- › Infração Penal de Médio Potencial Ofensivo
- › Material
- › Próprio no *caput* e comum no parágrafo único
- › Instantâneo
- › Omissivo
- › Doloso

★ Art. 239

Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro:

Pena: *reclusão de 4 a 6 anos, e multa.*

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude: (Lei 10.764/03)

Pena: *reclusão, de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência.*

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 239

- › Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo
- › Formal (o envio da criança ou adolescente ao exterior é mero exaurimento do crime)
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso
- › Considera-se norma penal em branco diante da referência à violação de formalidades legais sobre o envio de criança ou adolescente ao exterior, cuja previsão está no próprio ECA
- › Segundo Nucci, conforme o caso, respeitado o disposto no ar. 109, V, da CF, será o caso de competência da Justiça Federal.
- › De acordo com o mesmo autor, referido tipo penal, por ser mais abrangente e especial, revogou tacitamente o tipo do art. 245, §2º, do CP.

★ Art. 240

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (Lei 11.829/08)

Pena: *reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.* (Lei 11.829/08)

§ 1º. **Incorre nas mesmas penas quem:** (Lei 14.811/24)

- I. agência, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no *caput* deste artigo, ou ainda quem com esses contracenar; (Lei 14.811/24)
- II. exhibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição ou transmissão, em tempo real, pela *internet*, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital, de cena de sexo explícito ou pornográfica com a participação de criança ou adolescente. (Lei 14.811/24)

§ 2º. **AUMENTA-SE** a pena de **1/3** se o agente comete o crime: (Lei 11.829/08)

- I. no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; (Lei 11.829/08)
- II. prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou (Lei 11.829/08)
- III. prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim **até o 3º grau**, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. (Lei 11.829/08)

A tipificação de condutas de pornografia infantil deve considerar a **finalidade sexual** evidente das imagens, abrangendo obscenidades e indecências.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.747.512/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4/2/25 (Info 840).

O delito do art. 240 do ECA é classificado como crime formal, comum, de subjetividade passiva própria, consistente em tipo misto alternativo.

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: (...)

- › **Crime formal (consumação antecipada):** o delito se consuma independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico. Assim, a ocorrência de efetivo abalo psíquico e moral sofrido pela criança ou adolescente é mero exaurimento do crime, sendo irrelevante para a sua consumação. De igual forma, se forem filmadas mais de uma criança ou adolescente, no mesmo contexto fático, haverá crime único.
- › **Crime comum:** o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.
- › **Crime de subjetividade passiva própria:** exige-se uma condição especial da vítima (no caso, exige-se que a vítima seja criança ou adolescente).
- › **Tipo misto alternativo:** o legislador descreveu duas ou mais condutas (verbos). No entanto, se o sujeito praticar mais de um verbo, no mesmo contexto fático e contra o mesmo objeto material, responderá por um único crime, não havendo concurso de crimes nesse caso. Logo, se o agente fotografou e filmou o ato sexual, no mesmo contexto fático, haverá crime único.

STJ. 5ª Turma. PExt no HC 438.080-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/08/2019 (Info 655)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 240

- › Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo
- › Formal
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso

Consentimento da vítima	Eventual consentimento da vítima é irrelevante.
Tipo misto alternativo	Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar crime único, com reprimenda mais elevada da pena base.
Erro de tipo	Admite-se o reconhecimento de erro de tipo, se houver engano do sujeito ativo quanto à idade da vítima, eliminando-se o dolo.

INFILTRAÇÃO DE AGENTES			
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (arts. 10 a 14)	ECA (arts. 190-A a 190-E)	LEI DE DROGAS (art. 53, I)	LAVAGEM DE DINHEIRO (art. 1º, § 6º)
Crimes: Organizações criminosas	Crimes: ECA: arts. 240, 241, 241-A a 241-D; CP: arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B	Crimes: Tráfico de drogas	Crimes: Lavagem de dinheiro
Prazo: 6 meses (podendo ser sucessivamente prorrogada)	Prazo: 90 dias (sendo permitidas renovações, mas o prazo total da infiltração não poderá exceder 720 dias)	<i>Não prevê prazo máximo</i>	
Só poderá ser adotada se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis (<i>ultima ratio</i>)		<i>Não disciplina procedimento a ser adotado</i>	
É cabível a infração policial virtual	A infiltração de agentes ocorre apenas na internet	-	-

Com a entrada em vigor da Lei 13.441/17 e do Pacote Anticrime, é possível classificar as infiltrações em **PRESENCIAIS** e **VIRTUAIS (cibernética ou eletrônica)**. Enquanto a infiltração prevista na Lei de Drogas e no art. 10 da Lei das Organizações Criminosas têm natureza presencial (física), aquela introduzida no art. 190-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 10-A da Lei 12.850/13 funcionam como espécie de infiltração virtual (cibernética ou eletrônica), já que não é efetuada no ambiente físico, mas sim pela *internet*.

ECA, art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Código Penal, obedecerá às seguintes regras:

- I. será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido o Ministério Público;
- II. dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas;
- III. **não poderá** exceder o prazo de **90 dias**, sem prejuízo de eventuais renovações, **desde que** o total **não exceda** a **720 dias** e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial.

§ 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o inciso II do § 1º deste artigo.

§ 2º. Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, consideram-se:

- I. dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;
- II. dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 3º. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios.

★ Art. 241

Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Lei 11.829/08)

Pena: **reclusão, de 4 a 8 anos, e multa.** (Lei 11.829/08)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241

› Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo › Formal › Comum › Instantâneo › Comissivo › Doloso	
Consentimento da vítima	Eventual consentimento da vítima é irrelevante.
Tipo misto alternativo	Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar crime único, com reprimenda mais elevada da pena base.
Momento da Consumação de registros colocados na internet	O STJ entende que o crime se consuma no momento da publicação das imagens.
Competência da Justiça Federal	› Conduta de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente tiver sido praticada pela internet e for acessível transnacionalmente. (STF - Tema 393 de Repercussão Geral). › Crime previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e o protocolo facultativo sobre a venda, prostituição e pornografia infantil, que passou a vigorar no Brasil com a promulgação do Decreto 5.007/04.
Competência da Justiça Estadual	› Trânsito de fotos exclusivamente no território nacional. › “Com base no art. 109, V, da CF, tratar-se de comunicação eletrônica havida entre particulares em canais fechados dentro do território nacional” (STF - Tema 393 de Repercussão Geral).

★ Art. 241-A

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: (Lei 11.829/08)

Pena: **reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.** (Lei 11.829/08)

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: (Lei 11.829/08)

- assegura os meios ou serviços para o **armazenamento** das fotografias, cenas ou imagens de que trata o *caput* deste artigo; (Lei 11.829/08)
- assegura, por qualquer meio, o **acesso por rede de computadores** às fotografias, cenas ou imagens de que trata o *caput* deste artigo. (Lei 11.829/08)

§ 2º. As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o *caput* deste artigo. (Lei 11.829/08)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241-A

› Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo › Formal › Comum › Permanente nas modalidades “disponibilizar e divulgar”, a depender do meio utilizado pelo agente, nos demais casos é considerado crime instantâneo › Comissivo › Doloso

Tipo misto alternativo	Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar crime único, com reprimenda mais elevada da pena base.
Competência da Justiça Federal	› Conduta de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente tiver sido praticada pela internet e for acessível transnacionalmente. (STF – Tema 393 de Repercussão Geral). › Crime previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e o protocolo facultativo sobre a venda, prostituição e pornografia infantil, que passou a vigorar no Brasil com a promulgação do Decreto 5.007/04.
Competência da Justiça Estadual	› Trânsito de fotos exclusivamente no território nacional › “Com base no art. 109, V, da CF, tratar-se de comunicação eletrônica havida entre particulares em canais fechados dentro do território nacional” (STF – Tema 393 de Repercussão Geral).

Juiz não pode aumentar a pena-base do crime do art. 241-A do ECA alegando que a conduta social ou a personalidade são desfavoráveis, sob o argumento de que o réu manifestou grande interesse por material pornográfico.

O grande interesse por material que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é ínsito ao crime descrito no art. 241-A da Lei nº 8.069/90, não sendo justificável a exasperação da pena-base a título de conduta social ou personalidade. Caso concreto: na 1ª fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), o juiz aumentou a pena-base de 3 para 4 anos afirmando que a conduta social e a personalidade do agente eram desfavoráveis: “Com base nos elementos constantes dos autos, percebo que a conduta social e a personalidade do acusado demonstram certa periculosidade pelo grande interesse em pornografia infantil. Fixo a pena-base privativa de liberdade em 4 anos de reclusão nesta fase.”

STJ. 6ª Turma. REsp 1.579.578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/02/2020 (Info 666)

Conduta de um dos pedófilos conexa com um grupo maior localizado em outro juízo.

Se o crime do art. 241-A do ECA for praticado por meio do computador da residência do agente localizada em São Paulo (SP), mesmo assim ele poderá ser julgado pelo juízo de Curitiba (PR) se ficar demonstrado que a conduta do agente ocorreu com investigações que tiveram início em Curitiba, onde um grupo de pedófilos ligados ao agente foi preso e, a partir daí, foram obtidas todas as provas. Neste caso, a competência do juízo de Curitiba ocorrerá por conexão, não havendo ofensa ao princípio do juiz natural.

STF. 1ª Turma. HC 135883/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2017 (Info 868)

Competência no caso de pessoa que “baixa” conteúdo pedófilo da internet.

Pessoa que “baixa” da internet e armazena, em computador da escola, vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes pratica o delito do art. 241-A, § 1º, I, do ECA, sendo esta conduta, neste caso concreto, crime de competência da Justiça Estadual.

STJ. 3ª Seção. CC 103.011-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 13/3/2013 (Info 520)

★ Art. 241-B

Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha **cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente**: (Lei 11.829/08)

Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.** (Lei 11.829/08)

§ 1º. A pena é **DIMINUÍDA de 1/3 a 2/3** se de **pequena quantidade o material** a que se refere o caput deste artigo. (Lei 11.829/08)

§ 2º. **NÃO HÁ CRIME** se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, **quando a comunicação for feita por:** (Lei 11.829/08)

I. agente público no exercício de suas funções; (Lei 11.829/08)

- II. membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; (Lei 11.829/08)
- III. representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. (Lei 11.829/08)

§ 3º. As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão **manter sob sigilo o material ilícito referido.** (Lei 11.829/08)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241-B

› No <i>caput</i> se trata de infração de médio potencial ofensivo, no §1º trata-se de uma figura privilegiada › Formal › Comum › Nas modalidades “adquirir” será considerado instantâneo, e nas modalidades “armazenar e possuir” será permanente › Comissivo › Doloso	
Tipo misto alternativo	Se praticado mais de um verbo pelo mesmo agente, dentro do mesmo contexto, pode-se cogitar crime único, com reprimenda mais elevada da pena base.
Excludente de ilicitude	Hipótese trazida pelo § 2º.
Competência da Justiça Federal	› Conduta de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente tiver sido praticada pela internet e for acessível transnacionalmente. (STF – Tema 393 de Repercussão Geral). › Crime previsto na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e o protocolo facultativo sobre a venda, prostituição e pornografia infantil, que passou a vigorar no Brasil com a promulgação do Decreto 5.007/04.
Competência da Justiça Estadual	› Trânsito de fotos exclusivamente no território nacional. › “Com base no art. 109, V, da CF, tratar-se de comunicação eletrônica havida entre particulares em canais fechados dentro do território nacional” (STF – Tema 393 de Repercussão Geral).

Compete à Justiça Federal julgar os crimes dos arts. 241, 241-A e 241-B do ECA, se a conduta de disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente tiver sido praticada pela internet e for acessível transnacionalmente.

Redação anterior da tese do Tema 393: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores.

STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 28 e 29/10/2015 (Repercussão Geral – Tema 393)

REDAÇÃO ATUAL, MODIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).

STF. Plenário. RE 628624 ED, Rel. Edson Fachin, julgado em 18/08/2020 (Repercussão Geral – Tema 393) (Info 990)

Em regra, não há automática consunção quando ocorrem armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil. Isso porque o cometimento de um dos crimes não perpassa, necessariamente, pela prática do outro.

No entanto, é possível a absorção a depender das peculiaridades de cada caso, quando as duas condutas guardem, entre si, uma relação de meio e fim estreitamente vinculadas.

O princípio da consunção exige um nexo de dependência entre a sucessão de fatos.

Se evidenciado pelo caderno probatório que um dos crimes é absolutamente autônomo, sem relação de subordinação com o outro, o réu deverá responder por ambos, em concurso material.

A distinção se dá em cada caso, de acordo com suas especificidades.

STJ. 6ª Turma. REsp 1579578-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/02/2020 (Info 666)

Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de **concurso material de crimes**.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.971.049-SP, REsp 1.970.216-SP e REsp 1.976.855-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/8/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1168) (Info 782).

★ Art. 241-C

Simular a participação de criança ou adolescente em **cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação** de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual: (Lei 11.829/08)

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.* (Lei 11.829/08)

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do *caput* deste artigo. (Lei 11.829/08)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241-C

- › Infração Penal de Médio Potencial Ofensivo
- › Formal
- › Comum
- › Nas modalidades armazena/disponibiliza/divulga, a depender do meio empregado pelo agente, será permanente, nos demais casos será considerado instantâneo.
- › Comissivo
- › Doloso

★ Art. 241-D

Aliciар, assediar, instigar ou constranger, por **qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso**: (Lei 11.829/08)

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.* (Lei 11.829/08)

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: (Lei 11.829/08)

- I. facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; (Lei 11.829/08)
- II. pratica as condutas descritas no *caput* deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Lei 11.829/08)

A expressão “**por qualquer meio de comunicação**” descrita no art. 241-D do ECA refere-se a **instrumentos intermediários de comunicação, não abrangendo a comunicação oral direta e presencial**.

STJ. 5ª Turma. AREsp 2.689.849/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19/8/2025 (Info 860).

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241-D

- › Infração Penal de Médio Potencial Ofensivo
- › Formal
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso
- › Por erro legislativo só é punida a conduta contra criança, não contra adolescente
- › A prática de ato libidinoso com criança constitui crime de estupro de vulnerável

Art. 241-E

Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. (Lei 11.829/08)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 241-E

- › Norma penal explicativa, objetivou definir sexo explícito e pornografia.
- › STJ atribuiu interpretação mais ampla ao dispositivo: “a definição de material pornográfico acrescentada por esse dispositivo legal não restringe a abrangência do termo pornografia infanto-juvenil e, por conseguinte, deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA). Desse modo, o conceito de pornografia infanto-juvenil pode abarcar hipóteses em que não haja a exibição explícita do órgão sexual da criança e do adolescente e, nesse sentido, há entendimento doutrinário.” (REsp 1543267 – Informativo 577/2016).

QUEM É PUNIDO EM CADA TIPO PENAL DO ART. 240 AO 241-D

Art. 240	Os envolvidos na produção do material de pornografia infantil
Art. 241	O comerciante do material de pornografia infantil
Art. 241-A	O dispersos do material, inclusive o sujeito que meramente adquire para si e então compartilha com terceiros
Art. 241-B	O consumidor da pornografia infantil, que obtém o material e guarda consigo
Art. 241-C	O agente que, desprovido de material verdadeiro, promove simulacro, através de adulteração, com a finalidade de criar imagens dissimuladas/falsas envolvendo pornografia infantil.
Art. 241-D	O responsável pelo recrutamento da criança* (ainda que não produza o material) › Por erro legislativo não se pune a conduta de quem incorre em qualquer das condutas descritas em prejuízo de adolescente.

Art. 242

Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:

Pena: *reclusão, de 3 a 6 anos.* (Lei 10.764/03)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 242

› Infração Penal de Ato Potencial Ofensivo › Formal › Comum › Instantâneo › Comissivo › Doloso	
Art. 242 do ECA x Art. 16, §1º, V do Estatuto do Desarmamento	Parte da doutrina considera que prevalece o art. 16, §1º, V, do Estatuto do Desarmamento em virtude de ser norma especial e mais recente, entretanto há posicionamento contrário, no sentido de que o art. 242 subsiste, sendo aplicável para as hipóteses envolvendo arma branca.
Art. 242 do ECA x Art. 13 do Estatuto do Desarmamento	Quanto ao art. 13 do Estatuto do Desarmamento, as normas coexistem pois o crime do art. 242 do ECA é doloso e comissivo ao passo que o art. 13 do Estatuto do Desarmamento é omissivo e culposo, nele pune-se a omissão de cautela que enseja a apropriação da arma

★ Art. 243

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, **ainda que gratuitamente**, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, **bebida alcoólica ou, sem justa causa**, outros produtos cujos componentes possam causar **dependência física ou psíquica**: (Lei 13.106/15)

Pena: **detenção de 2 a 4 anos**, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Lei 13.106/15)

Parágrafo único. A pena será **AUMENTADA de 1/3 até a metade se** a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto. (Lei 15.234/25)

SÚMULA 669, STJ: O fornecimento de bebida alcóolica a criança ou adolescente, após o advento da Lei 13.106/15, configura o crime previsto no art. 243 do ECA.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 243

- › Infração Penal de Alto Potencial Ofensivo
- › Formal (não exige o consumo da bebida ou substância. O efetivo consumo é causa de aumento da pena prevista no parágrafo único)
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso

Infração penal subsidiária

Somente incide este tipo penal na falta de outro mais grave. Desta forma, a venda de droga para criança ou adolescente, por se tratar de substância capaz de causar dependência física ou psíquica, ensejará punição no âmbito da Lei de Drogas.

Revogação do art. 63, I, da LCP

A entrada em vigor da Lei 13.105/15 revogou a contravenção penal de "distribuição de bebida alcóolica a menor de idade". Entretanto, Condutas anteriores a 17 de março de 2015, data em que entrou em vigor a Lei 13.105/15, permanecem como contravenção.

★ Art. 244

Vender, fornecer **ainda que gratuitamente** ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente **fogos de estampido ou de artifício**, **exceto aqueles que**, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos**, e multa.

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 244

- › Formal
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso

Art. 244-A

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no *caput* do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Lei 9.975/00)

Pena: **reclusão de 4 a 10 anos** e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado ou DF) em que foi cometido o crime, **ressalvado** o direito de terceiro de boa-fé. (Lei 13.440/17)

§ 1º. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no *caput* deste artigo. (Lei 9.975/00)

§ 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Lei 9.975/00)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 244-A

Todo o conteúdo deste crime foi reproduzido pelo art. 218-B do Código Penal, pela grande reforma operada em 2009 por meio da Lei nº 12.015/09, relativa aos crimes contra a dignidade sexual. Assim, o tipo do art. 244-A foi revogado pela alteração do Código Penal, segundo a doutrina em geral.

★ Art. 244-B

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Lei 12.015/09)

Pena: *reclusão, de 1 a 4 anos.* (Lei 12.015/09)

§ 1º. Incorre nas penas previstas no *caput* deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer **MEIOS ELETRÔNICOS**, inclusive salas de bate-papo da internet. (Lei 12.015/09)

§ 2º. As penas previstas no *caput* deste artigo são **AUMENTADAS de 1/3** no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei 8.072/90. (Lei 12.015/09)

CLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B

- › Infração Penal de Médio Potencial Ofensivo
- › Formal
- › Comum
- › Instantâneo
- › Comissivo
- › Doloso

Independência de efetiva corrupção do menor	Súmula 500, STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
Corrupção de menores	Ainda que o menor de 18 anos possua antecedentes infracionais e que convide um adulto para praticar um ato infracional consigo, o adulto responderá pelo crime do art. 244-B do ECA, em concurso formal com o outro crime.
Art. 244-B do ECA X Art. 33 a 37 da Lei de Drogas	Na hipótese de o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não estar previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. <i>STJ. 6ª Turma. REsp 1.622.781-MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/11/2016 (Info 595).</i>

CORRUPÇÃO DE MENORES *

CP (Art. 218)	ECA (Art. 244-B)
Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem: Reclusão, de 6 a 14 anos.	Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos , com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Reclusão, de 1 a 4 anos.
A vítima, menor de 14 anos , é induzida a satisfazer a lascívia de outrem mediante a prática de alguma conduta sem contato físico, meramente contemplativa.	O agente pratica crime ou contravenção penal na companhia de menor de 18 anos , ou o induz a praticá-lo, fazendo com que aquela pessoa, que ainda não atingiu a maioridade, passe a fazer parte do mundo do crime.
O bem juridicamente tutelado é a dignidade sexual do menor de 14 anos (considerado vulnerável).	O bem juridicamente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.
Sujeito passivo: menor de 14 anos.	Sujeito passivo: menor de 18 anos.

Trata-se de CRIME MATERIAL .	Trata-se de CRIME FORMAL , que não exige resultado naturalístico para a sua consumação. A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, "já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação" (HC 164.359/DF).
-------------------------------------	---

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Corrupção de menores - art. 244-B do ECA).

Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de furto praticado com corrupção de filho menor, **ainda que** o bem possua inexpressivo valor pecuniário, pois as características dos fatos revelam elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

STJ. 6ª Turma. RHC 93.472/MS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJe 27/03/2018.

★ Art. 244-C

Deixar o pai, a mãe ou o responsável legal, de forma **DOLOSA**, de comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente: (Lei 14.811/24)

Pena: **reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.** (Lei 14.811/24)

Lei 10.741/03

—

Crimes do Estatuto da Pessoa Idosa

Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Neste material incluímos apenas o Título VI - Dos Crimes (arts. 93 a 108) e o art. 109 das disposições finais.

Atualizada até a Lei 15.163/25.

TÍTULO VI - DOS CRIMES

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 93

Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7.347/85.

★ Art. 94

Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940) e do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941). (Lei 15.163/25)

Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, **independentemente** da pena prevista, **não se aplica** a Lei 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais). (Lei 15.163/25)

Atenção! Com a Lei 15.163/25, fica superado o entendimento adotado pela ADI 3.096. Agora, **não há** que falar em possibilidade de aplicação da Lei 9.099/95, **independentemente** da pena prevista para os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa (arts. 95 a 108) e para os crimes praticados com violência contra a pessoa idosa.

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.163/25 - ART. 94 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA

ANTES DA LEI 15.163/25	DEPOIS DA LEI 15.163/25
Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos , aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099/95 e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.	Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
-	Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95.

Capítulo II - Dos Crimes em Espécie

★ Art. 95

Os crimes definidos nesta Lei são de **AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA**, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

★ Art. 96

Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, **por motivo de idade**:

Pena: **reclusão de 6 meses a 1 ano e multa**.

§ 1º. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

§ 2º. A pena será **aumentada de 1/3** se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

§ 3º. **Não constitui crime** a negativa de crédito motivada por **SUPERENDIVIDAMENTO** da pessoa idosa. (Lei 14.423/22)

★ Art. 97

Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: (Lei 14.423/22)

Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano e multa**.

Parágrafo único. A pena é **aumentada de metade**, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e **triplicada**, se resulta a morte.

Art. 98

Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou **não prover** suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: (Lei 14.423/22)

Pena: **detenção de 6 meses a 3 anos e multa.**

★ Art. 99

Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: (Lei 14.423/22)

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 5 anos.** (Lei 15.163/25)

§ 1º. Se do fato resulta **LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE**:

Pena: **RECLUSÃO, de 3 a 7 anos.** (Lei 15.163/25)

§ 2º. Se resulta a **MORTE**:

Pena: **RECLUSÃO, de 8 a 14 anos.** (Lei 15.163/25)

ANTES E DEPOIS DA LEI 15.163/25 - ART. 99 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA

ANTES DA LEI 15.163/25	DEPOIS DA LEI 15.163/25
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado: Pena: detenção de 2 meses a 1 ano e multa.	Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado: Pena: reclusão, de 2 a 5 anos.
§ 1º. Se do fato resulta LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE : Pena: reclusão de 1 a 4 anos.	§ 1º. Se do fato resulta LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE : Pena: reclusão, de 3 a 7 anos.
§ 2º. Se resulta a MORTE : Pena: reclusão de 4 a 12 anos.	§ 2º. Se resulta a MORTE : Pena: reclusão, de 8 a 14 anos.

★ Art. 100

Constitui crime punível com **reclusão de 6 meses a 1 ano e multa**:

- I. obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;
- II. negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;
- III. recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;
- IV. deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;
- V. recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

★ Art. 101

Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa: (Lei 14.423/22)

Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano e multa.**

★ Art. 102

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: (Lei 14.423/22)

Pena: **reclusão de 1 a 4 anos e multa.**

Funcionário que recebe cartão e senha de pessoa idosa e transfere quantias para sua conta pessoal.

Se o funcionário do banco recebe o cartão e a senha da pessoa idosa para auxiliá-la a sacar um dinheiro do caixa eletrônico e, ele, aproveitando a oportunidade, transfere quantias para a sua conta pessoal, tal conduta configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto da Pessoa Idosa.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.358.865-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4/9/2014 (Info 547).

Art. 103

Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento: (Lei 14.423/22)

Pena: *detenção de 6 meses a 1 ano e multa.*

★ Art. 104

Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: (Lei 14.423/22)

Pena: *detenção de 6 meses a 2 anos e multa.*

Art. 105

Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa: (Lei 14.423/22)

Pena: *detenção de 1 a 3 anos e multa.*

★ Art. 106

INDUZIR pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:

Pena: *reclusão de 2 a 4 anos.*

★ Art. 107

COAGIR, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração: (Lei 14.423/22)

Pena: *reclusão de 2 a 5 anos.*

Art. 108

Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, **sem a devida representação legal:**

Pena: *reclusão de 2 a 4 anos.*

TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

★ Art. 109

Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador:

Pena: *reclusão de 6 meses a 1 ano e multa.*

Lei 8.078/90

—

***Crimes
no CDC***

A Lei 8.078/90 dispõe sobre a proteção do consumidor. Neste material incluímos apenas o Título II – Das Infrações Penais (arts. 61 a 80).

Atualizada até a Lei 14.181/21.

TÍTULO II - DAS INFRAÇÕES PENAIS

★ Art. 61

Constituem **CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO** previstas neste código, **sem prejuízo** do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.

~~Art. 62~~

(VETADO)

★ Art. 63

Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos e multa.**

§ 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem **DEIXAR DE ALERTAR**, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2º. **Se** o crime é **CULPOSO**:

Pena: **detenção de 1 a 6 meses ou multa.**

Art. 64

Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos **cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado**:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos e multa.**

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo.

★ Art. 65

Executar serviço de alto grau de periculosidade, **contrariando** determinação de autoridade competente:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos e multa.**

§ 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. (Lei 13.425/17)

§ 2º. A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei **também caracteriza o crime** previsto no **caput** deste artigo. (Lei 13.425/17)

CDC, art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) **XIV** - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

★ Art. 66

Fazer **afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante** sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços:

Pena: **detenção de 3 meses a 1 ano e multa.**

§ 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.

§ 2º. **Se** o crime é **CULPOSO**:

Pena: **detenção de 1 a 6 meses ou multa.**

Art. 67

Fazer ou promover **publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva**:

Pena: **detenção de 3 meses a 1 ano e multa.**

~~Parágrafo único.~~ (VETADO)

Art. 68

Fazer ou promover **publicidade** que sabe ou deveria saber ser **capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança**:

Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa:

~~Parágrafo único.~~ (VETADO)

Art. 69

Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade:

Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa.

★ Art. 70

Empregar na reparação de produtos, **peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor**:

Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

★ Art. 71

Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a **ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer**:

Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 72

Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros:

Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa.

Art. 73

Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata:

Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 74

Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo;

Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Art. 75

Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas.

★ Art. 76

São circunstâncias **AGRAVANTES** dos crimes tipificados neste código:

- I. serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;
- II. ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
- III. dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
- IV. **quando cometidos**:
 - a. por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;
 - b. em detrimento de operário ou rurícola; de **menor de 18 ou maior de 60 anos** ou de pessoas portadoras de deficiência mental interdidas ou não;

- V. serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais.

★ Art. 77

A **PENA PECUNIÁRIA** prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1º do Código Penal.

CP, art. 60, § 1º. A multa pode ser **AUMENTADA até o triplo**, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo.

★ Art. 78

Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa ou alternadamente, observado o disposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal:

- I. a interdição temporária de direitos;
- II. a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação;
- III. a prestação de serviços à comunidade.

★ Art. 79

O **VALOR DA FIANÇA**, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 e 200 mil vezes o valor do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser:

- a. **REDUZIDA até a metade** do seu valor mínimo;
- b. **AUMENTADA** pelo juiz **até 20 vezes**.

Art. 80

No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, **poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV**, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.

PODERÃO INTERVIR COMO ASSISTENTE DO MP (ART. 82, III E IV)

- › As **ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código;
- › As **ASSOCIAÇÕES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS** **há pelo menos 1 ano** e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Lei 9.605/98

—

Crimes Ambientais

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 15.355/26.

Capítulo I - Disposições Gerais

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: CIVIL X ADMINISTRATIVA X PENAL

O art. 225, § 3º, da CF prevê a **tríplice responsabilização ambiental**, estando, portanto, o causador de danos ambientais sujeito à **responsabilização cível, administrativa e penal**, de modo **independente e simultâneo**. Trata-se de **responsabilização cumulativa**.

RESPONSABILIDADE CIVIL

Na esfera civil, a legislação protege o meio ambiente por meio da **ação civil pública** proposta contra o causador do dano, objetivando, se possível, a reconstituição da flora ou da fauna, se for o caso – obrigação de fazer ou não fazer –, ou o ressarcimento em pecúnia dos danos causados e irrecuperáveis a curto espaço de tempo. Essa área do direito atua especificamente na reparação de danos causados ao meio ambiente.

A **responsabilidade civil por dano ambiental é OBJETIVA, sob a TEORIA DO RISCO INTEGRAL, sendo desnecessário comprovar culpa ou dolo do réu.**

Destaque-se que, tratando-se da teoria do risco integral, o nexo de causalidade é o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Dessa forma, **não são admitidas** excludentes de responsabilidade civil, como caso fortuito, ou força maior, para afastar a obrigação de indenizar.

Propter Rem

Segundo a Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza *propter rem*, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Márcio Cavalcante esclarece que **as obrigações ambientais aderem ao título de domínio ou posse e se transferem ao atual proprietário ou possuidor, ainda que eles não tenham sido os responsáveis pela degradação ambiental.**

Imprescritibilidade

Os Tribunais Superiores entendem que a reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, assim a **pretensão de reparação civil de dano ambiental é IMPRESCRITÍVEL**.

STF, RE 654.833, *Repercussão Geral* – Tema 999;

STJ, REsp 1641167/RS, AgRg no REsp 1421163/SP e REsp 1.120.117/AC.

Atenção! Embora a pretensão de reparação do dano ambiental seja imprescritível quanto à sua dimensão coletiva, o STJ tem entendido que, tratando-se de **AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL, ainda que** pautada em dano ambiental, a **pretensão prescreve em 3 anos**, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC (REsp. 1.641.167/RS e Resp. 1.346.489/RS).

Destaque-se ainda que, no julgamento do **Tema Repetitivo 1280**, o STJ decidiu pela aplicabilidade do instituto jurídico do **consumidor**, por equiparação, às ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em **Brumadinho**, e consequente cômputo do **prazo prescricional de 5 anos** previsto no art. 27 do CDC.

Responsabilidade Civil da Administração Pública

Nos termos da Súmula 652 do STJ, a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é **de caráter solidário, mas de execução subsidiária**.

Márcio Cavalcante* ensina que, a **responsabilidade da Administração Pública é objetiva, solidária e ilimitada, mas de execução subsidiária**.

Assim, o poder público fica na posição de devedor-reserva, com “ordem ou benefício de preferência”.

Desse modo, fica vedada a sua convocação *per saltum* (“pulando” a empresa causadora do dano).

* *Buscador Dizer o Direito. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é objetiva, ilimitada e solidária, mas de execução subsidiária.*

Princípio da Insignificância em sede de responsabilidade civil ambiental	O princípio da insignificância é INAPLICÁVEL em sede de responsabilidade civil ambiental . <i>STJ. 2ª Turma. AREsp 667867/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/10/18.</i>
Dano Moral Coletivo	Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. <i>STJ. 2ª Turma. REsp 1328753-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/5/2013 (Info 526).</i>

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Na esfera administrativa, a legislação visa à aplicação de multas a fim de **evitar o efetivo dano ao meio ambiente**. Essa área do direito atua de maneira **preventiva**.

A responsabilidade administrativa por dano ambiental é **SUBJETIVA**, obedecendo à sistemática da **teoria da culpabilidade**, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, diferente dos casos de reparação de dano ambiental (responsabilidade civil), os casos de multa ambiental (sanção administrativa) **somente podem ser cobrados do próprio transgressor, não podendo** passar da pessoa do culpado.

RESPONSABILIDADE PENAL

A responsabilidade penal por dano ambiental é **SUBJETIVA**, sob a **teoria da culpabilidade**. Essa área do direito atua de maneira **repressiva**.

A Lei 9.605/98 buscou sistematizar a tutela penal ambiental, criando a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa lei inseriu **5 categorias** de crimes:

- › Crimes contra a fauna;
- › Crimes contra a flora;
- › Crimes contra a poluição e outros crimes ambientais;
- › Crimes contra o ordenamento urbano e cultural;
- › Crimes contra a administração ambiental.

Responsabilidade da Pessoa Jurídica	É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A jurisprudência não mais adota a teoria da dupla imputação . <i>STJ, 6ª Turma. RMS 39.173/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/8/2015 (Info 566).</i> <i>STF, 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 6/8/2013 (Info 714).</i>
Princípio da insignificância em crimes ambientais	É POSSÍVEL aplicar o princípio da insignificância para crimes ambientais. <i>STF. 2ª Turma. Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 1º/3/2016 (Info 816).</i> Não obstante seja possível a aplicação do princípio da insignificância aos tipos penais que tutelam a proteção do meio ambiente, a depender do grau de reprovabilidade, relevância da periculosidade social e ofensividade da conduta cometida pelo agente, tal aferição deve ser realizada com cautela, dada a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, inerente às presentes e futuras gerações (princípio da equidade intergeracional). <i>STJ. 6ª Turma. HC 238.344/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/8/2013.</i> A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, valendo ressaltar que delitos contra o meio ambiente, a depender da extensão das agressões, têm potencial capacidade de afetar ecossistemas inteiros, podendo gerar dano ambiental irreversível, bem como a destruição e até a extinção de espécies da flora e da fauna, a

merecer especial atenção do julgador.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.372.370/RS, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/8/2013.

TEORIA DO FATO CONSUMADO E DANOS AMBIENTAIS

Segundo a **teoria do fato consumado**, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais (STJ. REsp 709.934/RJ). Assim, de acordo com essa posição, se uma decisão judicial autorizou determinada situação jurídica e, após muitos anos, constatou-se que tal solução não era acertada, ainda assim não deve ser desconstituída, para que não haja insegurança jurídica.

Em suma, **trata-se de uma espécie de convalidação da situação pelo decurso de longo prazo**.

Ocorre que o STJ, através da Súmula 613, firmou o entendimento de que **não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental**.

Nesse sentido:

O decurso do tempo e eventual consolidação da situação jurídica **não impedem a aplicação da legislação ambiental**, pois o dano ambiental possui caráter renovável e contínuo, **não havendo** direito adquirido do poluidor-pagador, conforme a Súmula 613 do STJ.

As normas previstas na legislação ambiental **não encontram óbice** à aplicação nas situações fáticas que eventualmente se consolidaram, pela inércia ou morosidade das autoridades, com a passagem do tempo, porquanto o dano ambiental renova-se constantemente, impedindo a restauração da área e o reequilíbrio ecossistêmico.

STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 2.628.131/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 9/4/2025 (Info 25 - Edição Extraordinária).

ESPÉCIES DE DANOS AMBIENTAIS E A REPARAÇÃO DO DANO: DANO EM SI X DANO REMANESCENTE X DANO INTERINO

O STJ distingue **ao menos 3 espécies de danos ambientais**, considerados no tempo:

› **DANO EM SI**: Reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;

› **DANO REMANESCENTE**: Também chamado de residual, perene, definitivo ou permanente, **é aquele que se protraí no tempo mesmo após os esforços de recuperação in natura**, em regra indenizável; e

› **DANO INTERINO**: Também chamado de intercorrente, intermediário, temporário ou provisório, **é aquele que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano remanescente**. É perfeitamente possível e lógico que haja dano interino mesmo com a integral reparação do meio ambiente degradado, seja essa reparação in natura ou mediante indenização. As parcelas e suas causas não se confundem.

O **dano interino** se configura pela diminuição temporária do valor do bem ambiental (nas diversas manifestações desse valor de uso). **É uma compensação da sociedade pelo período que deixou de gozar dos serviços e recursos ecológicos, inclusive a título de reserva e precaução**.

Desse modo, se o dano remanescente pode vir a não incidir, pela reparação integral primária *in natura*, dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental interino. Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas:

- i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
- ii) a reparação, ainda que in natura e in loco, somente ocorrerá em certo momento futuro;
- iii) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
- iv) como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (in natura ou pecuniária).

Em outra perspectiva, a reparação dos danos transitórios não é senão uma forma de internalização, temporalmente diferida, dos custos dos serviços e recursos ambientais ilegalmente expropriados da coletividade pelo particular, que deles usufruiu sem qualquer direito. Trata-se de compensação pelo período em que o ambiente natural degradado deixará de estar a serviço não só do homem, mas do ecossistema.

Configurada a degradação ambiental, impõe-se a reparação integral do dano, tanto daquele já experimentado quanto dos que são certos de existirem até o momento da reparação integral, dê-se esta na forma primária ou complementar. Não reste dúvida: o dano intercorrente é certo e atual.

Anote-se ser possível cumular os danos interinos e os remanescentes; nessa situação,

as parcelas devem ser aferidas separadamente, na medida em que, repita-se, seus fatos ensejadores são diversos. O simples fato de afirmar que a restauração será completa **não é suficiente** para afastar a indenização. Para isso, a restauração deve ser completa e imediata. Isso deve ser refletido sobre **2 aspectos**. Primeiro, para o **DANO RESIDUAL**, esse termo deve ser aferido em relação às medidas de restauração. Isto é: **concluída a implementação das medidas, o dano residual será indenizável se a restauração não for imediata** após esse marco.

Para o **DANO INTERCORRENTE**, porém, esse marco **não é o do término da restauração, mas sim o da ocorrência do dano**. Portanto, o parâmetro "imediato", neste caso, de dano ambiental intercorrente, é aquele medido entre o evento degradante e o término das medidas restaurativas.

Verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente **somente pode ser** afastado se for **temporalmente irrelevante**, mediante justificativa expressa do julgador fundada na prova dos autos. **A reparabilidade imediata** (após as medidas de recuperação) **e mesmo que completa da lesão não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração**.

Nesse sentido:

O cumprimento da obrigação de reparar integralmente o dano ambiental (in natura ou pecuniariamente) não afasta a obrigação de indenizar os danos ambientais interinos.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.845.200/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 16/8/2022 (Info Especial 8).

DANOS PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES) NO CASO DE DANOS AMBIENTAIS

Quando se trata do dano punitivo, a indenização serviria para desestimular o agente responsabilizado e outras pessoas a reiterar o ilícito. Neste sentido, o valor da indenização não guardaria equivalência com o dano-prejuízo apurado no caso concreto, mas visaria sancionar a conduta ilícita do agente. Por esta razão, costuma-se apontar que não houve adesão do sistema brasileiro à teoria, eis que o art. 944, do CC, dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano.

Nos casos de dano ambiental, o STJ possui entendimento de que é inadequado conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo.

Assim, **não há que se falar em danos punitivos (punitive damages) no caso de danos ambientais**.

Nesse sentido:

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral. Não são admitidas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

Se uma empresa causou dano ambiental e, em decorrência de tal fato, fez com que determinada pessoa ficasse privada de pescar durante um tempo, isso configura dano moral.

O valor a ser arbitrado como dano moral **não deverá incluir** um caráter punitivo. É inadequado pretender conferir à reparação civil dos danos ambientais caráter punitivo imediato, pois a punição é função que incumbe ao direito penal e administrativo.

Assim, **não há que se falar em danos punitivos (punitive damages) no caso de danos ambientais**.

STJ. 2ª Seção. REsp 1354536/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/3/2014 (recurso repetitivo) (Info 538).

Art. 1º

(VETADO)

Art. 2º

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

★ Art. 3º

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais **independentemente** da responsabilização concomitante da pessoa física que a represente.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp n. 1.988.504/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022.

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A jurisprudência **não mais adota** a chamada teoria da "dupla imputação".

STJ. 6ª Turma. RMS 39.173-BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/8/2015 (Info 566).

STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 6/8/2013 (Info 714)

PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA APLICADO ÀS PESSOAS JURÍDICAS

O princípio da intranscendência da pena, previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, tem aplicação às pessoas jurídicas, de modo que, **extinta legalmente a pessoa jurídica - sem nenhum indício de fraude** -, aplica-se analogicamente o art. 107, I, do Código Penal, com a consequente extinção de sua punibilidade.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.977.172-PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/08/2022 (Info 746).

★ Art. 4º

Poderá ser **DECONSIDERADA A PESSOA JURÍDICA** sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

Art. 5º

(VETADO)

Capítulo II - Da Aplicação da Pena

★ Art. 6º

Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

- I. a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
- II. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III. a situação econômica do infrator, no caso de multa.

★ Art. 7º

As **PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS** são autônomas e substituem as privativas de liberdade **quando**:

- I. tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade **inferior a 4 anos**;
- II. a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD	
CÓDIGO PENAL	LEI 9.605/98
CRIME DOLOSO	
› PPL não superior a 4 anos; › Crime cometido sem violência ou grave ameaça.	PPL inferior a 4 anos.
CRIME CULPOSO	
› Qualquer que seja a PPL aplicada; › Circunstâncias judiciais favoráveis; › Não reincidente em crime doloso. ATENÇÃO! O juiz poderá fazer a substituição caso a medida seja socialmente recomendada e o réu não seja reincidente específico.	› Qualquer que seja a PPL aplicada; › Circunstâncias judiciais favoráveis.

★ Art. 8º

As **PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO** são:

- I. prestação de serviços à comunidade;
- II. interdição temporária de direitos;
- III. suspensão parcial ou total de atividades;
- IV. prestação pecuniária;
- V. recolhimento domiciliar.

Art. 9º

A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

Art. 10

As **PENAS DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO** são a proibição de o condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo **prazo de 5 anos**, no caso de **crimes dolosos**, e de **3 anos**, no de **crimes culposos**.

INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO	
CRIME DOLOSO	CRIME CULPOSO
5 anos	3 anos

Art. 11

A **SUSPENSÃO DE ATIVIDADES** será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.

Art. 12

A **PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, **não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos**. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.

Art. 13

O **RECOLHIMENTO DOMICILIAR** baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.

★ Art. 14

São circunstâncias que **ATENUAM A PENA**:

- I. baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
- II. arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III. comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
- IV. colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental.

★ Art. 15

São circunstâncias que **AGRAVAM A PENA**, **quando** não constituem ou qualificam o crime:

- I. reincidência nos crimes de natureza ambiental;
- II. ter o agente cometido a infração:
 - a. para obter vantagem pecuniária;
 - b. coagindo outrem para a execução material da infração;
 - c. afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
 - d. concorrendo para danos à propriedade alheia;
 - e. atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
 - f. atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
 - g. em período de defeso à fauna;
 - h. em domingos ou feriados;
 - i. à noite;
 - j. em épocas de seca ou inundações;
 - l. no interior do espaço territorial especialmente protegido;
 - m. com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
 - n. mediante fraude ou abuso de confiança;
 - o. mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
 - p. no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
 - q. atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
 - r. facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

★ Art. 16

Nos crimes previstos nesta Lei, a **SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA** pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade **não superior a 3 anos**.

SURSIS - PRAZOS DO PERÍODO DE PROVA

Código Penal	› Sursis simples/especial: 2 a 4 anos (art. 77, caput) › Sursis etário/humanitário: 4 a 6 anos (art. 77, § 2º)
LCP (DL 3.688/41)	› 1 a 3 anos (art. 11)
Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)	› 2 a 4 anos (art. 16) * * A lei de crimes ambientais não estipulou o prazo do período de prova, razão pela qual aplica-se o prazo do sursis comum do CP.
Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83)	› 2 a 6 anos (art. 5º)

Art. 17

A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.

★ Art. 18

A **MULTA** será calculada segundo os critérios do Código Penal; **se** revelar-se ineficaz, **ainda que** aplicada no valor máximo, **poderá ser aumentada até 3 vezes**, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida.

★ Art. 19

A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.

Art. 20

A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do *caput*, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

★ Art. 21

As **PENAS aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às PESSOAS JURÍDICAS**, de acordo com o disposto no art. 3º, são:

- I. multa;
- II. restritivas de direitos;
- III. prestação de serviços à comunidade.

★ Art. 22

As **PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS da PESSOA JURÍDICA** são:

- I. suspensão parcial ou total de atividades;
- II. interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
- III. proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.

§ 1º. A **SUSPENSÃO DE ATIVIDADES** será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente.

§ 2º. A **INTERDIÇÃO** será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar.

§ 3º. A **PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO** e dele obter subsídios, subvenções ou doações **não poderá exceder o prazo de 10 anos**.

★ Art. 23

A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pela **PESSOA JURÍDICA** consistirá em:

- I. custeio de programas e de projetos ambientais;
- II. execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
- III. manutenção de espaços públicos;
- IV. contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

Art. 24

A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua **liquidação forçada**, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

Capítulo III - Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

★ Art. 25

Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º. Os ANIMAIS serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. (Lei 13.052/14)

§ 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. (Lei 13.052/14)

§ 3º. Tratando-se de PRODUTOS PERECÍVEIS OU MADEIRAS, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. (Lei 13.052/14)

§ 4º. Os PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA FAUNA NÃO PERECÍVEIS serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. (Lei 13.052/14)

§ 5º. Os INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Lei 13.052/14)

APREENSÃO DOS PRODUTOS E DOS INSTRUMENTOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME *

Os produtos e os instrumentos do crime serão apreendidos por ocasião do auto da prisão em flagrante ou do auto de infração administrativa (art. 25 da Lei 9.605/98).

ANIMAIS APREENDIDOS	Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Até que os animais sejam entregues às instituições acima mencionadas, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Ainda, segundo o STF: "É inconstitucional a interpretação da legislação federal que possibilita o abate imediato de animais apreendidos em situação de maus-tratos." STF. Plenário ADPF 640 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030).
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA FAUNA	Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO	Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Segundo o STJ, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no § 5º do art. 25 da Lei 9.605/98, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional . Isso porque a exigência de que o bem/instrumento fosse utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para a prática de infrações não é um requisito que esteja expressamente previsto na legislação. Tal exigência compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria

	econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente (REsp 1.814.944/RN, Recurso Repetitivo – Tema 1036, Info 685). Ainda, o STJ firmou entendimento de que, mesmo que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem é possível, não podendo se dizer que houve injusta restrição ao proprietário (que não deu causa à infração ambiental). Segundo a Corte, não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto (AREsp 1.084.396/RO, Info 659).
--	--

* Conforme ensina Luís Paulo Sirvinskis (Manual de direito ambiental, 2020).

JURISPRUDÊNCIA SOBRE BENS APREENDIDOS EM OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

É **inconstitucional** lei estadual que proíbe os órgãos ambientais e a polícia militar de destruírem e inutilizarem bens particulares apreendidos em operações de fiscalização ambiental.

Essa lei viola a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente (art. 24, VI e VII, da CF/88) e a afronta a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal (e 22, I, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 7.203/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 01/03/2023 (Info 1084).

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no § 4º do art. 25 da Lei 9.605/98, **independe** do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1.036) (Info 685).

O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira **não titulariza** direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal 6.514/08, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.805.706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1.043).

O art. 2º, § 6º, VIII, do Decreto 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei 9.605/98; entretanto, **não há ilegalidade** quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação **só poderá ocorrer** caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).

STJ. 1ª Seção. REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/04/2018 (Recurso Repetitivo – Tema 405) (Info 625).

Capítulo IV - Da Ação e do Processo Penal

★ Art. 26

Nas infrações penais previstas nesta Lei, a **AÇÃO PENAL É PÚBLICA INCONDICIONADA**.

Parágrafo único: (VETADO)

★ Art. 27

Nos **CRIMES AMBIENTAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO**, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, **somente** poderá ser formulada **desde que** tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, **salvo** em caso de comprovada impossibilidade.

★ Art. 28

As disposições do art. 89 da Lei 9.099/95 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes MODIFICAÇÕES:

- I. a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5º do artigo referido no *caput*, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, **ressalvada** a impossibilidade prevista no inciso I do § 1º do mesmo artigo;
- II. na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no *caput*, **acrescido de mais 1 ano**, com suspensão do prazo da prescrição;
- III. no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1º do artigo mencionado no *caput*;
- IV. findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
- V. esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade **dependerá** de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIME AMBIENTAL

A simples localização do crime em mar territorial, bem pertencente à União, **não atrai, por si só**, a competência da Justiça Federal, sendo necessária a demonstração de que o dano ambiental gerou reflexos em âmbito regional ou nacional.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2.313.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 3/6/2025 (Info 853).

A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União, o que justifica a competência da Justiça Federal para julgar crime ambiental contra espécie vegetal ameaçada de extinção.

STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 206.862/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 18/2/25 (Info 848).

A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies constantes na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União.

STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 208.449/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 11/12/2024 (Info 24 - Edição Extraordinária).

Não haverá competência da Justiça Federal **se** o crime foi praticado dentro de área de proteção ambiental criada por decreto federal, **mas** cuja fiscalização e administração foi delegada para outro ente federativo: No caso, embora o local do dano ambiental esteja inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal 88.940/93, não há falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que lei federal subsequente delegou a fiscalização e administração da APA para o Distrito Federal (art. 1º da Lei 9.262/96).

STJ. 3ª Seção. CC 158.747/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/06/2018.

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter **transnacional** que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais.

STF. Plenário. RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/2/2017 (Repercussão Geral - Tema 648) (Info 853).

Se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, a competência para julgamento será da Justiça Federal tendo em vista que existe interesse federal na manutenção e preservação da região. Logo, este delito gera **possível lesão a bens, serviços ou interesses da União**, atraindo a regra do art. 109, IV, da CF.

STJ. 3ª Seção. CC 142.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/08/2015.

Atenção! **Não haverá** competência da Justiça Federal **se** o crime foi praticado dentro de área de proteção ambiental criada por decreto federal, mas cuja fiscalização e administração foi delegada para outro ente federativo, pois, nesse caso, não haverá interesse da União no crime ambiental (CC 158.747/DF).

Capítulo V - Dos Crimes Contra o Meio Ambiente

Seção I - Dos Crimes contra a Fauna

★ Art. 29

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena: *detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.*

§ 1º. Incorre nas mesmas penas:

- I. quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;
- II. quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
- III. quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º. No caso de **guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção**, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

§ 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.

§ 4º. A pena é **AUMENTADA de metade**, se o crime é praticado:

- I. contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, **ainda que** somente no local da infração;
- II. em período proibido à caça;
- III. durante a noite;
- IV. com abuso de licença;
- V. em unidade de conservação;
- VI. com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

§ 5º. A pena é **AUMENTADA até o triplo**, se o crime decorre do exercício de caça profissional.

§ 6º. As disposições deste artigo **não se aplicam** aos atos de pesca.

Art. 30

Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente:

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.*

Art. 31

Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente:

Pena: *detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.*

★ Art. 32

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais SILVESTRES, DOMÉSTICOS ou DOMESTICADOS, NATIVOS ou EXÓTICOS:

Pena: *detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.*

§ 1º. Incorre nas mesmas penas quem **realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que** para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

§ 1º-A. QUANDO SE TRATAR DE CÃO OU GATO, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de **reclusão, de 2 a 5 anos**, multa E **PROIBIÇÃO DA GUARDA**. (Lei 14.064/20)

§ 1º-B. Incorre nas mesmas penas **QUEM REALIZA OU PERMITE** a realização de **TATUAGENS** e a colocação de **PIERCINGS** em **CÃES E GATOS**, com fins estéticos. (Lei 15.150/25)

§ 1º-C. Incorre nas mesmas penas **QUEM PROVOCA DESASTRE AMBIENTAL** que prejudique a vida, a integridade física ou o bem-estar de **ANIMAIS SILVESTRES OU DOMÉSTICOS**. (Lei 15.355/26)

§ 2º. A pena é **AUMENTADA de 1/6 a 1/3**, se ocorre morte do animal.

Art. 33

Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:

Pena: **detenção, de 1 a 3 anos**, ou **multa**, ou ambas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:

- I. quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;
- II. quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;
- III. quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

★ Art. 34

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena: **detenção de 1 ano a 3 anos** ou **multa**, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

- I. pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II. pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
- III. transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

O princípio da bagatela **não se aplica** ao crime previsto no art. 34, *caput* c/c parágrafo único, II, da Lei 9.605/98.

Caso concreto: realização de pesca de 7kg de camarão em período de defeso com o uso de método não permitido.

STF. 1ª Turma. HC 122560/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/5/2018 (Info 891)

ATENÇÃO! Apesar da redação utilizada no informativo ser incisiva quanto à não aplicação do princípio da bagatela, existem julgados do STF e do STJ aplicando, excepcionalmente, o princípio da insignificância para o delito de pesca ilegal.

Pesca de um único peixe que é devolvido, ainda vivo, ao rio em que foi pescado: princípio da insignificância.

Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei nº 9.605/98 na hipótese em que há a devolução do único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 20/4/2017 (Info 602)

★ Art. 35

Pescar mediante a utilização de:

- I. **explosivos** ou **substâncias** que, em contato com a água, **produzam efeito semelhante**;
- II. **substâncias tóxicas**, ou outro meio proibido pela autoridade competente:

Pena: **reclusão de 1 ano a 5 anos**.

Art. 36

Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, **ressalvadas** as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.

★ Art. 37

NÃO É CRIME O ABATE DE ANIMAL, **quando** realizado:

- I. **em estado de necessidade**, para saciar a fome do agente ou de sua família;
- II. para **proteger lavouras, pomares e rebanhos** da ação predatória ou destruidora de animais, **desde que** legal e expressamente autorizado pela autoridade competente;
- III. (VETADO)
- IV. **por ser nocivo o animal**, **desde que** assim caracterizado pelo órgão competente.

PRÁTICAS ENVOLVENDO ANIMAIS

FARRA DO BOI	É INCONSTITUCIONAL a prática da “farra do boi”. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi”. STF. 2ª Turma. RE 153531, Relator(a) p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 03/06/1997.
BRIGA DE GALO	A promoção de briga de galos, além de caracterizar PRÁTICA CRIMINOSA tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. STF. ADI 1856, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 26/05/2011.
VAQUEJADA	O STF definiu, na ADI 5.728/DF, que a prática da vaquejada é hipótese de MANIFESTAÇÃO CULTURAL. Nesse sentido: É constitucional — por não configurar violação às cláusulas pétreas e por respeitar os limites formais e materiais da Constituição Federal de 1988 — a EC 96/17 (CF, art. 225, § 7º), que estabelece que práticas desportivas com animais, como a vaquejada, não são consideradas cruéis, desde que sejam manifestações culturais registradas como patrimônio cultural imaterial e regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. STF. Plenário. ADI 5.728/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/03/2025. É importante destacar que a EC 96/17 foi uma resposta legislativa à decisão do STF na ADI 4.983/CE, em que se declarou a inconstitucionalidade da vaquejada no Estado do Ceará, sob o fundamento da presunção de esta ser uma atividade cruel. Segundo havia decidido o STF, os animais envolvidos nesta prática sofrem tratamento cruel, razão pela qual esta atividade contraria o art. 225, § 1º, VII, da CF. Assim, a crueldade provocada pela “vaquejada” faria com que, mesmo sendo esta uma atividade cultural, não pudesse ser permitida. Ocorre que, no ano de 2017, a EC 96 acrescentou o § 7º ao art. 225 da CF determinando que “práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis”.

	No mesmo sentido, a Lei 13.364/16, alterada pela Lei 13.873/19, dispôs que as atividades de rodeio, vaquejada e laço são bens de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro.
RODEIO	Nos termos do art. 2º da Lei 13.364/16, o rodeio é considerado EXPRESSÃO ARTÍSTICA E ESPORTIVA , reconhecidos como manifestação cultural nacional e elevado à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividade intrinsecamente ligada à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira.
USO DE ANIMAIS EM RITUAIS RELIGIOSOS	É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Importa ressaltar que a o sacrifício de animais em rituais religiosos é uma situação excepcional, onde não podem ser cometidos excessos ou crueldades. STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 28/3/2019 (repercussão geral) (Info 935)
ABATE DE ANIMAIS RESGATADOS EM SITUAÇÃO DE MAUS TRATOS	É inconstitucional a interpretação da legislação federal que possibilita o abate imediato de animais apreendidos em situação de maus-tratos. STF. Plenário. ADPF 640 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2021 (Info 1030). Márcio Cavalcante esclarece que o art. 225, § 1º, VII, da CF impõe a proteção à fauna e proíbe qualquer espécie de maus-tratos aos animais. O art. 25, § 1º da Lei 9.605/98 afirma que os animais apreendidos serão prioritariamente libertados em seu <i>habitat</i> ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Até que os animais sejam entregues às instituições, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Assim, não é constitucionalmente adequada a interpretação segundo a qual os animais devam ser resgatados de situações de maus-tratos para, logo em seguida, serem abatidos. Vale ressaltar que o sacrifício de animais é até permitido, mas somente em situações excepcionais, como nos casos comprovados de doenças, pragas ou outros riscos sanitários.
UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA TESTES DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMES	Nos termos da Lei 15.183/25, que alterou as Leis 11.794/08 e 6.360/76, é vedada a utilização de animais vertebrados vivos em testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive nos testes que visem a averiguar seu perigo, sua eficácia ou sua segurança. Igualmente, é vedada a utilização de animais vertebrados vivos em testes de ingredientes para compor exclusivamente produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive nos testes que visem a averiguar seu perigo, sua eficácia ou sua segurança. Ainda, dados provenientes de testes em animais feitos após a data de entrada em vigor da Lei 15.183/25, não poderão ser utilizados para autorizar a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes ou de seus ingredientes, exceto nos casos em que forem obtidos para cumprir regulamentação não cosmética nacional ou estrangeira. Em circunstâncias excepcionais em que surjam graves preocupações no que diz respeito à segurança de um ingrediente cosmético, essas proibições poderão ser derogadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, desde que satisfeitas simultaneamente as seguintes condições: I. tratar-se de ingrediente amplamente utilizado no mercado e que não possa ser substituído por outro capaz de desempenhar função semelhante;

	II. detectar-se problema específico de saúde humana relacionado ao ingrediente; III. inexistir método alternativo hábil a satisfazer as exigências de testagem.
CASTRACÃO COMPULSÓRIA DE CÃES E GATOS	É inconstitucional lei estadual que preveja a castração compulsória e indiscriminada de cães e gatos antes dos 4 meses de idade, sem considerar suas características individuais, pois viola a dignidade dos animais e compromete sua integridade física. STF. Plenário. ADI 7.704 MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 16/09/2024 (Info 1150).

Seção II - Dos Crimes contra a Flora

★ Art. 38

Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena: **detenção**, de **1 a 3 anos**, ou **multa**, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for **CULPOSO**, a pena será **REDUZIDA à metade**.

Art. 38-A

Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (Lei 11.428/06)

Pena: **detenção**, de **1 a 3 anos**, ou **multa**, ou ambas as penas cumulativamente. (Lei 11.428/06)

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será **reduzida à metade**. (Lei 11.428/06)

Art. 39

Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena: **detenção**, de **1 a 3 anos**, ou **multa**, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40

Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto 99.274/90, independentemente de sua localização:

Pena: **reclusão**, de **1 a 5 anos**.

§ 1º. Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Lei 9.985/00)

§ 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Lei 9.985/00)

§ 3º. Se o crime for culposo, a pena será **reduzida à metade**.

O delito de causar dano em unidade de conservação (art. 40 da Lei 9.605/98) pode ser absorvido pelo delito de construir em solo que, por seu valor ecológico, não é edificável (art. 64 da Lei 9.605/98). Para analisar a possibilidade de absorção do crime do art. 40 da Lei 9.605/98 pelo do art. 64, não é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador; tampouco impede a consunção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente, como se vê na própria Súmula 17/STJ.

STJ. 5ª Turma. REsp 1.925.717-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/05/2021 (Info 698).

Art. 40-A

(CAPUT VETADO)

§ 1º. Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. (Lei 9.985/00)

§ 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. (Lei 9.985/00)

§ 3º. Se o crime for culposo, a pena será **reduzida à metade**. (Lei 9.985/00)

★ Art. 41

Provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação: (Lei 14.944/24)

Pena: **reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.**

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de **detenção de 6 meses a 1 ano, e multa.**

Art. 42

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Pena: **detenção de 1 a 3 anos ou multa**, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 43

(VETADO)

Art. 44

Extraír de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.**

Art. 45

Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Pena: **reclusão, de 1 a 2 anos, e multa.**

Art. 46

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.**

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 47

(VETADO)

★ Art. 48

IMPEDIR ou DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL de florestas e demais formas de vegetação:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.**

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE O DELITO DO ART. 48 DA LEI 9.605/98

A tipificação da conduta descrita no art. 48 da Lei 9.605/98 **prescinde de a área ser de preservação permanente**. Isso porque o referido tipo penal descreve como conduta criminosa o simples fato de "impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação".

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1498059-RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 17/9/2015 (Info 570).

A conduta do art. 48 da Lei 9.605/98 é **mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável**. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente - e à qual, portanto, se dirigia seu dolo -, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no mesmo lugar. **Por isso, o princípio da consunção obsta a punição autônoma dos dois delitos.**

STJ. 5ª Turma. REsp 1.925.717-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/05/2021 (Info 698)

O crime de edificação proibida (art. 64 da Lei 9.605/98) **ABSORVE** o crime de destruição de vegetação (art. 48 da mesma lei) **quando** a conduta do agente se realiza com o único intento de construir em local não edificável.

STJ. 6ª Turma. REsp 1639723-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

★ Art. 49

Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:

Pena: **detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa**, ou ambas as penas cumulativamente.

§ 1º. No crime **CULPOSO**, a pena é **de 1 a 6 meses**, ou **multa**. (Lei 15.299/25)

§ 2º. **Não incorre** em crime quem procede à poda ou ao corte de árvore quando o órgão ambiental responsável não responder de maneira fundamentada, no **prazo máximo de 45 dias**, a requerimento que solicita o corte ou a poda em razão da possibilidade de ocorrência de acidente devidamente atestada por empresa ou profissional habilitado, **considerada tacitamente autorizada** sua realização quando esgotado o referido prazo. (Lei 15.299/25)

Art. 50

Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena: **detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa**.

★ Art. 50-A

Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Lei 11.284/06)

Pena: **reclusão de 2 a 4 anos e multa**. (Lei 11.284/06)

§ 1º. **NÃO É CRIME** a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. (Lei 11.284/06)

§ 2º. Se a área explorada for **superior a 1.000 ha**, a pena será **AUMENTADA de 1 ano** por milhar de hectare. (Lei 11.284/06)

A **proteção pública e notória da Amazônia Legal** afasta a **alegação de inépcia** da denúncia por ausência de indicação da norma complementar para a tipificação do crime ambiental previsto no art. 50-A da Lei 9.605/98.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.710.097/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4/2/2025 (Info 839).

Art. 51

Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena: **detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa**.

Art. 52

Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa**.

★ Art. 53

Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é **AUMENTADA de 1/6 a 1/3** se:

- I. do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático;
- II. o crime é cometido:

- a. no período de queda das sementes;
- b. no período de formação de vegetações;
- c. contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, **ainda que** a ameaça ocorra somente no local da infração;
- d. em época de seca ou inundação;
- e. durante a noite, em domingo ou feriado.

Seção III - Da Poluição e outros Crimes Ambientais

★ Art. 54

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena: *reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.*

§ 1º. Se o crime é **CULPOSO**:

Pena: *detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.*

§ 2º. Se o crime:

- I. tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;
- II. causar poluição atmosférica que provoque a retirada, **ainda que** momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III. causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
- IV. dificultar ou impedir o uso público das praias;
- V. ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena: *reclusão, de 1 a 5 anos.*

§ 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

O delito previsto na primeira parte do art. 54, caput, da Lei 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, bastando a comprovação, por meios idôneos, da potencialidade de dano, **não se exigindo**, portanto, a realização de perícia.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.205.709/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/08/2025.

Delito do art. 54 da Lei 9.605/98 é formal e prescinde de perícia.

O delito previsto na primeira parte do art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, **não se exigindo**, portanto, a realização de perícia.

STJ. 3ª Seção. EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/04/2018 (Info 624)

Art. 55

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:

Pena: *detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.*

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 56

Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena: *reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.*

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: (Lei 12.305/10)

- I. abandona os produtos ou substâncias referidos no *caput* ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança; (Lei 12.305/10)
- II. manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. (Lei 12.305/10)

§ 2º. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é **aumentada de 1/6 a 1/3**.

§ 3º. Se o crime é **CULPOSO**:

Pena: **detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.**

O crime previsto no art. 56, *caput*, da Lei 9.605/98 é de **perigo abstrato**, sendo dispensável a produção de prova pericial para atestar a nocividade ou a periculosidade dos produtos transportados, **bastando que estes estejam elencados na Resolução 420/2004 da ANTT**.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1847097-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

Art. 57

(VETADO)

★ Art. 58

Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão **AUMENTADAS**:

- I. **de 1/6 a 1/3**, se resulta **dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral**;
- II. **de 1/3 até a metade (1/2)**, se resulta **lesão corporal de natureza grave em outrem**;
- III. **até o dobro**, se resultar a **morte de outrem**.

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo **somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave**.

Os delitos previstos no: - art. 54, § 2º, I, II, III e IV e § 3º e - art. 56, § 1º, I e II, - cumulados com a causa de aumento de pena do art. 58, I, da Lei 9.605/98, [...] que se resumem na ação de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao próprio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação de proteção, e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou irreversível ao ecossistema, (...) são **crimes de natureza permanente, para fins de aferição da prescrição**.

STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1847097-PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/03/2020 (Info 667).

Art. 59

(VETADO)

Art. 60

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena: **detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa**, ou ambas as penas, cumulativamente. (Lei 15.190/25)

Parágrafo único. A pena é **aumentada até o DOBRO** se o licenciamento da atividade ou do empreendimento for sujeito ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental. (Lei 15.190/25)

Art. 61

Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa**.

Seção IV - Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural

★ Art. 62

Destruir, inutilizar ou deteriorar:

- I. bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
- II. arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.*

Parágrafo único. Se o crime for CULPOSO, a pena é *de 6 meses a 1 ano de detenção*, sem prejuízo da multa.

Art. 63

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.*

★ Art. 64

Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena: *detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.*

Ver comentários dos arts. 40 e 48.

★ Art. 65

Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: (Lei 12.408/11)

Pena: *detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa.* (Lei 12.408/11)

§ 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é *de 6 meses a 1 ano de detenção e multa.* (Lei 12.408/11)

§ 2º. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (Lei 12.408/11)

Seção V - Dos Crimes contra a Administração Ambiental

Art. 66

Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena: *reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.*

Art. 67

Conceder dolosamente o funcionário público licença, autorização ou permissão que sabe estar em desacordo com as normas ambientais a atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público: (Lei 15.190/25)

Pena: *detenção, de 1 a 3 anos, e multa.* (Lei 15.190/25)

Parágrafo único. (REVOGADO pela Lei 15.190/25)

Art. 68

Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:

Pena: *detenção, de 1 a 3 anos, e multa.*

Parágrafo único. Se o crime é **CULPOSO**, a pena é **de 3 meses a 1 ano**, sem prejuízo da multa.

Art. 69

Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:

Pena: *detenção, de 1 a 3 anos, e multa.*

★ Art. 69-A

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, **estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão**: (Lei 11.284/06)

Pena: *reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.* (Lei 11.284/06)

§ 1º. Se o crime é **CULPOSO**: (Lei 11.284/06)

Pena: *detenção, de 1 a 3 anos.* (Lei 11.284/06)

§ 2º. A pena é **AUMENTADA de 1/3 a 2/3**, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. (Lei 11.284/06)

Capítulo VI - Da Infração Administrativa

★ Art. 70

Considera-se **INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL** toda ação ou omissão que **viole** as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitânicas dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

O sítio eletrônico pode ser responsabilizado por infração ambiental relacionada à venda de animais silvestres **quando** atuar como provedor que intermedeia negócios, **e não apenas** na busca de informações.

STJ. 2ª Turma. AREsp 2.151.722/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 4/2/2025 (Info 839).

Nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3º e 4º, da Lei 9.605/98, **somente é admissível** a declaração judicial de nulidade processual, decorrente da intimação editalícia para apresentação de alegações finais, **se** comprovado prejuízo concreto à defesa do autuado.

STJ. 1ª Turma. REsp 1.933.440-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 16/4/2024 (Info 808).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE SOBRE A COMPETÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS

A multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derramamento de óleo, **não exclui** a possibilidade de aplicação de multa pelo Ibama.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.032.619-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/3/2023 (Info 768).

A multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derramamento de óleo, não

exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA.

STJ. 1ª Turma. AgRg no REsp 1.268.832/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 6/12/2012.

A competência da Capitania dos Portos **não exclui, mas complementa**, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos de proteção ao meio ambiente.

STJ. 2ª Turma. REsp 1.560.022/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/11/2015.

★ Art. 71

O PROCESSO ADMINISTRATIVO para APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL deve observar os seguintes prazos máximos:

- I. **20 dias** para o infrator **oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração**, contados da data da ciência da autuação;
- II. **30 dias** para a autoridade competente **julgar o auto de infração**, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;
- III. **20 dias** para o infrator **recorrer da decisão condenatória à instância superior** do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação;
- IV. **5 dias** para o **pagamento de multa**, contados da data do recebimento da notificação.

Consoante a sistemática adotada pelo Decreto 6.514/08, entre 2008 e 2019, a intimação por edital, fixado na sede administrativa e na rede mundial de computadores, para a apresentação de razões finais, só poderia ocorrer, licitamente, quando a autoridade julgadora não agravasse a penalidade que a autuação impusera ao interessado.

STJ. 2ª Turma. REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 21/11/2023 (Info 14 - Edição Extraordinária).

Atenção! Márcio Cavalcante* ensina que, nos termos do Decreto 6.514/08, **entre 2008 e 2019** vigorava o seguinte:

› **se a autoridade julgadora não agravasse** a penalidade que a atuação impôs, a **intimação poderia ser por edital** fixado na sede administrativa e na rede mundial de computadores.

› **caso a autoridade pretendesse agravar a penalidade**, era necessária a intimação do autuado, antes da decisão, por meio de **aviso de recebimento**.

Com a alteração promovida pelo Decreto 9.760/19, estabeleceu-se que a notificação para apresentação de alegações finais, **em qualquer hipótese**, deve ser feita por via postal, com aviso de recebimento, ou por outro meio válido, que assegure a certeza da ciência pelo interessado.

* Buscador Dizer o Direito. O autuado por infração ambiental pode ser intimado por edital para apresentar alegações finais no processo administrativo federal?

★ Art. 72

As infrações administrativas são punidas com as seguintes SANÇÕES, observado o disposto no art. 6º:

- I. advertência;
- II. multa simples;
- III. multa diária;
- IV. apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
- V. destruição ou inutilização do produto;
- VI. suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII. embargo de obra ou atividade;
- VIII. demolição de obra;
- IX. suspensão parcial ou total de atividades;
- X. (VETADO)
- XI. restritiva de direitos.

§ 1º. Se o infrator cometer, **simultaneamente**, **2 ou mais infrações**, ser-lhe-ão aplicadas, **cumulativamente**, as sanções a elas cominadas.

§ 2º. A **ADVERTÊNCIA** será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º. A **MULTA SIMPLES** será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

- I. advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

A validade das multas administrativas por infração ambiental, previstas na Lei nº 9.605/98, **independe** da prévia aplicação da penalidade de advertência.

STJ. 1ª Seção. REsp 1.984.746/AL e 1.993.783/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1159) (Info 787).

- II. opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4º. A **MULTA SIMPLES** PODE SER CONVERTIDA em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º. A **MULTA DIÁRIA** será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

§ 6º. A **APREENSÃO E DESTRUIÇÃO** referidas nos incisos IV e V do *caput* obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º. As **SANÇÕES INDICADAS NOS INCISOS VI A IX** do *caput* serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º. As **SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO** são:

- I. suspensão de registro, licença ou autorização;
- II. cancelamento de registro, licença ou autorização;
- III. perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
- IV. perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
- V. proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de **até 3 anos**.

★ Art. 73

Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao **Fundo Nacional do Meio Ambiente**, criado pela Lei 7.797/89, ao **Fundo Naval**, criado pelo Decreto 20.923/32, ao **Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap)**, criado pela Lei 12.340/10, e aos **fundos estaduais ou municipais de meio ambiente**, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. (Lei 14.691/23)

§ 1º. Reverterão ao **Fundo Nacional do Meio Ambiente** **50% dos valores arrecadados** em pagamento de multas aplicadas pela União, percentual que poderá ser alterado a critério dos órgãos arrecadadores. (Lei 14.691/23)

~~§ 2º.~~ (VETADO)

Art. 74

A **MULTA** TERÁ POR BASE a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 75

O **VALOR DA MULTA** de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o **MÍNIMO** de **R\$ 50** e o **MÁXIMO** de **R\$ 50 milhões**.

Art. 76

O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, DF ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.

Capítulo VII - Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente

Art. 77

Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para:

- I. produção de prova;
- II. exame de objetos e lugares;
- III. informações sobre pessoas e coisas;
- IV. presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa;
- V. outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte.

§ 1º. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la.

§ 2º. A solicitação deverá conter:

- I. o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
- II. o objeto e o motivo de sua formulação;
- III. a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante;
- IV. a especificação da assistência solicitada;
- V. a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art. 78

Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.

Capítulo VIII - Disposições Finais

Art. 79

Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Art. 79-A

Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 1º. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no *caput* possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: (Medida Provisória 2.163-41/01)

- I. o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais; (Medida Provisória 2.163-41/01)
- II. o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o **mínimo de 90 dias** e o **máximo de 3 anos**, com possibilidade de prorrogação por igual período; (Medida Provisória 2.163-41/01)
- III. a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; (Medida Provisória 2.163-41/01)

- IV. as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; (Medida Provisória 2.163-41/01)
- V. o valor da multa de que trata o inciso IV **não poderá** ser superior ao valor do investimento previsto; (Medida Provisória 2.163-41/01)
- VI. o foro competente para dirimir litígios entre as partes. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 2º. No tocante aos empreendimentos em curso **até o dia 30/03/1998**, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, **até o dia 31/12/ 1998**, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 3º. Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 4º. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 5º. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, **ressalvado** o caso fortuito ou de força maior. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 6º. O termo de compromisso deverá ser firmado em **até 90 dias**, contados da protocolização do requerimento. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 7º. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. (Medida Provisória 2.163-41/01)

§ 8º. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Medida Provisória 2.163-41/01)

A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede a instauração de ação penal.

Isso porque vigora em nosso ordenamento jurídico o **princípio da independência das instâncias penal e administrativa.**

STJ. Corte Especial. APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/05/2018 (Info 625).

Art. 80

O Poder Executivo regulamentará esta Lei no **prazo de 90 dias** a contar de sua publicação.

Art. 81

(VETADO)

Art. 82

Revogam-se as disposições em contrário.

Lei 4.737/65

Crimes Eleitorais

A Lei 4.737/65 institui o Código Eleitoral. Neste material incluímos apenas o
Título IV - Disposições Penais (arts. 283 a 364).

Atualizada até a Lei 15.358/26.

TÍTULO IV - DISPOSIÇÕES PENAIS

Capítulo I - Disposições Preliminares

★ Art. 283

Para os efeitos penais são considerados **MEMBROS E FUNCIONÁRIOS** da Justiça Eleitoral:

- I. os **magistrados** que, mesmo não exercendo funções eleitorais, estejam presidindo Juntas Apuradoras ou se encontrem no exercício de outra função por designação de Tribunal Eleitoral;
- II. Os cidadãos que temporariamente integram órgãos da Justiça Eleitoral;
- III. Os cidadãos que hajam sido nomeados para as mesas receptoras ou Juntas Apuradoras;
- IV. Os **funcionários** requisitados pela Justiça Eleitoral.

§ 1º. Considera-se **funcionário público**, para os efeitos penais, além dos indicados no presente artigo, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

§ 2º. Equipara-se a **funcionário público** quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou em sociedade de economia mista.

★ Art. 284

Sempre que este Código **não indicar** o grau mínimo, entende-se que será ele de **15 dias** para a pena de **detenção** e de **1 ano** para a de **reclusão**.

PENA MÍNIMA		
Em muitos casos o Código Eleitoral não prevê pena mínima para os crimes tipificados. Quando isto ocorre, deve ser considerada a pena mínima de:	DETENÇÃO	15 dias
	RECLUSÃO	1 ano

★ Art. 285

Quando a lei determina a **agravação** ou **atenuação da pena** sem mencionar o "quantum", deve o juiz fixá-lo **entre 1/5 e 1/3**, guardados os limites da pena cominada ao crime.

★ Art. 286

A **PENA DE MULTA** consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma soma de dinheiro, que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no **mínimo, 1 dia-multa** e, no **máximo, 300 dias-multa**.

§ 1º. O montante do dia-multa é fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta as condições pessoais e econômicas do condenado, mas não pode ser inferior ao salário-mínimo diário da região, nem superior ao valor de **1 salário-mínimo mensal**.

§ 2º. A multa pode ser **aumentada até o triplo**, embora **não possa exceder** o máximo genérico *caput*, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do condenado, é ineficaz a cominada, **ainda que** no máximo, ao crime de que se trate.

★ Art. 287

Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as **REGRAS GERAIS DO CÓDIGO PENAL**.

Art. 288

Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se **exclusivamente** as normas deste Código e as remissões a outra lei nele contempladas.

Capítulo II - Dos Crimes Eleitorais

GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA NO PROCESSO ELEITORAL

No processo eleitoral, é **ilícita** a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, **sem** autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, **ainda que** realizada por um dos participantes, **sem** o conhecimento dos demais.

A **exceção** à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na **hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso**, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.

STF. Plenário. RE 1.040.515/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 979) (Info 1134).

Art. 289

Inscriver-se fraudulentamente eleitor:

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

★ Art. 290

Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste Código.

Pena: **reclusão até 2 anos** e pagamento **de 15 a 30 dias-multa**.

Ac.-TSE, de 19.4.2005, no RHC nº 68: Induzir alguém abrange as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância.

Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº 571991: O crime previsto neste dispositivo somente pode ser praticado pelo eleitor, não admitindo coautoria, mas participação.

Ac.-TSE, de 26.2.2013, no REspe nº 198: O tipo descrito neste artigo deve ser afastado quando houver o concurso de vontades entre o eleitor e o suposto autor da conduta.

Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: O crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) **não é** meio necessário **nem** fase normal de preparação para a prática do delito tipificado neste artigo. Os crimes descritos são autônomos e podem ser praticados sem que um dependa do outro.

Art. 291

Efetuar o juiz, fraudulentamente, a inscrição de alistando.

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

Art. 292

Negar ou retardar a autoridade judiciária, sem fundamento legal, a inscrição requerida:

Pena: pagamento **de 30 a 60 dias-multa**.

Art. 293

Perturbar ou impedir de qualquer forma o alistamento:

Pena: **detenção de 15 dias a 6 meses** ou pagamento **de 30 a 60 dias-multa**.

~~Art. 294~~

(REVOGADO pela Lei 8.868/94)

Art. 295

Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor:

Pena: **detenção até 2 meses** ou pagamento **de 30 a 60 dias-multa**.

O art. 295 do CE foi revogado tacitamente pelo art. 91, parágrafo único, da Lei 9.504/97.

Lei 9.504/1997, art. 91, parágrafo único: A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com **detenção, de 1 a 3 meses**, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de 5 mil a 10 mil UFIR.

Art. 296

Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

Pena: **detenção até 2 meses** e pagamento **de 60 a 90 dias-multa**.

Art. 297

Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio;

Pena: **detenção até 6 meses** e pagamento **de 60 a 100 dias-multa**.

★ Art. 298

Prender ou deter eleitor, membro de mesa receptora, fiscal, delegado de partido ou candidato, com violação do disposto no art. 236:

Pena: **reclusão até 4 anos**.

★ Art. 299

Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, **ainda que** a oferta não seja aceita:

Pena: **reclusão até 4 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

JDE 50: Configura ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos processos onde se apura a prática do delito previsto no art. 299 do CE, a falta de indicação na denúncia do eleitor supostamente corrompido, quando for possível identificá-lo.

JDE 55: O tipo previsto no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) somente se consuma quando o eleitor envolvido não está com direitos políticos suspensos.

JDE 58: A finalidade de obtenção de apoio político, quando ausente o dolo específico de angariar votos, não perfaz o tipo penal de corrupção eleitoral (art. 299 do CE).

"Dolo específico" no crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE).

O delito do art. 299 do CE, exige "dolo específico" (elemento subjetivo especial). No caso da corrupção eleitoral ativa, esse "dolo específico" é a intenção do agente de obter voto ou conseguir abstenção. Na corrupção eleitoral passiva, a finalidade específica do sujeito é a de dar seu voto ou prometer abstenção.

STF. Plenário. Inq. 3693/PA. Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/04/2014 (Info 742).

Art. 300

Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido:

Pena: **detenção até 6 meses** e pagamento **de 60 a 100 dias-multa**.

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo a pena é **agravada**.

Art. 301

Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, **ainda que** os fins visados não sejam conseguidos:

Pena: **reclusão até 4 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

Ac.-TSE, de 17.2.2011, no AgR-REspe nº 5163598: Não exigência de que o crime deste artigo tenha sido praticado necessariamente durante o período eleitoral; a ausência de poder de gestão de programa social não afasta eventual configuração do delito deste

artigo.

★ Art. 302

Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, ~~inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo~~: (DL 1.064/69)

Pena: **reclusão de 4 a 6 anos** e pagamento **de 200 a 300 dias-multa**. (DL 1.064/69)

Ac.-TSE, de 20.3.2012, no HC nº 70543: O tipo previsto neste artigo **não alcança o transporte de cidadãos no dia da realização de plebiscito**.

Ac.-TSE, de 13.4.2004, no REspe nº 21401: A Lei 6.091/1974, art. 11, III, revogou a parte final deste artigo.

O TSE entende que houve a revogação da expressão "inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo" pelo art. 11, III, da Lei 6.091/74, que passou a regular, na esfera criminal, a conduta descrita nessa expressão.

Art. 303

Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral.

Pena: pagamento **de 250 a 300 dias-multa**.

Art. 304

Ocultar, sonegar açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato:

Pena: pagamento **de 250 a 300 dias-multa**.

Art. 305

Intervir autoridade estranha à mesa receptora, **salvo** o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto:

Pena: **detenção até 6 meses** e pagamento **de 60 a 90 dias-multa**.

Art. 306

Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar:

Pena: pagamento de 15 a 30 dias-multa.

JDE 56: Os crimes previstos nos arts. 306, 342, 343 e 345 do Código Eleitoral **não foram recepcionados pela Constituição Federal**.

Art. 307

Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada:

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

Art. 308

Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor.

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 60 a 90 dias-multa**.

★ Art. 309

Votar **ou** tentar votar **mais de 1 vez**, ou em lugar de outrem:

Pena: **reclusão até 3 anos**.

Art. 310

Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine a anulação de votação, **salvo** no caso do Art. 311:

Pena: **detenção até 6 meses** ou pagamento **de 90 a 120 dias-multa**.

Art. 311

Votar em seção eleitoral em que não está inscrito, **salvo** nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido:

Pena: **detenção até 1 mês** ou pagamento **de 5 a 15 dias-multa** para o eleitor e **de 20 a 30 dias-multa** para o presidente da mesa.

Art. 312

Violar ou tentar violar o sigilo do voto:

Pena: **detenção até 2 anos**.

Art. 313

Deixar o juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e **ainda que** dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena: pagamento **de 90 a 120 dias-multa**.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim.

Art. 314

Deixar o juiz e os membros da Junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada seção e antes de passar à subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes:

Pena: **detenção até 2 meses** ou pagamento **de 90 a 120 dias-multa**.

Parágrafo único. Nas seções eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem.

Art. 315

Alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas:

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

Conforme destacado por Jaime Barreiros Neto, **as condutas delituosas previstas no art. 72 da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições) praticamente substituem as previstas nos arts. 314 e 315 do Código Eleitoral**, aplicáveis apenas ao obsoleto e pouco utilizado sistema de votação por cédulas, há muito superado.

Art. 316

Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior:

Pena: **reclusão até 5 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa**.

★ Art. 317

Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros.

Pena: **reclusão de 3 a 5 anos**.

Art. 318

Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação (art. 190):

Pena: **detenção até 1 mês** ou pagamento **de 30 a 60 dias-multa**.

Art. 319

Subscrever o eleitor **mais de 1** ficha de registro de **1 ou mais** partidos:

Pena: **detenção até 1 mês** ou pagamento **de 10 a 30 dias-multa**.

Art. 320

~~Inscriver-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos:~~

~~Pena: pagamento de 10 a 20 dias-multa.~~

O crime previsto neste artigo foi revogado pela Lei 12.891/13.

Ao conferir nova redação ao parágrafo único do art. 22 da Lei 9.096/1995, determinou que, no caso de dupla filiação, a última manifestação de vontade é que deve ser preservada, ou seja, a coexistência de filiações sequer é infração na esfera administrativa ou cível.

Art. 321

Colher a assinatura do eleitor em **mais de 1** ficha de registro de partido:

Pena: **detenção até 2 meses** ou pagamento **de 20 a 40 dias-multa**.

Art. 322

(REVOGADO pela Lei 9.504/97)

★ Art. 323

Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos (**FAKE NEWS**) em relação a **partidos ou a candidatos** e capazes de exercer influência perante o eleitorado: (Lei 14.192/21)

Pena: **detenção de 2 meses a 1 ano**, ou pagamento **de 120 a 150 dias-multa**.

~~Parágrafo único.~~ (REVOGADO pela Lei 14.192/21)

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. (Lei 14.192/21)

§ 2º. **AUMENTA-SE a pena de 1/3 até metade (1/2)** se o crime: (Lei 14.192/21)

- I. **é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real;** (Lei 14.192/21)
- II. **envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.** (Lei 14.192/21)

Ac.-TSE, de 25.6.2015, no AgR-RMS nº 10404: O tipo penal indicado **não exige** que os fatos tenham potencial para definir a eleição, bastando que sejam “capazes de exercerem influência perante o eleitorado”.

★ Art. 324

Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos**, e pagamento **de 10 a 40 dias-multa**.

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.

§ 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:

- I. se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível;
- II. se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
- III. se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

Para configurar o delito de calúnia eleitoral, é necessária a comprovação da lesividade da conduta e, se o suposto atingido afirma não ter se ofendido, não há prova da materialidade.

O comitê de campanha do candidato Ronaldo foi arrombado e de lá furtados dois computadores. Em entrevista concedida a um jornal, Ronaldo teria afirmado que o maior suspeito do crime era o governo. Em razão das declarações, o Ministério Público

eleitoral ofereceu denúncia contra Ronaldo pela prática de calúnia eleitoral (art. 324 do CE), figurando como suposta vítima Teotônio, Governador e candidato a reeleição. O réu se defendeu alegando que apenas emitiu opinião sobre o ocorrido e que não citou o nome do Governador. Vale ressaltar que Teotônio (suposta vítima) afirmou que não se sentiu pessoalmente ofendido. Diante disso, o STF absolveu o réu afirmando que, para configurar o delito de calúnia é necessária a comprovação da lesividade da conduta e que, como o suposto atingido afirma não ter se ofendido com as declarações, não há prova da materialidade da conduta delituosa.

STF. Plenário. AP 929 ED-2º julg-El/AL, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (Info 920)

★ Art. 325

Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena: *detenção de 3 meses a 1 ano*, e pagamento *de 5 a 30 dias-multa*.

Parágrafo único. A exceção da verdade *somente se admite* se ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: **Desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.**

Ac.-TSE, de 6.10.2015, no REspe nº 186819 e, de 13.10.2011, no HC nº 114080: **Para a tipificação da conduta prevista neste artigo, basta que a difamação seja praticada no âmbito de atos típicos de propaganda eleitoral ou para fins desta.**

Ac.-TSE, de 17.5.2011, no RHC nº 761681: O deferimento do direito de resposta e a interrupção da divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral.

Art. 326

Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena: *detenção até 6 meses*, ou pagamento *de 30 a 60 dias-multa*.

§ 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena:

- I. se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
- II. no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.

§ 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes:

Pena: *detenção de 3 meses a 1 ano* e pagamento *de 5 a 20 dias-multa*, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal.

Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: **Desnecessidade de que a ofensa seja praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.**

★ Art. 326-A

Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, **atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, COM FINALIDADE ELEITORAL:** (Lei 13.834/19)

Pena: *reclusão, de 2 a 8 anos*, e multa. (Lei 13.834/19)

§ 1º. A pena é *AUMENTADA* de *sexta parte*, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. (Lei 13.834/19)

§ 2º. A pena é *DIMINUÍDA* de *metade*, se a imputação é de prática de contravenção. (Lei 13.834/19)

§ 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. (Lei 13.834/19)

JDE 57: O crime previsto no §3º do art. 326-A do Código Eleitoral tem relação acessória com o caput do mesmo dispositivo, de modo que somente apresenta tipificação a conduta de propalação ou divulgação de ato que já foi ou é objeto de uma denúncia

caluniosa eleitoral.

★ Art. 326-B

Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, **UTILIZANDO-SE DE MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER OU À SUA COR, RAÇA OU ETNIA**, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. (Lei 14.192/21)

Pena: **reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.** (Lei 14.192/21)

Parágrafo único. **AUMENTA-SE a pena em 1/3**, se o crime é cometido contra **mulher:** (Lei 14.192/21)

- I. **gestante;** (Lei 14.192/21)
- II. **maior de 60 anos;** (Lei 14.192/21)
- III. **com deficiência.** (Lei 14.192/21)

★ Art. 327

As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 **AUMENTAM-SE de 1/3 até metade**, se qualquer dos crimes é cometido: (Lei 14.192/21)

- I. **contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;**
- II. **contra funcionário público, em razão de suas funções;**
- III. **na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.**
- IV. **com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia;** (Lei 14.192/21)
- V. **por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real.** (Lei 14.192/21)

~~Arts. 328 e 329~~

(REVOGADOS pela Lei 9.504/97)

Art. 330

Nos casos dos artigos. 328 e 329 se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena.

Art. 331

Inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado:

Pena: **detenção até 6 meses** ou pagamento **de 90 a 120 dias-multa.**

Art. 332

Impedir o exercício de propaganda:

Pena: **detenção até 6 meses** e pagamento **de 30 a 60 dias-multa.**

~~Art. 333~~

(REVOGADO pela Lei 9.504/97)

Art. 334

Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores:

Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano** e cassação do registro se o responsável for candidato.

★ Art. 335

Fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, **em língua estrangeira:**

Pena: **detenção de 3 a 6 meses** e pagamento **de 30 a 60 dias-multa.**

Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda.

Art. 336

Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos. 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencimento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente.

Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por **prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro** nas reincidências.

Art. 337

Participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos:

Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias-multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos.

Ac.-TSE, de 14.10.2014, no REspe 36173: **Não recepção do art. 337 deste código pela Constituição Federal de 1988.**

Art. 338

Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no Art. 239:

Pena: Pagamento **de 30 a 60 dias-multa.**

Art. 339

Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição:

Pena: **reclusão de 2 a 6 anos** e pagamento **de 5 a 15 dias-multa.**

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é **agravada.**

Art. 340

Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, **ainda que gratuitamente**, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral:

Pena: **reclusão até 3 anos** e pagamento **de 3 a 15 dias-multa.**

Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é **agravada.**

Art. 341

Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual, ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral:

Pena: **detenção até 1 mês** ou pagamento **de 30 a 60 dias-multa.**

Art. 342

Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória:

Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

JDE 56: Os crimes previstos nos arts. 306, 342, 343 e 345 do Código Eleitoral **não foram recepcionados pela Constituição Federal.**

Art. 343

Não cumprir o juiz o disposto no § 3º do Art. 357:

Pena: detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias-multa.

JDE 56: Os crimes previstos nos arts. 306, 342, 343 e 345 do Código Eleitoral **não foram recepcionados pela Constituição Federal.**

Art. 344

Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:

Pena: *detenção até 2 meses* ou pagamento *de 90 a 120 dias-multa*.

Ac.-TSE, de 28.4.2009, no HC nº 638 e, de 10.11.1998, no RHC nº 21: O não comparecimento de mesário no dia da votação **não configura** o crime estabelecido neste artigo.

Art. 345

Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade: (Lei 4.961/66)

Pena: pagamento de 30 a 90 dias-multa. (Lei 4.961/66)

JDE 56: Os crimes previstos nos arts. 306, 342, 343 e 345 do Código Eleitoral **não foram recepcionados pela Constituição Federal**.

Art. 346

Violar o disposto no art. 377:

Pena: *detenção até 6 meses* e pagamento *de 30 a 60 dias-multa*.

Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração.

★ Art. 347

Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena: *detenção de 3 meses a 1 ano* e pagamento *de 10 a 20 dias-multa*.

JDE 53: O crime de desobediência eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral) não se configura diante do descumprimento de ordem judicial que tenha cominado astreintes, salvo menção expressa do prolator da ordem.

Candidato que recebe ordem para não entrar na repartição pública para pedir votos não comete desobediência se ingressa no local para fiscalizar o adversário.

Não comete crime de desobediência eleitoral o candidato que, proibido de ingressar em órgãos públicos com o intuito de realizar atos inerentes à campanha eleitoral, adentra nos prédios da Administração Pública para filmar e fotografar fiscalizando se o então Prefeito, seu adversário, estava praticando ilícitos eleitorais.

STF. 2ª Turma. Inq. 3909/SE. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/05/2016 (Info 826)

Requisitos para a configuração do crime de desobediência eleitoral.

O juiz eleitoral de uma zona eleitoral do interior do Estado expediu um ofício-circular proibindo que os candidatos fizessem carreatas em determinadas ruas do Município. Alguns dias depois, determinado candidato fez uma carreata no Município e passou por algumas ruas que tinham sido proibidas. Diante disso, foi denunciado pela prática do crime de desobediência eleitoral (art. 347 do Código Eleitoral).

Houve a prática de crime?

NÃO. Para configuração do crime de desobediência eleitoral é necessário que:

- › a ordem descumprida tenha sido emitida de forma direta e individualizada; e
- › que o agente (réu) tinha ciência da ordem tida por descumprida.

A ordem foi emitida de forma geral e não individualizada e, além disso não havia nenhum outro indício de que o agente tinha ciência da proibição.

STF. 2ª Turma. AP 904/RO, Rel. Min. Teori Zavascki. Julgado em 14/04/2015 (Info 781)

★ Art. 348

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena: *reclusão de 2 a 6 anos* e pagamento *de 15 a 30 dias-multa*.

§ 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é **agravada**.

§ 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal inclusive Fundação do Estado.

★ **Art. 349**

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais:

Pena: *reclusão até 5 anos* e pagamento *de 3 a 10 dias-multa*.

Ac.-TSE, de 6.11.2014, no RHC nº 392317: Para a caracterização do crime previsto neste artigo, é necessária a presença de potencial lesivo da conduta para macular a fé pública.

★ **Art. 350**

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:

Pena: *reclusão até 5 anos* e pagamento *de 5 a 15 dias-multa*, se o documento é público, e *reclusão até 3 anos* e pagamento *de 3 a 10 dias-multa* se o documento é particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime **prevalecendo-se do cargo** ou se a falsificação ou alteração é de **assentamentos de registro civil**, a pena é **agravada**.

Candidato que omite, na prestação de contas, recursos utilizados em sua campanha eleitoral.

Candidato que omite, na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral, recursos utilizados em sua campanha eleitoral, pratica o crime do art. 350 do Código Eleitoral. Vale ressaltar que o delito de falsidade ideológica é crime formal. Não exige, portanto, o recolhimento do material não declarado. Caso concreto: Paulo era candidato a Deputado Federal. A empresa de Paulo pagou R\$ 168 mil de materiais gráficos para a campanha, mas o candidato não declarou tais despesas na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.

STF. 1ª Turma. AP 968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/5/2018 (Info 903)

Ac.-STF, de 10.4.2018, no AgR-Pet nº 6.986: Doações eleitorais por meio de caixa dois podem constituir crime eleitoral de falsidade ideológica.

Ac.-TSE, de 6.11.2014, no REspe nº 3845587: A prática consubstanciada na falsidade de documento no âmbito de prestação de contas possui finalidade eleitoral e relevância jurídica, pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública eleitoral.

Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 105191: Caracteriza-se o delito quando do documento constar informação falsa preparada para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente relevante.

Ac.-TSE, de 7.12.2011, no HC nº 154094: O tipo previsto neste artigo é crime formal, sendo irrelevante a existência de resultado naturalístico, bastando que o documento falso tenha potencialidade lesiva.

Ac.-TSE, de 8.9.2011, no RHC nº 19088: O crime previsto neste artigo é de natureza formal, descabendo potencializar, para definir-se a atribuição de autoridade policial, o fato de haver sido o documento utilizado em certa localidade, prevalecendo a definição decorrente do art. 72 do CPP ("Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu").

*Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: O tipo previsto neste artigo **não é** meio necessário **nem** fase normal de preparação para a prática do delito tipificado no art. 290 deste código; são crimes autônomos que podem ser praticados sem que um dependa do outro.*

Ac.-TSE, de 2.5.2006, nos REspe nºs 25417 e 25418: Para a adequação do tipo penal previsto neste dispositivo é necessário que a declaração falsa prestada para fins eleitorais seja firmada pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro.

★ Art. 351

Equipara-se a documento (348, 349 e 350) para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante.

Art. 352

Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais:

Pena: *reclusão até 5 anos* e pagamento *de 5 a 15 dias-multa* se o documento é público, e *reclusão até 3 anos* e pagamento *de 3 a 10 dias-multa* se o documento é particular.

Art. 353

Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:

Pena: a cominada à falsificação ou à alteração.

Ac.-TSE, de 14.4.2015, no REspe nº 36837: Para a configuração do delito previsto neste dispositivo, **não se exige** a ocorrência de dano efetivo à fé pública, sendo suficiente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Art. 354

Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais:

Pena: a cominada à falsificação ou à alteração.

★ Art. 354-A

Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio: (Lei 13.488/17)

Pena: *reclusão, de 2 a 6 anos, e multa.* (Lei 13.488/17)

Capítulo III - Do Processo das Infrações

★ Art. 355

As infrações penais definidas neste Código são de **AÇÃO PÚBLICA**.

JDE 47: Os institutos despenalizadores (transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal) aplicam-se ao processo penal eleitoral, desde que preenchidos os requisitos legais. A pena privativa de liberdade deve ser considerada medida extrema que se aplica somente nos casos expressos em lei e quando não for cabível nenhuma das alternativas penais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Ac.-TSE, de 24.2.2011, nos ED-AI nº 181917: **A queixa-crime em ação penal privada subsidiária somente pode ser aceita caso o representante do Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento de inquérito policial no prazo legal.**

Ac.-TSE, de 14.8.2003, no REspe nº 21295: **Cabimento de ação penal privada subsidiária no âmbito da Justiça Eleitoral.**

Art. 356

Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou.

Ac.-TSE, de 2.5.2012, no HC nº 103379: **Possibilidade de instauração de inquérito policial por requisição do Ministério Público com fundamento em delação anônima.**

§ 1º. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por **2 testemunhas**, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código.

§ 2º. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.

★ Art. 357

Verificada a infração penal, o **MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECERÁ A DENÚNCIA** dentro do **prazo de 10 dias**.

Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: **O recebimento da denúncia por juiz incompetente é nulo e não interrompe o prazo prescricional.**

Ac.-TSE, de 14.2.2012, no HC nº 113813: Afastado, por pronunciamento judicial, o óbice à suspensão condicional do processo, cumpre abrir vista ao MP para manifestação.

Ac.-TSE, de 5.4.2011, no AgR-RHC nº 175815: **Possibilidade de oferecimento de denúncia por descumprimento de transação penal, na ausência de sentença homologatória.**

Ac.-STJ, de 25.10.2005, no RMS nº 14990: Aplicação deste dispositivo também ao membro do Ministério Público.

SÚMULA 234, STJ: A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

Ac.-TSE, de 7.6.2005, no REspe nº 25137; Res.-TSE nº 21294/2002 e Ac.-STJ, de 9.4.2003, no CC nº 37595: **Aplicabilidade dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo ao processo penal eleitoral, salvo para crimes que contam com sistema punitivo especial.**

Ac.-TSE, de 22.6.2004, no AgRgAg nº 4692 e, de 14.6.1994, no RHC nº 234: **A inobservância do prazo para denúncia não extingue a punibilidade.**

§ 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao Procurador Regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro Promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Ac.-TSE, de 28.6.2011, no RHC nº 4653; de 22.11.2005, no HC nº 523; e, de 15.8.2002, no HC nº 435: **Aplicação do art. 28 do CPP, cujo teor é semelhante ao deste dispositivo, em caso de recusa do órgão do Ministério Público em propor suspensão condicional do processo.**

§ 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

§ 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal.

§ 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o juiz solicitará ao Procurador Regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia.

§ 5º. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no **prazo de 10 dias**, não agir de ofício.

★ Art. 358

A DENÚNCIA, será **REJEITADA** quando:

- I. o fato narrado evidentemente não constituir crime;
- II. já estiver extinta a punibilidade, pela prescrição ou outra causa;
- III. for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal.

Parágrafo único. Nos casos do número III, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, **desde que** promovida por parte legítima ou satisfeita a condição.

★ Art. 359

Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. (Lei 10.732/03)

Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o **prazo de 10 dias** para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. (Lei 10.732/03)

JDE 49: Por ser mais benéfica ao réu, aplica-se aos acusados da prática de crime eleitoral a ordem da instrução probatória descrita no CPP em detrimento a ordem descrita no Código Eleitoral. (arts. 396 e 396-A do CPP e art. 359 e seguintes do CE)

Ac.-TSE, de 16.5.2013, no HC nº 84946: A sistemática que a Lei 11.719/2008 introduziu no CPP deve ser aplicada a este código por ser mais benéfica ao réu, uma vez que fixa dois momentos para a análise do recebimento da denúncia – um antes e outro após a resposta preliminar à acusação – e torna o interrogatório do acusado o último ato da instrução processual.

Ac.-TSE, de 22.5.2012, no AgR-REspe nº 385827: Não há dispositivo legal que determine a intimação de réu para participar do interrogatório de corréus.

Ac.-TSE, de 17.5.2012, no RHC nº 46376: As decisões de improcedência proferidas em sede civil-eleitoral **não obstam** a persecução criminal instaurada para apurar fatos idênticos.

Ac.-TSE, de 8.5.2012, no REspe nº 685214904: O recebimento da denúncia por juiz incompetente **é nulo e não interrompe** o prazo prescricional.

Ac.-TSE, de 6.3.2012, no AgR-REspe nº 3973097: **Impossibilidade** de se atribuir à Defensoria Pública a defesa e a orientação jurídica de pessoas que não se enquadrem no conceito de hipossuficiente (aplicação subsidiária do art. 263, parágrafo único, do CPP).

★ Art. 360

Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o **prazo de 5 dias** a cada uma das partes - acusação e defesa - para **ALEGAÇÕES FINAIS**.

Ac.-TSE, de 31.5.2012, no RHC nº 66851: **Não caracteriza** cerceamento de defesa, **nem** ofensa ao devido processo legal, a decisão que, em sede de ação penal, indefere pedido de oitiva de testemunhas que **não contribuirão** para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia.

★ Art. 361

Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz **dentro de 48 horas**, terá o mesmo **10 dias** para **PROFERIR A SENTENÇA**.

★ Art. 362

Das decisões finais de condenação ou absolvição **CABE RECURSO** para o Tribunal Regional, a ser interposto no **prazo de 10 dias**.

★ Art. 363

Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, **baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a EXECUÇÃO DA SENTENÇA**, que será feita no **prazo de 5 dias**, contados da data da vista ao Ministério Público.

Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do Art. 357.

Ac.-TSE, de 24.8.2017, no AgR-REspe nº 4330: A autorização do STF para a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação não impossibilita que os tribunais, ao examinarem o caso concreto, afastem o início da execução provisória da pena.

Ac.-STF, de 10.11.2016, na ARE nº 964246: A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ac.-TSE, de 17.6.2004, no AI nº 4590: Admissibilidade, no processo eleitoral, dos embargos infringentes e de nulidade (CPP, art. 609).

★ Art. 364

No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.

Ac.-TSE, de 24.10.2014, no AgR-REspe nº 2352: **Inaplicabilidade** do art. 600, § 4º, do CPP, devendo ser observados os arts. 266, 268 e 362 deste código.

TIPOS PENAS - CÓDIGO PENAL X CÓDIGO ELEITORAL

CÓDIGO PENAL	CÓDIGO ELEITORAL
CALÚNIA	CALÚNIA ELEITORAL
Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.	Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime.
DIFAMAÇÃO	DIFAMAÇÃO ELEITORAL
Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.	Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.
INJÚRIA	INJÚRIA ELEITORAL
Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.	Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA	DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA ELEITORAL
Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.	Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO	FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ELEITORAL
Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.	Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais.

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR	FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR ELEITORAL
Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.	Ar. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais.
FALSIDADE IDEOLÓGICA	FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL
Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.	Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA	RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA ELEITORAL
Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja.	Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais.
USO DE DOCUMENTO FALSO	USO DE DOCUMENTO FALSO ELEITORAL
Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302.	Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352.
PECULATO-APROPRIAÇÃO	PECULATO-APROPRIAÇÃO ELEITORAL
Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio	Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio.

Lei 11.101/05

—

Crimes Falimentares

A Lei 11.101/05 regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Neste material incluimos apenas o Capítulo VII - Disposições Penais (arts. 168 a 188).

Atualizada até a LC 214/25.

Capítulo VII - Disposições Penais

Seção I - Dos Crimes em Espécie

Fraude a Credores

★ Art. 168

PRATICAR, ANTES OU DEPOIS DA SENTENÇA que decretar a **falência**, conceder a **recuperação judicial** ou homologar a **recuperação extrajudicial**, **ATO FRAUDULENTO** de que resulte ou possa resultar **prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.**

Pena: *reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.*

Aumento da pena

§ 1º. A pena **AUMENTA-SE de 1/6 a 1/3**, se o agente:

- I. elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos;
- II. omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou balanço verdadeiros;
- III. destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado;
- IV. simula a composição do capital social;
- V. destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios.

Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial

§ 2º. A pena é **AUMENTADA de 1/3 até metade** se o devedor **manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no art. 6º-A desta Lei.** (Lei 14.112/20)

Concurso de pessoas

§ 3º. Nas mesmas penas incidem os **contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais** que, de qualquer modo, **concorrerem** para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade.

Redução ou substituição da pena

§ 4º. Tratando-se de **falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte**, e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, **poderá o juiz reduzir** a pena de **reclusão de 1/3 a 2/3** ou **substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços** à comunidade ou a entidades públicas.

Violação de sigilo empresarial

Art. 169

Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Divulgação de informações falsas

Art. 170

Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Indução a erro

Art. 171

Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Favorecimento de credores

★ **Art. 172**

Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer **1 ou mais** credores em prejuízo dos demais:

Pena: *reclusão, de 2 a 5 anos, e multa.*

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no *caput* deste artigo.

Desvio, ocultação ou apropriação de bens

★ **Art. 173**

Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens

Art. 174

Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou use:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Habilitação ilegal de crédito

Art. 175

Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Exercício ilegal de atividade

Art. 176

Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta Lei:

Pena: *reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.*

Violação de impedimento

★ **Art. 177**

Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos:

Pena: *reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.*

Omissão dos documentos contábeis obrigatórios

★ Art. 178

Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios:

Pena: **detenção, de 1 a 2 anos**, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Seção II - Disposições Comuns

★ Art. 179

Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, **EQUIPARAM-SE AO DEVEDOR OU FALIDO** para todos os efeitos penais decorrentes desta Lei, na medida de sua culpabilidade.

★ Art. 180

A SENTENÇA que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é **CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE** das infrações penais descritas nesta Lei.

★ Art. 181

São EFEITOS DA CONDENAÇÃO por crime previsto nesta Lei:

- I. a **inabilitação** para o exercício de **atividade empresarial**;
- II. o **impedimento** para o exercício de cargo ou função em **conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta Lei**;
- III. a **impossibilidade** de **gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio**.

§ 1º. Os efeitos de que trata este artigo **não são automáticos**, devendo ser motivadamente declarados na sentença, e **perdurarão até 5 anos** após a **extinção da punibilidade**, podendo, contudo, cessar antes pela **reabilitação penal**.

§ 2º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados.

★ Art. 182

A **PRESCRIÇÃO** dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial.

SÚMULA 592, STF: Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no Código Penal.

Causas interruptivas da prescrição

CP, art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

- I. pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
- II. pela pronúncia;
- III. pela decisão confirmatória da pronúncia;
- IV. pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
- V. pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
- VI. pela reincidência.

Parágrafo único. A decretação da falência do devedor **interrompe a prescrição** cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial.

Seção III - Do Procedimento Penal

★ Art. 183

Compete ao juiz criminal da jurisdição **ONDE TENHA SIDO DECRETADA** a falência, concedida a **recuperação judicial** ou homologado o plano de **recuperação extrajudicial**, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta Lei.

NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA UBIQUIDADE *	
Crimes CONEXOS	Não se aplica a teoria da ubiquidade, eis que os diversos crimes não constituem unidade jurídica. Deve cada um deles, portanto, ser processado e julgado no país em que foi cometido.
Crimes PLURILLOCAIS	Aplica-se a regra delineada pelo art. 70 do CPP, ou seja, a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo local em que for praticado o último ato de execução. Na hipótese de crimes dolosos contra a vida, aplica-se a teoria da atividade, segundo pacífica jurisprudência, em razão da conveniência para a instrução criminal em juízo, possibilitando a descoberta da verdade real.
Infrações penais de MENOR POTENCIAL OFENSIVO	Teoria da Atividade - "A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal". (art. 63 da Lei 9.099/95)
Crimes FALIMENTARES	Foro do local em que foi decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial. (art. 183 da Lei 11.101/05)
ATOS INFRACIONAIS	Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. (art. 147, § 1º, do ECA)

* Conforme ensina Cleber Masson (Direito Penal: Parte Geral, 2024).

★ Art. 184

Os crimes previstos nesta Lei são de **AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA**.

Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art. 187, § 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de **6 meses**.

★ Art. 185

Recebida a denúncia ou a queixa, **observar-se-á o rito previsto nos arts. 531 a 540 do CPP**.

Art. 186

No relatório previsto na alínea e do inciso III do *caput* do art. 22 desta Lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes.

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor.

★ Art. 187

Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o **Ministério Público**, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta Lei, **promoverá imediatamente a competente ação penal ou**, se entender necessário, **requisitará a abertura de inquérito policial**.

§ 1º. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo art. 46 do CPP, **salvo** se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o art. 186 desta Lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia **em 15 dias**.

CPP, art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu **preso**, **será de 5 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de **15 dias**, se o réu estiver **solto ou afiançado**. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 2º. Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta Lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial **cientificará o Ministério Público**.

Art. 188

Aplicam-se **subsidiariamente** as disposições do **Código de Processo Penal**, no que não forem incompatíveis com esta Lei.

Lei 8.137/90

—

Crimes Tributários

Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências.

Atualizada até a LC 224/25.

Capítulo I - Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Seção I - Dos crimes praticados por particulares

★ Art. 1º

Constitui **CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA** suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

- I. omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
- II. fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
- III. falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
- IV. elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;
- V. negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pena: **reclusão de 2 a 5 anos, e multa.**

SÚMULA VINCULANTE 24: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Atenção! A Súmula Vinculante 24 do STF **não se aplica** ao crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, por se tratar de crime formal (STJ, RHC 209.207/GO).

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no **prazo de 10 dias**, QUE PODERÁ SER CONVERTIDO EM HORAS em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

A mera existência de discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário **não impede** o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 199.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/2/2025 (Info 842).

SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Lei 9.249/95	Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137/90 e na Lei 4.729/65, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.
Lei 9.964/00	Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90 e no art. 95 da Lei 8.212/91, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. § 1º. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. § 2º. O disposto neste artigo aplica-se, também: I. a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo DF e pelos Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei; II. aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13. § 3º. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal.
Lei 10.684/03	Art. 9º. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90 e nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.

Lei 11.941/09	Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90 e nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os arts. 1º a 3º desta Lei, observado o disposto no art. 69 desta Lei. Parágrafo único. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no § 15 do art. 1º desta Lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal.
---------------------------------	---

O art. 83 da Lei 9.430, de 1996 (crimes contra a ordem tributária), dispõe que a representação fiscal para fins penais relativa a crimes contra a Previdência Social será encaminhada ao MP depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

★ Art. 2º

Constitui **CRIME DA MESMA NATUREZA**:

- I. **fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos**, ou empregar outra fraude, **para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo**;
- II. **deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social**, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;
- III. **exigir, pagar ou receber**, para si ou para o contribuinte beneficiário, **qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal**;
- IV. **deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto** liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
- V. **utilizar ou divulgar programa de processamento de dados** que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena: *detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa.*

Seção II - Dos crimes praticados por funcionários públicos

★ Art. 3º

Constitui **CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA**, além dos previstos no Código Penal (Título XI, Capítulo I):

- I. **extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento**, de que tenha a guarda em razão da função; **sonégá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social**;
- II. **exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem**, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.

Pena: *reclusão, de 3 a 8 anos, e multa.*

- III. **patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária**, valendo-se da qualidade de funcionário público.

Pena: *reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.*

Capítulo II - Dos Crimes Contra a Economia e as Relações de Consumo

★ Art. 4º

Constitui **CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA**:

- I. **abusar do poder econômico**, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas; (Lei 12.529/11)
- ~~III~~ (REVOGADAS pela Lei 12.529/11)
- II. **formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes**, visando: (Lei 12.529/11)
 - a. **à fixação artificial de preços** ou quantidades vendidas ou produzidas; (Lei 12.529/11)
 - b. **ao controle regionalizado do mercado** por empresa ou grupo de empresas; (Lei 12.529/11)
 - c. **ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores**. (Lei 12.529/11)

Pena: **reclusão, de 2 a 5 anos e multa**. (Lei 12.529/11)

~~III a VII~~: (REVOGADOS pela Lei 12.529/11)

Art. 87 da Lei 12.529/2011 (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência):

Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei 8.137/90 e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei 8.666/93 e os tipificados no art. 288 do Código Penal, a celebração de acordo de leniência, nos termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência.

Parágrafo único. Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes a que se refere o *caput* deste artigo.

Arts. 5º e 6º

(REVOGADOS pela Lei 12.529/11)

★ Art. 7º

Constitui **CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO**:

- I. **favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressaltados** os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;
- II. **vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais**, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
- III. **misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes**, para vendê-los ou expô-los à venda **como puros**; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo;
- IV. **fraudar preços** por meio de:
 - a. alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço;
 - b. divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecido à venda em conjunto;
 - c. junção de bens ou serviços, comumente oferecidos à venda em separado;
 - d. aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços;
- V. **eleva o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços**, mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais;
- VI. **sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los** nas condições publicamente ofertadas, ou retê-los para o fim de especulação;
- VII. **induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa** sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

- VIII. destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria, com o fim de provocar alta de preço, em proveito próprio ou de terceiros;
- IX. vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo;

Pena: detenção, de 2 a 5 anos, ou multa.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX **PUNE-SE A MODALIDADE CULPOSA**, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa à quinta parte (1/5).

Capítulo III - Das Multas

Art. 8º

Nos crimes definidos nos arts. 1º a 3º desta lei, a pena de multa será fixada entre 10 e 360 dias-multa, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Parágrafo único. O dia-multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 BTN (Bônus do Tesouro Nacional).

Ver art. 3º da Lei 8.177/1991 (Extinção do BTN).

Art. 9º

A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa de valor equivalente a:

- I. 200 mil até 5 milhões de BTN, nos crimes definidos no art. 4º;
- II. 5 mil até 200 mil BTN, nos crimes definidos nos arts. 5º e 6º;
- III. 50 mil até 1 milhão de BTN, nos crimes definidos no art. 7º.

Ver art. 3º da Lei 8.177/1991 (Extinção do BTN).

Art. 10

Caso o juiz, considerado o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a décima parte ou elevá-las ao décuplo.

Capítulo IV - Das Disposições Gerais

★ Art. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

É inepta a denúncia que, ao atribuir a prática de crime contra a ordem tributária, limita-se a apontar a condição de sócio-administrador do denunciado, com base na teoria do domínio do fato, sem que haja qualquer menção à conduta que teria sido por ele realizada.

STJ. 6ª Turma. HC 1.012.226/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 2/9/2025 (Info 864).

A condição de administrador ou gestor, ainda que vinculada à teoria do domínio do fato, não supre a necessidade de demonstrar o nexo entre a conduta e o fato típico para a imputação de responsabilidade penal.

É insuficiente afirmar que o indivíduo é autor apenas em razão do cargo ocupado, se não houver elementos que indiquem sua participação efetiva no resultado lesivo ou em plano delituoso comum.

O simples fato de ocupar posição de direção ou administração não implica, por si só, responsabilidade penal sem descrição de conduta concreta na denúncia.

STJ. 6ª Turma. AgRg no RHC 133.828/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/3/2025.

★ Art. 12

São circunstâncias que podem AGRAVAR de 1/3 até a metade as penas previstas nos arts. 1º, 2º e 4º a 7º:

- I. ocasionar grave dano à coletividade;
- II. ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções;
- III. ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
- IV. ser o crime relacionado a bens alcançados pelas imunidades tributárias dispostas no inciso VI do *caput* do art. 150 da Constituição Federal. (LC 224/25)

Art. 13

(VETADO)

Art. 14

(REVOGADO pela Lei 8.383/91)

★ Art. 15

Os crimes previstos nesta lei são de AÇÃO PENAL PÚBLICA, aplicando-se-lhes o disposto no art. 100 do Código Penal.

A suspensão da ação penal por crime contra a ordem tributária é admissível quando a discussão cível sobre o débito tributário apresenta plausibilidade e potencial de repercussão na esfera penal.

Compete ao magistrado, orientado pela prudência e proporcionalidade, com base no art. 93 do CPP, avaliar a necessidade da suspensão à luz das peculiaridades do caso concreto.

A suspensão da ação penal acarreta também a suspensão do curso da prescrição penal, nos termos do art. 116, I, do CP, conciliando os direitos em colisão.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.667.847/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), julgado em 3/6/2025 (Info 27 - Edição Extraordinária).

Art. 16

Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua PENA REDUZIDA de 1/3 a 2/3. (Lei 9.080/95)

Art. 17

Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques, a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento.

Art. 18

(REVOGADO pela Lei 8.176/91)

Art. 19

O *caput* do art. 172 do DL 2.848/40 - Código Penal, passa a ter a seguinte redação:

(...)

Art. 20

O § 1º do art. 316 do DL 2.848/40 (Código Penal) passa a ter a seguinte redação:

(...)

Art. 21

O art. 318 do Código Penal, quanto à fixação da pena, passa a ter a seguinte redação:
(...)

Art. 22

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23

Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o art. 279 do Código Penal.



Lei 7.492/86

—

***Crimes Contra o
Sistema Financeiro
Nacional***

Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.

Atualizada até a Lei 14.478/22.

★ Art. 1º

Considera-se INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros *(vetado)* de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Parágrafo único. EQUIPARA-SE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

- I. a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros;
- I-A. a pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia; (Lei 14.478/22)
- II. a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas neste artigo, **ainda que** de forma eventual.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM SENTIDO PRÓPRIO X INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EQUIPARAÇÃO

Instituição financeira em SENTIDO PRÓPRIO	É a PESSOA JURÍDICA que realiza... › a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros de terceiros; › a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Instituição financeira POR EQUIPARAÇÃO	› a PESSOA JURÍDICA que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros; › a PESSOA NATURAL que exerça quaisquer das atividades próprias de instituição financeira, ainda que de forma eventual.

As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1º, inc. I, da Lei 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras.

STJ. 5ª Turma. RHC 9.281/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 13/09/2000.

Dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional

Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que **inaplicável** o PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO, tendo em vista a necessidade de maior proteção à sua estabilidade e higidez.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.580.638/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 22/8/2017.

★ Art. 2º

Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo, fabricar ou pôr em circulação, **sem autorização** escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário:

Pena: RECLUSÃO, de 2 a 8 anos, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis referidos neste artigo.

Se a denúncia imputa a oferta pública de contrato de investimento coletivo (sem prévio registro), não há dúvida de que incide as disposições contidas na Lei 7.492/86 (Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro), especialmente porque essa espécie de contrato caracteriza valor mobiliário, nos termos do art. 2º, IX, da Lei 6.385/76. Logo, compete à Justiça Federal apurar os crimes relacionados com essa conduta.

Em suma:

Compete à Justiça Federal julgar crimes relacionados à oferta pública de contrato de investimento coletivo em criptomoedas.

STJ. 6ª Turma. HC 530.563/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/03/2020 (Info 667).

★ Art. 3º

Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos, e multa.**

Deputado Estadual que, ao defender a privatização de banco estadual, presta declarações supostamente falsas sobre o montante das dívidas dessa instituição financeira **não comete** o delito do art. 3º da Lei 7.492/86, estando acobertado pela imunidade material.

STF. 1ª Turma. HC 115.397/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/5/2017 (Info 865).

★ Art. 4º

GERIR FRAUDULENTAMENTE instituição financeira:

Pena: **RECLUSÃO, de 3 a 12 anos, e multa.**

Parágrafo único. Se a gestão é TEMERÁRIA:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 8 anos, e multa.**

A condenação de terceiro pelo crime do art. 4º, *caput*, da Lei 7.492/86 exige a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, da ciência de que os atos para os quais estava concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.116.936/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/3/2024 (Info 804).

Somente pode ser sujeito ativo do crime de gestão temerária de instituição financeira alguma das pessoas mencionadas no art. 25 da Lei 7.492/86. Por essa razão, não se pode aumentar a pena-base do delito argumentando que a culpabilidade do réu é elevada em virtude de ele ocupar umas das funções ali mencionadas. Essa condição é ínsita ao tipo penal praticado.

Na condenação pela gestão temerária, é **vedado** agravar a pena do réu alegando que ele agiu com ganância, que violou as regras regentes da atividade financeira ou que sua conduta abalou a credibilidade do sistema financeiro, pois essas circunstâncias são, todas elas, intrínsecas a esse tipo penal.

Para a consumação do delito de gestão temerária **não se exige** que tenha havido prejuízo à instituição financeira. No entanto, esta circunstância pode ser utilizada na 1ª fase da dosimetria para aumentar a pena-base, considerando que se trata de consequência negativa do crime.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.613.260/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 9/8/2016 (Info 588).

Revestem-se de caráter autônomo as condutas tipificadas no art. 4º e no art. 16, ambos da Lei 7.492/86, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de tal modo que o comportamento do agente que comete o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º) mostra-se também compatível com a prática do crime de operação de instituição financeira não autorizada (art. 16).

É que o delito de gestão fraudulenta tanto pode ser cometido em instituição financeira autorizada quanto em instituição financeira **não autorizada** pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sob pena de atribuir-se inadmissível tratamento privilegiado àquele – não importando se pessoa física ou jurídica – que atua, **ilegalmente**, sem a necessária e prévia autorização do BACEN, nos diversos segmentos abrangidos pelo sistema financeiro nacional: (a) mercado monetário, (b) mercado de crédito, (c) mercado de câmbio e (d) mercado de capitais. Doutrina.

STF. 2ª Turma. RHC 117270 AgR, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 06/10/2015.

GESTÃO FRAUDULENTA X GESTÃO TEMERÁRIA

GESTÃO FRAUDULENTA (art. 4º, <i>caput</i>)	GESTÃO TEMERÁRIA (art. 4º, <i>parágrafo único</i>)
O agente administra a instituição financeira (ou entidade equiparada) praticando atos fraudulentos, ou seja, atos que podem GERAR ENGANO E PREJUÍZOS aos sócios, clientes, investidores e empregados da	O agente pratica o crime de gestão temerária quando viola deveres impostos por normas jurídicas voltadas aos administradores de instituições financeiras e que preveem limites de risco

instituição ou, então, aos órgãos de fiscalização (ex: Bacen).

Atenção! A má-fé é elemento essencial da fraude, é necessário que, na conduta do agente, haja a utilização de ardil ou de astúcia, imbricada com a má-fé, no intuito de dissimular o real objetivo de um ato ou de um negócio jurídico, cujo propósito seria o de ludibriar as autoridades monetárias ou mesmo aquelas com quem mantém eventual relação jurídica (HC 285.587/SP).

Ex: omissão intencional nos registros contábeis de empréstimos efetuados pelo banco.

aceitáveis.

Assim, o agente administra a instituição financeira (ou entidade equiparada) **PRATICANDO ATOS EXCESSIVAMENTE OUSADOS, ATREVIDOS, IRRESPONSÁVEIS, INCONSEQUENTES**. O sujeito arrisca além do que é permitido, mesmo para os padrões de um ambiente arriscado.

Ex: empréstimo de vultosos valores a uma empresa já inadimplente e que está em situação pré-falimentar.

PONTOS RELEVANTES SOBRE GESTÃO FRAUDULENTA E GESTÃO TEMERÁRIA *

SUJEITO ATIVO	Trata-se de CRIME PRÓPRIO, considerando que só pode ser praticado por uma das pessoas elencadas no art. 25 da Lei 7.492/86. Assim, o agente deverá ser: › O controlador ou administrador de instituição financeira (diretores e gerentes); › Equiparam-se aos administradores de instituição financeira o interventor, o liquidante ou o síndico.
PARTICIPAÇÃO e COAUTORIA	É possível a participação de terceiras pessoas que não integrem o rol taxativo previsto na lei na prática do delito, desde que se demonstre o nexo de causalidade entre a conduta dessa pessoa e a realização do fato típico. É necessária, ainda, a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no ajuste de vontades entre os dois agentes, que desejam a ocorrência do resultado que a lei visa reprimir. Nesse sentido: É possível imputar àquele que emitiu parecer opinativo favorável à realização de determinado investimento a participação em crime de gestão temerária, desde que demonstrado o vínculo subjetivo entre o agente e o fato delituoso. STJ. 6ª Turma. RHC 18.667/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 9/10/2012 O delito de gestão fraudulenta, capitulado no art. 4º da Lei 7.492/86, muito embora seja crime próprio, não impede que um terceiro, estranho à administração da instituição financeira, venha a ter participação no delito, desde que ancorado no art. 29 do Código Penal. STJ. 5ª Turma. HC 292.979/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 28/04/2015.
SUJEITO PASSIVO	O Estado. De forma secundária, são consideradas como vítimas a instituição financeira, os sócios, os investidores e outras pessoas eventualmente lesadas.
HABITUAL IMPRÓPRIO	Tanto a gestão fraudulenta como a gestão temerária são classificadas como CRIME HABITUAL IMPRÓPRIO, de forma que basta uma única ação para que se configure (HC 284.546/SP). Atenção! A reiteração não configura pluralidade de crimes. Portanto, a sequência de atos fraudulentos perpetrados já integra o próprio tipo penal, razão pela qual não há falar, na espécie, em crime continuado (AgRg no AREsp 608.646/ES).
ELEMENTO SUBJETIVO	Os delitos do art. 4º são punidos a título de DOLO. Não se exige elemento subjetivo especial (dolo específico). Vale ressaltar que, para configurar o delito de gestão fraudulenta, a má-fé é elemento essencial para a configuração da fraude. Atenção! Para a caracterização do elemento subjetivo do delito de gestão temerária não é necessária a vontade de atuar temerariamente; o que se exige é que o agente, conhecendo as circunstâncias de seu agir, transgrida voluntariamente as normas regentes da sua condição de administrador da instituição financeira (REsp 1.613.260/SP). O que deve ser comprovado é a que ele sabe que está descumprindo regras do Banco Central, da CVM etc., ainda que ele ache que isso é correto e produtivo. Quem decide o que é temerário ou não são os atos normativos expedidos pelos órgãos competentes, não interessando o julgamento interno daqueles atos feito pelo próprio agente.
MODALIDADE CULPOSA	Não existe modalidade culposa. O crime de gestão temerária, apesar de ser conceituado doutrinariamente como sendo o ato de gestão praticado de forma imprudente, irresponsável etc., não é considerado um delito culposo. Assim, tanto a gestão fraudulenta como a temerária são crimes dolosos

CONSUMAÇÃO	O crime é FORMAL e DE PERIGO CONCRETO (AgRg no REsp 1.133.948/RJ). Não se exige a efetiva ocorrência de dano ou de qualquer outro resultado material (REsp 1.352.043/SP). Assim, mesmo que não haja prejuízo, é possível a condenação. Ao contrário do estelionato, na gestão fraudulenta e na gestão temerária não se exige a obtenção de vantagem ilícita nem o prejuízo de vítimas identificadas.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	Prevalece que não se aplica o princípio da insignificância, considerando que se trata de crime de perigo, que não exige dano para a sua configuração.
COMPETÊNCIA	Trata-se de crime de competência da Justiça Federal (art. 109, VI, da CF c/c art. 26 da Lei 7.492/86).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. A condenação de terceiro pelo crime de gestão fraudulenta exige a demonstração concreta, por meio de provas, da ciência de que os atos para os quais estava concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira).

Art. 5º

Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, **ou desviá-lo** em proveito próprio ou alheio:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos, e multa.**

Parágrafo único. Incorre na mesma pena qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, que **negociar** direito, título ou qualquer outro bem móvel ou imóvel de que tem a posse, **sem autorização** de quem de direito.

★ Art. 6º

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, **sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente**:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos, e multa.**

Podem ser sujeitos ativos do crime previsto no art. 6º da Lei 7.492/86 pessoas naturais que se fizeram passar por membro ou representante de pessoa jurídica que **não tinha autorização** do BACEN para funcionar como instituição financeira.

Configura o crime do art. 6º da Lei 7.492/86 (e não estelionato do art. 171 do CP) a falsa promessa de compra de valores mobiliários feita por falsos representantes de investidores estrangeiros para induzir investidores internacionais a transferir antecipadamente valores que diziam ser devidos para a realização das operações.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.405.989/SP, Rel. originário Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para o acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/8/2015 (Info 569).

Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei 7.492/86 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei 9.613/98 (Lei da Lavagem de Dinheiro).

Não incide a regra do crime continuado na hipótese, pois os crimes descritos nos arts. 6º da Lei 7.492/86 e 1º da Lei 9.613/98 não são da mesma espécie.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/08/2015 (Info 569).

ART. 6º DA LEI 7.492/86 X ART. 171 DO CP (ESTELIONATO) *

Art. 6º da Lei 7.492/86	Art. 171 do CP (estelionato)
Crime FORMAL .	Crime MATERIAL .
Não prevê o especial fim de agir do sujeito ativo.	Exige especial fim de agir do sujeito ativo.
Exige apenas que o sujeito tenha prestado	Exige que o sujeito tenha agido mediante

uma informação falsa ou omitido uma informação verdadeira, não faz a exigência de que o sujeito tenha agido mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.	artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
--	---

★ Art. 7º

Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, **títulos ou valores mobiliários**:

- I. **falsos ou falsificados**;
- II. **sem registro prévio de emissão** junto à autoridade competente, **em condições divergentes** das constantes do registro **ou irregularmente registrados**;
- III. **sem lastro ou garantia suficientes**, nos termos da legislação;
- IV. **sem autorização prévia da autoridade competente**, **quando legalmente exigida**:

Pena: RECLUSÃO, de 2 a 8 anos, e multa.

A absolvição quanto ao crime de emissão, oferecimento ou negociação de títulos fraudulentos (art. 7º da Lei 7.492/86) **não ilide a possibilidade de condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira** (art. 4º, caput, da Lei 7.492/86).

STJ. 6ª Turma. HC 285587-SP, Rel. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/3/2016 (Info 580).

Art. 8º

Exigir, em desacordo com a legislação (*vetado*), **juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração** sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários:

Pena: RECLUSÃO, de 1 a 4 anos, e multa.

Art. 9º

Fraudar a fiscalização ou o investidor, inserindo ou fazendo inserir, em documento comprobatório de investimento em títulos ou valores mobiliários, declaração falsa ou diversa da que dele deveria constar:

Pena: RECLUSÃO, de 1 a 5 anos, e multa.

Art. 10

Fazer inserir elemento falso ou omitir elemento exigido pela legislação, em demonstrativos contábeis de instituição financeira, seguradora ou instituição integrante do sistema de distribuição de títulos de valores mobiliários:

Pena: RECLUSÃO, de 1 a 5 anos, e multa.

Art. 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação:

Pena: RECLUSÃO, de 1 a 5 anos, e multa.

Art. 12

Deixar, o ex-administrador de instituição financeira, de apresentar, ao interventor, liquidante, ou síndico, nos prazos e condições estabelecidas em lei as informações, declarações ou documentos de sua responsabilidade:

Pena: RECLUSÃO, de 1 a 4 anos, e multa.

Art. 13

Desviar (*vetado*) **bem alcançado pela indisponibilidade legal** resultante de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira.

Pena: RECLUSÃO, de 2 a 6 anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorra o interventor, o liquidante ou o síndico que **se apropriar de bem abrangido** pelo *caput* deste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

Art. 14

Apresentar, em liquidação extrajudicial, ou em falência de instituição financeira, **declaração de crédito ou reclamação falsa**, ou juntar a elas título falso ou simulado:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 8 anos, e multa.**

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o ex-administrador ou falido que reconhecer, como verdadeiro, crédito que não o seja.

Art. 15

Manifestar-se falsamente o interventor, o liquidante ou o síndico, *(vetado)* à respeito de assunto relativo à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição financeira:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 8 anos, e multa.**

★ Art. 16

Fazer operar, **sem a devida autorização**, ou com autorização obtida mediante **declaração (vetado) falsa**, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio:

Pena: **RECLUSÃO, de 1 a 4 anos, e multa.**

A ausência de autorização do Banco Central para atuação de instituição financeira estrangeira no Brasil não acarreta a nulidade de contrato de mútuo, sendo as sanções restritas às esferas administrativa e penal.

STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.583.005/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 27/10/2025 (Info 29 - Edição Extraordinária).

Atenção! O art. 18 da Lei 4.595/164, que dispõe sobre as instituições bancárias no Brasil, exige autorização do Banco Central que instituições financeiras estrangeiras possam operar no Brasil. A inobservância dessa regra pode atrair sanções administrativas aplicadas pelo Banco Central e até configurar crime, nos termos do art. 16 da Lei 7.492/86.

A simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, configura crime contra o sistema financeiro, tipificado pelo art. 16 da Lei nº 7.492/86, o que atrai a competência da Justiça Federal.

STJ. 3ª Seção. CC 160.077/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/10/2018 (Info 637).

Compete à Justiça Federal processar e julgar a conduta daquele que, por meio de pessoa jurídica instituída para a prestação de serviço de factoring, realiza, sem autorização legal, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, sob a promessa de que estes receberiam, em contrapartida, rendimentos superiores aos aplicados no mercado. Isso porque a referida conduta se subsume, em princípio, ao tipo do art. 16 da Lei 7.492/1986 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), consistente em fazer “operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio”. Ademais, nessa hipótese, apesar de o delito haver sido praticado por meio de pessoa jurídica criada para a realização de atividade de factoring, deve-se considerar ter esta operado como verdadeira instituição financeira, justificando-se, assim, a fixação da competência na Justiça Federal.

STJ. 3ª Seção. CC 115.338/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/6/2013 (Info 528).

Art. 17

Tomar ou receber crédito, na qualidade de qualquer das pessoas mencionadas no art. 25, ou deferir operações de crédito **vedadas**, observado o disposto no art. 34 da Lei 4.595/64: (Lei 13.506/17)

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos, e multa.**

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:

- I. em nome próprio, como controlador ou na condição de administrador da sociedade, **conceder ou receber adiantamento de honorários, remuneração, salário ou qualquer outro pagamento, nas condições referidas neste artigo;**

- II. *de forma disfarçada*, promover a distribuição ou receber lucros de instituição financeira.

Lei 4.595/64, art. 34. É **vedado** às instituições financeiras realizar operação de crédito com a parte relacionada.

I a V. (Revogados)

§§ 1º e 2º. (Revogados)

§ 3º. Considera-se **parte relacionada** à instituição financeira, para efeitos deste artigo:

- I. **seus controladores**, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos do art. 116 da Lei 6.404/76;
- II. **seus diretores e membros de órgãos estatutários ou contratuais**;
- III. o **cônjuge**, o **companheiro** e os **parentes**, consanguíneos ou afins, **até o 2º grau**, das pessoas mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo;
- IV. as **pessoas físicas com participação societária qualificada em seu capital**; e
- V. as **pessoas jurídicas**:
 - a. com **participação qualificada em seu capital**;
 - b. **em cujo capital**, direta ou indiretamente, haja **participação societária qualificada**;
 - c. nas quais haja **controle operacional efetivo ou preponderância nas deliberações**, **independentemente** da participação societária; e
 - d. que possuírem **diretor ou membro de conselho de administração em comum**.

§ 4º. **Excetua-se da vedação** de que trata o *caput* deste artigo, respeitados os limites e as condições estabelecidos em regulamentação:

- I. as **operações realizadas em condições compatíveis com as de mercado**, inclusive quanto a limites, taxas de juros, carência, prazos, garantias requeridas e critérios para classificação de risco para fins de constituição de provisão para perdas prováveis e baixa como prejuízo, sem benefícios adicionais ou diferenciados comparativamente às operações deferidas aos demais clientes de mesmo perfil das respectivas instituições;
- II. as **operações com empresas controladas pela União, no caso das instituições financeiras públicas federais**;
- III. as operações de crédito que **tenham como contraparte instituição financeira integrante do mesmo conglomerado prudencial**, **desde que** contenham cláusula **contratual de subordinação**, observado o disposto no inciso V do art. 10 desta Lei, no caso das instituições financeiras bancárias;
- IV. os **depósitos interfinanceiros** regulados na forma do inciso XXXII do *caput* do art. 4º desta Lei;
- V. as **obrigações assumidas entre partes relacionadas em decorrência de responsabilidade imposta a membros de compensação e demais participantes de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários e suas respectivas contrapartes em operações conduzidas no âmbito das referidas câmaras ou prestadores de serviços**; e
- VI. os demais **casos autorizados pelo Conselho Monetário Nacional**.

§ 5º. **Considera-se também** realizada com parte relacionada **qualquer operação que caracterize negócio indireto, simulado ou mediante interposição de terceiro, com o fim de realizar operação vedada nos termos deste artigo**.

§ 6º. O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a definição de operação de crédito, de limites e de participação qualificada.

Art. 18

Violar sigilo de operação ou de serviço prestado por instituição financeira ou integrante do sistema de distribuição de títulos mobiliários de que tenha conhecimento, em razão de ofício:

Pena: **RECLUSÃO, de 1 a 4 anos**, e multa.

★ Art. 19

Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos**, e multa.

Parágrafo único. A pena é **umentada de 1/3** se o crime é cometido em **detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada** para o repasse de financiamento.

PONTOS RELEVANTES SOBRE FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO *

SUJEITO ATIVO	Crime COMUM , qualquer pessoa pode praticar o delito.
SUJEITO PASSIVO	É a instituição financeira , os investidores e o Estado . Não há a necessidade de que a instituição financeira seja oficial para caracterização do crime . Ou seja, um financiamento obtido fraudulentamente em prejuízo de uma instituição financeira privada, como Bradesco, Itaú, Santander etc., caracteriza o crime em comento.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE	Para a incidência da causa de aumento do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/86 é suficiente que o crime tenha sido cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento . Não é necessário que o valor financiado por meio de fraude advenha de verba oriunda de programa governamental , pois na elementar da majorante não há essa exigência específica. Praticado o delito em desfavor da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal e, portanto, instituição financeira oficial, é devida a aplicação da majorante. <i>STJ. 6ª Turma. REsp 1.840.408/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/10/2020.</i>
ELEMENTO SUBJETIVO	É o dolo de obter financiamento mediante fraude , ainda que se tenha a intenção de quitar as parcelas em dia. Esse ponto é muito relevante e já foi objeto de julgado do STJ: Para a configuração do delito descrito no art. 19 da Lei 7.492/86, segundo a pacífica orientação desta Corte, basta a obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira. Logo, o dolo do agente, que caracteriza o referido crime, não é aferido devido ao pagamento ou não de parcelas referentes ao financiamento, mas em momento anterior, isto é, por ocasião da celebração do financiamento, que pressupõe a utilização de fraude. <i>STJ, 6ª Turma. AgRg no REsp 1.761.580/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 28/04/2020.</i>
OBJETO MATERIAL	É o FINANCIAMENTO , assim considerando como o empréstimo com destinação específica/vinculada . Exemplo: › Financiamento para a compra de um veículo automotor (<i>AgRg no REsp 1806106/SP</i>) › Contrato de leasing, também chamado de arrendamento mercantil (<i>CC 114.030/SP</i>). Atenção! Caso o empréstimo não tenha finalidade específica, não será considerado um financiamento . Assim, se o agente, mediante fraude, consegue um empréstimo que não tinha finalidade específica, não haverá o delito do art. 19 da Lei 7.492/86, e sim o crime de estelionato . Vejamos: Tendo em vista que o empréstimo fraudulento para capital de giro, empréstimos pessoais e adiantamento a depositantes não caracterizam financiamento com destinação específica (Circular nº 1.273/87 do Banco Central, item 1.6.1), mas sim operações de crédito sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos recursos, o caso em análise trata, em tese, de crime de estelionato, tipificado no art. 171 do CP. <i>STJ. 3ª Seção. CC 165.727/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/10/2019.</i>
BEM JURÍDICO	O bem jurídico tutela é o patrimônio da instituição financeira, a confiança dos investidores e a credibilidade do sistema financeiro.
PERÍCIA	Não se exige a realização de perícia para comprovação da fraude, caso ela possa ser verificada por outros meios. Vejamos: No crime de obtenção de financiamento em instituição financeira mediante fraude, disposto no art. 19 da Lei 7.492/86, é prescindível a realização de perícia grafotécnica quando outros meios de prova

	se mostrem aptos a comprovar a materialidade delitiva. <i>STJ. 6ª Turma. REsp 1.773.226/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/05/2019.</i>
CONSUMAÇÃO	Segundo o STJ, o crime se consuma com a celebração do contrato de financiamento e não há a necessidade de prejuízo . Considera-se, assim, CRIME FORMAL . Em outras palavras, ainda que o agente pague as prestações do financiamento em dia, o crime restará configurado caso o acesso ao recurso tenha se dado mediante fraude. Confira-se: O crime de “obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira” se consuma no momento em que assinado o contrato de obtenção de financiamento mediante fraude. <i>STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 2.002.450-SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 17/4/2023 (Info 771).</i> O tema foi amplamente debatido em precedente no qual esta Corte Superior manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro. <i>STJ. 3ª Seção. EDcl no AgRg no CC 156.185/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 7/5/2018.</i>
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA	Prevalece que não se aplica o princípio da insignificância.
COMPETÊNCIA	Trata-se de crime de competência da Justiça Federal (art. 109, VI, da CF c/c art. 26 da Lei 7.492/86).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. O crime do art. 19 da Lei 7.492/86 se consuma no momento em que assinado o contrato de obtenção de financiamento mediante fraude, ainda que o dinheiro não seja liberado).

FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO X ESTELIONATO

FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO (art. 19 da Lei 7.492/86)	ESTELIONATO (art. 171 do CP)
Se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento , ou seja, empréstimo com finalidade específica, se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional .	Se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo , a conduta caracteriza o delito de estelionato .

Caso o empréstimo não tenha finalidade específica, não será considerado um financiamento. Assim, se o agente, mediante fraude, consegue um empréstimo que não tinha finalidade específica, não haverá o delito do art. 19 da Lei 7.492/86, e sim o crime de estelionato. Vejamos:

Tendo em vista que o empréstimo fraudulento para capital de giro, empréstimos pessoais e adiantamento a depositantes não caracterizam financiamento com destinação específica (Circular nº 1.273/87 do Banco Central, item 1.6.1), mas sim operações de crédito sem destinação específica ou vínculo à comprovação da aplicação dos recursos, o caso em análise trata, em tese, de crime de estelionato, tipificado no art. 171 do CP.

STJ. 3ª Seção. CC 165.727/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/10/2019.

Há muito firmou-se jurisprudência nesta Corte Superior acerca do tema, consolidando o entendimento de que **“Para configurar o crime contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 19 da Lei 7.492/86, é preciso que o agente obtenha, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, contrato que tem como característica o fato de possuir destinação específica, vinculado à comprovação da aplicação dos recursos, diferente do que ocorre com o empréstimo pessoal”** (*STJ. 3ª Seção. CC 119.304/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012*).

Em outras palavras, se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo, a conduta caracteriza o delito de estelionato; todavia, se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional.

STJ. 3ª Seção. AgRg no CC 151.973/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 08/08/2018.

★ Art. 20

Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos**, e multa.

A denúncia que imputa a conduta prevista no art. 20 da Lei 7.492/86 deve descrever, de forma clara e pormenorizada, a destinação dos recursos aplicados em finalidade diversa da lei ou contrato, para que seja possível a configuração típica do crime.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.830.889/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 5/8/2025 (Info 865).

Atenção! O crime do art. 20 da Lei 7.492/86 é **formal**, o que afasta a exigência de demonstração de prejuízo, **mas não dispensa a descrição da aplicação concreta dos recursos em finalidade diversa daquela prevista, sob pena de atipicidade da conduta e consequente trancamento da ação penal.**

Não se aplica a minorante do arrependimento posterior (art. 16 do CP) no caso do crime do art. 20 da Lei 7.492/86, considerando que se trata de **delito de natureza formal, que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico**. Além disso, se a reparação do dano foi feita por terceira pessoa – sem que se comprove que agiu em nome do agente – não se aplica o benefício do arrependimento posterior, que exige pessoalidade e voluntariedade na reparação.

STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

★ Art. 21

Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, **falsa identidade**, para realização de operação de câmbio:

Pena: **DETENÇÃO, de 1 a 4 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, **sonega informação** que devia prestar ou presta **informação falsa**.

A conduta prevista no art. 21, Lei 7.492/86, **pressupõe fraude que tenha o potencial de dificultar ou impossibilitar a fiscalização sobre a operação de câmbio**, com o escopo de impedir a constatação da prática de condutas delitivas diversas ou mesmo eventuais limites legais para a aquisição de moeda estrangeira.

A **utilização de terceiros** (“laranjas”) para aquisição de moeda estrangeira para outrem, ainda que tenham anuído com as operações, **se subsume à conduta tipificada no art. 21 da Lei 7.492/86**. O bem jurídico resta violado com a dissimulação de esconder a real identidade do adquirente da moeda estrangeira valendo-se da identidade, ainda que verdadeira, de terceiros.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.595.546/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/5/2017 (Info 604).

★ Art. 22

Efetuar **OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA**, com o fim de promover **EVASÃO DE DIVISAS** do País:

Pena: **RECLUSÃO, de 2 a 6 anos**, e multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, **promove, sem autorização legal**, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos **não declarados** à repartição federal competente.

A aplicação financeira **não declarada** à repartição federal competente no exterior se subsume ao tipo penal previsto na parte final do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/86.

STJ. 5ª Turma. AREsp 774.523/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/05/19 (Info 648).

Na fixação da pena do crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86), **o fato de o delito ter sido cometido por organização criminoso complexa e bem estrutura pode ser valorado de forma negativa a título de circunstâncias do crime**.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.535.956/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1º/3/2016 (Info 578).

DÓLAR-CABO *

Existe muita gente que possui dinheiro de origem ilícita e, como uma forma de proteger estas quantias ou de gastar "tranquilamente" este numerário, decide mandar tais valores para fora do país.

Ocorre que, como são quantias obtidas ilegalmente, a pessoa não poderá mandar este dinheiro por meio das instituições autorizadas pelo Banco Central, já que ficaria provado que ela possui mais recursos do que declarou ao imposto de renda.

Tais pessoas procuram, então, **formas de remeter os recursos para o exterior por meios não oficiais**.

Um desses meios é chamado de "dólar-cabo". Existem algumas variações, porém o tipo mais comum de dólar-cabo consiste no seguinte: o corrupto procura um doleiro no Brasil e entrega a este determinada quantia em moeda nacional (ex: 4 milhões de reais) pedindo que este envie para Miami (EUA). O doleiro entra em contato com um parceiro seu no exterior (outro "doleiro") e este abre uma conta ou uma empresa em nome do corrupto ou de um "laranja" e lá deposita o equivalente em dólar (ex: 1 milhão de dólares). Vale ressaltar que estes doleiros não estavam autorizados a fazer esta transação e nem a comunicaram ao Banco Central.

Em suma, **dólar-cabo consiste na prática de negociar dólar no mercado paralelo para depósito em instituição no exterior**. Esta prática é também chamada de **sistema hawalla**. Se a pessoa fosse fazer a remessa de forma correta, deveria procurar uma instituição autorizada e o envio das quantias seria realizado mediante transferência bancária.

A prática de dólar-cabo configura o crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, 1ª parte, da Lei 7.492/86

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. *Condenação por lavagem no "caso Maluf"*).

Art. 23

Omitir, retardar ou praticar, o **FUNCIONÁRIO PÚBLICO**, contra disposição expressa de lei, **ATO DE OFÍCIO** necessário ao regular funcionamento do sistema financeiro nacional, bem como a preservação dos interesses e valores da ordem econômico-financeira:

Pena: **RECLUSÃO, de 1 a 4 anos**, e multa.

Art. 24

(VETADO)

Da Aplicação e do Procedimento Criminal

★ Art. 25

São **PENALMENTE RESPONSÁVEIS**, nos termos desta lei, o **CONTROLADOR** e os **ADMINISTRADORES** de instituição financeira, assim considerados os **diretores, gerentes** (vetado).

§ 1º. Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (vetado) o **interventor, o liquidante ou o síndico**.

§ 2º. Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o **coautor ou partícipe** que através de **confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa** terá a sua pena **reduzida de 1/3 a 2/3**. (Lei 9.080/95)

★ Art. 26

A **ação penal**, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo **Ministério Público Federal**, perante a **Justiça Federal**.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo DL 3.689/41, será **admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários - CVM**, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do **Banco Central do Brasil** quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização.

★ Art. 27

Quando a denúncia **não for intentada** no prazo legal, o ofendido poderá representar ao Procurador-Geral da República, para que este a ofereça, designe outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou determine o arquivamento das peças de informação recebidas.

Art. 28

Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso **deverá informar** ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários à comprovação do fato.

Parágrafo único. A conduta de que trata este artigo será observada pelo interventor, liquidante ou síndico que, no curso de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência, verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei.

★ Art. 29

O órgão do Ministério Público Federal, sempre que julgar necessário, **poderá requisitar**, a qualquer autoridade, **informação, documento ou diligência, relativa à prova dos crimes previstos nesta lei.**

Parágrafo único. O sigilo dos serviços e operações financeiras **não pode ser invocado** como óbice ao atendimento da requisição prevista no *caput* deste artigo.

Art. 30

Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, aprovado pelo DL 3.689/41, a prisão preventiva do acusado da prática de crime previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada (*vetado*).

Art. 31

Nos crimes previstos nesta lei e punidos com pena de reclusão, o réu **não poderá** prestar fiança, nem apelar antes de ser recolhido à prisão, **ainda que** primário e de bons antecedentes, **se** estiver configurada situação que autoriza a prisão preventiva.

~~Art. 32~~

(VETADO)

Art. 33

Na fixação da **PENA DE MULTA** relativa aos crimes previstos nesta lei, o limite a que se refere o § 1º do art. 49 do Código Penal, aprovado pelo DL 2.848/40, **pode ser estendido até o décuplo**, se verificada a situação nele cogitada.

Art. 34

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35

Revogam-se as disposições em contrário.

Lei 1.521/51

—

Crimes Contra a Economia Popular

Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular.

Atualizada até a MP 2.172-32/01.

★ Art. 1º

Serão **punidos**, na forma desta Lei, os **CRIMES** e as **CONTRAVENÇÕES** contra a economia popular, Esta Lei regulará o seu julgamento.

★ Art. 2º

São **CRIMES DESTA NATUREZA**:

- I. recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento;
- II. favorecer ou preferir comprador ou freguês em detrimento de outro, **ressalvados** os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;
- III. expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício, cujo fabrico haja desatendido a determinações oficiais, quanto ao peso e composição;
- IV. negar ou deixar o fornecedor de serviços essenciais de entregar ao freguês a nota relativa à prestação de serviço, **desde que** a importância exceda de **quinze cruzeiros**, e com a indicação do preço, do nome e endereço do estabelecimento, do nome da firma ou responsável, da data e local da transação e do nome e residência do freguês;
- V. misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou vendê-los, como puros; misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado para os de mais alto custo;
- VI. transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes;
- VII. negar ou deixar o vendedor de fornecer nota ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou a prazo, e cuja importância exceda de **dez cruzeiros**, ou de especificar na nota ou caderno - que serão isentos de selo - o preço da mercadoria vendida, o nome e o endereço do estabelecimento, a firma ou o responsável, a data e local da transação e o nome e residência do freguês;
- VIII. celebrar ajuste para impor determinado preço de revenda ou exigir do comprador que não compre de outro vendedor;
- IX. obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);

O crime do art. 2º, IX, da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular) se assemelha muito com o estelionato, previsto no art. 171 do CP.

A diferença, contudo, está na objetividade jurídica. **Nos crimes da Lei 1.521/51, o bem jurídico é o patrimônio do povo ou de um número indeterminado de pessoas (protege a economia popular).**

No estelionato, o bem jurídico envolve o patrimônio de uma ou algumas pessoas determinadas.

Assim, embora em ambos os crimes exista o meio fraudulento, **no crime contra a economia popular tem-se a captação criminosa do dinheiro de todos (número indeterminado de vítimas)**, enquanto no estelionato se verifica o direcionamento da conduta a vítimas específicas.

O fato de terem sido identificadas algumas vítimas não significa que não tenha havido a captação genérica de atingidos. Logo, trata-se de crime contra a economia popular.

O caso é, portanto, de **aplicação da regra da especialidade** (o crime do art. 2º, IX, da Lei 1.521/51 é especial em relação ao estelionato), **não sendo hipótese de crimes independentes, em concurso formal, continuado ou material.**

STJ. 6ª Turma. RHC 132655/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/09/2021 (Info 711).

- X. violar contrato de venda a prestações, fraudando sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem devolução das prestações pagas, ou descontar destas, nas vendas com reserva de domínio, quando o contrato for rescindido por culpa do comprador, quantia maior do que a correspondente à depreciação do objeto;
- XI. fraudar pesos ou medidas padronizados em lei ou regulamentos; possuí-los ou detê-los, para efeitos de comércio, sabendo estarem fraudados.

Pena: **detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, de dois mil a cinquenta mil cruzeiros.**

Parágrafo único. Na configuração dos crimes previstos nesta Lei, bem como na de qualquer outro de defesa da economia popular, sua guarda e seu emprego considerar-se-ão como de primeira necessidade ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão compreendidos nesta definição os artigos destinados à alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção.

★ Art. 3º

São **TAMBÉM CRIMES DESTA NATUREZA**:

- I. destruir ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo;
- II. abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspender ou fazer suspender a atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos de produção, ou meios de transporte, mediante indenização paga pela desistência da competição;
- III. promover ou participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de produção, transportes ou comércio;
- IV. reter ou açambarcar matérias-primas, meios de produção ou produtos necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer ponto do País e provocar a alta dos preços;
- V. vender mercadorias abaixo do preço de custo com o fim de impedir a concorrência.
- VI. provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício;
- VII. dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas;
- VIII. exercer funções de direção, administração ou gerência de **mais de 1** empresa ou sociedade do mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de impedir ou dificultar a concorrência;
- IX. gerir fraudulenta ou temerariamente bancos ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização; sociedades de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias; sociedades para empréstimos ou financiamento de construções e de vendas e imóveis a prestações, com ou sem sorteio ou preferência por meio de pontos ou quotas; caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas, de beneficência, socorros ou empréstimos; caixas de pecúlios, pensão e aposentadoria; caixas construtoras; cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as à falência ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados;
- X. fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou quotas de valor nominativo igual ou inferior a **mil cruzeiros** com o fim de sonegar lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcas ou de desviar fundos de reserva ou reservas técnicas.

Pena: **detenção, de 2 anos a 10 anos, e multa, de vinte mil a cem mil cruzeiros.**

★ Art. 4º

Constitui crime da mesma natureza a **USURA pecuniária ou real**, assim se considerando:

- a. cobrar juros, comissões ou descontos percentuais, sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei; cobrar ágio superior à taxa oficial de câmbio, sobre quantia permutada por moeda estrangeira; ou, ainda, emprestar sob penhor que seja privativo de instituição oficial de crédito;
- b. obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que **exceda o quinto** do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.

Pena: **detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, de cinco mil a vinte mil cruzeiros.**

§ 1º. Nas mesmas penas incorrerão os procuradores, mandatários ou mediadores que intervierem na operação usuária, bem como os cessionários de crédito usurário que, cientes de sua natureza ilícita, o fizerem valer em sucessiva transmissão ou execução judicial.

§ 2º. São circunstâncias **AGRAVANTES** do **CRIME DE USURA**:

- I. ser cometido em época de grave crise econômica;

- II. ocasionar grave dano individual;
- III. dissimular-se a natureza usurária do contrato;
- IV. quando cometido:
 - a. por militar, funcionário público, ministro de culto religioso; por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;
 - b. em detrimento de operário ou de agricultor; de **menor de 18 anos** ou de deficiente mental, interditado ou não.

§ 3º. (REVOGADO pela MP 2.172-32/01)

Art. 5º

Nos crimes definidos nesta lei, haverá suspensão da pena e livramento condicional em todos os casos permitidos pela legislação comum. Será a fiança concedida nos termos da legislação em vigor, devendo ser arbitrada dentro dos limites de **Cr\$ 5 mil a Cr\$ 50 mil**, nas hipóteses do artigo 2º, e dentro dos limites de **Cr\$ 10 mil a Cr\$ 100 mil** nos demais casos, **reduzida à metade** dentro desses limites, quando o infrator for empregado do estabelecimento comercial ou industrial, ou não ocupe cargo ou posto de direção dos negócios. (Lei 3.290/57)

Art. 6º

Verificado qualquer crime contra a economia popular ou contra a saúde pública (Capítulo III do Título VIII do Código Penal) e atendendo à gravidade do fato, sua repercussão e efeitos, o juiz, na sentença, declarará a interdição de direito, determinada no art. 69, IV, do Código Penal, **de 6 meses a 1 ano**, assim como, mediante representação da autoridade policial, poderá decretar, dentro de **48 horas**, a suspensão provisória, pelo prazo de **15 dias**, do exercício da profissão ou atividade do infrator.

★ Art. 7º

Os **JUÍZES RECORRERÃO DE OFÍCIO** sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou quando determinarem o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial.

RECURSO DE OFÍCIO	
RECURSO DE OFÍCIO (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) EM MATÉRIA CRIMINAL	Sentença que conceder habeas corpus (art. 574, I, do CPP)
	Decisão que conceder reabilitação criminal (art. 746 do CPP)
	Do indeferimento liminar do relator, no Tribunal, da ação de revisão criminal, quando o pedido não estiver suficientemente instruído (art. 625, § 3º, do CPP)
	Sentença absolutória e decisão de arquivamento de inquérito policial, no caso de crimes contra economia popular e saúde pública (art. 7º da Lei 1.521/51)

Art. 8º

Nos crimes contra a saúde pública, os exames periciais serão realizados, no DF, pelas repartições da Secretaria-Geral da Saúde e Assistência e da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio da Prefeitura ou pelo Gabinete de Exames Periciais do Departamento de Segurança Pública e nos Estados e Territórios pelos serviços congêneres, valendo qualquer dos laudos como corpo de delito.

Art. 9º

(REVOGADO pela Lei 6.649, de 1979)

★ Art. 10

Terá forma sumária, nos termos do Capítulo V, Título II, Livro II, do CPP, o processo das contravenções e dos crimes contra a economia popular, não submetidos ao julgamento pelo júri.

§ 1º. Os atos policiais (inquérito ou processo iniciado por portaria) **deverão terminar no prazo de 10 dias**.

§ 2º. O prazo para oferecimento da denúncia será de **2 dias**, esteja ou não o réu preso.

§ 3º. A sentença do juiz será proferida dentro do prazo de 30 dias contados do recebimento dos autos da autoridade policial (art. 536 do CPP).

§ 4º. A retardação injustificada, pura e simples, dos prazos indicados nos parágrafos anteriores, importa em crime de prevaricação (art. 319 do CP).

PRAZOS PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL			
		PRESO	SOLTO
REGRA GERAL (Art. 10 c/c art. 3º-B, § 2º do CPP)		10 + 15 dias	30 dias
Exceções na Legislação Especial	JUSTIÇA FEDERAL (Art. 66 da Lei 5.010/66)	15 + 15 dias	30 dias
	CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR (Art. 10 da Lei 1.521/51)	10 dias	10 dias
	LEI ANTIFACÇÃO (art. 5º da Lei 15.358/26)	90 dias	270 + 270 dias
	LEI DE DROGAS (Art. 51 da Lei 11.343/06)	30 + 30 dias	90 + 90 dias
	INQUÉRITO MILITAR (Art. 20 do CPPM)	20 dias	40 + 20 dias
	INQUÉRITO MILITAR EM TEMPO DE GUERRA (Art. 675, § 1º, do CPPM)	5 + 3 dias	

Art. 11

No DF, o processo das infrações penais relativas à economia popular caberá, indistintamente, a todas as varas criminais com exceção das 1ª e 20ª, observadas as disposições quanto aos crimes da competência do júri de que trata o art. 12.

SÚMULA 498, STF: Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular.

Arts. 12 a 30

Artigos prejudicados por força da Emenda Constitucional 1/1969.

Lei 9.503/97

—

Crimes de Trânsito

A Lei 9.503/97 institui o Código de Trânsito Brasileiro. Neste material incluímos apenas o Capítulo XIX - Dos Crimes de Trânsito (arts. 291 a 312-B).

Atualizada até a Lei 15.153/25.

Capítulo XIX - Dos Crimes de Trânsito

Seção I - Disposições Gerais

★ Art. 291

Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as **NORMAS GERAIS do CÓDIGO PENAL e do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL**, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, **bem como a Lei 9.099/95**, no que couber.

§ 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de **LESÃO CORPORAL CULPOSA** o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei 9.099/95, **exceto se o agente estiver:** (Lei 11.705/08)

- I. sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência; (Lei 11.705/08)
- II. participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; (Lei 11.705/08)
- III. transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em **50 km/h.** (Lei 11.705/08)

§ 2º. Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal. (Lei 11.705/08)

~~§ 3º.~~ (VETADO)

§ 4º. O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas no art. 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. (Lei 13.546/17)

Art. 292

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta **isolada ou cumulativamente com outras penalidades.** (Lei 12.971/14)

★ Art. 293

A penalidade de **suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação**, para dirigir veículo automotor, **tem a duração de 2 meses a 5 anos.**

§ 1º. Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, **em 48 horas**, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor **não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.**

★ Art. 294

Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como **MEDIDA CAUTELAR**, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, **decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.**

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Art. 295

A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente.

★ Art. 296

Se o réu for **REINCIDENTE** na prática de crime previsto neste Código, **o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor**, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. (Lei 11.705/08)

★ Art. 297

A penalidade de **MULTA REPARATÓRIA** consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime.

§ 1º. A multa reparatória **não poderá** ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo.

§ 2º. Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 52 do Código Penal.

§ 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado.

★ Art. 298

São circunstâncias que **SEMPRE AGRAVAM** as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

- I. com dano potencial para **2 ou mais pessoas** ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;
- II. utilizando o veículo **sem** placas, com placas falsas ou adulteradas;
- III. **sem** possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
- IV. com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de categoria diferente da do veículo;
- V. quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;
- VI. utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante;
- VII. sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres.

É compatível com delitos de trânsito praticados na modalidade culposa a agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que prevê aumento de pena nos casos em que haja dano potencial para duas ou mais pessoas ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

STJ, 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.391.112/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/09/2023.

STJ, 6ª Turma. AgRg no AREsp 1.186.600/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03/04/2018.

~~Arts. 299 e 300~~

(VETADOS)

★ Art. 301

Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, **não se imporá** a prisão em flagrante **nem se exigirá** fiança, **SE PRESTAR PRONTO E INTEGRAL SOCORRO ÀQUELA**. (Lei 14.599/23)

Seção II - Dos Crimes em Espécie

★ Art. 302

Praticar **HOMICÍDIO CULPOSO** na direção de veículo automotor:

Penas: **detenção, de 2 a 4 anos**, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é **AUMENTADA de 1/3 à metade**, se o agente: (Lei 12.971/14)

- I. **não possuir** Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; (Lei 12.971/14)
- II. **praticá-lo** em faixa de pedestres ou na calçada; (Lei 12.971/14)
- III. **deixar de prestar socorro**, **quando** possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro; (Lei 14.599/23)
- IV. **no exercício de sua profissão ou atividade**, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. (Lei 12.971/14)

✖ (REVOGADO pela Lei 11.705/08)

O fato de a infração ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter sido praticada por motorista profissional **não conduz** à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.807.878/SP, Rel. Min. João Otávio De Noronha, julgado em 10/08/2021.

Para a observância da causa de aumento da pena prevista no artigo 302, § 1º, III, da Lei 9.503/97, revela-se **desinfluyente** a circunstância de a morte haver sido instantânea, **não cabendo** ao agente presumir o estado de saúde da vítima e avaliar a conveniência de socorrê-la.

STF. 1ª turma. HC 195.497/SP AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/03/2021.

O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se enquadra na causa de aumento do inciso I do § 1º do art. 302 do CTB.

O fato de o autor de homicídio culposo na direção de veículo automotor estar com a CNH vencida não justifica a aplicação da causa especial de aumento de pena descrita no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB. O inciso I do § 1º do art. 302 pune o condutor que "não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação". O fato de o condutor estar com a CNH vencida não se amolda a essa previsão não se podendo aplicá-lo por analogia *in malam partem*.

STJ. 6ª Turma. HC 226.128-TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 7/4/2016 (Info 581)

A causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro não exige que o agente esteja trafegando na calçada, sendo suficiente que o ilícito ocorra nesse local.

A majorante do art. 302, § 1º, II, do CTB será aplicada tanto quando o agente estiver conduzindo o seu veículo pela via pública e perder o controle do veículo automotor, vindo a adentrar na calçada e atingir a vítima, como quando estiver saindo de uma garagem ou efetuando qualquer manobra e, em razão de sua desatenção, acabar por atingir e matar o pedestre. Assim, aplica-se a referida causa de aumento de pena na hipótese em que o condutor do veículo transitava pela via pública e, ao efetuar manobra, perdeu o controle do carro, subindo na calçada e atropelando a vítima.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no REsp 1.499.912-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 05/03/2020 (Info 668)

Homicídio culposo cometido no exercício de atividade de transporte de passageiros.

Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, parágrafo único, IV, do CTB, é irrelevante que o agente esteja transportando passageiros no momento do homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor.

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1.255.562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/2/2014 (Info 537)

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do CTB, prevê, como uma das penas aplicadas, a "suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor." Se o réu que praticou este crime é motorista profissional, ele pode, mesmo assim, receber essa sanção ou isso violaria o direito constitucional ao trabalho? Não viola. O condenado pode sim receber essa sanção, ainda que se trate de motorista profissional.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. O direito ao exercício de atividades profissionais (art. 5º, XIII) não é absoluto e a restrição imposta pelo legislador se mostra razoável.

STF. Plenário. RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/2/2020 (repercussão geral – Tema 486) (Info 966)

Dirigir alcoolizado na contramão: reconhecimento de dolo eventual.

Verifica-se a existência de dolo eventual no ato de dirigir veículo automotor sob a influência de álcool, além de fazê-lo na contramão. Esse é, portanto, um caso específico que evidencia a diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. O condutor

assumiu o risco ou, no mínimo, não se preocupou com o risco de, eventualmente, causar lesões ou mesmo a morte de outrem.

STF. 1ª Turma. HC 124687/MS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 29/5/2018 (Info 904)

A omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral *in re ipsa*.

A evasão do réu do local do acidente pode, a depender do caso concreto, causar ofensa à integridade física e psicológica da vítima, no entanto, para isso, deverão ser analisadas as particularidades envolvidas. Haverá circunstâncias em que a fuga do réu, sem previamente verificar se há necessidade de auxílio aos demais envolvidos no acidente, superará os limites do mero aborrecimento e, por consequência, importará na devida compensação pecuniária do sofrimento gerado. Por outro lado, é possível conceber situação hipotética em que a evasão do réu do local do sinistro não causará transtorno emocional ou psicológico à vítima. Logo, o simples fato de ter havido omissão de socorro não significa, por si só, que houve dano moral. Não se trata de hipótese de dano moral presumido.

STJ. 4ª Turma. REsp 1512001-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/04/2021 (Info 694).

Não se aplica o instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP) para o homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime e a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. O arrependimento posterior exige a reparação do dano e isso é impossível no caso do homicídio.

STJ. 6ª Turma. REsp 1561276-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/6/2016 (Info 590).

STJ. 6ª Turma. AgRg-HC 510.052-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17/12/2019, DJE 04/02/2020.

§ 2º. (REVOGADO pela Lei 13.281/16)

§ 3º. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Lei 13.546/17)

Penas: **reclusão, de 5 a 8 anos**, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Lei 13.546/17)

DENÚNCIA NO CASO DE HOMICÍDIO CULPOSO DEVE APONTAR QUAL FOI A CONDUTA CULPOSA *

É **ilegítima a persecução criminal** quando, comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com a conduta atribuída ao denunciado, **não se verificar o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP**, necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode esquecer que o homicídio culposo se perfaz com a ação imprudente, negligente ou imperita do agente, modalidades de culpa que devem ser descritas na inicial acusatória, sob pena de se punir a mera conduta de envolver-se em acidente de trânsito, algo irrelevante para o Direito Penal. A imputação, sem a observância dessas formalidades, representa a imposição de indevido ônus do processo ao suposto autor, ante a ausência da descrição de todos os elementos necessários à responsabilização penal decorrente da morte da vítima. Configura, ademais, responsabilização penal objetiva, derivada da mera morte de alguém, em razão de acidente causado na direção de veículo automotor.

Nesse sentido:

É **inepta a denúncia que imputa a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei 9.503/1997) sem descrever, de forma clara e precisa, a conduta negligente, imperita ou imprudente que teria gerado o resultado morte, sendo insuficiente a simples menção de que o suposto autor estava na direção do veículo no momento do acidente.**

STJ. 6ª Turma. HC 305194/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/11/2014 (Info 553).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Denúncia no caso de homicídio culposo deve apontar qual foi a conduta culposa).

APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL AO ART. 302 DO CTB *

O Código Penal prevê que o homicídio culposo pode trazer consequências tão negativas para o agente que não é justo que a ele seja aplicada a pena por esse crime. Desse modo, o

juiz, mesmo reconhecendo que existem provas suficientes para condenar o réu, não aplica a ele nenhuma pena, declarando extinta a sua punibilidade. A isso se chama perdão judicial. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório (Súmula 18-STJ).

Segundo jurisprudência pacificada pelo STJ e doutrina majoritária (Rogério Greco, Nucci, entre outros), É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL DO ART. 121, § 5º DO CP AO ART. 302 DO CTB.

Entretanto, verifica-se que, tratando-se de delitos praticados em concurso formal, não é possível a extensão do efeito de extinção da punibilidade pelo perdão judicial concedido em relação a um delito para outro crime tão-somente por terem sido praticados em concurso formal.

O perdão judicial é uma **causa de extinção da punibilidade de índole excepcional**, de forma que **somente** pode ser concedido quando presentes os seus requisitos, devendo-se analisar cada delito de *per si* (isoladamente), e não de forma generalizada, como quando ocorre a pluralidade de delitos decorrentes do concurso formal de crimes.

Nesse sentido, o STJ entendeu que:

O fato de os delitos terem sido cometidos em concurso formal não autoriza a extensão dos efeitos do perdão judicial concedido para um dos crimes, se não restou comprovada, quanto ao outro, a existência do liame subjetivo entre o infrator e a outra vítima fatal.

STJ. 6ª Turma. REsp 1.444.699/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 1/6/2017 (Info 606).

* Conforme ensina Márcio Cavalcante (Buscador Dizer o Direito. Em caso de concurso formal de crimes, o perdão judicial concedido para um deles não necessariamente deverá abranger o outro).

★ Art. 303

Praticar **LESÃO CORPORAL CULPOSA** na direção de veículo automotor:

Penas: **detenção, de 6 meses a 2 anos** e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º. **AUMENTA-SE a pena de 1/3 à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.** (Lei 13.546/17)

Quando **não reconhecida** a autonomia de desígnios, o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, § 1º, do CTB).

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 117454/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/11/2019.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl na PET no HC 522824/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 05/11/2019.

§ 2º. A pena privativa de liberdade é de **reclusão de 2 a 5 anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, **se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência**, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. (Lei 13.546/17)

Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) são autônomos e o primeiro **não é** meio normal, **nem** fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, **não havendo falar em** aplicação do princípio da consunção.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 739936/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) julgado em 18/10/2022.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1962016/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 05/04/2022.

Se um indivíduo, **que não possui** habilitação para dirigir (art. 309 do CTB), conduz seu veículo de forma imprudente, negligente ou imperita e causa lesão corporal em alguém, ele responderá pelo crime do art. 303, § 1º, do CTB, ficando o delito do art. 309 do CTB absorvido por força do princípio da consunção. O delito de dirigir veículo sem habilitação é crime de ação penal pública incondicionada. Por outro lado, a lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) é crime de ação pública condicionada à representação.

Imagine que a vítima não exerça seu direito de representação no prazo legal. Diante disso, o Ministério Público poderá denunciar o agente pelo delito do art. 309?

NÃO. O delito do art. 309 já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificada no art. 303 do CTB, crime de ação

pública condicionada à representação. Como a representação não foi formalizada pela vítima, houve extinção da punibilidade, que abrange tanto a lesão corporal como a conduta de dirigir sem habilitação.

STF. 2ª Turma. HC 128921/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/8/2015 (Info 796).

Art. 304

Deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública: (Lei 14.599/23)

Penas: *detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa*, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, *ainda que* a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves.

★ Art. 305

Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL que lhe possa ser atribuída: (Lei 14.599/23)

Penas: *detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa*.

É CONSTITUCIONAL o tipo penal que prevê o crime de fuga do local do acidente (art. 305 do CTB).

STF. Plenário. ADC 35/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2020 (Info 994).

★ Art. 306

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Lei 12.760/12)

Penas: *detenção, de 6 meses a 3 anos*, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º. As condutas previstas no *caput* serão constatadas por: (Lei 12.760/12)

- I. concentração igual ou superior a *6 decigramas* de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a *0,3 miligrama* de álcool por litro de ar alveolar; ou (Lei 12.760/12)
- II. sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Lei 12.760/12)

É *irrelevante* qualquer discussão acerca da alteração das funções psicomotoras do agente se o delito foi praticado após as alterações da Lei 11.705/08 e antes do advento da Lei 12.760/12, pois a simples conduta de dirigir veículo automotor em via pública, com concentração de álcool por litro de sangue *igual ou superior a 6 decigramas*, configura o crime previsto no art. 306 do CTB.

STJ. 6ª Turma. AgInt no AREsp 1161063/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 19/10/2017.

§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (Lei 12.971/14)

O indivíduo *não pode ser compelido* a colaborar com os referidos testes do “bafômetro” ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (*nemo tenetur se detegere*).

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1466727/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, julgado em 20/08/2019.

STJ. 2ª Turma. REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 10/10/2017.

Com o advento da Lei 12.760/12, que modificou o art. 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia, admite-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no AREsp 2397267/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,

julgado em 27/02/2024.

§ 3º. O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. (Lei 12.971/14)

§ 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no *caput*. (Lei 13.840/19)

O crime do art. 306 do CTB é de PERIGO ABSTRATO, sendo despcienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1741148/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 20/06/2023.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado Do TJDF), julgado em 20/06/2023.

Para a configuração do delito tipificado no art. 306 do CTB, antes da alteração introduzida pela Lei 12.760/12, é imprescindível a aferição da concentração de álcool no sangue por meio de teste de etilômetro ou de exame de sangue, conforme parâmetros normativos.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1252335/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17/05/2018.

STJ. 5ª Turma. HC 188526/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 01/09/2016.

Tendo havido a indicação de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, não incide o concurso formal aos tipos penais dos arts. 306 (embriaguez ao volante) e 309 (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 749.440-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgado em 23/8/2022 (Info Especial 10).

Muito embora o crime "embriaguez ao volante" seja punido com detenção e ter a pena máxima inferior a 4 anos, o art. 313, inciso II, do CPP prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva em caso de condenação anterior, com sentença transitada em julgado, por outro crime doloso.

Assim, é possível a conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva ao usuário que comete o crime do art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) quando se tratar de réu reincidente com risco de reiteração delitiva.

STJ. 6ª Turma. RHC 132.611/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 02/02/2021.

O estado de embriaguez do agente ao conduzir veículo automotor gera PRESUNÇÃO DE CULPA do condutor e INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/02/2019.

Não é possível reconhecer a consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante) pelo crime do art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor). Isso porque um não é meio para a execução do outro, sendo infrações penais autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.

Caso concreto: motorista conduzia seu veículo em estado de embriaguez quando atropelou um pedestre, causando-lhe lesões corporais leves. Após a colisão, policiais militares submeteram o condutor ao teste de bafômetro, que atestou a ingestão de álcool.

STJ. 5ª Turma. REsp 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/03/2018.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 442.850/MS, Rel. Laurita Vaz, julgado em 25/09/2018.

★ Art. 307

Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas: detenção, de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

O crime do art. 307 do CTB somente se verifica em caso de violação de suspensão ou proibição de dirigir imposta por decisão judicial (não vale suspensão imposta por decisão administrativa).

É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. A conduta de violar decisão administrativa que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor não configura o crime do art. 307, caput, do CTB, embora possa constituir outra espécie de infração administrativa, a depender do caso concreto.

STJ. 6ª Turma. HC 427.472-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/08/2018 (Info 641)

★ Art. 308

Participar, na direção de veículo automotor, EM VIA PÚBLICA, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, **não autorizada** pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada: (Lei 13.546/17)

Penas: **detenção, de 6 meses a 3 anos**, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. (Lei 12.971/14)

§ 1º. Se da prática do crime previsto no *caput* resultar **lesão corporal de natureza grave**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a **pena privativa de liberdade** é de **reclusão, de 3 a 6 anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. (Lei 12.971/14)

§ 2º. Se da prática do crime previsto no *caput* resultar **MORTE**, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a **pena privativa de liberdade** é de **reclusão de 5 a 10 anos**, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. (Lei 12.971/14)

★ Art. 309

Dirigir veículo automotor, em via pública, **sem** a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas: **detenção, de 6 meses a 1 ano**, ou multa.

A conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação é **CRIME DE PERIGO CONCRETO**.

STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.512.047/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/04/2024, DJe 08/04/2024.

Tendo havido a indicação de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, não incide o concurso formal aos tipos penais dos arts. 306 (embriaguez ao volante) e 309 (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 749.440-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF), julgado em 23/8/2022 (Info Especial 10).

SÚMULA 720, STF: O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres.

CRIME DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO É ABSORVIDO PELA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO

Quando NÃO RECONHECIDA A AUTONOMIA DE DESÍGNIOS, o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) **ABSORVE** o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB).

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 117454/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/11/2019.

Se um indivíduo, **que não possui** habilitação para dirigir (art. 309 do CTB), conduz seu veículo de forma imprudente, negligente ou imperita e causa lesão corporal em alguém, ele responderá pelo crime do art. 303, § 1º, do CTB, ficando o delito do art. 309 do CTB absorvido por força do princípio da consunção.

O delito de dirigir veículo sem habilitação é crime de ação penal pública incondicionada. Por outro lado, a lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) é crime de ação pública condicionada

à representação.

Imagine que a vítima **não exerça** seu direito de representação no prazo legal. Diante disso, o Ministério Público poderá denunciar o agente pelo delito do art. 309?

NÃO. O delito do art. 309 já foi absorvido pela conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificada no art. 303 do CTB, crime de ação pública condicionada à representação. Como a representação **não foi formalizada** pela vítima, houve extinção da punibilidade, que abrange tanto a lesão corporal como a conduta de dirigir sem habilitação.

STF. 2ª Turma. HC 128921/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/8/2015 (Info 796).

★ Art. 310

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas: **detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.**

SÚMULA 575, STJ: Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo.

O crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada é de perigo abstrato.

Para a configuração desse crime não é exigida a demonstração de perigo concreto de dano. Isso porque, no referido artigo, não há previsão, quanto ao resultado, de qualquer dano no mundo concreto, bastando a mera entrega do veículo a pessoa que se sabe inabilitada, para a consumação do tipo penal. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato.

STJ. 3ª Seção. REsp 1.485.830-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/3/2015 (recurso repetitivo) (Info 563)

STJ. 6ª Turma. REsp 1.468.099-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/3/2015 (Info 559)

Art. 310-A

(VETADO)

★ Art. 311

Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, GERANDO PERIGO DE DANO:

Penas: **detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.**

★ Art. 312

Inovar artificialmente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz: (Lei 14.599/23)

Penas: **detenção, de 6 meses a 1 ano, ou multa.**

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, **ainda que** não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere.

★ Art. 312-A

Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a **SUBSTITUIÇÃO** de **PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE** por pena **RESTRITIVA DE DIREITOS**, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: (Lei 13.281/16)

- I. trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; (Lei 13.281/16)

- II. trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de sinistro de trânsito e politraumatizados; (Lei 14.599/23)
- III. trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de sinistrados de trânsito; (Lei 14.599/23)
- IV. outras atividades relacionadas a resgate, atendimento e recuperação de vítimas de sinistros de trânsito. (Lei 14.599/23)

★ Art. 312-B

Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código **não se aplica** o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Código Penal. (Lei 14.071/20)

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - II: DOS CRIMES DE TRÂNSITO - JURISPRUDÊNCIA EM TESES Nº 114 DO STJ

1. Na hipótese de homicídio praticado na direção de veículo automotor, havendo elementos nos autos indicativos de que o condutor agiu, possivelmente, com dolo eventual, o julgamento acerca da ocorrência deste ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa.
2. O fato de a infração ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito.
3. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do habeas corpus.
4. Quando não reconhecida a autonomia de desígnios, o crime de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB) absorve o delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB), funcionando este como causa de aumento de pena (art. 303, parágrafo único, do CTB).
5. Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou de execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.
6. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo despcienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta.
7. Para a configuração do delito tipificado no art. 306 do CTB, antes da alteração introduzida pela Lei n. 12.760/2012, é imprescindível a aferição da concentração de álcool no sangue por meio de teste de etilômetro ou de exame de sangue, conforme parâmetros normativos.
8. O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (*nemo tenetur se detegere*). (Recurso Repetitivo - Tema 446)
9. É irrelevante qualquer discussão acerca da alteração das funções psicomotoras do agente se o delito foi praticado após as alterações da Lei n. 11.705/2008 e antes do advento da Lei n. 12.760/2012, pois a simples conduta de dirigir veículo automotor em via pública, com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, configura o crime previsto no art. 306 do CTB.
10. Com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do CTB, foi reconhecido ser dispensável a submissão do acusado a exames de alcoolemia, admite-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
11. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. (Súmula n. 575/STJ) (Recurso Repetitivo - Tema 901)
12. A desobediência a ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do CTB, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de punição penal.

Lei 14.597/23

—

Crimes da Lei Geral do Esporte

Institui a Lei Geral do Esporte. Neste material incluímos apenas os arts. 165 a 172 (Título II, Capítulo VI - Dos Crimes Contra a Ordem Econômica Esportiva) e os arts. 198 a 201 (Título III, Capítulo V - Dos Crimes Contra a Integridade e a Paz no Esporte).

Atualizada até a Lei 15.387/26.

Título II - Da Ordem Econômica Esportiva

Capítulo VI - Dos Crimes Contra a Ordem Econômica Esportiva

Seção I - Do Crime de Corrupção Privada no Esporte

Art. 165

Exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida, como representante de organização esportiva privada, para favorecer a si ou a terceiros, direta ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida, a fim de realizar ou de omitir ato inerente às suas atribuições:

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem oferece, promete, entrega ou paga, direta ou indiretamente, ao representante da organização esportiva privada, vantagem indevida.

Trata-se de um **novo crime** (*novatio legis in pejus*), pois não estava previsto no Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003).

Seção II - Dos Crimes na Relação de Consumo em Eventos Esportivos

★ Art. 166

Vender ou portar para venda ingressos de evento esportivo, POR PREÇO SUPERIOR ao estampado no bilhete:

Pena: reclusão, de 1 a 2 anos, e multa.

Cambismo.

A conduta de vender ingresso de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete já era prevista no Estatuto do Torcedor (art. 41-F), portanto, trata-se do **princípio da continuidade normativo-típica**.

Entretanto, a conduta de “portar para venda” é novidade prejudicial ao réu (*novatio legis in pejus*), logo, **não retroage**.

★ Art. 167

Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete:

Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa.

Parágrafo único. A pena será **aumentada de 1/3 até a metade (1/2)** se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de organização esportiva que se relacione com a promoção do evento ou competição, de empresa contratada para o processo de emissão, distribuição e venda de ingressos ou de torcida organizada e se utilizar dessa condição para os fins previstos neste artigo.

Favorecimento ao cambismo.

Princípio da continuidade normativo-típica (art. 41-G foi realocado para o art. 167 da LGE - Lei 14.579/2023). **Não há** que falar em *abolitio criminis*.

Seção III - Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual das Organizações Esportivas

Utilização indevida de símbolos oficiais

Art. 168

Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos e qualquer outro **símbolo de titularidade de organização esportiva**:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano**, ou multa.

Lei Geral da Copa (Lei 12.663/12), art. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer Símbolos Oficiais de titularidade da FIFA:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano** ou multa.

Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

- I. Reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
- II. Altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano**, ou multa.

Art. 169

Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque quaisquer sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos e qualquer outro **símbolo de titularidade de organização esportiva ou produtos resultantes de sua reprodução, imitação, falsificação ou modificação não autorizadas** para fins comerciais ou de publicidade:

Pena: **reclusão**, de **2 a 4 anos**, e multa.

Lei Geral da Copa (Lei 12.663/12), art. 31. Importar, exportar, vender, distribuir, oferecer ou expor à venda, ocultar ou manter em estoque Símbolos Oficiais ou produtos resultantes da reprodução, imitação, falsificação ou modificação não autorizadas de Símbolos Oficiais para fins comerciais ou de publicidade:

Pena: **detenção**, de **1 a 3 meses** ou multa.

Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

- I. Produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou
- II. Produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena: **detenção**, de **1 a 3 meses**, ou multa.

Marketing de Emboscada por Associação

Art. 170

Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação com sinais visivelmente distintivos, emblemas, marcas, logomarcas, mascotes, lemas, hinos e qualquer outro símbolo de titularidade de organização esportiva, sem sua autorização ou de pessoa por ela indicada, **induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela organização esportiva titular dos direitos violados**:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano**, ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização da organização esportiva promotora de evento esportivo ou de pessoa por ela indicada, vincular o uso de ingressos, de convites ou de qualquer espécie de autorização de acesso aos eventos esportivos a ações de publicidade ou a atividades comerciais, **com o intuito de obter vantagem econômica**.

Lei Geral da Copa (Lei 12.663/12), art. 32. Divulgar marcas, produtos ou serviços, com o fim de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de associação direta ou indireta com os Eventos ou Símbolos Oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais marcas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou endossados pela FIFA [*Marketing de Emboscada por Associação*]:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano** ou multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, vincular o uso de Ingressos, convites ou qualquer espécie de autorização de acesso aos Eventos a ações de publicidade ou atividade comerciais, com o intuito de obter vantagem econômica.

Marketing de Emboscada por Intrusão

Art. 171

Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos ou serviços ou praticar atividade promocional, **não autorizados** pela organização esportiva proprietária ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência de eventos esportivos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano**, ou multa.

Lei Geral da Copa (Lei 12.663/12), art. 33. Expor marcas, negócios, estabelecimentos, produtos, serviços ou praticar atividade promocional, não autorizados pela FIFA ou por pessoa por ela indicada, atraindo de qualquer forma a atenção pública nos locais da ocorrência dos eventos, com o fim de obter vantagem econômica ou publicitária [*Marketing de Emboscada por Intrusão*]:

Pena: **detenção**, de **3 meses a 1 ano** ou multa.

★ Art. 172

Nos crimes previstos nesta Seção, **somente se procede** mediante representação da organização esportiva titular dos direitos violados, **com exceção** do crime previsto no art. 169 desta Lei, em que a ação é pública incondicionada.

AÇÃO PENAL	
Ação penal pública incondicionada	› Corrupção privada no esporte (art. 165). › Cambismo (art. 166). › Favorecimento ao cambismo (art. 167). › Utilização indevida de símbolos oficiais (art. 169).
Ação penal pública condicionada à representação	› Utilização indevida de símbolos oficiais (art. 168). › Marketing de Emboscada por Associação (art. 170). › Marketing de Emboscada por Intrusão (art. 171).

Título III - Da Integridade Esportiva e da Cultura de Paz no Esporte

Capítulo V - Dos Crimes Contra a Integridade e a Paz no Esporte

Seção I - Dos Crimes contra a Incerteza do Resultado Esportivo

★ Art. 198

Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a ALTERAR ou FALSEAR O RESULTADO de competição esportiva ou evento a ela associado:

Pena: **reclusão**, de **2 a 6 anos**, e multa.

Corrupção passiva desportiva.

Princípio da continuidade normativo-típica: O art. 41-C do Estatuto do Torcedor foi realocado para o art. 198 da LGE. **Não há** que falar em *abolitio criminis*.

SE O JOGADOR DE FUTEBOL ACEITAR DINHEIRO PARA TOMAR UM CARTÃO AMARELO DE PROPÓSITO PARA AJUDAR APOSTADORES, ELE COMETE ESSE CRIME DO ART. 198? *

STJ: SIM	Embora um cartão amarelo não altere diretamente o placar, ele pode influenciar a classificação final do campeonato considerando que, segundo o regulamento, a quantidade de cartões amarelos pode ser usada como critério de desempate, afetando rebaixamentos, classificações para competições internacionais e até a definição do campeão. Além disso, receber um cartão amarelo pode afetar o desempenho do jogador que ficará mais cauteloso para evitar um segundo cartão e consequente expulsão. Logo, isso pode resultar em uma marcação menos vigorosa, potencialmente alterando o resultado da partida. <i>Em suma:</i> A promessa de vantagem indevida para receber cartão amarelo em uma partida de futebol é suficiente para, <i>em tese</i>, cometer o crime do art. 198 da Lei Geral do Esporte, ainda que isso não altere diretamente o placar do jogo. STJ. 6ª Turma. HC 861.121/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária).
STF: NÃO	É ATÍPICA, à luz do princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, CF), a conduta consistente na provocação deliberada de um cartão amarelo em partida de futebol, ainda que motivada por vantagem indevida, quando não houver a demonstração de potencial concreto de alteração do resultado da competição esportiva, impondo-se, nessa hipótese, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. STF. 2ª Turma. RHC 238.757 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 02/12/2025 (Info 1202).

★ **Art. 199**

Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de **ALTERAR ou FALSEAR O RESULTADO** de competição esportiva ou evento a ela associado:

Pena: reclusão, de **2 a 6 anos**, e multa.

Corrupção ativa desportiva.

Princípio da continuidade normativo-típica: O art. 41-D do Estatuto do Torcedor foi realocado para o art. 199 da LGE. **Não há** que falar em *abolitio criminis*.

★ **Art. 200**

Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado:

Pena: reclusão, de **2 a 6 anos**, e multa.

Estelionato desportivo.

Princípio da continuidade normativo-típica: O art. 41-E do Estatuto do Torcedor foi realocado para o art. 200 da LGE. **Não há** que falar em *abolitio criminis*.

Seção II - Dos Crimes contra a Paz no Esporte

★ **Art. 201**

Promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos:

Pena: reclusão, de 1 a 2 anos, e multa.

Princípio da continuidade normativo-típica: O art. 41-B do Estatuto do Torcedor foi realocado para o art. 201 da LGE. **Não há** que falar em *abolitio criminis*.

Entretanto, as condutas descritas nos §§ 6º e 7º são novidades prejudiciais ao réu (*novatio legis in pejus*), logo, **não retroagem**.

§ 1º. Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que:

- I. promover tumulto, praticar ou incitar a violência em um raio de 5 mil metros ao redor do local de realização do evento esportivo ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento;
- II. portar, deter ou transportar, no interior da arena esportiva, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência;
- III. participar de brigas de torcidas.

§ 2º. Na sentença penal condenatória, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades da arena esportiva, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas neste artigo.

§ 3º. A pena impeditiva de comparecimento às proximidades da arena esportiva, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, converter-se-á em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

§ 4º. Na conversão de pena prevista no § 2º deste artigo, a sentença deverá determinar ainda a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento indicado pelo juiz, no período compreendido entre as 2 horas antecedentes e as 2 horas posteriores à realização de provas ou de partidas de organização esportiva ou de competição determinada.

§ 5º. No caso de o representante do Ministério Público propor aplicação da pena restritiva de direito prevista no art. 76 da Lei 9.099/95, o juiz aplicará a sanção prevista no § 2º deste artigo.

§ 6º. A pena prevista neste artigo será aumentada de 1/3 até 1/2 para aquele que organiza ou prepara o tumulto ou incita a sua prática, inclusive nas formas dispostas no § 1º deste artigo, não lhe sendo aplicáveis as medidas constantes dos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo.

§ 7º. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas em dobro quando se tratar de CASOS DE RACISMO no esporte brasileiro ou de INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA AS MULHERES.

LEI GERAL DA COPA X LEI GERAL DO ESPORTE

LEI GERAL DA COPA (Lei 12.663/12)	LEI GERAL DO ESPORTE (Lei 14.597/23)
Trata-se de lei penal temporária, estando sujeita à regra do art. 3º do CP, e prevê tipos penais temporários (com vigência até 31/12/14).	Não se trata de lei penal temporária.

Lei 13.964/19

—

Lei
Anticrime

Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.

Texto integral.

Art. 2º - Alterações no Código Penal

O Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (CÓDIGO PENAL), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 25

O *caput* do art. 25 estabelece que:

Entende-se em **legítima defesa** quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no *caput* deste artigo, considera-se também em LEGÍTIMA DEFESA o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. (NR)

★ Art. 51

Transitada em julgado a sentença condenatória, a MULTA será EXECUTADA PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.	A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

★ Art. 75

O TEMPO DE CUMPRIMENTO das PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE não pode ser superior a 40 anos.

§ 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja SOMA SEJA SUPERIOR A 40 ANOS, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.

TEMPO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
30 anos	40 anos

★ Art. 83

O *caput* do art. 83, e seus incisos I e II, estabelecem que:

O juiz poderá conceder LIVRAMENTO CONDICIONAL ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que:

- I. cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
- II. cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III. comprovado:

- a. bom comportamento durante a execução da pena;
- b. não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses;

- c. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d. aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
..... (NR)

REQUISITOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto	Comprovado: - Bom comportamento durante a execução da pena; - Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses; - Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e - Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Art. 91-A

Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser DECRETADA A PERDA, como produto ou proveito do crime, DOS BENS CORRESPONDENTES À DIFERENÇA entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

- de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e
- transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DE CRIMES por ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E MILÍCIAS deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Art. 116

Conforme estabelece o art. 116, caput e inciso I:

Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

- enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;
- enquanto o agente cumpre pena no exterior;
- na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e
- enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.

CAUSAS IMPEDITIVAS DA PRESCRIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
I. enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;	I. enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;
II. enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.	II. enquanto o agente cumpre pena no exterior;

	III. na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis; e IV. enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
--	--

★ Art. 121

§ 2º.

VIII. com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

(NR)

Homicídio qualificado

Art. 121, § 2º. Se o homicídio é cometido:

(...)

VIII. com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido:

Pena: **reclusão**, de **12 a 30 anos**.

★ Art. 141

§ 1º.

§ 2º. **Se** o CRIME É COMETIDO OU DIVULGADO EM QUAISQUER MODALIDADES DAS REDES SOCIAIS da rede mundial de computadores, aplica-se em **TRIPLO** a pena. (NR)

DOS CRIMES CONTRA A HONRA

(...)

Art. 141. As penas cominadas neste Capítulo **umentam-se de 1/3**, **se** qualquer dos crimes é cometido:

- I. contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
- II. contra funcionário público, em razão de suas funções;
- III. na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.
- IV. contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.

§ 1º. **Se** o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em **DOBRO**.

§ 2º. **Se** o crime é COMETIDO OU DIVULGADO EM QUAISQUER MODALIDADES DAS REDES SOCIAIS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, aplica-se em **TRIPLO** a pena.

★ Art. 157

§ 2º.

Sobre roubo, o art. 157 e seu § 2º dispõem que:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante **grave ameaça** ou **violência a pessoa**, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena: **reclusão**, de **4 a 10 anos**, e multa. (...)

§ 2º. A pena **aumenta-se de 1/3 até metade**: (...)

VII. se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em **dobro** a pena prevista no *caput* deste artigo.

(NR)

ROUBO COM EMPREGO DE ARMA	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Emprego de ARMA BRANCA não era causa de aumento de pena	A pena aumenta-se de 1/3 até 1/2 se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA BRANCA
A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO	A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO
	Aplica-se a pena em DOBRO se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de ARMA DE FOGO de uso restrito ou proibido

★ Art. 171

O art. 171 versa sobre **estelionato**, estabelecendo em seu *caput*:

Obter, para si ou para outrem, **vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro**, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena: **reclusão, de 1 a 5 anos, e multa (...)**

§ 5º. Somente se procede mediante **representação, salvo** se a vítima for:

- I. a Administração Pública, direta ou indireta;
- II. criança ou adolescente;
- III. pessoa com deficiência mental; ou
- IV. maior de 70 anos de idade ou incapaz. (NR)

AÇÃO PENAL NO CRIME DE ESTELIONATO	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA	REGRA
	CONDICIONADA à representação da vítima.
	EXCEÇÃO
	INCONDICIONADA quando a vítima for: › A Administração Pública; › Criança ou adolescente; › Pessoa com deficiência mental; › Maior de 70 anos de idade ou incapaz.

Art. 316

Este artigo versa sobre a **concussão**:

Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida

Sua pena passa de **reclusão, de 2 a 8 anos, e multa**, para:

PENA: RECLUSÃO, de 2 a 12 anos, e MULTA. (NR)

Art. 3º - Alterações no Código de Processo Penal

O Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Juiz das Garantias

JUIZ DAS GARANTIAS

A existência do juiz das garantias foi julgada CONSTITUCIONAL e foi estabelecido o **prazo de 12 meses**, a contar da publicação da ata do julgamento, para a adoção das medidas legislativas e administrativas necessárias à implementação. Tal prazo poderá ser prorrogado **uma única vez por mais 12 meses, desde que** haja justificativa apresentada ao CNJ.

Por unanimidade, o STF fixou a seguinte **REGRA DE TRANSIÇÃO**: quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei **não acarretará** qualquer modificação do juízo competente.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

★ Art. 3º-A

O processo penal terá **ESTRUTURA ACUSATÓRIA**, **vedadas** a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. (Lei 13.964/19)

SISTEMAS PROCESSUAIS

ACUSATÓRIO (ADOTADO NO BRASIL)	INQUISITIVO	MISTO
DIVISÃO DE FUNÇÕES		
Há clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar, incumbindo cada uma destas condutas a um sujeito processual distinto.	O juiz pode exercer as funções de acusar, defender e julgar, indistintamente.	Há divisão entre as funções de acusar, defender e julgar. Entretanto, ao juiz é lícito, em determinadas situações, substituir-se às partes, ora praticando atos próprios de acusador, ora incorporando postura de defensor.
GARANTIAS DE DEFESA		
Asseguram-se ao réu as garantias do contraditório e da ampla defesa.	O réu não possui as garantias do contraditório e da ampla defesa.	Há contraditório e direito à defesa. A maior ou menor intensidade destas garantias, porém, depende das peculiaridades legais e constitucionais de cada País.
ISONOMIA PROCESSUAL		
As partes encontram-se em situação de equilíbrio processual.	Não há paridade de armas, privilegiando-se os interesses da acusação.	Em linhas gerais, há isonomia processual. Entretanto, essa isonomia é relativizada, detectando-se, em alguns casos, a ocorrência de privilégios processuais, ora em relação à acusação, ora em relação à defesa.
PUBLICIDADE DO PROCESSO		
Os atos processuais, em regra, são públicos. O segredo de justiça é	Os atos processuais, em regra, não são públicos, podendo o juiz impor sigilo	Em regra, os atos processuais são públicos. Todavia, eventualmente

exceção, admitido por decisão fundamentada, nos casos previstos em lei.	ao processo por ato discricionário seu, independentemente de fundamentação.	poderão ser praticados em segredo de justiça, por ato motivado do juiz, não sendo imprescindível a existência de previsão legal neste sentido.
---	---	--

O STF, por maioria, **atribuiu interpretação conforme** ao art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para assentar que **o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito.**

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

★ Art. 3º-B

O JUIZ DAS GARANTIAS é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente: (Lei 13.964/19)

O STF, por maioria, declarou a **constitucionalidade** do *caput* do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, e por unanimidade, **fixou o prazo de 12 meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias** à adequação das diferentes leis de organização judiciária, **à EFETIVA IMPLANTAÇÃO E AO EFETIVO FUNCIONAMENTO DO JUIZ DAS GARANTIAS EM TODO O PAÍS**, tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Esse prazo poderá ser **prorrogado uma única vez, por no máximo 12 meses**, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao Conselho Nacional de Justiça.

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 20 da Lei 13.964/19, quanto à fixação do prazo de 30 dias para a instalação dos juízes das garantias.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

- I. **receber a comunicação imediata da prisão**, nos termos do inciso LXII do *caput* do art. 5º da Constituição Federal; (Lei 13.964/19)
- II. **receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão**, observado o disposto no art. 310 deste Código; (Lei 13.964/19)
- III. **zelar pela observância dos direitos do preso**, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo; (Lei 13.964/19)
- IV. **ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal**; (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu **interpretação conforme** aos incisos IV, VIII e IX do art. 3º-B do CPP, incluídos pela Lei 13.964/19, para que **TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO como condutor de investigação penal SE SUBMETAM AO CONTROLE JUDICIAL** (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello) e fixou o **prazo de até 90 dias**, contados da publicação da ata do julgamento, **para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal**, mesmo que tenham outra denominação, **ao respectivo juiz natural**, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

- V. **decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar**, observado o disposto no § 1º deste artigo; (Lei 13.964/19)
- VI. **prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las**, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente; (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao inciso VI do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para prever que **o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral.**

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

- VII. **decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis**, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral; (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao inciso VII do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para estabelecer que **o juiz pode deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo, ou diferenci-la em caso de necessidade**. STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

- VIII. **prorrogar o prazo de duração do inquérito**, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (Lei 13.964/19)

Ver comentário do inciso IV deste artigo.

- IX. **determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável** para sua instauração ou prosseguimento; (Lei 13.964/19)

Ver comentário do inciso IV deste artigo.

- X. **requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia** sobre o andamento da investigação; (Lei 13.964/19)

- XI. **decidir sobre os requerimentos de:** (Lei 13.964/19)

- interceptação telefônica**, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação; (Lei 13.964/19)
- afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico**; (Lei 13.964/19)
- busca e apreensão domiciliar**; (Lei 13.964/19)
- acesso a informações sigilosas**; (Lei 13.964/19)
- outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado; (Lei 13.964/19)

- XII. **julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia**; (Lei 13.964/19)

- XIII. determinar a instauração de incidente de insanidade mental; (Lei 13.964/19)

- XIV. decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste Código; (Lei 13.964/19)

O STF, por maioria, declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE** do inciso XIV do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, e **atribuir interpretação conforme** para assentar que **a competência do juiz das garantias CESSA com o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA**. STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

- XV. **assegurar prontamente**, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de **acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo** no que concerne, estritamente, às diligências em andamento; (Lei 13.964/19)

- XVI. deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia; (Lei 13.964/19)

- XVII. **decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação**; (Lei 13.964/19)

- XVIII. outras matérias inerentes às atribuições definidas no *caput* deste artigo. (Lei 13.964/19)

§ 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no **prazo de 24 horas**, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, **vedado** o emprego de videoconferência. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao § 1º do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para estabelecer que **o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias, no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática**, momento em que se realizará a audiência com a presença do ministério público e da defensoria pública ou de advogado constituído, **cabendo, excepcionalmente, o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos**. STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

§ 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito **por até 15 dias**, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao § 2º do art. 3º-B do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para assentar que:

- a) o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO, diante de elementos concretos e da complexidade da investigação; e
- b) a inobservância do prazo previsto em lei **não implica** a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram, nos termos da ADI 6.581.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

★ Art. 3º-C

A COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS abrange todas as infrações penais, **exceto** as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme à primeira parte do *caput* do art. 3º-C do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para esclarecer que **as normas relativas ao juiz das garantias NÃO SE APLICAM** às seguintes situações:

- a) Processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei 8.038/90;
- b) Processos de competência do tribunal do júri;
- c) Casos de violência doméstica e familiar; e
- d) Infrações penais de menor potencial ofensivo.

Ainda, o STF declarou, por maioria, a **INCONSTITUCIONALIDADE** da expressão “recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste Código” contida na segunda parte do *caput* do art. 3º-C do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, e atribuir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias **CESSA com o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA**.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

§ 1º. *Recebida a denúncia ou queixa*, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. (Lei 13.964/19)

O STF, por maioria, declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE** do termo “Recebida” contido no § 1º do art. 3º-C do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, e atribuir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, **oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento**.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

§ 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias **não vinculam** o juiz da instrução e julgamento, que, após o *recebimento da denúncia ou queixa*, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, **no prazo máximo de 10 dias**. (Lei 13.964/19)

O STF, por maioria, declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE** do termo “recebimento” contido no § 2º do art. 3º-C do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, e atribuir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, **após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias**.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

§ 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, **ressalvados** os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (Lei 13.964/19)

§ 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE**, com redução de texto, dos §§ 3º e 4º do art. 3º-C do CPP, incluídos pela Lei 13.964/19, e atribuir interpretação

conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

Art. 3º-D

O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. (Lei 13.964/19)

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE** do caput do art. 3º-D do CPP, e a **INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL** do parágrafo único deste artigo, ambos incluídos pela Lei 13.964/19.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

Art. 3º-E

O juiz das garantias será *designado* (INVESTIDO) conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao art. 3º-E do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para assentar que o juiz das garantias será INVESTIDO, e não DESIGNADO, conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

★ Art. 3º-F

O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para EXPLORAR A IMAGEM DA PESSOA SUBMETIDA À PRISÃO, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, declarou a constitucionalidade do caput do art. 3º-F do CPP, incluído pela Lei 13.964/19.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. (Lei 13.964/19)

O STF, por unanimidade, atribuiu interpretação conforme ao parágrafo único do art. 3º-F do CPP, incluído pela Lei 13.964/19, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, ministério público e magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão.

STF. Plenário. ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/08/2023.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO JUIZ DAS GARANTIAS

Art. 3º-B	É responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais.
Art. 3º-C e ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305	Sua competência abrange todas as infrações penais, exceto: › Infrações penais de menor potencial ofensivo; › Processos de competência originária dos tribunais; › Processos de competência do tribunal do júri; e › Casos de violência doméstica e familiar. As decisões proferidas não vinculam o juiz da instrução e julgamento.

	A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia.
Art. 3º-E	Será <i>investido</i> conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF.
Art. 3º-F	Deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão.

★ Art. 14-A

Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a **INVESTIGAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS AO USO DA FORÇA LETAL** praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), o **indiciado poderá constituir defensor.**

As instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal são: (...)

- I. polícia federal;
- II. polícia rodoviária federal;
- III. polícia ferroviária federal;
- IV. polícias civis;
- V. polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- VI. polícias penais federal, estaduais e distrital.

O art. 23 do Código Penal estabelece que:

Não há crime quando o agente pratica o fato:

- I. em estado de necessidade;
- II. em legítima defesa;
- III. em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

§ 1º. Para os casos previstos no *caput* deste artigo, o **investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório**, podendo **constituir defensor no prazo de até 48 horas** a contar do recebimento da citação.

§ 2º. Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com **ausência de nomeação de defensor pelo investigado**, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de **48 horas**, indique defensor para a representação do investigado.

§ 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública, e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado.

§ 4º. A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que **não existe** defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que **poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios** da Administração.

§ 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados.

§ 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal (Forças Armadas), **desde que** os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

★ Art. 28

Ordenado o **ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL** ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

§ 1º. Se a vítima, ou seu representante legal, **não concordar** com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de **30 dias** do recebimento da comunicação, **submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial**, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (NR)

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
PROCEDIMENTO	
Ministério Público requeria o arquivamento ao juiz , que homologava ou não.	Ministério Público ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação
LOCAL	
Arquivamento era realizado na justiça	Arquivamento é realizado no âmbito do Ministério Público

Art. 28-A

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a **4 anos**, o Ministério Público poderá propor **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, **desde que** necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

- I. reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, **exceto** na impossibilidade de fazê-lo;
- II. renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
- III. prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de **1/3 a 2/3**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal);

O art. 46 estabelece que:

A **prestação de serviços** à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às **condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade**.

§ 1º. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

§ 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais.

- IV. pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
- V. cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, **desde que** proporcional e compatível com a infração penal imputada.

§ 1º. Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o *caput* deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

§ 2º. O disposto no *caput* deste artigo **não se aplica** nas seguintes hipóteses:

- I. se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
- II. se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, **exceto** se insignificantes as infrações penais pretéritas;
- III. ter sido o agente beneficiado nos **5 anos anteriores** ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
- IV. nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

§ 3º. O **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL** será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.

§ 4º. Para a **HOMOLOGAÇÃO do ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

§ 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.

§ 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

§ 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.

§ 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, **exceto** para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

§ 13. CUMPRIDO INTEGRALMENTE o **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.

§ 14. No caso de **RECUSA, POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Conforme estabelece o art. 28 do Código de Processo Penal:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Art. 122

Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código.

Parágrafo único. (REVOGADO). (NR)

Art. 124-A

Na hipótese de **DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE OBRAS DE ARTE ou de outros BENS DE RELEVANTE VALOR CULTURAL OU ARTÍSTICO**, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos.

Art. 133

TRANSITADA EM JULGADO a SENTENÇA CONDENATÓRIA, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, **determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.**

§ 1º. Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

§ 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao **Fundo Penitenciário Nacional**, **exceto** se houver previsão diversa em lei especial. (NR)

Art. 133-A

O JUIZ PODERÁ AUTORIZAR, *constatado o interesse público*, A UTILIZAÇÃO DE BEM SEQUESTRADO, APREENDIDO ou SUJEITO A QUALQUER MEDIDA ASSECURATÓRIA pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, **para** o desempenho de suas atividades.

Os órgãos previstos no art. 144 da Constituição Federal são: (...)

- I. polícia federal;
- II. polícia rodoviária federal;
- III. polícia ferroviária federal;
- IV. polícias civis;
- V. polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- VI. polícias penais federal, estaduais e distrital.

§ 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

§ 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos **DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS**.

§ 3º. Se o bem a que se refere o *caput* deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

§ 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, **ressalvado** o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.

Art. 157

O *caput* do art. 157 estabelece que:

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, **as provas ilícitas**, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. (NR)

Capítulo II - Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em Geral

Art. 158-A

Considera-se CADEIA DE CUSTÓDIA o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º. O INÍCIO da CADEIA DE CUSTÓDIA dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

§ 3º. VESTÍGIO é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

Art. 158-B

A CADEIA DE CUSTÓDIA compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

- I. **RECONHECIMENTO:** ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;
- II. **ISOLAMENTO:** ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
- III. **FIXAÇÃO:** descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
- IV. **COLETA:** ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;
- V. **ACONDICIONAMENTO:** procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
- VI. **TRANSPORTE:** ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
- VII. **RECEBIMENTO:** ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
- VIII. **PROCESSAMENTO:** exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
- IX. **ARMAZENAMENTO:** procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
- X. **DESCARTE:** procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Art. 158-C

A **COLETA DOS VESTÍGIOS** deverá ser realizada **preferencialmente** por **perito oficial**, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1º. Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º. É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

Art. 158-D

O **RECIPIENTE** para **ACONDICIONAMENTO DO VESTÍGIO** será determinado pela natureza do material.

§ 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.

§ 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

§ 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.

§ 4º. Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

§ 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.

Art. 158-E

Todos os INSTITUTOS DE CRIMINALÍSTICA deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

§ 1º. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

§ 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.

§ 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.

Art. 158-F

APÓS a REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

★ Art. 282

O art. 282 estabelece que:

As medidas cautelares previstas neste Título (Título IX - Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória) deverão ser aplicadas observando-se a:

- I. necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
- II. adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 2º. As MEDIDAS CAUTELARES serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

§ 3º. Ressaltados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

§ 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

§ 5º. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º. A PRISÃO PREVENTIVA somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (NR)

Conforme destaca o art. 319:

São medidas cautelares diversas da prisão:

- I. comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

- II. proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
- III. proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
- IV. proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
- V. recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
- VI. suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
- VII. internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
- VIII. fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
- IX. monitoração eletrônica.

★ Art. 283

Ninguém poderá ser preso **senão** em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de PRISÃO CAUTELAR ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

PRISÃO CAUTELAR	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.	Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de PRISÃO CAUTELAR ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

★ Art. 287

Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será **imediatamente** apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. (NR)

FALTA DE EXIBIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado.	Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia .

Art. 310

Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até **24 horas** após a realização da prisão, o juiz deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

Segundo os incisos do art. 310, o juiz deverá, fundamentadamente:

- I. relaxar a prisão ilegal; ou

- II. converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
- III. conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1º. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do *caput* do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º. A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no *caput* deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º. Transcorridas **24 horas** após o decurso do prazo estabelecido no *caput* deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (NR)

Art. 311

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (NR)

Art. 312

A **PRISÃO PREVENTIVA** poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, **quando** houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º.

§ 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (NR)

Art. 313

§ 1º.

§ 2º. **Não será admitida** a decretação da **PRISÃO PREVENTIVA** com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (NR)

Art. 315

A decisão que decretar, substituir ou denegar a **PRISÃO PREVENTIVA** será **sempre motivada e fundamentada**.

§ 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§ 2º. **Não se considera fundamentada** qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, **que:**

- I. limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
- II. empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
- III. invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
- IV. não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

- V. limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
- VI. deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (NR)

Art. 316

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, **REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA** se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, **bem como NOVAMENTE DECRETÁ-LA**, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada **90 dias**, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (NR)

★ Art. 492

I.

O art. 492 dispõe sobre a **sentença** e estabelece em seu inciso I:

O presidente proferirá **sentença** que:

- I. no **caso de condenação**:
 - a. fixará a pena-base;
 - b. considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;
 - c. imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri;
 - d. observará as demais disposições do art. 387 deste Código;
 - ~~e.~~ (NOVA REDAÇÃO DADA PELO PACOTE ANTICRIME)
 - f. estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação;
- e. mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a **15 anos** de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 3º. O presidente poderá, **excepcionalmente**, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do *caput* deste artigo, **se** houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.

§ 4º. A apelação interposta contra **decisão condenatória do Tribunal do Júri** a uma pena **igual ou superior a 15 anos** de reclusão **NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO**.

§ 5º. **Excepcionalmente**, poderá o tribunal **ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO** à apelação de que trata o § 4º deste artigo, **quando** verificado cumulativamente que o recurso:

- I. **não tem propósito meramente protelatório**; e
- II. **levanta questão substancial** e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a **15 anos** de reclusão.

§ 6º. O **PEDIDO** de **CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO** poderá ser feito **incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado** dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (NR)

SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
Art. 492, I, e: O presidente proferirá sentença que: I. no caso de condenação: (...) e. mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva;	Art. 492, I, e: O presidente proferirá sentença que: I. no caso de condenação: (...) e. mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
-	Art. 492, § 3º: O presidente poderá, excepcional-mente , deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do <i>caput</i> deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.
-	Art. 492, § 4º: A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo.
-	Art. 492, § 5º: Excepcionalmente , poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: I. não tem propósito meramente protelatório; e II. levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.

Art. 564

Este artigo dispõe sobre casos em que ocorrerá nulidade.

V. em decorrência de **decisão carente de fundamentação**.

(NR)

NULIDADE	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
-	A nulidade ocorrerá em decorrência de decisão carente de fundamentação .

★ Art. 581

O *caput* deste artigo estabelece que:

Caberá recurso, no sentido estrito, da **decisão, despacho ou sentença**: (...)

XXV. que **recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal**, previsto no art. 28-A desta Lei. (NR)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
-	Caberá recurso , no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que: → recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal , previsto no art. 28-A desta Lei.

★ Art. 638

O **RECURSO EXTRAORDINÁRIO** e o **RECURSO ESPECIAL** serão **processados e julgados no STF** e no **STJ** na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. (NR)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) E RECURSO ESPECIAL (REsp)

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
O recurso extraordinário será processado e julgado no STF na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno.	O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no STF e no STJ na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.

Art. 4º - Alterações na Lei de Execução Penal

A Lei nº 7.210, de 1984 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 9º-A

O CONDENADO POR CRIME DOLOSO PRATICADO COM VIOLÊNCIA GRAVE CONTRA A PESSOA, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional.

O caput deste artigo estabelece que:

Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.072/1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense.

§ 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa.

§ 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena.

§ 5º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar.

§ 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim.

§ 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial.

§ 8º. Constitui FALTA GRAVE a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (NR)

Art. 50

O caput deste artigo estabelece que:

Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)

VIII. recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

(NR)

★ Art. 52

A prática de fato previsto como CRIME DOLOSO constitui FALTA GRAVE e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), com as seguintes características:

- I. duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie;
- II. recolhimento em cela individual;
- III. visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas;

- IV. **direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias** para **banho de sol**, em grupos de até **4 presos, desde que** não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;
- V. **entrevistas sempre monitoradas, exceto** aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, **salvo** expressa autorização judicial em contrário;
- VI. **fiscalização do conteúdo da correspondência**;
- VII. **participação em audiências judiciais** preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.

§ 1º. O **REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO** também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros:

- I. que **apresentem alto risco para a ordem e a segurança** do estabelecimento penal ou da sociedade;
- II. sob os quais **recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação**, a qualquer título, **em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada**, independentemente da prática de falta grave.

§ 2º. (REVOGADO).

§ 3º. Existindo **INDÍCIOS** de que o preso exerce **LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA**, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em **2 ou mais Estados** da Federação, o **regime disciplinar diferenciado** **será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal**.

§ 4º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, o **REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)** poderá **ser PRORROGADO SUCESSIVAMENTE**, por **períodos de 1 ano**, existindo indícios de que o preso:

- I. **continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança** do estabelecimento penal de origem ou da sociedade;
- II. **mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada**, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.

§ 5º. Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o **regime disciplinar diferenciado** **deverá contar com alta segurança interna e externa**, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos rivais.

§ 6º. A **VISITA** de que trata o inciso III do caput deste artigo **será GRAVADA em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário**.

§ 7º. Após os **primeiros 6 meses** de RDD, o preso que **não receber** a visita de que trata o inciso III do caput deste artigo **poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico**, que será gravado, com uma pessoa da família, **2 vezes por mês e por 10 minutos**. (NR)

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
REGRA	REGRA
Preso provisório ou condenado	Preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro
EXCEÇÃO	
Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros , que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade	
HIPÓTESES DE CABIMENTO	
Prática de fato previsto como crime doloso, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas.	Prática de fato previsto como crime doloso, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas.
Quando apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.	Quando que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade.

Quando recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.	Quando recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave
CARACTERÍSTICAS	
Duração máxima de 360 dias , sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada	Duração máxima de até 2 anos , sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie
Recolhimento em cela individual	Recolhimento em cela individual
Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar as crianças , com duração de 2 horas	Visitas quinzenais, de 2 pessoas por vez , a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos , por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas
Direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol	Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol , em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso
-	Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário
-	Fiscalização do conteúdo da correspondência
-	Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso
-	Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada , ou que tenha atuação criminosa em 2 ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado <i>será</i> obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.
-	Poderá ser prorrogado sucessivamente , por períodos de 1 ano , existindo indícios de que o preso: › Continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade; › Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário.
-	As visitas quinzenais , de 2 pessoas por vez, serão gravadas em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, com autorização judicial, fiscalizadas por agente penitenciário.

	Após os primeiros 6 meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos.
--	--

★ Art. 112

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

- I. 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
- II. 20% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
- III. 25% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
- IV. 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
- V. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
- VI. 50% da pena, se o apenado for:
 - a. condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
 - b. condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
 - c. condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
- VII. 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
- VIII. 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes.

§ 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 33, § 4º, dispõe sobre o tráfico privilegiado.

§ 6º. O cometimento de FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

§ 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. (NR)

PROGRESSÃO DE REGIME - COMPARATIVO GERAL

ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,	A pena privativa de liberdade (PPL) será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.	I. 16% da pena, (...); * II. 20% da pena, (...); * III. 25% da pena, (...); * IV. 30% da pena, (...); * V. 40% da pena, (...); * VI. 50% da pena, (...); * VII. 60% da pena, (...); * VIII. 70% da pena, (...). * <i>* Ver as condições no próximo quadro sinóptico.</i> § 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
---	---

§ 1º. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.	§ 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 2º. Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitadas os prazos previstos nas normas vigentes.	

	§ 5º. Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
--	--

§ 4º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. (O § 3º faz referência à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência)	§ 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade INTERROMPE o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente
---	---

PROGRESSÃO DE REGIME - CONDIÇÕES		
% DA PENA	CONDIÇÕES	
16%	Primário	Sem violência ou grave ameaça
20%	REINCIDENTE	Sem violência ou grave ameaça
25%	Primário	Com violência ou grave ameaça
30%	REINCIDENTE	Com violência ou grave ameaça
40%	Primário	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO
50%	Primário	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO Com resultado MORTE (vedado o livramento condicional)
	Exercer o COMANDO de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado	
	Crime de constituição de MILÍCIA PRIVADA	
60%	REINCIDENTE	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO
70%	REINCIDENTE	Crime HEDIONDO ou EQUIPARADO Com resultado MORTE (vedado o livramento condicional)

Art. 122

O art. 122 estabelece que:

Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

- I. visita à família;
- II. frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
- III. participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1º.

§ 2º. Não terá direito à SAÍDA TEMPORÁRIA a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. (NR)

Art. 5º - Alterações no art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos

O art. 1º da Lei nº 8.072, de 1990 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS), passa a vigorar com as seguintes alterações:

★ Art. 1º

Conforme dispõe o *caput* deste artigo:

São considerados HEDIONDOS os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), **consumados ou tentados**:

- I. **homicídio** (art. 121), quando praticado em **atividade típica de grupo de extermínio**, ainda que cometido por um só agente, e **homicídio qualificado** (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII);
- II. **roubo**:
 - a. circunstanciado pela **restrição de liberdade da vítima** (art. 157, § 2º, inciso V);
 - b. circunstanciado pelo **emprego de arma de fogo** (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de **arma de fogo de uso proibido ou restrito** (art. 157, § 2º-B);
 - c. qualificado pelo resultado **lesão corporal grave ou morte** (art. 157, § 3º);
- III. **extorsão** qualificada pela **restrição da liberdade da vítima**, ocorrência de **lesão corporal ou morte** (art. 158, § 3º);
- IX. **furto** qualificado pelo emprego de **explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum** (art. 155, § 4º-A).

A redação anterior desses incisos, modificados por este Pacote Anticrime, estava limitada a:

- I. **homicídio** (art. 121), quando praticado em **atividade típica de grupo de extermínio**, ainda que cometido por um só agente, e **homicídio qualificado** (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); (...)
- II. **latrocínio** (art. 157, § 3º, *in fine*);
- III. **extorsão** qualificada pela **morte** (art. 158, § 2º); (...)

O inciso IX foi incluído por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se também HEDIONDOS, tentados ou consumados:

- I. o crime de **genocídio**, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889/1956;
- II. o crime de **posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido**, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003;
- III. o crime de **comércio ilegal de armas de fogo**, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003;
- IV. o crime de **tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição**, previsto no art. 18 da Lei nº 10.826/2003;
- V. o crime de **organização criminosa**, **quando** direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. (NR)

CRIMES HEDIONDOS	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
I. Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII)	I. Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII)
II. Latrocínio (art. 157, § 3º, <i>in fine</i>)	II. Roubo : a. circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V); b. circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); c. qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (latrocínio) (art. 157, § 3º).
III. Extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º)	III. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte (art. 158, § 3º)
-	IX. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 155, § 4ºA).
CONSIDERAM-SE TAMBÉM HEDIONDOS	
I. genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889/1956	I. o crime de genocídio , previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889/1956;
II. posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito , previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, todos tentados ou consumados	II. o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido , previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003;
-	III. o crime de comércio ilegal de armas de fogo , previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003;
-	IV. o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição , previsto no art. 18 da Lei nº 10.826/2003;
-	V. o crime de organização criminosa , quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado.

Art. 6º - Alterações na Lei de Improbidade Administrativa

A Lei nº 8.429, de 1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 17

Segundo o *caput* deste artigo:

A **ação principal**, que terá o **rito ordinário**, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de **30 dias** da **efetivação da medida cautelar**.

§ 1º. As ações de que trata este artigo **aditem a celebração de acordo de não persecução cível**, nos termos desta Lei.

A **redação anterior** estabelecia que:

É **vedada** a **transação, acordo ou conciliação** nas ações de que trata o *caput*.

§ 10-A. Havendo a **possibilidade de solução consensual**, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a **90 dias**.

(NR)

~~Art. 17-A~~

(VETADO):

~~1a III.~~ (VETADOS);

~~§§ 1º a 5º.~~ (VETADOS).

Art. 7º - Alterações na Lei de Interceptação Telefônica

A Lei nº 9.296, de 1996 (LEI DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 8º-A e 10-A:

Art. 8º-A

Para INVESTIGAÇÃO ou INSTRUÇÃO CRIMINAL, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, **quando**:

- I. a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e
- II. houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a **4 anos** ou em infrações penais conexas.

§ 1º. O REQUERIMENTO deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental.

§ 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, **quando necessária**, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, **exceto na casa**, nos termos do inciso XI do *caput* do art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º. A CAPTAÇÃO AMBIENTAL **não poderá exceder** o prazo de **15 dias**, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada.

§ 4º. A CAPTAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES **sem o prévio conhecimento** da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada, em matéria de defesa, **quando** demonstrada a integridade da gravação.

§ 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Art. 10-A

REALIZAR CAPTAÇÃO AMBIENTAL de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal **sem autorização judicial**, **quando esta for exigida**:

PENA: RECLUSÃO, de **2 a 4 anos**, e MULTA.

§ 1º. **Não há crime** se a captação é realizada por um dos interlocutores.

§ 2º. A pena será aplicada em **dobro** ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial.

Art. 8º - Alteração no art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro

O art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO), passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

Art. 1º

Conforme dispõe o *caput* deste artigo, cujo capítulo versa sobre crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores:

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa.

§ 6º. Para a APURAÇÃO DO CRIME de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. (NR)

Art. 9º - Alterações no Estatuto do Desarmamento

A Lei nº 10.826, de 2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO), passa a vigorar com as seguintes alterações:

★ Art. 16

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar **ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO ou MUNIÇÃO de USO RESTRITO**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Segundo a redação anterior do *caput* deste artigo:

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de **USO PROIBIDO OU RESTRITO**, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

A pena continua sendo de **reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.**

§ 1º.

§ 2º. Se as condutas descritas no *caput* e no § 1º deste artigo envolverem **ARMA DE FOGO de USO PROIBIDO**, a pena é de **reclusão, de 4 a 12 anos.** (NR)

Este § 2º, incluído pelo Pacote Anticrime, **agrava a pena quando envolver arma de fogo de USO PROIBIDO.**

★ Art. 17

Este artigo dispõe sobre o **comércio ilegal de arma de fogo**:

Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

PENA: RECLUSÃO, de 6 a 12 anos, e MULTA.

§ 1º.

§ 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (NR)

★ Art. 18

Este artigo dispõe sobre o **tráfico internacional de arma de fogo**:

Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente:

PENA: RECLUSÃO, de 8 a 16 anos, e MULTA.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. (NR)

Art. 20

Nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se:

- I. forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos arts. 6º, 7º e 8º desta Lei; ou
- II. o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. (NR)

Art. 34-A

Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no BANCO NACIONAL DE PERFIS BALÍSTICOS.

§ 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo.

§ 2º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas às apurações criminais federais, estaduais e distritais.

§ 3º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela unidade oficial de perícia criminal.

§ 4º. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

§ 5º. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos.

§ 6º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.

Art. 10 - Alteração no art. 33 da Lei de Drogas

O § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (LEI DE DROGAS), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

Art. 33

§ 1º.

O *caput* do art. 33 e seu § 1º dispõem que:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: **reclusão de 5 a 15 anos** e **pagamento de 500 a 1.500 dias-multa**.

§ 1º. Nas **mesmas penas incorre** quem: (...)

- IV. vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

(NR)

Art. 11 - Alterações na Lei que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima

A Lei nº 11.671, de 2008 (TRANSFERÊNCIA E INCLUSÃO DE PRESOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIIS FEDERAIS DE SEGURANÇA MÁXIMA), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º

Este artigo estabelece que:

A atividade jurisdicional de execução penal nos estabelecimentos penais federais será desenvolvida pelo juízo federal da seção ou subseção judiciária em que estiver localizado o estabelecimento penal federal de segurança máxima ao qual for recolhido o preso.

Parágrafo único. O JUÍZO FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL será competente para as ações de natureza penal que tenham por objeto fatos ou incidentes relacionados à execução da pena ou infrações penais ocorridas no estabelecimento penal federal. (NR)

Art. 3º

Serão INCLUÍDOS em ESTABELECIMENTOS PENAIIS FEDERAIS DE SEGURANÇA MÁXIMA aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

§ 1º. A inclusão em estabelecimento penal federal de segurança máxima, no atendimento do interesse da segurança pública, será em regime fechado de segurança máxima, com as seguintes características:

- I. recolhimento em cela individual;
- II. visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e de amigos somente em dias determinados, por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças, separados por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagem e gravações;
- III. banho de sol de até 2 horas diárias; e
- IV. monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive de correspondência escrita.

§ 2º. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário.

§ 3º. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento.

§ 4º. Os diretores dos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou o Diretor do Sistema Penitenciário Federal poderão suspender e restringir o direito de visitas previsto no inciso II do § 1º deste artigo por meio de ato fundamentado.

§ 5º. Configura o crime do art. 325 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), a violação ao disposto no § 2º deste artigo. (NR)

Art. 10

Conforme dispõe o caput deste artigo:

A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º. O PERÍODO DE PERMANÊNCIA será de até 3 anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.

(NR)

Art. 11-A

As decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima, à concessão ou à denegação de benefícios prisionais ou à imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por órgão colegiado de juízes, na forma das normas de organização interna dos tribunais.

Art. 11-B

Os Estados e o DF poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta Lei.

Art. 12 - Alterações na Lei de Identificação Criminal

A Lei nº 12.037, de 2009 (LEI DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL), passa a vigorar com as seguintes alterações:

★ Art. 7º-A

A EXCLUSÃO DOS PERFIS GENÉTICOS dos bancos de dados ocorrerá:

- I. no caso de absolvição do acusado; ou
- II. no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. (NR)

EXCLUSÃO DOS PERFIS GENÉTICOS	
ANTES da Lei 13.964/19	DEPOIS da Lei 13.964/19
A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no › Término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito.	A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no caso de: › Absolvição do acusado › Condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 anos do cumprimento da pena

★ Art. 7º-C

Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do BANCO NACIONAL MULTIBIOMÉTRICO E DE IMPRESSÕES DIGITAIS.

§ 1º. A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.

§ 2º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como OBJETIVO armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais.

§ 3º. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal.

§ 4º. Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal.

§ 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil.

§ 6º. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para identificação do seu titular.

§ 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora.

§ 8º. Os DADOS constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais TERÃO CARÁTER SIGILOSO, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

§ 9º. As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado.

§ 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.

§ 11. A autoridade policial e o Ministério Público *poderão* requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o **acesso** ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.



Art. 13 - Alterações na Lei que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas

A Lei nº 12.694, de 2012 (PROCESSO E JULGAMENTO COLEGIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 1º-A:

Art. 1º-A

Os TJs e os TRFs poderão instalar, nas comarcas sedes de Circunscrição ou Seção Judiciária, mediante resolução, VARAS CRIMINAIS COLEGIADAS com competência para o processo e julgamento:

- I. de crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição;
- II. do crime do art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) (milícia privada); e
- III. das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos I e II do *caput* deste artigo.

§ 1º. As VARAS CRIMINAIS COLEGIADAS terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado.

§ 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no *caput* deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos, em qualquer fase em que se encontrem, à Vara Criminal Colegiada de sua Circunscrição ou Seção Judiciária.

§ 3º. Feita a remessa mencionada no § 2º deste artigo, a VARA CRIMINAL COLEGIADA terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução.

Art. 14 - Alterações na Lei das Organizações Criminosas

A Lei nº 12.850, de 2013 (LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º

Este artigo dispõe sobre a pena de:

Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, **organização criminosa**:

Pena: **reclusão, de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuízo** das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição **deverão INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA em ESTABELECIMENTOS PENAIIS DE SEGURANÇA MÁXIMA.**

§ 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa **NÃO PODERÁ progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver** elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. (NR)

Seção I - Da Colaboração Premiada

Art. 3º-A

O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA é NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL e MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA, que pressupõe utilidade e interesse públicos.

Art. 3º-B

O RECEBIMENTO DA PROPOSTA para formalização de acordo de colaboração **DEMARCA** o início das negociações e **CONSTITUI TAMBÉM** marco de confidencialidade, **CONFIGURANDO** violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.

§ 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada **poderá ser sumariamente indeferida**, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado.

§ 2º. **Caso não haja** indeferimento sumário, as partes deverão firmar **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.

§ 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o Termo de Confidencialidade **não implica**, por si só, a suspensão da investigação, **ressalvado** acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, **bem como** medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor.

§ 4º. O acordo de colaboração premiada **poderá ser precedido de instrução, quando** houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público.

§ 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos.

§ 6º. **Na hipótese** de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, **esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas** apresentadas pelo colaborador, de boa-fé, para qualquer outra finalidade.

Art. 3º-C

A PROPOSTA de COLABORAÇÃO PREMIADA **deve estar** instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, **ou** firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público.

§ 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público.

§ 2º. Em caso de eventual conflito de interesses, ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público.

§ 3º. No ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados.

§ 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.

★ Art. 4º

Este artigo estabelece que:

O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha 1 ou mais dos seguintes resultados:

- I. a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;
- II. a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;
- III. a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;
- IV. a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;
- V. a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

§ 4º. Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o MINISTÉRIO PÚBLICO PODERÁ DEIXAR DE OFERECER DENÚNCIA SE a proposta de acordo de colaboração referir-se a infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador:

§ 4º-A. CONSIDERA-SE EXISTENTE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA INFRAÇÃO quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador.

§ 7º. REALIZADO O ACORDO na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:

- I. regularidade e legalidade;
- II. adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo;
- III. adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;
- IV. voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.

§ 7º-A. O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) e do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prever o não oferecimento da denúncia na forma dos §§ 4º e 4º-A deste artigo ou já tiver sido proferida sentença.

§ 7º-B. São NULAS DE PLENO DIREITO as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória.

§ 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta **que não atender** aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias.

§ 10-A. Em todas as fases do processo, *deve-se* GARANTIR AO RÉU DELATADO A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.

§ 13. O REGISTRO DAS TRATATIVAS E DOS ATOS DE COLABORAÇÃO *deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive* audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador.

§ 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida **com fundamento apenas** nas declarações do colaborador:

- I. medidas cautelares reais ou pessoais;
- II. recebimento de denúncia ou queixa-crime;
- III. sentença condenatória.

§ 17. O ACORDO HOMOLOGADO *poderá ser* RESCINDIDO *em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração.*

§ 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. (NR)

Art. 5º

Este artigo dispõe sobre direitos do colaborador.

- VI. cumprir **pena** ou **prisão cautelar** em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. (NR)

Art. 7º

O *caput* deste artigo estabelece que:

O **pedido de homologação do acordo** será **sigilosamente distribuído**, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão MANTIDOS EM SIGILO *até o* recebimento da denúncia ou da queixa-crime, **sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.** (NR)

★ Art. 10-A

Será admitida a ação de AGENTES DE POLÍCIA INFILTRADOS VIRTUAIS, obedecidos os requisitos do *caput* do art. 10, na internet, **com o fim de investigar os crimes previstos nesta Lei e a eles conexos**, praticados por organizações criminosas, **desde que** demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas.

§ 1º. Para efeitos do disposto nesta Lei, **consideram-se**:

- I. **dados de conexão:** informações referentes a hora, data, início, término, duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da conexão;
- II. **dados cadastrais:** informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão.

§ 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público.

§ 3º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º desta Lei e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis.

§ 4º. A **INFILTRAÇÃO** será autorizada pelo prazo de até **6 meses**, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e **desde que o total não exceda a 720 dias** e seja comprovada sua necessidade.

§ 5º. Findo o prazo previsto no § 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público.

§ 6º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.

§ 7º. É NULA a PROVA OBTIDA sem a observância do disposto neste artigo.

Art. 10-B

As **INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO DE INFILTRAÇÃO** serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo.

Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações.

Art. 10-C

Não comete crime o **POLICIAL QUE OCULTA A SUA IDENTIDADE** para, por meio da internet, **colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 1º desta Lei**.

Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados.

Art. 10-D

Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado.

Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no *caput* deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos.

Art. 11

O *caput* do art. 11 estabelece que:

O **requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes** conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração.

Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, nos casos de infiltração de agentes na internet. (NR)

Art. 15 - Alterações na Lei que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e recompensa por informações

A Lei nº 13.608, de 2018 (SERVIÇO TELEFÔNICO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS E RECOMPENSA POR INFORMAÇÕES), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 4º-A

A União, os Estados, o DF e os Municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão **UNIDADE DE OUVIDORIA OU CORREIÇÃO**, para assegurar a qualquer pessoa o **direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público**.

Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição e procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, **exceto** se o informante tiver apresentado, de modo consciente, informações ou provas falsas.

Art. 4º-B

O informante **terá DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA IDENTIDADE**, a qual **apenas será revelada** em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos.

Parágrafo único. A REVELAÇÃO DA IDENTIDADE **somente será efetivada** mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.

★ **Art. 4º-C**

Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807/1999, **será assegurada ao informante PROTEÇÃO CONTRA AÇÕES OU OMISSÕES PRATICADAS EM RETALIAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RELATAR**, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios, diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas.

§ 1º. A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará **FALTA DISCIPLINAR GRAVE** e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público.

§ 2º. O informante será ressarcido em **dobro** por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, **sem prejuízo de danos morais**.

§ 3º. **Quando** as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada **RECOMPENSA** em favor do informante em até **5% do valor recuperado**.

Art. 16 - Alteração no art. 1º da Lei dos Recursos Extraordinário e Especial

O art. 1º da Lei nº 8.038, de 1990 (LEI DOS RECURSOS EXTRAORDINARIO E ESPECIAL), passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

Art. 1º

O *caput* deste artigo dispõe que:

Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de **15 dias** para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas.

§ 3º. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a **4 anos**, o Ministério Público poderá propor **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 28-A do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal).

(NR)

Art. 17 - Alteração em artigo que dispõe sobre recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP

O art. 3º da Lei nº 13.756, de 2018 (ARTIGO QUE DISPÕE SOBRE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 3º

Antes da publicação desta Lei (Pacote Anticrime), este art. 3º estabelecia apenas que:

Constituem recursos do FNSP (Fundo Nacional de Segurança Pública):

- I. as doações e os auxílios de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
 - II. as receitas decorrentes:
 - a. da exploração de loterias, nos termos da legislação; e
 - b. das aplicações de recursos orçamentários do FNSP, observada a legislação aplicável;
 - c. da decretação do perdimento dos bens móveis e imóveis, quando apreendidos ou sequestrados em decorrência das atividades criminosas perpetradas por milicianos, estendida aos sucessores e contra eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido;
 - III. as dotações consignadas na lei orçamentária anual e nos créditos adicionais; e
 - IV. as demais receitas destinadas ao FNSP.
-
- V. os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras;
 - VI. os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal, nos termos da legislação penal ou processual penal;
 - VII. as fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei processual penal;
 - VIII. os rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneração, decorrentes de aplicação do patrimônio do FNSP.

..... (NR)

Art. 18 - Alterações no Código de Processo Penal Militar

O Decreto-Lei nº 1.002, de 1969 (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 16-A:

Art. 16-A

Nos casos em que **servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares** figurarem como **investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais**, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar), **o indiciado poderá constituir defensor.**

§ 1º. Para os casos previstos no *caput* deste artigo, **o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório**, podendo constituir defensor no prazo de **até 48 horas** a contar do recebimento da citação.

§ 2º. Esgotado o prazo disposto no § 1º com **ausência de nomeação de defensor pelo investigado**, a autoridade responsável pela investigação deverá **intimar a instituição a que estava vinculado o investigado** à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de **48 horas**, indique defensor para a representação do investigado.

§ 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a **defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública** e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado.

§ 4º. A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo **deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar**, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da Administração.

§ 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses do investigado nos procedimentos de que trata esse artigo **correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados.**

§ 6º. As disposições constantes deste artigo **aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal (Forças Armadas), desde que** os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem.

Art. 19 - Revogação de dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos

Fica revogado o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS).

O dispositivo **revogado**, cuja redação foi dada pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que:

A **progressão de regime**, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo (**crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo**), dar-se-á após o cumprimento de **2/5** da pena, se o apenado for primário, e de **3/5**, se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Referências

Avena, Norberto. Execução penal esquematizado. São Paulo: Método, 2013.

Almeida, Silvio Luiz de. Racismo estrutural / Silvio Luiz de Almeida. São Paulo: Pólen, 2019.

Baltazar Junior, José Paulo. Crimes Federais. 14 ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025.

Cavalcante, Márcio André Lopes. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://buscadordizerodireito.com.br>.

Cavalcante, Márcio André Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ / Comentados por Márcio André Lopes Cavalcante. 8 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024.

Cavalcante, Márcio André Lopes. Revisão Estratégica Dizer o Direito. 11 ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024.

Cavalcante, Márcio André Lopes. Vade Mecum de Jurisprudência - Dizer o Direito. 14 ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024.

Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei 13.964/2019 - Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Juspodivm, 2020.

Cunha, Rogério Sanches. Leis Penais Especiais Comentadas / Coordenadores: Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto, Renee do Ó Souza. 7 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2024.

Gonçalves, Victor Eduardo Rios; Baltazar Junior, José Paulo. Legislação penal especial esquematizado / Victor Eduardo Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar Junior. 8 ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. (Coleção Esquematizado / coordenador Pedro Lenza).

Habib, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 15 ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025.

Masson, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) / Cleber Masson., 18 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2024.

Masson, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson., 17 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2024.

Masson, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) / Cleber Masson., 14 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2024.

Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 2. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

Pureza, Diego Luiz Victório. Leis Penais Especiais. Sinopses para concursos - vol 4. 5 ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025. (Coleção Sinopses para Concursos).

Rosa, Alexandre Moraes da. A prática de fishing expedition no processo penal. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-02/limite-penal-pratica-fishing-expedition-processo-penal>.

Sirvinskas, Luís Paulo. Manual de direito ambiental / Luís Paulo Sirvinskas. 18ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima. 12 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023.

Lima, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2020.

